

II

(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)	20
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES	20
SECTION 1 Définitions et principes généraux	20
SECTION 2 Évaluations externes de crédit	24
CHAPITRE II Valorisation des actifs et des passifs	25
CHAPITRE III Règles relatives aux provisions techniques	29
SECTION 1 Dispositions générales	29
SECTION 2 Qualité des données	31
SECTION 3 Méthodes de calcul des provisions techniques	32
SOUS-SECTION 1 Hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques	32
SOUS-SECTION 2 Informations sous-jacentes au calcul de la meilleure estimation	34
SOUS-SECTION 3 Projections des flux de trésorerie pour le calcul de la meilleure estimation	35
SOUS-SECTION 4 Marge de risque	37
SOUS-SECTION 5 Calcul des provisions techniques comme un tout	39
SOUS-SECTION 6 Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation	39
SECTION 4 Courbe des taux sans risque pertinents	40
SOUS-SECTION 1 Dispositions générales	40
SOUS-SECTION 2 Courbe des taux d'intérêt sans risque de base	41
SOUS-SECTION 3 Correction pour volatilité	42
SOUS-SECTION 4 Ajustement égalisateur	43
SECTION 5 Lignes d'activité	44
SECTION 6 Proportionnalité et simplifications	45
CHAPITRE IV Fonds propres	47
SECTION 1 Détermination des fonds propres	47
SOUS-SECTION 1 Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle	47

SOUS-SECTION 2 Traitement des participations dans la détermination des fonds propres	49
SECTION 2 Classement des fonds propres	50
SECTION 3 Éligibilité des fonds propres	58
SOUS-SECTION 1 Fonds cantonnés	58
SOUS-SECTION 2 Limites quantitatives	59
CHAPITRE V Formule standard de calcul du capital de solvabilité requis	59
SECTION 1 Dispositions générales	59
SOUS-SECTION 1 Calculs fondés sur un scénario	59
SOUS-SECTION 2 Approche par transparence	60
SOUS-SECTION 3 Autorités régionales et locales	60
SOUS-SECTION 4 Risque de base important	60
SOUS-SECTION 5 Calcul du capital de solvabilité requis de base	61
SOUS-SECTION 6 Proportionnalité et simplifications	61
SOUS-SECTION 7 Champ d'application des modules «risque de souscription»	72
SECTION 2 Module «risque de souscription en non-vie»	72
SECTION 3 Risque de souscription en vie	87
SECTION 4 Module «risque de souscription en santé»	91
SECTION 5 Module «risque de marché»	104
SOUS-SECTION 1 Coefficients de corrélation	104
SOUS-SECTION 2 Sous-module «risque de taux d'intérêt»	105
SOUS-SECTION 3 Sous-module «risque sur actions»	108
SOUS-SECTION 4 Sous-module «risque sur actifs immobiliers»	111
SOUS-SECTION 5 Sous-module «risque de spread»	111
SOUS-SECTION 6 Sous-module «concentrations du risque de marché»	120
SOUS-SECTION 7 Sous-module «risque de change»	123
SECTION 6 Module «risque de contrepartie»	124
SOUS-SECTION 1 Dispositions générales	124
SOUS-SECTION 2 Expositions de type 1	131
SOUS-SECTION 3 Expositions de type 2	133
SECTION 7 Module «risque lié aux immobilisations incorporelles»	134
SECTION 8 Risque opérationnel	134
SECTION 9 Ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés	135
SECTION 10 Techniques d'atténuation du risque	136
SECTION 11 Fonds cantonnés	141
SECTION 12 Paramètres propres à l'entreprise	142
SECTION 13 Procédure d'actualisation des coefficients de corrélation	144
CHAPITRE VI Capital de solvabilité requis — modèles internes intégraux ou partiels	144
SECTION 1 Définitions	144
SECTION 2 Test relatif à l'utilisation du modèle	145
SECTION 3 Normes de qualité statistique	146
SECTION 4 Normes de calibrage	151
SECTION 5 Intégration de modèles internes partiels	151
SECTION 6 Attribution des profits et des pertes	152

SECTION 7 Normes de validation	152
SECTION 8 Normes en matière de documentation	153
SECTION 9 Modèles et données externes	155
CHAPITRE VII Minimum de capital requis	155
CHAPITRE VIII Investissements dans des positions de titrisation	159
CHAPITRE IX Système de gouvernance	162
SECTION 1 Éléments du système de gouvernance	162
SECTION 2 Fonctions	168
SECTION 3 Exigences de compétence et d'honorabilité	171
SECTION 4 Sous-traitance	171
SECTION 5 Politique de rémunération	173
CHAPITRE X Exigences de capital supplémentaire	174
SECTION 1 Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée	174
SECTION 2 Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire	175
CHAPITRE XI Prolongation de la période de rétablissement	178
CHAPITRE XII Informations à destination du public	179
SECTION 1 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: structure et contenu	179
SECTION 2 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: non-publication d'informations	185
SECTION 3 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: modalités de publication et actualisations	186
CHAPITRE XIII Communication régulière d'informations aux fins du contrôle	187
SECTION 1 Éléments et contenu	187
SECTION 2 Délais et moyens de communication	193
CHAPITRE XIV Obligations de transparence et de rendre des comptes incombant aux autorités de contrôle	194
CHAPITRE XV Véhicules de titrisation	195
SECTION 1 Agrément	195
SECTION 2 Conditions contractuelles obligatoires	195
SECTION 3 Système de gouvernance	196
SECTION 4 Déclarations aux autorités de contrôle	197
SECTION 5 Exigences de solvabilité	197
TITRE II GROUPES D'ASSURANCE	199
CHAPITRE I Calcul de la solvabilité au niveau du groupe	199
SECTION 1 Solvabilité du groupe: choix de la méthode de calcul et principes généraux	199
SECTION 2 Solvabilité du groupe: méthodes de calcul	201
CHAPITRE II Modèles internes pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée ...	206
SECTION 1 Modèles internes intégraux ou partiels utilisés pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe	206
SECTION 2 Utilisation d'un modèle interne de groupe	208
CHAPITRE III Contrôle de la solvabilité des groupes à gestion centralisée des risques	210
CHAPITRE IV Coordination du contrôle du groupe	211
SECTION 1 Collèges des contrôleurs	211
SECTION 2 Échange d'informations	213
SECTION 3 Contrôle d'un sous-groupe national ou régional	213
CHAPITRE V Informations à destination du public	214
SECTION 1 Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe	214

SECTION 2 Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière	216
CHAPITRE VI Communication d'informations sur le groupe aux fins du contrôle	217
SECTION 1 Communication régulière d'informations	217
SECTION 2 Communication d'informations sur les concentrations de risque et les transactions intragroupe	219
TITRE III ÉQUIVALENCE ACCORDÉE À UN PAYS TIERS ET DISPOSITIONS FINALES	220
CHAPITRE I Entreprises exerçant des activités de réassurance ayant leur siège social dans un pays tiers	220
CHAPITRE II Entreprises d'assurance et de réassurance liées de pays tiers	223
CHAPITRE III Entreprises d'assurance et de réassurance dont les entreprises mères ont leur siège social en dehors de l'Union	224
CHAPITRE IV Dispositions finales	226

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE, et notamment son article 31, paragraphe 4, son article 35, paragraphe 9, son article 37, paragraphe 6, son article 37, paragraphe 7, son article 50, paragraphe 1, point a), son article 50, paragraphe 1, point b), son article 50, paragraphe 2, point a), son article 50, paragraphe 2, point b), son article 50, paragraphe 3, son article 56, son article 75, paragraphe 2, son article 75, paragraphe 3, son article 86, paragraphe 1, points a) à i), son article 86, paragraphe 2, point a), son article 86, paragraphe 2, point b), son article 92, paragraphe 1, son article 92, paragraphe 1 bis, son article 97, paragraphe 1, son article 97, paragraphe 2, son article 99, point a), son article 99, point b), son article 109 bis, paragraphe 5, son article 111, paragraphe 1, points a) à f), son article 111, paragraphe 1, points g) à q), son article 114, paragraphe 1, point a), son article 114, paragraphe 1, point b), son article 126, son article 127, son article 130, son article 135, paragraphe 2, point a), son article 135, paragraphe 2, point b), son article 135, paragraphe 2, point c), son article 135, paragraphe 3, son article 143, paragraphe 1, son article 172, paragraphe 1, son article 211, paragraphe 2, son article 216, paragraphe 7, son article 217, paragraphe 3, son article 227, paragraphe 3, son article 234, son article 241, point a), son article 241, point b), son article 241, point c), son article 244, paragraphe 4, son article 244, paragraphe 5, son article 245, paragraphe 4, son article 245, paragraphe 5, son article 248, paragraphe 7, son article 248, paragraphe 8, son article 249, paragraphe 3, son article 256, paragraphe 4, son article 260, paragraphe 2 et son article 308 *ter*, point 13),

considérant ce qui suit:

- (1) Dans l'application des exigences énoncées dans le présent règlement, il y a lieu de tenir compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. La charge et la complexité imposées aux entreprises d'assurance et de réassurance devraient être proportionnées à leur profil de risque. Aux fins de l'application des exigences énoncées dans le présent règlement, des informations devraient être considérées comme importantes lorsqu'elles sont susceptibles d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs auxquels elles sont destinées.
- (2) Afin de ne pas dépendre excessivement des notations externes, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient viser à disposer de leurs propres évaluations de crédit pour toutes leurs expositions. Toutefois, compte tenu du principe de proportionnalité, elles ne devraient être tenues de disposer de leurs propres évaluations de crédit que pour leurs expositions plus importantes ou plus complexes.
- (3) Les autorités de contrôle devraient veiller à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance prennent des mesures appropriées pour élaborer des modèles internes qui couvrent le risque de crédit lorsque leurs expositions sont importantes en valeur absolue et qu'elles ont en même temps un grand nombre de contreparties importantes. À cette fin, les autorités de contrôle devraient disposer d'une définition harmonisée de ce qui constitue des expositions importantes en valeur absolue et un grand nombre de contreparties importantes.
- (4) Afin d'éviter que les entreprises d'assurance et de réassurance n'aboutissent à des estimations biaisées du risque de crédit lorsqu'elles ne recourent pas à un modèle interne approuvé pour calculer le risque de crédit dans leur capital de solvabilité requis, les évaluations de crédit établies par ces entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient pas donner lieu à des exigences de capital moins élevées que celles découlant de notations externes.
- (5) Afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard des notations pour les expositions d'une entreprise d'assurance ou de réassurance envers une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, l'utilisation de notations aux fins du calcul du capital requis conformément à la formule standard pourrait être remplacée par une référence à la solvabilité de la contrepartie (approche par ratio de solvabilité). Une telle approche nécessiterait un calibrage fondé sur le capital de solvabilité requis et des montants de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, tels que déterminés une fois que solvabilité II sera en place. L'approche par ratio de solvabilité devrait être limitée aux entreprises d'assurance et de réassurance qui ne sont pas notées.
- (6) Afin de garantir que les normes de valorisation, à des fins de contrôle, sont compatibles avec les évolutions internationales en matière comptable, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient utiliser des méthodes de valorisation au prix du marché prescrites par les normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002, sauf lorsqu'elles sont tenues de recourir à une méthode de valorisation spécifique pour un actif ou un passif donné ou lorsqu'elles ont le droit d'utiliser des méthodes fondées sur la méthode de valorisation qu'elles utilisent pour établir leurs états financiers.
- (7) La valorisation, par les entreprises d'assurance et de réassurance, des actifs et des passifs selon des méthodes de valorisation au prix du marché prescrites par les normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 devrait respecter une hiérarchie de valorisation, les prix cotés sur un marché actif pour les mêmes actifs ou passifs devant être la méthode de valorisation par défaut afin de garantir que les actifs et les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés (pour des actifs) ou transférés ou réglés (pour des passifs) dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. Cette approche devrait être appliquée par les entreprises indépendamment de la question de savoir si les méthodes de valorisation internationales ou autres prévoient une autre hiérarchie de valorisation.

- (8) Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient comptabiliser et valoriser les actifs et passifs d'impôts différés relatifs à tous les éléments comptabilisés aux fins de la solvabilité ou dans le bilan fiscal, afin de garantir qu'il est tenu compte de tous les montants susceptibles de donner naissance à des flux de trésorerie fiscaux futurs.
- (9) La valorisation des engagements d'assurance et de réassurance devrait couvrir les engagements se rapportant à l'activité d'assurance et de réassurance existante. Les engagements se rapportant à l'activité future ne devraient pas y être inclus. Lorsque les contrats d'assurance ou de réassurance comportent des options permettant aux preneurs d'établir, de renouveler, d'élargir, de prolonger ou de reprendre la couverture d'assurance ou de réassurance ou des options permettant à l'entreprise de résilier le contrat ou d'en modifier les primes et les prestations, les limites du contrat devraient être définies afin de préciser si la couverture supplémentaire découlant de ces options est considérée comme une activité existante ou future.
- (10) Afin de déterminer la valeur de transfert des engagements d'assurance ou de réassurance, la valorisation des engagements devrait tenir compte des flux de trésorerie futurs liés aux options de renouvellement du contrat, quelle que soit leur rentabilité, sauf si l'option de renouvellement est telle que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a, d'un point de vue économique, les mêmes droits concernant la fixation des primes ou des prestations du contrat reconduit que ceux qui existent pour un nouveau contrat.
- (11) Afin que l'analyse de la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance ne soit pas faussée, les provisions techniques d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance devraient pouvoir être négatives. Le calcul des provisions techniques ne devrait pas être soumis à un plancher de zéro.
- (12) La valeur de transfert d'un engagement d'assurance ou de réassurance peut être inférieure aux valeurs de rachat des contrats sous-jacents. Le calcul des provisions techniques ne devrait pas être soumis à des valeurs de rachat planchers.
- (13) Afin de parvenir à des provisions techniques qui correspondent à la valeur de transfert des engagements d'assurance et de réassurance, le calcul de la meilleure estimation devrait tenir compte des évolutions futures, notamment démographiques, légales, médicales, technologiques, sociales, environnementales et économiques, qui auront une incidence sur les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour régler les engagements.
- (14) Afin d'arriver à une meilleure estimation correspondant à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, comme prévu à l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, la projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation devrait tenir compte de toutes les incertitudes liées aux flux de trésorerie.
- (15) La méthode choisie pour le calcul de la meilleure estimation devrait être proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques supportés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance. L'éventail des méthodes possibles pour calculer la meilleure estimation comprend les techniques de simulation, déterministes et analytiques. Pour certains contrats d'assurance vie, notamment ceux qui donnent lieu à des prestations discrétionnaires dépendant de rendements d'investissements ou qui comportent des garanties financières et des options contractuelles, les méthodes par simulation sont susceptibles de produire un calcul plus approprié de la meilleure estimation.
- (16) Lorsque les contrats d'assurance et de réassurance comportent des garanties financières et des options, la valeur actuelle des flux de trésorerie découlant de ces contrats peut dépendre à la fois de l'issue attendue d'évolutions et d'événements futurs et de la manière dont l'issue effective de certains scénarios peut s'écarter de l'issue attendue. Les méthodes utilisées pour calculer la meilleure estimation devraient tenir compte de ces relations de dépendance.
- (17) La définition des prestations discrétionnaires futures devrait englober les prestations des contrats d'assurance et de réassurance qui sont versées en sus des prestations garanties et qui résultent de la participation du preneur aux bénéfices. Elle ne devrait pas englober les prestations indexées ou en unités de compte.
- (18) Le calcul de la marge de risque devrait être fondé sur l'hypothèse que l'ensemble du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance est transféré à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance. Il devrait notamment tenir compte de la diversification de l'ensemble du portefeuille.
- (19) Le calcul de la marge de risque devrait être fondé sur une projection du capital de solvabilité requis qui tienne compte de l'atténuation du risque découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Le calcul séparé de la marge de risque brute et nette des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation ne devrait pas être exigé.

- (20) L'ajustement pour risque de crédit apporté aux taux d'intérêt sans risque de base devrait être calculé à partir de taux du marché représentatifs du risque de crédit, tel qu'il est reflété par le taux variable des swaps de taux d'intérêt. À cet effet, afin d'aligner le calcul de l'ajustement sur les pratiques de marché courantes, dans des conditions de marché similaires à celles qui prévalaient à la date d'adoption de la directive 2014/51/UE, en particulier pour l'euro, les taux du marché devraient correspondre aux taux interbancaires à 3 mois.
- (21) Dans des conditions de marché similaires à celles qui prévalaient à la date d'adoption de la directive 2014/51/UE, lors de la détermination de la dernière échéance à laquelle les marchés obligataires ne sont plus profonds, liquides et transparents conformément à l'article 77 *bis* de la directive 2009/138/CE, un marché d'obligations libellées en euros ne devrait pas être considéré comme profond et liquide dès lors que le volume cumulé des obligations dont l'échéance est égale ou supérieure à la dernière échéance représente moins de 6 % du volume total des obligations sur ce marché.
- (22) Lorsqu'aucun écart de crédit fiable ne peut être tiré des statistiques par défaut, comme dans le cas d'expositions sur une dette souveraine, la marge fondamentale pour le calcul de l'ajustement égalisateur et de la correction pour volatilité devrait être égale à la fraction de la moyenne à long terme de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque visée à l'article 77 *quater*, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2009/138/CE. En ce qui concerne les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, la catégorie d'actifs devrait tenir compte des différences entre les États membres.
- (23) Afin que le taux d'intérêt sans risque pertinent soit établi de manière transparente, conformément au considérant 29 de la directive 2014/51/UE, la méthode, les hypothèses et l'identification des données utilisées par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour calculer l'ajustement des taux de swap pour risque de crédit, la correction pour volatilité et la marge fondamentale pour l'ajustement égalisateur devraient être publiées par l'AEAPP dans le cadre des informations techniques à publier en vertu de l'article 77 *sexies*, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
- (24) La segmentation des engagements d'assurance et de réassurance en lignes d'activité et groupes de risques homogènes devrait refléter la nature des risques sous-jacents aux engagements. La nature des risques sous-jacents peut justifier une segmentation qui diffère de la répartition des activités d'assurance en activités d'assurance non-vie et vie, selon la classification par branches d'assurance non-vie figurant à l'annexe I de la directive 2009/138/CE et la classification par branches d'assurance vie figurant à l'annexe II de cette directive.
- (25) Lorsqu'on détermine si une méthode de calcul des provisions techniques est proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques, il y a lieu d'évaluer l'erreur de modèle que peut comporter la méthode. Cette évaluation ne devrait toutefois pas imposer aux entreprises d'assurance et de réassurance de chiffrer précisément cette erreur de modèle.
- (26) Aux fins de la demande d'accord des autorités de contrôle nécessaire à l'utilisation de l'ajustement égalisateur, visé à l'article 77 *ter*, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être autorisées à considérer différents produits d'assurance éligibles comme un seul portefeuille, pour autant que les conditions d'approbation soient remplies de façon continue et qu'il n'existe pas d'obstacle juridique à ce que l'activité soit organisée et gérée séparément du reste de l'activité de l'entreprise au sein d'un même portefeuille.
- (27) L'approbation des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour permettre à une entreprise d'assurance ou de réassurance de se conformer à son capital de solvabilité requis devrait être fondée sur une évaluation du respect des critères pertinents par les autorités de contrôle. Toutefois, l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui souhaite obtenir l'approbation d'un élément de fonds propres auxiliaires devrait démontrer aux autorités de contrôle que ces critères sont respectés et leur fournir toutes les informations dont elles peuvent avoir besoin pour réaliser cette évaluation. Les demandes d'approbation des fonds propres auxiliaires devraient être examinées au cas par cas par les autorités de contrôle.
- (28) Lors de l'examen d'une demande d'approbation de fonds propres auxiliaires au titre de l'article 90 de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle devraient examiner la substance économique et l'opposabilité de l'élément de fonds propres auxiliaires pour lequel l'approbation est demandée.
- (29) Les fonds propres de niveau 1 devraient être constitués d'éléments de fonds propres de haute qualité et qui absorbent intégralement les pertes afin de permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de poursuivre ses activités.
- (30) Lorsque l'effet économique d'une transaction, ou d'un groupe de transactions liées, est équivalent à la détention de ses propres actions par une entreprise d'assurance ou de réassurance, l'excédent des actifs par rapport aux passifs devrait être réduit afin de refléter le fait que cette partie des fonds propres est grevée.

- (31) Pour déterminer si un élément de fonds propres donné a une durée suffisante, il conviendrait de se fonder sur l'échéance initiale de cet élément. La durée moyenne du total des fonds propres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, compte tenu de l'échéance résiduelle de tous les éléments de fonds propres, ne devrait pas être sensiblement inférieure à la durée moyenne des passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient également déterminer si le total de leurs fonds propres a une durée suffisante dans le cadre de leur évaluation interne des risques et de la solvabilité, compte tenu de l'échéance tant initiale que résiduelle de tous les éléments de fonds propres et de tous les passifs d'assurance et de réassurance.
- (32) L'évaluation de la capacité d'absorption des pertes en cas de liquidation, conformément à l'article 93 de la directive 2009/138/CE, ne devrait pas être fondée sur une comparaison de l'excédent des actifs par rapport aux passifs valorisés sur la base d'une continuité de l'exploitation avec l'excédent des actifs par rapport aux passifs valorisés en supposant qu'une procédure de liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ait été engagée.
- (33) Étant donné que les primes futures à recevoir sur la base des contrats d'assurance et de réassurance existants sont incluses dans le calcul des provisions techniques, le montant de l'excédent des actifs par rapport aux passifs qui est inclus dans les fonds propres de niveau 1 ne devrait pas être ajusté de façon à exclure les bénéfices attendus sur ces primes futures.
- (34) Les éléments de fonds propres comportant des incitations au rachat, par exemple des augmentations contractuelles du dividende à payer ou des augmentations du taux du coupon assorties d'une option d'achat, devraient être limités pour permettre l'application de restrictions au remboursement ou au rachat en cas de non-respect du capital de solvabilité requis et ils ne devraient être classés qu'au niveau 2 ou 3.
- (35) Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient diviser l'excédent des actifs par rapport aux passifs en montants qui correspondent à des éléments de capital dans leurs états financiers et à une réserve de réconciliation. La réserve de réconciliation peut être positive ou négative.
- (36) La liste complète des éléments de fonds propres devrait être établie pour chaque niveau, y compris le niveau 3, afin que les entreprises d'assurance et de réassurance sachent clairement pour quels éléments elles doivent demander l'approbation nécessaire à la classification.
- (37) Un fonds cantonné est un dispositif dans lequel un ensemble déterminé d'actifs et de passifs est géré comme s'il constituait une entreprise distincte ne comprenant pas, en principe, de contrats classiques indexés, en unités de compte ou de réassurance. La moindre transférabilité des actifs d'un fonds cantonné devrait se refléter dans le calcul de l'excédent des actifs par rapport aux passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
- (38) Les activités tant d'assurance que de réassurance, en vie comme en non-vie, peuvent donner lieu à des fonds cantonnés. La participation aux bénéfices n'implique pas nécessairement un cantonnement et elle ne devrait pas être considérée comme la caractéristique essentielle d'un fonds cantonné.
- (39) Les fonds cantonnés devraient être limités aux dispositifs qui réduisent la capacité d'absorption des pertes de certains éléments de fonds propres en continuité d'exploitation. Les dispositifs qui n'affectent que la capacité d'absorption des pertes en cas de liquidation ne devraient pas être considérés comme des fonds cantonnés.
- (40) Afin d'éviter le double comptage des fonds propres entre les secteurs de l'assurance et de la banque au niveau individuel, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient déduire du montant de leurs fonds propres de base toute participation dans des établissements de crédit et des établissements financiers représentant plus de 10 % de leurs fonds propres de base de niveau 1 qui ne sont soumis à aucune limitation. Les participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers qui, au total, dépassent ce même seuil devraient être partiellement déduites sur une base proportionnelle. La déduction n'est pas nécessaire lorsque les participations sont stratégiques et que la méthode n° 1 définie à l'annexe I de la directive 2002/87/CE est appliquée à ces entreprises pour le calcul de la solvabilité du groupe.
- (41) Plus de la moitié du montant des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis devrait être composée de fonds propres de niveau 1. Pour éviter que l'application de ces limites n'ait potentiellement des effets procycliques, les limites aux montants éligibles des éléments de niveaux 2 et 3 devraient s'appliquer de telle manière qu'une perte en fonds propres de niveau 1 n'entraîne pas de perte du total des fonds propres éligibles supérieure à cette première perte. Par conséquent, les limites devraient s'appliquer dans la mesure où le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont couverts par des fonds propres. Les éléments de fonds propres excédant les limites ne devraient pas être comptés comme des fonds propres éligibles.

- (42) Lors de l'établissement des listes d'autorités régionales et locales, l'AEAPP devrait respecter l'exigence selon laquelle il n'existe pas de différence de risque entre les expositions sur ces entités et les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle elles sont établies, en raison du pouvoir spécifique des autorités régionales ou locales de lever des recettes et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut. L'effet de l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 109 *bis*, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne ces listes est que les expositions sur les autorités régionales et locales figurant sur ces listes sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle elles sont établies aux fins du calcul des modules «risque de marché» et «risque de contrepartie» de la formule standard.
- (43) Afin de ne pas inciter, de manière inappropriée, à restructurer des contrats d'assurance ou de réassurance à long terme en contrats à court terme renouvelables, la mesure de volume pour le risque de primes non-vie et SLT santé utilisée dans la formule standard devrait se fonder sur la substance économique des contrats plutôt que sur leur forme juridique. La mesure de volume devrait, par conséquent, tenir compte des primes acquises qui s'inscrivent dans les limites de contrats existants et de contrats qui seront émis dans les 12 mois à venir.
- (44) Comme les bénéfices attendus inclus dans les primes futures de contrats d'assurance et de réassurance non-vie existants sont comptabilisés dans les fonds propres éligibles des entreprises d'assurance et de réassurance, le module «risque de souscription en non-vie» devrait tenir compte du risque de cessation lié aux contrats d'assurance et de réassurance non-vie.
- (45) En ce qui concerne le risque de primes, le calcul de l'exigence de capital pour risque de primes et de réserve en non-vie devrait être fondé sur le plus grand des deux montants suivants, à savoir soit le montant passé des primes acquises, soit leur montant futur attendu, afin de tenir compte de l'incertitude du montant futur des primes acquises. Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance peut s'assurer, de manière fiable, que le montant futur des primes acquises ne dépassera pas le montant attendu, le calcul devrait n'être fondé que sur le montant attendu.
- (46) Afin de tenir compte des caractéristiques moyennes des engagements d'assurance vie, la modélisation du risque de cessation de masse dans la formule standard du capital de solvabilité requis devrait être fondée sur l'hypothèse que le risque se rapportant aux options qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance cédante dans le cadre d'un contrat de réassurance est susceptible d'exercer n'est pas important pour l'entreprise cessionnaire.
- (47) Afin de tenir compte de la différence de profil de risque entre l'assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie (santé SLT) et les autres activités d'assurance maladie (santé non-SLT), le module «risque de souscription en santé» devrait inclure différents sous-modules pour ces deux types d'assurance.
- (48) Afin de tenir compte des caractéristiques moyennes des engagements d'assurance vie, la modélisation des modules «risque de souscription en vie» et «risque de souscription en santé SLT» devrait être fondée sur l'hypothèse que le risque lié à la dépendance des prestations d'assurance et de réassurance à l'égard de l'inflation n'est pas important.
- (49) Les calculs fondés sur des scénarios des sous-modules «risque de catastrophe en non-vie» et «risque de catastrophe en santé» de la formule standard devraient être fondés sur la spécification de pertes catastrophiques brutes, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Lorsqu'elles déterminent la variation de leurs fonds propres de base résultant du scénario, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient tenir compte de l'effet d'atténuation du risque lié à leurs contrats de réassurance et véhicules de titrisation spécifiques.
- (50) Afin de tenir compte des caractéristiques moyennes des engagements d'assurance non-vie, la modélisation du risque de responsabilité dans le sous-module «risque de catastrophe en non-vie» de la formule standard devrait reposer sur l'hypothèse que le risque d'accumulation d'un grand nombre de sinistres similaires couverts par des engagements d'assurance de responsabilité civile n'est pas significatif.
- (51) Afin de tenir compte des caractéristiques moyennes des engagements d'assurance non-vie, la modélisation du risque d'accident de masse dans la formule standard devrait reposer sur l'hypothèse que l'exposition des entreprises d'assurance et de réassurance au risque d'accident de masse situé dans des pays tiers, autres que certains pays européens bien précis, n'est pas significative pour les entreprises d'assurance et de réassurance et les groupes d'assurance soumis à la directive 2009/138/CE. Elle devrait également reposer sur l'hypothèse que le risque d'accident de masse n'est pas significatif en ce qui concerne l'assurance d'indemnisation des travailleurs.
- (52) Afin de tenir compte des caractéristiques moyennes des engagements d'assurance non-vie, la modélisation du risque de concentration d'accidents dans la formule standard devrait reposer sur l'hypothèse que ce risque n'est pas significatif pour l'assurance des frais médicaux ni l'assurance de protection du revenu hors contrats de groupe.

- (53) Afin de tenir compte des données empiriques sur les catastrophes naturelles dans le calibrage de la formule standard, la modélisation des risques de catastrophe naturelle devrait se baser sur des subdivisions géographiques suffisamment homogènes pour ce qui est du risque auquel les entreprises d'assurance et de réassurance sont exposées. Les pondérations de risque applicables à ces subdivisions devraient être définies d'une manière qui tienne compte du ratio annuel des sinistres et des sommes assurées pour les lignes d'activité concernées sur la base d'une mesure de la valeur en risque avec un niveau de confiance de 99,5 %. Les coefficients de corrélation entre ces subdivisions géographiques devraient être choisis de telle manière qu'ils reflètent la dépendance entre les risques pertinents dans les subdivisions géographiques, compte tenu de toute non-linéarité de la dépendance.
- (54) Pour prendre en compte l'exposition effective au risque de l'entreprise dans le calcul de l'exigence de capital pour risque de catastrophe naturelle dans la formule standard, la somme assurée devrait être déterminée d'une manière qui tienne compte des limites contractuelles de l'indemnisation des événements catastrophiques.
- (55) Le module «risque de marché» de la formule standard devrait reposer sur l'hypothèse que la sensibilité des actifs et des passifs aux variations de la volatilité des paramètres de marché n'est pas significative.
- (56) Le calibrage du risque de taux d'intérêt aux échéances plus longues devrait refléter le fait que le taux à terme ultime vers lequel converge la courbe des taux d'intérêt sans risque est stable dans le temps et varie seulement en raison de changements dans les anticipations à long terme.
- (57) Aux fins de l'application de la formule standard, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient déterminer quelles sont celles de leurs entreprises liées qui ont un caractère stratégique. Le calibrage du sous-module «risque sur actions» pour les participations dans des entreprises liées ayant un caractère stratégique devrait refléter la moindre volatilité probable de leur valeur découlant de ce caractère stratégique et de l'influence exercée par l'entreprise participante sur ces entreprises liées.
- (58) Le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée devrait reposer sur l'hypothèse que la période typique de conservation des placements en actions visée à l'article 304 de la directive 2009/138/CE est compatible avec la durée moyenne des engagements conformément à l'article 304 de la directive 2009/138/CE.
- (59) Afin d'éviter les effets procycliques, la période fixée pour le mécanisme d'ajustement symétrique du sous-module «risque sur actions» devrait trouver un juste équilibre entre la préservation de la sensibilité aux risques du sous-module et l'objectif de l'ajustement symétrique.
- (60) Lorsqu'un ajustement égalisateur est appliqué au calcul de la meilleure estimation des engagements d'assurance ou de réassurance, le calcul du capital de solvabilité requis dans le sous-module «risque de spread» devrait tenir compte de l'impact des variations des marges des actifs sur l'ajustement égalisateur et donc sur la valeur des provisions techniques.
- (61) Étant donné que le profil de risque des biens situés dans des pays tiers n'est pas fondamentalement différent de celui des biens situés dans l'Union, le sous-module «risque sur actifs immobiliers» de la formule standard devrait traiter ces deux types d'expositions de la même manière.
- (62) Étant donné que le risque de concentration découle principalement du manque de diversité des émetteurs auxquels les entreprises d'assurance et de réassurance sont exposées, le sous-module «concentration du risque de marché» de la formule standard devrait reposer sur l'hypothèse que la concentration géographique ou sectorielle des actifs détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est pas significative.
- (63) Le module «risque de contrepartie» de la formule standard devrait être fondé sur l'hypothèse que, pour les expositions qui peuvent être diversifiées et lorsque la contrepartie est susceptible d'être notée (expositions de type 1), les pertes en cas de défaut de contreparties qui n'appartiennent pas au même groupe sont indépendantes, tandis que les pertes en cas de défaut de contreparties appartenant au même groupe ne sont pas indépendantes.
- (64) Afin que le risque de crédit sur toutes les contreparties auxquelles les entreprises d'assurance et de réassurance sont exposées soit pris en compte dans le capital de solvabilité requis calculé à l'aide de la formule standard, il convient que toutes les expositions qui ne sont prises en compte ni dans le sous-module «risque de spread» ni dans le module «risque de contrepartie» en tant qu'expositions de type 1 soient prises en compte dans le module «risque de contrepartie» en tant qu'expositions de type 2.

- (65) Le module «risque de contrepartie» de la formule standard devrait refléter l'effet économique des contrats de sûreté en cas de défaut de la contrepartie. En particulier, il convient d'examiner si la pleine propriété de la sûreté est transférée ou non. Il importe également de vérifier si, en cas d'insolvabilité de la contrepartie, le calcul de la part proportionnelle de la masse de l'insolvabilité qui revient à l'entreprise d'assurance ou de réassurance en sus de la sûreté prend en considération le fait que l'entreprise reçoit la sûreté.
- (66) Conformément à l'approche énoncée à l'article 104, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2009/138/CE, le capital de solvabilité requis de base devrait inclure un module de risque supplémentaire visant à couvrir les risques particuliers découlant des immobilisations incorporelles, telles qu'elles sont comptabilisées et valorisées aux fins de la solvabilité, qui ne sont pas pris en compte ailleurs dans le capital de solvabilité requis.
- (67) Le module «risque opérationnel» de la formule standard prend en compte le risque qui découle de pertes dues à des procédures, des membres du personnel ou des systèmes internes inadéquats ou défaillants, ou bien à des événements externes, selon un calcul fondé sur les facteurs. À cette fin, les provisions techniques, les primes acquises au cours des douze mois précédents et les dépenses encourues au cours des douze mois précédents sont considérées comme des mesures de volume appropriées pour tenir compte de ce risque. Cette dernière mesure de volume n'est pertinente que pour les contrats d'assurance-vie pour lesquels le risque est supporté par le preneur. Compte tenu du fait que les frais d'acquisition sont mis en œuvre de manière hétérogène selon les modèles économiques des entreprises d'assurance, ces dépenses ne devraient pas être prises en compte dans la mesure de volume pour le montant des dépenses encourues au cours des 12 derniers mois. Afin de garantir que l'exigence de capital pour risque opérationnel continue de respecter le niveau de confiance prévu par l'article 101 de la directive 2009/138/CE, le module «risque opérationnel» devrait être réexaminé dans le cadre du réexamen, par la Commission, des méthodes, hypothèses et paramètres standard utilisés dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, comme prévu au considérant 150. Ce réexamen devrait porter, en particulier, sur les contrats d'assurance-vie pour lesquels le risque est supporté par le preneur.
- (68) Dans le calcul de l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés, il conviendrait de veiller à ce qu'il n'y ait pas de double comptabilisation de l'effet d'atténuation du risque inhérent aux prestations discrétionnaires futures ou aux impôts différés.
- (69) Les prestations discrétionnaires futures sont généralement une caractéristique propre aux contrats d'assurance vie et d'assurance santé SLT. Par conséquent, l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques devrait tenir compte de l'effet d'atténuation produit par les prestations discrétionnaires futures sur le risque de souscription en vie, le risque de souscription en santé SLT, le risque de catastrophe en santé, le risque de marché et le risque de contrepartie. Afin de limiter la complexité de la formule standard et la charge que représente le calcul pour les entreprises d'assurance et de réassurance, l'ajustement ne devrait pas s'appliquer aux risques de l'assurance non-vie et de l'assurance santé NSLT. Étant donné que les pertes dues à des procédures, des membres du personnel ou des systèmes internes inadéquats ou défaillants, ou bien à des événements externes, pourraient ne pas être effectivement absorbées par les prestations discrétionnaires futures, l'ajustement ne devrait pas s'appliquer au risque opérationnel.
- (70) La prise en compte de techniques d'atténuation du risque dans le calcul du capital de solvabilité requis devrait refléter la substance économique des techniques utilisées et se limiter aux techniques qui transfèrent effectivement le risque hors de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
- (71) Pour savoir s'il y a eu effectivement transfert du risque, il convient de prendre en considération tous les aspects de la technique d'atténuation en question ainsi que les accords entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et les contreparties. En cas d'atténuation du risque par la réassurance, le fait que la probabilité d'un changement important soit du montant, soit du calendrier des paiements par le réassureur soit éloignée ne devrait pas, en soi, signifier que le réassureur n'assume pas le risque.
- (72) Les calculs, fondés sur des scénarios, de la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis sont basés sur l'impact de stress soudains, et les entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient pas tenir compte des techniques d'atténuation du risque qui dépendent de l'adoption d'actions futures par les entreprises d'assurance et de réassurance au moment où le stress se produit, comme l'adoption d'une stratégie de couverture dynamique ou de futures décisions de gestion. Il importe de distinguer ces stratégies de couverture dynamique et futures décisions de gestion des dispositifs de couverture renouvelable, dans lesquels une technique d'atténuation du risque en vigueur est remplacée par un dispositif similaire lorsqu'elle arrive à expiration, indépendamment de la position de solvabilité de l'entreprise.
- (73) Afin d'éviter les situations dans lesquelles l'efficacité d'une technique d'atténuation du risque pâtit de l'existence d'un risque de base, notamment en raison d'une asymétrie de devises, tout risque de base important devrait se refléter dans le calcul du capital de solvabilité requis. Lorsque les risques de base importants ne sont pas reflétés dans le calcul du capital de solvabilité requis, la technique d'atténuation du risque ne devrait pas être prise en compte.

- (74) L'existence de modalités de participation des preneurs et des bénéficiaires aux bénéfices devrait être dûment prise en compte dans le calcul du capital de solvabilité requis.
- (75) Lorsque le calcul de l'exigence de capital pour un module ou sous-module de risque du capital de solvabilité requis de base se fonde sur l'impact de scénarios bidirectionnels sur les fonds propres de base, comme dans le cas du risque de taux d'intérêt, du risque de change ou du risque de cessation, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait déterminer quel scénario influe le plus négativement sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans son ensemble. Ce faisant, elle devrait, s'il y a lieu, tenir compte des effets de la participation aux bénéfices et de la distribution des prestations discrétionnaires futures au niveau du fonds cantonné. Le scénario ainsi établi devrait être le scénario pertinent pour calculer le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné.
- (76) Afin de pouvoir préparer les révisions futures des coefficients de corrélation sur la base d'informations empiriques adéquates, telles que l'évolution des taux de mortalité et des taux de cessation pour les engagements en vie ainsi que les ratios de liquidation des provisions et les ratios combinés pour les engagements en non-vie, l'AEAPP devrait recevoir les données appropriées des autorités de contrôle. Les autorités de contrôle devraient recevoir ces informations des entreprises d'assurance et de réassurance dans le cadre des informations qui doivent leur être communiquées parce qu'elles sont nécessaires aux fins du contrôle, ce qui ne devrait donc pas entraîner de charge supplémentaire pour les entreprises.
- (77) Lorsqu'elle émet un avis sur l'actualisation de coefficients de corrélation, l'AEAPP devrait examiner si l'application, par les entreprises d'assurance et de réassurance, des coefficients mis à jour aboutirait à un capital de solvabilité requis global satisfaisant aux principes énoncés à l'article 101 de la directive 2009/138/CE, et si les dépendances entre les risques sont non linéaires ou s'il apparaît un manque de diversification dans des scénarios extrêmes, auquel cas l'AEAPP devrait envisager de mesurer autrement la dépendance pour calibrer les mises à jour des coefficients de corrélation.
- (78) Il est probable que les modèles internes vont évoluer à maints égards, au fur et à mesure que la modélisation des risques s'affine. Il conviendrait, en conséquence, que les autorités de contrôle se basent sur des informations actuelles et les pratiques en vigueur lorsqu'elles évaluent un modèle interne, afin de s'assurer que celui-ci est en phase avec les dernières évolutions.
- (79) Un modèle interne ne peut jouer un rôle important dans le système de gouvernance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance que lorsqu'il est adapté à l'activité de cette entreprise et compris par les personnes qui fondent leurs décisions sur les résultats qu'il produit. Le test relatif à l'utilisation des modèles internes devrait donc être propre à garantir que les modèles internes approuvés sont adaptés à l'activité de l'entreprise et compris par les personnes qui dirigent effectivement celle-ci.
- (80) Les entreprises d'assurance et de réassurance qui calculent le capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne devraient utiliser celui-ci, dans leur système de gestion des risques et leurs processus décisionnels, d'une manière qui les incite à améliorer la qualité de ce modèle interne lui-même.
- (81) L'exigence selon laquelle le modèle interne doit être largement utilisé et jouer un rôle important dans le système de gouvernance, prévue à l'article 120 de la directive 2009/138/CE, ne devrait pas amener les entreprises d'assurance et de réassurance à se fier aveuglément aux résultats produits par leur modèle interne. Elles ne devraient pas prendre de décisions fondées sur ces résultats sans tester dûment le caractère approprié dudit modèle. Elles devraient être conscientes de ses limites et en tenir dûment compte dans leurs décisions.
- (82) Aucune méthode particulière n'étant prescrite pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle pour les modèles internes conformément à l'article 121, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, et chaque modèle interne devant être adapté à l'activité spécifique de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, il peut y avoir des différences importantes dans les méthodes, les informations, les hypothèses et les données utilisées dans les modèles internes, ainsi que dans les processus de validation. Il conviendrait, en conséquence, que les normes de qualité statistique et les normes de validation restent fondées sur des principes et ne prévoient que des exigences spécifiques minimales. Pour la même raison, les normes en matière de documentation ne devraient pas prévoir une liste complète de documents, mais seulement la liste minimale des documents qui devraient exister pour chaque modèle interne. La documentation des entreprises devrait toutefois contenir toute information supplémentaire nécessaire pour que les normes en matière de documentation des modèles internes soient respectées.
- (83) Afin d'être sûres de disposer d'un modèle interne à jour et qui reflète au mieux leur profil de risque, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient se tenir informées des évolutions pertinentes des sciences actuarielles et des pratiques de marché généralement admises en matière de modélisation des risques. Cela ne signifie cependant pas qu'elles doivent systématiquement adapter leur modèle interne en fonction des pratiques de marché généralement admises. Dans de nombreux cas, il leur faudra peut-être s'écarter des pratiques en question pour arriver à un modèle interne approprié.

- (84) Il est probable que les modèles internes reposent sur un grand volume de données provenant d'un large éventail de sources, présentant différentes caractéristiques et de qualité diverse. Afin de garantir le caractère approprié des données qu'elles utilisent dans leur modèle interne, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient collecter, traiter et appliquer ces données de manière transparente et structurée.
- (85) Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être libres de décider de la structure de modèle interne qui reflète au mieux les risques auxquels elles sont exposées, mais sous réserve de l'approbation des autorités de contrôle. Dans le cas d'un modèle interne partiel, il pourrait être plus approprié de procéder à un calcul séparé des différentes composantes et d'intégrer directement celles-ci à la formule standard, sans agrégation dans le modèle interne. Une distribution de probabilité prévisionnelle devrait alors être calculée pour chaque composante.
- (86) Toute technique d'intégration d'un modèle interne partiel à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis fait partie de ce modèle interne partiel et devrait, à l'instar des autres composantes de celui-ci, satisfaire aux exigences pertinentes de la directive 2009/138/CE.
- (87) Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient calculer le minimum de capital requis linéaire selon un calcul standard, qu'elles utilisent la formule standard ou un modèle interne pour calculer leur capital de solvabilité requis.
- (88) Aux fins du calcul du plafond et du plancher du minimum de capital requis visés à l'article 129, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient pas être obligées de calculer leur capital de solvabilité requis sur une base trimestrielle. Lorsque le calcul du minimum de capital requis ne coïncide pas avec un calcul annuel du capital de solvabilité requis, elles devraient utiliser le dernier capital de solvabilité requis notifié, conformément à l'article 102 de la directive 2009/138/CE.
- (89) Conformément au principe de la personne prudente énoncé à l'article 132 de la directive 2009/138/CE, et pour garantir une cohérence transsectorielle, il y a lieu de faire coïncider les intérêts des entreprises qui reconditionnent des prêts sous forme de valeurs mobilières négociables et autres instruments financiers (initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux) avec ceux des entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans ces valeurs mobilières ou instruments. Pour y parvenir, il conviendrait de n'autoriser les entreprises d'assurance et de réassurance à investir dans ces valeurs mobilières ou instruments que si l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial conserve un intérêt économique net significatif dans les actifs sous-jacents. Cette obligation de conserver un intérêt économique net significatif dans les actifs sous-jacents devrait également s'appliquer lorsqu'il y a plusieurs initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux. Pour éviter tout risque de contournement des exigences et tout malentendu, et afin d'aligner la terminologie sur celle utilisée dans la législation de l'Union régissant les activités des établissements de crédit, les termes «investissement dans des positions de titrisation» devraient être utilisés plutôt qu'«investissement dans des valeurs mobilières négociables ou autres instruments financiers basés sur des prêts reconditionnés».
- (90) Les entreprises d'assurance et de réassurance investissant dans des positions de titrisation devraient avoir une connaissance approfondie et exhaustive de l'investissement et de ses expositions sous-jacentes. À cette fin, elles ne devraient prendre leur décision d'investissement qu'après avoir fait preuve de la diligence requise et en avoir retiré les informations appropriées et une connaissance adéquate de la titrisation.
- (91) Afin de garantir que les risques résultant de positions de titrisation sont dûment pris en compte dans les exigences de capital des entreprises d'assurance et de réassurance, il est nécessaire d'édicter des règles prévoyant un traitement sensible au risque et prudemment sain de ces investissements, en fonction de la nature et des modalités de souscription des expositions sous-jacentes et des aspects structurels et de transparence. Les titrisations répondant à ces critères devraient faire l'objet d'un traitement spécifique dans le sous-module «risque de spread», afin de tenir compte du fait que leur profil de risque est moindre. Étant donné que seules les tranches de rang le plus élevé peuvent prétendre à un tel traitement, et compte tenu du rehaussement de crédit dont bénéficient la plupart des tranches de rang le plus élevé par rapport à l'ensemble des expositions sous-jacentes, il y a lieu de plafonner les facteurs de risque de spread sur de telles positions au niveau du facteur de risque de spread qui s'appliquerait aux expositions sous-jacentes, autrement dit au niveau des 3 % de facteur de risque par année de durée applicable aux prêts non notés. Cette approche devrait être réexaminée dans le cadre du réexamen, par la Commission, des méthodes, hypothèses et paramètres standard utilisés dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, tel que visé au considérant 150.
- (92) Pour éviter tout arbitrage réglementaire, les règles en matière de titrisation devraient être appliquées selon le principe de la primauté de la substance sur la forme. À cette fin, il convient de disposer d'une définition claire et large de la titrisation, englobant toute transaction par laquelle, ou tout dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches. Une exposition qui crée une obligation de paiement direct pour une transaction ou un dispositif utilisés pour financer ou gérer des actifs corporels ne devrait pas être considérée comme une exposition sur une titrisation, même si la transaction ou le dispositif comporte des obligations de paiement de rang différent.

- (93) Une bonne gouvernance est la base d'une gestion saine et efficace des entreprises d'assurance et de réassurance. C'est aussi un élément fondamental du cadre réglementaire. Le système de gouvernance de toute entreprise d'assurance ou de réassurance devrait être fondé sur une attribution transparente et appropriée des responsabilités en matière de gestion et de contrôle, de manière à garantir un processus décisionnel efficace, la prévention des conflits d'intérêts et une gestion efficace de l'entreprise.
- (94) Un principe de base d'une bonne gouvernance est qu'aucun individu ne devrait jouir d'un pouvoir de décision échappant à toute forme de contrôle. Il conviendrait, par conséquent, qu'avant d'être mise en œuvre, toute décision importante pour l'entreprise soit visée par au moins une autre personne.
- (95) Afin de garantir le bon fonctionnement de leur système de gestion des risques, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient notamment, pour leurs principaux domaines d'activité, établir, mettre en œuvre, maintenir en vigueur et assurer le suivi de procédures et pratiques adaptées à leur politique de gestion des risques.
- (96) Il conviendrait que les entreprises d'assurance et de réassurance disposent de contrôles internes appropriés, pour faire en sorte que toutes les personnes exerçant des responsabilités opérationnelles et en matière de contrôle agissent d'une manière conforme aux objectifs de l'entreprise et dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables.
- (97) Il importe d'établir et de mettre en œuvre des contrôles internes appropriés pour la valorisation des actifs et des passifs des entreprises d'assurance et de réassurance, prévoyant notamment une vérification indépendante des informations, données et hypothèses utilisées, afin de garantir une valorisation économique fiable, précise et conforme à l'article 75 de la directive 2009/13/CE.
- (98) Afin de garantir que la valorisation des provisions techniques est effectuée conformément aux articles 76 à 85 de la directive 2009/138/CE, le système de gouvernance des entreprises d'assurance et de réassurance devrait notamment prévoir un processus de validation du calcul des provisions techniques.
- (99) Dans le cadre du système de gouvernance, et dans un souci de garantie d'indépendance, toute personne ou unité organisationnelle exerçant une fonction devrait être en mesure de s'acquitter des tâches liées à celle-ci de manière objective et libre de toute influence et de signaler tout fait pertinent directement à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle. Afin de permettre aux autorités de contrôle de prendre à temps toute mesure corrective requise, il conviendrait que les entreprises d'assurance et de réassurance notifient à celles-ci, en temps utile, les informations relatives à toutes les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés en son sein et les autres informations nécessaires pour apprécier la compétence et l'honorabilité de ces personnes. Toutefois, étant reconnue la nécessité de ne pas faire peser de contraintes indues sur les entreprises d'assurance et de réassurance et leurs autorités de contrôle, cette notification par les entreprises d'assurance et de réassurance ne devrait pas impliquer d'approbation préalable de la part de l'autorité de contrôle. Dans le cas où elle conclurait qu'une personne ne satisfait pas aux exigences de compétence et d'honorabilité énoncées dans la directive 2009/138/CE, l'autorité de contrôle devrait avoir le pouvoir d'exiger de l'entreprise qu'elle remplace cette personne.
- (100) Il y aurait lieu, afin de juger de la réputation des personnes dirigeant effectivement l'entreprise ou occupant d'autres fonctions clés en son sein, d'examiner leur conduite passée, pour déterminer s'il existe un risque qu'elles n'exercent pas efficacement leurs fonctions dans le respect de la réglementation, des règles et des lignes directrices applicables. Les informations relatives à la conduite passée peuvent être tirées du casier judiciaire ou d'extraits bancaires. La conduite professionnelle passée d'une personne peut être indicative de son intégrité.
- (101) Afin de garantir que la sous-traitance d'activités ou de fonctions est effectuée de manière efficace et sans préjudice des obligations incombant aux entreprises d'assurance et de réassurance en vertu de la directive 2009/138/CE, il est nécessaire de prévoir des exigences concernant la manière de choisir le prestataire de services, l'accord écrit à conclure et la supervision continue que l'entreprise d'assurance ou de réassurance doit exercer sur le prestataire de services.
- (102) Des politiques et pratiques de rémunération incitant à prendre des risques qui outrepassent les limites approuvées de tolérance au risque des entreprises d'assurance et de réassurance peuvent nuire à l'efficacité de leur gestion des risques. Aussi est-il nécessaire, aux fins d'une gestion saine et prudente de l'activité et pour prévenir les systèmes de rémunération encourageant les prises de risque excessives, de prévoir des exigences en matière de rémunération.

- (103) La définition des circonstances dans lesquelles des exigences de capital supplémentaire peuvent être imposées ainsi que des méthodes selon lesquelles calculer celles-ci devrait être propre à garantir que les autorités de contrôle disposent ainsi d'un outil de protection des preneurs et des bénéficiaires à la fois commode et efficace, permettant de faire en sorte que le capital de solvabilité requis reflète adéquatement le profil de risque global de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Les exigences de capital supplémentaire ont une valeur numérique positive. La définition susmentionnée devrait également tenir compte de la nécessité d'approches communes cohérentes pour les circonstances similaires. À cet effet, des pourcentages et limites de référence pourraient servir de point de départ pour apprécier les écarts, mais ils ne devraient pas détourner de l'objectif principal consistant à imposer des exigences de capital supplémentaire adaptées à chaque entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
- (104) Aux fins de l'application de l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, pour décider s'il y a lieu de déclarer l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d'assurance et de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées, l'AEAPP devrait tenir compte de tous les facteurs pertinents au niveau de la ligne d'activité affectée ou du marché affecté, y compris les facteurs définis dans le présent règlement.
- (105) Aux fins de l'application de l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, pour décider s'il y a lieu de prolonger la période de rétablissement et déterminer la durée de cette prolongation pour une entreprise d'assurance ou de réassurance donnée, dans la limite de sept ans prévue audit article 138, paragraphe 4, l'autorité de contrôle devrait tenir compte de tous les facteurs pertinents qui sont spécifiques à l'entreprise, y compris les facteurs définis dans le présent règlement.
- (106) En vertu de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance sont tenues de publier des informations sur leur solvabilité et leur situation financière. Des exigences détaillées et harmonisées quant aux informations à publier et aux moyens de cette publication devraient être propres à garantir des conditions de marché équivalentes et le bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance dans l'ensemble de l'Union, ainsi qu'à faciliter l'intégration effective de ces marchés.
- (107) En application du principe de proportionnalité en matière d'informations à publier, les entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient pas être tenues de publier des informations qui ne seraient pas importantes ou pertinentes au regard de leur activité.
- (108) Lorsqu'il est fait référence à des informations équivalentes publiées en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires, cette référence ne devrait pas renvoyer à un document général, mais conduire directement aux informations concernées elles-mêmes.
- (109) Lorsque les autorités de contrôle autorisent les entreprises d'assurance et de réassurance, en vertu de l'article 53, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138/CE, à ne pas publier certaines informations, cette autorisation ne devrait valoir qu'aussi longtemps que la raison de cette non-publication continue d'exister. Dès lors que cette raison n'existe plus, et à compter de cette date uniquement, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient publier les informations concernées.
- (110) La directive 2009/138/CE impose aux États membres de veiller à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir d'exiger toute information nécessaire à l'exercice du contrôle. Les données à communiquer régulièrement aux autorités de contrôle devraient former l'essentiel de ces informations.
- (111) Il conviendrait d'adopter des exigences détaillées et harmonisées concernant les informations qui doivent être communiquées régulièrement et les moyens de cette communication, afin de garantir une convergence effective des autorités de contrôle dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.
- (112) Les informations que les entreprises d'assurance et de réassurance sont tenues de communiquer régulièrement aux autorités de contrôle comprennent le rapport sur la solvabilité et la situation financière. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient, en outre, soumettre un «rapport régulier au contrôleur», qui contienne des informations nécessaires au contrôle, complétant les informations figurant dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière. Dans l'intérêt à la fois des entreprises d'assurance et de réassurance et des autorités de contrôle, ces deux rapports devraient suivre le même schéma.
- (113) Se basant sur une appréciation des risques auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée, conformément à l'article 36 de la directive 2009/138/CE, l'autorité de contrôle peut exiger de celle-ci qu'elle présente son rapport régulier au contrôleur selon un rythme annuel. Si tel n'est pas le cas, et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet son rapport régulier au contrôleur tous les trois ans seulement, elle devrait néanmoins informer annuellement l'autorité de contrôle de tout changement important survenu depuis la dernière période de référence.

- (114) Les informations quantitatives et qualitatives devraient être communiquées ou présentées aux autorités de contrôle de façon régulière, sous la forme d'un rapport descriptif et de modèles de déclaration quantitative. Les modèles de déclaration quantitative devraient préciser et compléter, s'il y a lieu, les informations fournies dans le rapport descriptif. Le rapport et les modèles devraient fournir des informations suffisantes, en sus de celles déjà présentées dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière, pour permettre aux autorités de contrôle de s'acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu de la directive 2009/138/CE, sans pour autant entraîner de charge inutile pour les entreprises d'assurance et de réassurance. Le champ des modèles de déclaration quantitative qui doivent être présentés sur une base trimestrielle devrait être plus limité que celui des modèles à soumettre une fois par an.
- (115) En application du principe de proportionnalité en matière de rapports à remettre aux autorités de contrôle, les entreprises d'assurance ou de réassurance ou les succursales établies dans l'Union ne devraient pas être tenues de publier des informations qui ne seraient pas importantes ou pertinentes au regard de leur activité.
- (116) Les méthodes et critères utilisés aux fins du processus de contrôle prudentiel devraient être rendus publics. Les informations publiées devraient couvrir les mesures et moyens généraux employés par les autorités de contrôle pour examiner et évaluer le respect des exigences prévues à l'article 36, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE et, en particulier, l'adéquation de la gestion des risques des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi que leur capacité à surmonter des événements ou changements défavorables.
- (117) La publication de données statistiques agrégées en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/138/CE vise à fournir des informations générales sur les secteurs nationaux de l'assurance, ainsi que sur les activités importantes exercées par les autorités de contrôle elles-mêmes. Il conviendrait notamment que soient fournies des données concernant le respect des exigences tant quantitatives que qualitatives, ainsi que des données nationales agrégées communiquées dans des termes comparables dans la durée.
- (118) Afin de garantir la comparabilité des informations publiées par les autorités de contrôle, il conviendrait d'établir une liste des principaux aspects de l'application du cadre prudentiel sur lesquels les autorités de contrôle devraient, au minimum, publier des données statistiques agrégées.
- (119) L'exposition au risque d'un véhicule de titrisation devrait toujours être limitée afin que la valeur de ses actifs reste égale ou supérieure à son exposition au risque maximale agrégée.
- (120) Un véhicule de titrisation prenant en charge les risques de plus d'une entreprise d'assurance ou de réassurance devrait rester protégé en permanence de l'éventuelle liquidation de l'une quelconque des entreprises d'assurance ou de réassurance qui lui transfèrent des risques.
- (121) Pour apprécier si les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans un véhicule de titrisation, ou les personnes qui dirigent effectivement un véhicule de titrisation, présentent la compétence et l'honorabilité requises, il conviendrait, s'il y a lieu, de tenir compte des exigences en la matière applicables aux entreprises d'assurance ou de réassurance.
- (122) Le transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un véhicule de titrisation, et du véhicule de titrisation à des fournisseurs de dette ou autre financement, devrait être exempt de toute opération liée susceptible de compromettre son effectivité, telle que des droits contractuels à compensation ou des accords parallèles tendant à limiter les pertes réelles ou potentielles pouvant résulter du transfert de risques aux fournisseurs de dette ou autre financement au véhicule de titrisation.
- (123) Afin de garantir que la prise en compte de paiements futurs ne compromet pas l'effectivité du transfert de risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance au véhicule de titrisation, il importe que la non-réception de paiements n'ait pas d'incidence négative sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Pour exclure toute possibilité qu'une telle situation se produise, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait examiner tous les scénarios envisagés dans les dispositions contractuelles, ainsi que tous les autres, à moins que ces derniers aient trop peu de chances de se réaliser.
- (124) En vertu de l'article 220 de la directive 2009/138/CE, le calcul de la solvabilité au niveau d'un groupe est effectué conformément à la première méthode (méthode fondée sur la consolidation comptable), à moins que son application exclusive ne soit pas appropriée. Lorsqu'il évalue si la seconde méthode (méthode fondée sur la déduction et l'agrégation) devrait être utilisée à la place de la première — ou en combinaison avec celle-ci —, le contrôleur du groupe devrait tenir compte d'un certain nombre d'éléments pertinents harmonisés. Parmi ces éléments figure la question de savoir si l'application de la première méthode ne serait pas excessivement lourde et

si la nature, l'ampleur et la complexité des risques du groupe sont telles que l'application de la seconde méthode n'aurait pas d'incidence importante sur les résultats du calcul de la solvabilité du groupe. Afin de déterminer si son application pourrait avoir une incidence importante sur les résultats du calcul de la solvabilité du groupe, il conviendrait de comparer la seconde méthode à la première, en se fondant sur les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée et sur le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, calculés conformément à la directive 2009/138/CE et non aux exigences de solvabilité en vigueur dans un pays tiers au régime reconnu comme équivalent.

- (125) Afin de contribuer à garantir l'équité des conditions de concurrence dans les pays tiers dans lesquels un groupe compte des entreprises d'assurance ou de réassurance liées, et pour lesquels la Commission a adopté des actes délégués, conformément à l'article 227, paragraphe 4 ou 5, de la directive 2009/138/CE, déclarant leur régime de solvabilité équivalent ou provisoirement équivalent, le contrôleur du groupe devrait donner la priorité à une telle considération au moment de décider si la seconde méthode (déduction et agrégation) devrait être utilisée à la place de la première méthode (consolidation comptable) — ou en combinaison avec celle-ci.
- (126) Conformément à la directive 2009/138/CE, lorsque les autorités de contrôle considèrent que certains fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe, ces fonds propres ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée. Dans ce contexte, lorsqu'elles examinent si certains fonds propres d'une entreprise liée ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour le groupe, les autorités de contrôle devraient fonder leur décision sur la question de savoir s'il existe des restrictions affectant soit la fongibilité des éléments de fonds propres concernés (à savoir, s'ils sont dédiés à l'absorption de certaines pertes uniquement), soit leur transférabilité (à savoir, s'il existe des obstacles importants à leur transfert d'une entité à une autre). Aux fins de cet examen, les autorités de contrôle devraient prêter une attention particulière à tout intérêt minoritaire détenu dans les fonds propres éligibles servant à couvrir le capital de solvabilité requis d'une entreprise filiale d'assurance ou de réassurance, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte.
- (127) Afin de garantir que les preneurs et les bénéficiaires d'entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe sont adéquatement protégés en cas de liquidation de l'une quelconque des entreprises incluses dans le champ d'application du contrôle du groupe, les éléments de fonds propres émis par des sociétés holding d'assurance et des compagnies financières holding mixtes au sein du groupe ne devraient pas être considérés comme n'étant grevés d'aucune charge, à moins que les créances relatives à ces éléments de fonds propres n'occupent un rang inférieur aux créances de tous les preneurs et bénéficiaires des entreprises d'assurance ou de réassurance membres du groupe.
- (128) Des règles appropriées devraient être prévues au niveau des groupes pour le traitement des véhicules de titrisation. Dans ce contexte, les véhicules de titrisation, au sens de la directive 2009/138/CE, qui soit se conforment aux exigences qui y sont énoncées, soit sont régis par l'autorité de contrôle d'un pays tiers et se conforment à des exigences équivalentes, ne devraient pas être entièrement consolidés.
- (129) Le calcul de la meilleure estimation des provisions techniques au niveau du groupe conformément à la première méthode (méthode fondée sur la consolidation comptable) devrait être fondé sur l'hypothèse selon laquelle la somme de la meilleure estimation pour les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes et d'une part proportionnelle de la meilleure estimation pour leurs entreprises liées, corrigée chacune des transactions intragroupe, est approximativement égale au montant qui résulterait du calcul de la meilleure estimation pour les engagements d'assurance et de réassurance consolidés au niveau du groupe conformément aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE. En particulier, lorsque sont utilisées dans ce calcul les meilleures estimations relatives aux entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers, ces meilleures estimations devraient être évaluées conformément à ces articles.
- (130) Le calcul de la marge de risque des provisions techniques au niveau du groupe conformément à la première méthode (méthode fondée sur la consolidation comptable) devrait être fondé sur l'hypothèse selon laquelle le transfert des engagements d'assurance ou de réassurance du groupe est effectué séparément pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe et la marge de risque ne permet pas de diversification entre les risques de ces entreprises. Pour les entreprises visées à l'article 73, paragraphes 2 et 5, de la directive 2009/138/CE, le calcul devrait être fondé sur l'hypothèse selon laquelle le transfert des engagements d'assurance du portefeuille est effectué séparément pour les activités exercées en vie et en non-vie.
- (131) Les groupes peuvent demander l'autorisation d'utiliser deux types de modèles internes pour calculer leur capital de solvabilité requis sur une base consolidée. Lorsqu'un modèle interne n'est utilisé que pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, et non pour calculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée au sein du groupe, l'article 230 de la directive 2009/138/CE devrait

s'appliquer. Dans ce contexte, il est nécessaire de veiller à ce que l'approbation d'un modèle interne utilisé uniquement pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est accordée par le contrôleur du groupe conformément aux dispositions de cette directive relatives à la procédure d'approbation des modèles internes utilisés au niveau individuel, y compris l'acte d'exécution visé à l'article 114, paragraphe 2, de ladite directive. Afin de favoriser la coopération au sein du collège des contrôleurs, il y a lieu de préciser comment le contrôleur du groupe devrait associer les autres autorités de contrôle avant de se prononcer sur la demande.

- (132) Lorsqu'un groupe demande l'autorisation d'utiliser le même modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée au sein du groupe, l'article 231 de la directive 2009/138/CE devrait s'appliquer. Dans ce contexte, afin de garantir que le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées coopèrent efficacement et décident conjointement et en connaissance de cause d'autoriser ou non l'utilisation de ce modèle interne, il est nécessaire de prévoir des dispositions sur la documentation requise et la procédure de décision conjointe sur la demande.
- (133) L'approbation d'un modèle interne utilisé uniquement pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée qui a été octroyée sur la base de l'article 230 de la directive 2009/138/CE ne devrait avoir aucune incidence sur toute autorisation future accordée en vertu de l'article 231 de cette directive. En particulier, pour toute demande d'autorisation de calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée au sein du groupe au moyen d'un modèle interne qui a déjà été approuvé en vertu de l'article 230 de la directive 2009/138/CE, la procédure prévue à l'article 231 de cette directive devrait être suivie.
- (134) Les groupes devraient demander l'autorisation d'utiliser un modèle interne partiel pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée lorsqu'une partie seulement des entreprises liées est incluse dans le champ du modèle interne du groupe, ou en cas de champ limité visé à l'article 112, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, ou en cas de combinaison de ces facteurs.
- (135) Pour qu'un modèle interne utilisé uniquement pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée soit largement utilisé et joue un rôle important dans le système de gouvernance du groupe, il conviendrait que les résultats qu'il produit soient utilisés par les entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'activité entre entièrement ou partiellement dans son champ. Dans ce contexte, ces entreprises ne devraient pas être tenues de satisfaire au test relatif à l'utilisation comme si elles utilisaient ce modèle interne pour calculer leur propre capital de solvabilité requis. Pour ces entreprises, l'obligation de satisfaire au test relatif à l'utilisation devrait se limiter aux résultats produits par ce modèle interne et aux fins d'une mise en œuvre cohérente des systèmes de gestion des risques et de contrôle interne dans l'ensemble du groupe.
- (136) Lorsqu'ils évaluent si les conditions énoncées à l'article 236 de la directive 2009/138/CE sont remplies, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées devraient tenir compte d'un certain nombre de critères pertinents harmonisés, afin de garantir un contrôle harmonisé de la solvabilité du groupe, pour les groupes à gestion centralisée des risques.
- (137) Afin de garantir une coopération efficace, dans le cadre du contrôle des entreprises filiales d'assurance ou de réassurance membres d'un groupe à gestion centralisée des risques, comme le prévoient les articles 237 à 243 de la directive 2009/138/CE, il est essentiel d'harmoniser les procédures que devraient suivre les autorités de contrôle dans le cadre du contrôle de ces entreprises filiales d'assurance ou de réassurance.
- (138) Afin d'établir clairement si une situation d'urgence au sens de l'article 239, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE s'est produite, l'autorité de contrôle qui a agréé l'entreprise filiale d'assurance ou de réassurance dont la situation financière se dégrade devrait tenir compte d'un certain nombre de critères harmonisés.
- (139) Le collège des contrôleurs devrait constituer une plateforme de coordination permanente entre les autorités de contrôle, favorisant une compréhension commune du profil de risque du groupe et de ses entreprises liées et tendant à un contrôle plus efficace et efficient, fondé sur le risque, tant au niveau du groupe qu'au niveau individuel. Dans ce contexte, pour garantir le bon fonctionnement du collège, il est nécessaire de fixer les critères selon lesquels considérer qu'une succursale est importante, aux fins de la participation des autorités de contrôle des succursales importantes au collège. Il est également essentiel d'harmoniser les exigences applicables à la coordination du contrôle des groupes d'assurance ou de réassurance, afin de favoriser la convergence des pratiques en matière de contrôle.

- (140) La directive 2009/138/CE impose aux entreprises d'assurance ou de réassurance participantes, aux sociétés holding d'assurance ou aux compagnies financières holding mixtes de publier des informations sur la solvabilité et la situation financière du groupe. Elle leur permet de fournir un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière, comprenant à la fois ces informations pour le groupe et les informations requises sur la solvabilité et la situation financière de toute filiale. Ce régime vise à garantir que les parties intéressées sont dûment informées de la solvabilité et de la situation financière des groupes d'assurance ou de réassurance, tout en réduisant, dans la mesure du possible, la charge liée à cette obligation d'information pour ces groupes. Dans ce contexte, il est nécessaire d'harmoniser les exigences de publication applicables aux groupes d'assurance ou de réassurance, indépendamment de la question de savoir s'ils font, ou non, usage de la faculté de fournir un rapport unique sur leur solvabilité et leur situation financière.
- (141) Il conviendrait d'adopter des exigences détaillées et harmonisées concernant les informations que doivent fournir régulièrement les groupes d'assurance ou de réassurance, afin de garantir une convergence réelle des contrôleurs de groupe dans le cadre du processus de contrôle prudentiel. Ces exigences devraient également faciliter l'échange d'informations au sein des collèges des contrôleurs et tendre, dans la mesure du possible, à limiter la charge liée à cette obligation d'information pour les groupes d'assurance ou de réassurance.
- (142) L'évaluation, conformément aux articles 172, 227 et 260 de la directive 2009/138/CE, de la question de savoir si le régime de solvabilité ou le régime prudentiel d'un pays tiers est équivalent à celui établi par le titre I ou le titre III de cette directive devrait être un processus continu, conduit dans l'objectif de s'assurer que le régime de solvabilité ou le régime prudentiel de ce pays tiers offre aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent à celui prévu par ladite directive.
- (143) L'évaluation, conformément aux articles 172, 227 et 260 de la directive 2009/138/CE, de la question de savoir si le régime de solvabilité ou le régime prudentiel d'un pays tiers est équivalent à celui établi par le titre I ou le titre III de cette directive devrait se fonder sur les critères fixés dans le présent règlement, à l'article 378 concernant l'article 172 de la directive, à l'article 379 concernant son article 227 et à l'article 380 concernant son article 260, respectivement.
- (144) Afin de déterminer si les critères à prendre en considération pour apprécier l'équivalence du régime de solvabilité ou du régime prudentiel d'un pays tiers sont remplis, il conviendrait de se fonder sur le contenu des dispositions législatives ou réglementaires du régime de solvabilité ou du régime prudentiel de ce pays tiers, sur la manière dont ces dispositions législatives ou réglementaires sont mises en œuvre et appliquées et sur les pratiques des autorités de contrôle de ce pays tiers. Dans ce cadre, il conviendrait de tenir également compte de la mesure dans laquelle les autorités de contrôle de ce pays tiers appliquent le principe de proportionnalité tel que défini dans la directive 2009/138/CE.
- (145) Afin de garantir que les effets d'une décision positive d'équivalence telle que prévue à l'article 172, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'à l'article 2011 du présent règlement, ne compromettent pas l'objectif principal de la réglementation et du contrôle de l'assurance et de la réassurance, à savoir la protection adéquate des preneurs et des bénéficiaires, les critères d'appréciation de l'équivalence visés à l'article 172 de la directive devraient intégrer les principes énoncés en son titre I concernant les règles générales régissant l'accès aux activités de la réassurance et leur exercice.
- (146) Afin de garantir que la prise en considération, dans le calcul de la solvabilité du groupe selon la seconde méthode, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles tels que définis par un pays tiers produit un calcul de la solvabilité du groupe équivalent à celui qui résulterait de l'application des exigences de la directive 2009/138/CE, les critères d'appréciation de l'équivalence visés à l'article 227 de la directive devraient intégrer les principes énoncés en son titre I, chapitre VI, concernant les règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, les provisions techniques, les fonds propres, le capital de solvabilité requis, le minimum de capital requis et les règles d'investissement.
- (147) Afin de garantir que l'exemption d'un groupe du contrôle de groupe au niveau de l'Union ne compromet pas le rôle fondamental dévolu au contrôle des groupes dans la directive 2009/138/CE, les critères d'appréciation de l'équivalence visés à l'article 260 de la directive devraient intégrer les principes énoncés en son titre III concernant le contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans un groupe.
- (148) Les autorités de contrôle des États membres et les autorités de contrôle des pays tiers pour lesquels une décision positive d'équivalence a été rendue, ou auxquels un régime d'équivalence temporaire ou provisoire s'applique, devraient coopérer et échanger des informations afin de garantir une bonne compréhension mutuelle des risques et de la solvabilité des groupes.

- (149) Pour permettre les échanges d'informations entre autorités de contrôle, il conviendrait que les autorités de contrôle de pays tiers pour lesquels une décision positive d'équivalence a été rendue, ou auxquels un régime d'équivalence temporaire ou provisoire s'applique, soient soumises à des obligations de secret professionnel.
- (150) Afin de garantir que la formule standard continue à satisfaire en permanence aux exigences prévues à l'article 101, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/138/CE, la Commission réexaminera les méthodes, hypothèses et paramètres standard utilisés dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, et notamment les méthodes, hypothèses et paramètres standard utilisés dans le module «risque de marché» tel que prévu au titre I, chapitre V, section 6, du présent règlement, y compris les paramètres standard pour les titres à revenu fixe et les infrastructures à long terme, les paramètres standard pour le risque de primes et de réserve prévus à l'annexe II et les paramètres standard pour risque de mortalité, le sous-ensemble de paramètres standard pouvant être remplacé par des paramètres propres à l'entreprise visé à l'article 218 et les méthodes standardisées pour calculer ces paramètres visées à l'article 220. Ce réexamen devrait s'appuyer sur l'expérience tirée par les entreprises d'assurance ou de réassurance de la période d'introduction progressive et des premières années d'application du présent acte délégué et il devrait avoir lieu avant décembre 2018.
- (151) Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1^{er} avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

Définitions et principes généraux

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «méthodes de valorisation alternatives»: des méthodes de valorisation conformes à l'article 75 de la directive 2009/138/CE autres que celles qui utilisent uniquement des prix cotés sur des marchés pour des actifs ou des passifs identiques ou analogues;
2. «analyse de scénario»: l'analyse de l'incidence d'une combinaison d'événements défavorables;
3. «engagement d'assurance santé»: un engagement d'assurance qui couvre l'un des éléments suivants, ou les deux:
 - i) la prestation d'un traitement ou de soins médicaux à visée préventive ou curative, en raison d'une maladie, d'un accident, d'une incapacité ou d'une invalidité, ou l'indemnisation financière d'un tel traitement ou de tels soins;
 - ii) une indemnisation financière par suite d'une maladie, d'un accident, d'une incapacité ou d'une invalidité;
4. «engagement d'assurance de frais médicaux»: un engagement d'assurance couvrant la prestation ou l'indemnisation financière visées au point 3) i);
5. «engagement d'assurance de protection du revenu»: un engagement d'assurance couvrant l'indemnisation financière visée au point 3) ii) autre que l'indemnisation financière visée au point 3) i);
6. «engagement d'assurance d'indemnisation des travailleurs»: un engagement d'assurance couvrant la prestation ou l'indemnisation financière visées au point 3) i) et ii), et qui ne concerne que les accidents du travail et les maladies professionnelles;
7. «engagement de réassurance santé»: un engagement de réassurance résultant d'un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d'assurance santé;
8. «engagement de réassurance de frais médicaux»: un engagement de réassurance résultant d'un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d'assurance de frais médicaux;

9. «engagement de réassurance de protection du revenu»: un engagement de réassurance résultant d'un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d'assurance de protection du revenu;
10. «engagement de réassurance d'indemnisation des travailleurs»: un engagement de réassurance résultant d'un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d'assurance d'indemnisation des travailleurs;
11. «primes émises»: les primes dues à une entreprise d'assurance ou de réassurance au cours d'une période donnée, que ces primes se rapportent ou non, en tout ou partie, à une couverture d'assurance ou de réassurance fournie au cours d'une autre période;
12. «primes acquises»: les primes relatives au risque couvert par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours d'une période donnée;
13. «rachat»: tout moyen de résilier partiellement ou complètement un contrat, et notamment:
 - i) la résiliation volontaire du contrat, avec ou sans paiement d'une valeur de rachat;
 - ii) le changement d'entreprise d'assurance ou de réassurance par le preneur;
 - iii) la résiliation du contrat résultant du refus du preneur de payer la prime;
14. «réduction» d'un contrat d'assurance: le rachat, la cessation sans valeur ou la libération du contrat, l'activation de clauses de non-déchéance automatique, l'exercice d'autres options de réduction ou le non-exercice d'options de continuité;
15. «options de réduction»: l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur de résilier, racheter, réduire, limiter ou suspendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance, ou de laisser le contrat d'assurance arriver à expiration;
16. «options de continuité»: l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur d'établir, de renouveler, d'étendre, de prolonger ou de reprendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance ou de réassurance;
17. «couverture d'un modèle interne»: les risques pris en considération dans la distribution de probabilité prévisionnelle sous-tendant le modèle interne;
18. «champ d'un modèle interne»: les risques pour la couverture desquels le modèle interne a été approuvé; le champ d'un modèle interne peut inclure à la fois les risques qui sont pris en considération dans la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis et ceux qui ne le sont pas;
19. «investissement dans une valeur mobilière négociable ou un autre instrument financier basés sur des prêts reconditionnés» et «position de titrisation»: une exposition sur une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ⁽¹⁾;
20. «position de retitrisation»: une exposition sur une retitrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 63), du règlement (UE) n° 575/2013;
21. «initiateur»: un initiateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) n° 575/2013;
22. «sponsor»: un sponsor au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) n° 575/2013;
23. «tranche»: une tranche au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 67), du règlement (UE) n° 575/2013;
24. «banque centrale»: une banque centrale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), du règlement (UE) n° 575/2013;
25. «risque de base»: le risque découlant de la situation dans laquelle l'exposition couverte par la technique d'atténuation du risque ne correspond pas à l'exposition au risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
26. «contrat de sûreté»: un dispositif par lequel un fournisseur de sûreté:
 - (a) soit transfère la pleine propriété de la sûreté au preneur de la sûreté pour assurer, ou couvrir de toute autre manière, l'exécution d'un engagement pertinent;
 - (b) soit remet au preneur ou en sa faveur une sûreté en garantie, le fournisseur de la sûreté, ou un dépositaire, en conservant la pleine propriété légale lorsque le droit afférent à cette sûreté est établi;
27. en ce qui concerne un ensemble d'éléments, «toutes les combinaisons possibles de deux» de ces éléments: toutes les paires ordonnées d'éléments de cet ensemble;
28. «accord de coréassurance»: un accord par lequel plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance conviennent de partager les risques d'assurance identifiés dans des proportions déterminées. Les parties assurées par les membres de l'accord de coréassurance ne sont pas elles-mêmes parties à cet accord;
29. «exposition de coréassurance de type A»: le risque cédé par une entreprise d'assurance ou de réassurance à un accord de coréassurance auquel elle n'est pas partie;

⁽¹⁾ Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

30. «exposition de coréassurance de type B»: le risque cédé par une entreprise d'assurance ou de réassurance à un autre membre d'un accord de coréassurance auquel elle est elle-même partie;
31. «exposition de coréassurance de type C»: le risque cédé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, partie à un accord de coréassurance, à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance qui n'est pas partie à cet accord;
32. «marché profond»: un marché où les opérations impliquant un grand nombre d'instruments financiers peuvent avoir lieu sans affecter sensiblement le prix des instruments;
33. «marché liquide»: un marché où les instruments financiers peuvent facilement être convertis par un acte d'achat ou de vente sans provoquer de mouvement important des prix;
34. «marché transparent»: un marché où les informations sur les transactions et les prix courants sont aisément accessibles au public, en particulier aux entreprises d'assurance ou de réassurance;
35. «participations discrétionnaires futures» et «prestations discrétionnaires futures»: les prestations futures, autres qu'indexées ou en unités de compte, de contrats d'assurance ou de réassurance, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
- (a) elles sont juridiquement ou contractuellement fondées sur un ou plusieurs des résultats suivants:
 - i) la performance d'un ensemble spécifié de contrats, d'un type spécifié de contrat ou d'un seul contrat;
 - ii) le rendement réalisé ou non réalisé sur un ensemble spécifié d'actifs détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
 - iii) les profits et pertes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou du fonds correspondant au contrat;
 - (b) elles sont fondées sur une déclaration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et leur montant et le moment auquel elles sont versées sont pleinement ou partiellement laissés à l'appréciation de celle-ci;
36. «courbe des taux sans risque de base»: une courbe des taux sans risque établie de la même manière que la courbe des taux sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, mais sans application de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité, ni ajustement transitoire de la courbe des taux sans risque pertinents en application de l'article 308 *quater* de ladite directive;
37. «portefeuille sous ajustement égalisateur»: un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille d'actifs assigné visé à l'article 77 *ter*, paragraphe 1, point a) de la directive 2009/138/CE;
38. «engagements d'assurance santé SLT»: les engagements d'assurance santé qui sont affectés aux lignes d'activité pour engagements d'assurance-vie conformément à l'article 55, paragraphe 1;
39. «engagements d'assurance santé non-SLT»: les engagements d'assurance santé qui sont affectés aux lignes d'activité pour engagements d'assurance non-vie conformément à l'article 55, paragraphe 1;
40. «organisme de placement collectif»: un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1^{er}, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽¹⁾, ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ⁽²⁾;
41. «unité opérationnelle majeure» d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: un segment défini de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui opère indépendamment d'autres parties de l'entreprise, qui dispose de ressources et de procédures de gouvernance dédiées au sein de l'entreprise et qui comporte des risques importants par rapport à l'ensemble de l'activité de l'entreprise;
42. «unité opérationnelle majeure» d'un groupe d'assurance ou de réassurance: un segment défini du groupe qui opère indépendamment d'autres parties du groupe, qui dispose de ressources et de procédures de gouvernance dédiées au sein du groupe et qui comporte des risques importants par rapport à l'ensemble de l'activité du groupe; toute entité juridique du groupe est une unité opérationnelle majeure ou consiste en plusieurs unités opérationnelles majeures;

⁽¹⁾ Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

⁽²⁾ Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

43. «organe d'administration, de gestion ou de contrôle»: lorsque la législation nationale prévoit un système dualiste avec un organe de direction et un organe de surveillance, l'organe de direction ou l'organe de surveillance, ou les deux, comme spécifié par la législation nationale, ou, lorsque la législation nationale ne spécifie aucun organe particulier, l'organe de direction;
44. «exposition maximale agréée»: la somme des montants maximaux, dépenses comprises, qu'un véhicule de titrisation est susceptible de devoir payer, à l'exclusion des dépenses qui remplissent l'ensemble des critères suivants:
- (a) le véhicule de titrisation a le droit d'exiger que l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui a transféré les risques paie ces dépenses;
 - (b) le véhicule de titrisation n'est pas tenu de payer ces dépenses sauf si, et jusqu'au moment où, il reçoit un montant égal à ces dépenses de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui a transféré les risques;
 - (c) l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a transféré les risques au véhicule de titrisation ne tient pas compte de ces dépenses en tant que montant recouvrable auprès du véhicule de titrisation au titre de l'article 41 du présent règlement;
45. «contrat d'assurance ou de réassurance existant»: un contrat d'assurance ou de réassurance pour lequel des engagements d'assurance ou de réassurance ont été reconnus;
46. «bénéfice attendu inclus dans les primes futures»: la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs résultant de l'inclusion, dans les provisions techniques, de primes afférentes à des contrats d'assurance et de réassurance existants que l'on s'attend à recevoir à l'avenir, mais qui pourraient ne pas être reçues pour toute autre raison que la survenance de l'événement assuré, indépendamment du droit légal ou contractuel du preneur de résilier son contrat;
47. «assurance de crédit hypothécaire»: une assurance-crédit couvrant les prêteurs en cas de défaillance sur leurs prêts hypothécaires;
48. «entreprise filiale»: toute entreprise filiale au sens de l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, y compris les filiales de cette entreprise filiale;
49. «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une entreprise filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;
50. «entreprise réglementée»: une entité réglementée au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽¹⁾;
51. «entreprise non réglementée»: toute entreprise autre que celles énumérées à l'article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE;
52. «entreprise non réglementée exerçant des activités financières»: une entreprise non réglementée qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ⁽²⁾, lorsque ces activités représentent une partie importante de l'ensemble de son activité;
53. «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise non réglementée dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, en la prestation de services de soins ou de santé ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance;
54. «société de gestion d'OPCVM»: une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE ou une société d'investissement agréée en vertu de l'article 27 de cette directive, pour autant qu'elle n'ait pas désigné de société de gestion en vertu de ladite directive;
55. «gestionnaire de fonds d'investissement alternatif»: un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;
56. «institution de retraite professionnelle»: une institution au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽³⁾;
57. «entreprise nationale d'assurance»: une entreprise agréée et contrôlée par les autorités de contrôle d'un pays tiers qui devrait être agréée en tant qu'entreprise d'assurance en vertu de l'article 14 de la directive 2009/138/CE si son siège social était situé dans l'Union;

⁽¹⁾ Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

⁽²⁾ Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

⁽³⁾ Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

58. «entreprise nationale de réassurance»: une entreprise agréée et contrôlée par les autorités de contrôle d'un pays tiers qui devrait être agréée en tant qu'entreprise de réassurance en vertu de l'article 14 de la directive 2009/138/CE si son siège social était situé dans l'Union.

Article 2

Jugement d'expert

1. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance formulent des hypothèses sur les règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, aux provisions techniques, aux fonds propres, au capital de solvabilité requis, au minimum de capital requis et aux règles d'investissement, ces hypothèses sont fondées sur l'expertise de personnes ayant une connaissance, une expérience et une compréhension des risques inhérents à l'activité de l'assurance ou de la réassurance.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, veillent à ce que les utilisateurs internes des hypothèses concernées soient informés de leur contenu pertinent, de leur degré de fiabilité et de leurs limites. À cette fin, les prestataires de services auxquels des fonctions ou des activités ont été sous-traitées sont considérés comme des utilisateurs internes.

SECTION 2

Évaluations externes de crédit

Article 3

Affectation d'évaluations de crédit à des échelons de qualité du crédit

L'échelle de niveaux de qualité de crédit visée à l'article 109 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, comprend les échelons de qualité de crédit 0 à 6.

Article 4

Exigences générales relatives à l'utilisation des évaluations de crédit

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard que si cette évaluation a été émise par un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ou avalisée par un OEEC conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil ⁽¹⁾.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance désignent l'OEEC ou les OEEC qui seront utilisés pour le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard.
3. L'utilisation des évaluations de crédit est cohérente, ces évaluations ne pouvant être employées de manière sélective.
4. Lorsqu'elles utilisent des évaluations de crédit, les entreprises d'assurance et de réassurance respectent toutes les exigences suivantes:
 - (a) une entreprise d'assurance ou de réassurance qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC désigné pour une catégorie donnée d'éléments utilise ces évaluations de crédit de façon systématique pour tous les éléments relevant de cette catégorie;
 - (b) une entreprise d'assurance ou de réassurance qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC désigné utilise ces évaluations de crédit de façon continue et systématique sur la durée;
 - (c) une entreprise d'assurance ou de réassurance n'utilise que les évaluations de crédit d'OEEC désignés qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts;
 - (d) si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer l'exigence de capital applicable à cet élément;
 - (e) lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui correspondent à des paramètres différents, l'évaluation utilisée est celle qui entraîne l'exigence de capital la plus élevée;
 - (f) lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations utilisées sont celles qui entraînent l'exigence de capital la plus basse. Si les deux exigences de capital les plus basses sont différentes, l'évaluation utilisée est celle qui, des deux, entraîne l'exigence de capital la plus élevée. Si les deux exigences de capital les plus basses sont identiques, l'évaluation utilisée est celle qui entraîne cette exigence de capital;
 - (g) les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des évaluations de crédit tant sollicitées que non sollicitées lorsqu'elles existent.

⁽¹⁾ Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

5. Lorsqu'un élément fait partie des expositions plus importantes ou plus complexes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci produit sa propre évaluation interne de crédit pour cet élément et lui affecte l'un des sept échelons d'évaluation de la qualité du crédit. Lorsque l'évaluation interne de crédit entraîne une exigence de capital inférieure à celle qui résulte des évaluations de crédit d'OEEC désignés, cette évaluation interne n'est pas prise en compte aux fins du présent règlement.

6. Aux fins du paragraphe 5, les expositions plus importantes ou plus complexes d'une entreprise d'assurance ou de réassurance comprennent les positions de titrisation de type 2 visées à l'article 177, paragraphe 3, ainsi que les positions de retitrisation.

Article 5

Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission

1. Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont relève l'élément constituant l'exposition, c'est cette évaluation de crédit qui est utilisée.

2. Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale de crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants:

- (a) elle entraîne une exigence de capital identique ou plus élevée que cela n'aurait été autrement le cas, et l'exposition en question est d'un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur;
- (b) elle entraîne une exigence de capital identique ou moins élevée que cela n'aurait été autrement le cas, et l'exposition en question est d'un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur.

Dans tous les autres cas, les entreprises d'assurance ou de réassurance considèrent qu'aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible pour l'exposition.

3. Les évaluations de crédit relatives aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.

Article 6

Double notation de crédit pour les positions de titrisation

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, point d), lorsqu'une seule évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour une position de titrisation, cette évaluation de crédit n'est pas utilisée. L'exigence de capital pour cet élément est calculée comme si aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'était disponible.

CHAPITRE II

VALORISATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS

Article 7

Hypothèses de valorisation

Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs en se fondant sur l'hypothèse d'une continuité d'exploitation de l'entreprise.

Article 8

Champ d'application

Les articles 9 à 16 s'appliquent à la comptabilisation et à la valorisation des actifs et des passifs autres que les provisions techniques.

*Article 9***Méthode de valorisation — principes généraux**

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance comptabilisent les actifs et les passifs conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent les actifs et les passifs conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002, à condition que ces normes prévoient des méthodes de valorisation conformes à la méthode de valorisation prévue à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Lorsque ces normes permettent l'utilisation de plusieurs méthodes de valorisation, les entreprises d'assurance et de réassurance n'utilisent que celles conformes audit article.
3. Lorsque les méthodes de valorisation prévues par les normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 sont, de manière provisoire ou permanente, incompatibles avec la méthode de valorisation prévue à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent d'autres méthodes de valorisation jugées conformes audit article.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 et, en particulier, dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l'article 29, paragraphes 3 et 4, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent comptabiliser et valoriser un actif ou un passif en se fondant sur la méthode de valorisation qu'elles utilisent pour l'élaboration de leurs états financiers annuels ou consolidés, à condition que:
 - (a) la méthode de valorisation soit conforme à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;
 - (b) la méthode de valorisation soit proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;
 - (c) l'entreprise ne valorise pas cet actif ou ce passif conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 dans ses états financiers;
 - (d) la valorisation des actifs et des passifs conformément aux normes comptables internationales imposerait à l'entreprise des coûts disproportionnés par rapport au montant total de ses charges administratives.
5. Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent séparément chaque actif.
6. Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent séparément chaque passif.

*Article 10***Méthode de valorisation — hiérarchie de la valorisation**

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance, lorsqu'elles valorisent des actifs et des passifs conformément à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3, respectent la hiérarchie de la valorisation prévue aux paragraphes 2 à 7, en tenant compte des caractéristiques de l'actif ou du passif dès lors que les acteurs du marché en tiendraient compte pour fixer le prix de l'actif à la date de la valorisation, y compris l'état et la localisation de l'actif ou du passif et les éventuelles restrictions à sa vente ou à son utilisation.
2. Par défaut, les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent les actifs et les passifs en utilisant un prix coté sur un marché actif pour les mêmes actifs ou les mêmes passifs.
3. Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un prix coté sur un marché actif pour les mêmes actifs ou les mêmes passifs, les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent les actifs et les passifs selon un prix coté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs similaires, en effectuant des ajustements pour tenir compte des différences. Ces ajustements reflètent les facteurs spécifiques à l'actif ou au passif, et notamment de l'ensemble des facteurs suivants:
 - (a) l'état et la localisation de l'actif ou du passif;
 - (b) la mesure dans laquelle les données disponibles se rapportent à des éléments comparables à l'actif ou au passif; et
 - (c) le volume ou le niveau d'activité sur les marchés où ces données sont observées.
4. L'utilisation, par les entreprises d'assurance et de réassurance, de prix cotés sur un marché respecte les critères du marché actif au sens des normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002.
5. Lorsque les critères visés au paragraphe 4 ne sont pas remplis, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des méthodes de valorisation alternatives, sauf disposition contraire du présent chapitre.

6. Lorsqu'elles utilisent des méthodes de valorisation alternatives, les entreprises d'assurance et de réassurance s'appuient, aussi peu que possible, sur des données propres à l'entreprise et utilisent, dans toute la mesure du possible, des données de marché pertinentes, et notamment:

- (a) les prix cotés sur des marchés qui ne sont pas actifs pour des actifs ou des passifs identiques ou similaires;
- (b) des données, autres que les prix cotés, observables pour l'actif ou le passif, y compris les taux d'intérêt et les courbes des rendements observables à intervalles réguliers, les volatilités implicites et les écarts de crédit;
- (c) les données corroborées par le marché qui, lorsqu'elles ne sont pas directement observables, sont basées sur des données de marché observables ou sont étayées par de telles données.

Toutes les données de marché sont ajustées pour tenir compte des facteurs visés au paragraphe 3.

Dans la mesure où il n'existe pas de données observables pertinentes, y compris dans le cas où l'activité de marché pour l'actif ou le passif est faible ou nulle à la date de la valorisation, les entreprises utilisent des données non observables reflétant les hypothèses que les acteurs du marché utiliseraient pour fixer le prix de l'actif ou du passif, y compris les hypothèses sur les risques. Lorsque des données non observables sont utilisées, les entreprises ajustent les données qui leur sont propres, si des informations raisonnables disponibles indiquent que d'autres acteurs du marché utiliseraient des données différentes, ou que l'entreprise présente une spécificité dont les autres acteurs du marché ne disposent pas.

Lors de l'évaluation des hypothèses sur les risques visées au présent paragraphe, les entreprises tiennent compte du risque inhérent à la technique spécifique de valorisation utilisée pour déterminer la juste valeur et du risque inhérent aux données utilisées dans cette technique de valorisation.

7. Les entreprises utilisent des techniques de valorisation conformes à une ou plusieurs des approches suivantes lors de l'utilisation de méthodes de valorisation alternatives:

- (a) une approche de marché, qui utilise les prix et d'autres informations pertinentes générées par les transactions de marché portant sur des actifs, des passifs ou des groupes d'actifs et de passifs identiques ou similaires. L'évaluation matricielle fait partie des techniques de valorisation obéissant à une approche de marché;
- (b) une approche par les revenus, qui convertit les montants futurs tels que les flux de trésorerie ou les produits et les dépenses en un seul montant actualisé. La juste valeur doit refléter les attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs. Les techniques d'actualisation, les modèles d'évaluation d'options et la méthode des bénéfices excédentaires multipériodes font partie des techniques de valorisation obéissant à une approche par les revenus;
- (c) une approche par les coûts ou par le coût de remplacement actuel, qui reflète le montant actuellement requis pour remplacer l'utilité économique d'un actif. Du point de vue d'un acteur du marché qui est un vendeur, le prix qui serait reçu pour l'actif est fondé sur le coût d'acquisition ou de construction, pour un acteur du marché qui est un acheteur, d'un actif de remplacement d'une utilité comparable, ajusté en fonction de l'obsolescence.

Article 11

Comptabilisation des passifs éventuels

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance comptabilisent les passifs éventuels au sens de l'article 9 du présent règlement, en tant que passifs dès lors qu'ils sont importants.

2. Les passifs éventuels sont importants lorsque les informations relatives à leur taille ou à leur nature actuelle ou potentielle sont susceptibles d'influer sur la prise de décision ou le jugement des destinataires de ces informations, y compris les autorités de contrôle.

Article 12

Méthodes de valorisation du goodwill et des immobilisations incorporelles

Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent à zéro les actifs suivants:

- 1. le goodwill;
- 2. les immobilisations incorporelles autres que le goodwill, sauf si l'immobilisation incorporelle peut être vendue séparément et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut démontrer qu'il existe pour cet actif ou un actif analogue une valeur établie conformément à l'article 10, paragraphe 2, auquel cas l'actif est valorisé conformément à l'article 10.

*Article 13***Méthodes de valorisation des entreprises liées**

1. Aux fins de la valorisation des actifs des entreprises d'assurance et de réassurance considérées individuellement, les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs participations dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/139/CE, en respectant la hiérarchie de méthodes suivante:

- (a) la méthode de valorisation par défaut prévue à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement;
- (b) la méthode de la mise en équivalence corrigée visée au paragraphe 3, lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer une valorisation conformément au point a);
- (c) la méthode de valorisation prévue à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, ou des méthodes de valorisation alternatives conformément à l'article 10, paragraphe 5, du présent règlement, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient réunies:
 - i) il n'est possible d'effectuer une valorisation ni conformément au point a), ni conformément au point b);
 - ii) l'entreprise n'est pas une entreprise filiale au sens de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

2. Par dérogation au paragraphe 1, aux fins de la valorisation des actifs des entreprises d'assurance et de réassurance considérées individuellement, les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent à zéro leurs participations dans les entreprises suivantes:

- (a) les entreprises exclues du contrôle de groupe en vertu de l'article 214, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE;
- (b) les entreprises déduites des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe en vertu de l'article 229 de la directive 2009/138/CE.

3. La méthode de la mise en équivalence corrigée visée au paragraphe 1, point b), nécessite que l'entreprise participante valorise ses participations dans une entreprise liée sur la base de la partie de l'excédent des actifs par rapport aux passifs de l'entreprise liée qu'elle détient.

4. Lorsqu'elle calcule l'excédent des actifs par rapport aux passifs des entreprises liées, l'entreprise participante valorise chaque actif et passif de l'entreprise liée concernée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE et, lorsque l'entreprise liée est une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un véhicule de titrisation visé à l'article 211 de ladite directive, les provisions techniques conformément aux articles 76 à 85 de ladite directive.

5. Lorsqu'elle calcule l'excédent des actifs par rapport aux passifs des entreprises liées autres que des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'entreprise participante peut considérer que la méthode de la mise en équivalence, telle que prévue par les normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002, est conforme à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, dès lors qu'il n'est pas possible de valoriser chaque actif et chaque passif conformément au paragraphe 4. Dans un tel cas, l'entreprise participante déduit de la valeur de l'entreprise liée la valeur du goodwill et des autres immobilisations incorporelles qui seraient valorisées à zéro en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

6. Lorsque les critères visés à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement sont satisfaits, et lorsqu'il n'est pas possible de recourir aux méthodes de valorisation visées aux points a) et b), les participations dans les entreprises liées peuvent être valorisées selon la méthode de valorisation utilisée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'élaboration de ses états financiers annuels ou consolidés. Dans un tel cas, l'entreprise participante déduit de la valeur de l'entreprise liée la valeur du goodwill et des autres immobilisations incorporelles qui seraient valorisées à zéro en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

*Article 14***Méthodes de valorisation de certains passifs spécifiques**

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent les passifs financiers, au sens des normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002, conformément à l'article 9 du présent règlement lors de leur comptabilisation initiale. Après la comptabilisation initiale, aucun ajustement visant à tenir compte de l'évolution de la qualité de crédit propre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est effectué.

2. Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent les passifs éventuels comptabilisés conformément à l'article 11. La valeur des passifs éventuels est égale à la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs nécessaires pour régler le passif éventuel sur sa durée de vie, déterminés à partir de la courbe des taux sans risque de base.

*Article 15***Impôts différés**

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance comptabilisent et valorisent les impôts différés relatifs à tous les actifs et passifs, y compris les provisions techniques, comptabilisés à des fins fiscales ou de solvabilité conformément à l'article 9.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent les impôts différés, autres que les actifs d'impôts différés qui résultent du report en avant de crédits d'impôts non utilisés et du report en avant de pertes fiscales non utilisées, sur la base de la différence entre les valeurs attribuées aux actifs et aux passifs comptabilisés et valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE et, en ce qui concerne les provisions techniques, aux articles 76 à 85 de ladite directive, et les valeurs attribuées aux actifs et aux passifs tels que comptabilisés et valorisés à des fins fiscales.
3. Les entreprises d'assurance et de réassurance n'attribuent une valeur positive aux actifs d'impôts différés que lorsqu'il est probable qu'un bénéfice imposable, sur lequel cet actif d'impôt différé pourra être imputé, sera disponible à l'avenir, compte tenu des dispositions légales et réglementaires relatives aux limites temporelles applicables au report en avant de crédits d'impôts non utilisés et au report en avant de pertes fiscales non utilisées.

*Article 16***Méthodes de valorisation exclues**

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne valorisent pas les actifs financiers et les passifs financiers au coût ou au coût amorti.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance n'appliquent pas de modèles de valorisation qui valorisent, soit à la valeur comptable, soit à la juste valeur diminuée des coûts de la vente selon que l'une ou l'autre valeur est la plus basse.
3. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne valorisent pas les immeubles, les immeubles de placement et les immobilisations corporelles selon des modèles de coûts dans lesquels la valeur de l'actif est égale au coût diminué des amortissements et des pertes de valeur.
4. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont des preneurs d'un bail financier ou des bailleurs respectent l'ensemble des conditions suivantes lorsqu'elles valorisent les actifs et les passifs du contrat de location:
 - (a) les actifs loués sont valorisés à la juste valeur;
 - (b) pour déterminer la valeur actuelle des paiements minimum au titre du contrat de location, des données de marché sont utilisées, et aucun ajustement n'est effectué par la suite pour tenir compte de la qualité de crédit de l'entreprise elle-même;
 - (c) la valorisation au coût amorti n'est pas appliquée.
5. Les entreprises d'assurance et de réassurance ajustent la valeur nette de réalisation des stocks en tenant compte des coûts estimés d'achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente lorsque ces coûts sont importants. Ces coûts sont considérés comme importants lorsque leur non-inclusion est susceptible d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs du bilan, y compris les autorités de contrôle. La valorisation au coût n'est pas appliquée.
6. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne valorisent pas les subventions non monétaires selon un montant nominal.
7. Lors de la valorisation des actifs biologiques, les entreprises d'assurance et de réassurance ajustent la valeur en ajoutant les coûts estimatifs de la vente si ces coûts estimatifs sont importants.

CHAPITRE III

RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES

SECTION 1

Dispositions générales*Article 17***Comptabilisation et décomptabilisation des engagements d'assurance et de réassurance**

Pour le calcul de la meilleure estimation et de la marge de risque des provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance comptabilisent les engagements d'assurance ou de réassurance à la date à laquelle l'entreprise devient partie au contrat qui génère l'engagement ou à laquelle la couverture d'assurance ou de réassurance commence, la première de ces deux dates étant retenue. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne comptabilisent que les engagements entrant dans les limites du contrat.

Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne décomptabilisent un engagement d'assurance ou de réassurance que s'il est éteint, exécuté, annulé ou arrive à expiration.

Article 18

Limites d'un contrat d'assurance ou de réassurance

1. Les limites d'un contrat d'assurance ou de réassurance sont définies conformément aux paragraphes 2 à 7.
2. Tous les engagements relatifs au contrat, y compris les engagements relatifs aux droits unilatéraux de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de renouveler ou d'étendre la portée du contrat et les engagements relatifs aux primes payées, font partie du contrat, sauf disposition contraire des paragraphes 3 à 6.
3. Les engagements relatifs à une couverture d'assurance ou de réassurance fournie par l'entreprise d'assurance ou de réassurance après l'une des dates suivantes ne font pas partie du contrat, à moins que l'entreprise ne puisse contraindre le preneur à payer la prime pour ces engagements:

- (a) la date future à laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de résilier le contrat;
- (b) la date future à laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de rejeter les primes à recevoir au titre du contrat;
- (c) la date future à laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de modifier les primes ou les prestations à payer au titre du contrat, de manière à ce que les primes reflètent pleinement les risques.

Le point c) est réputé s'appliquer lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de modifier, à une date future, les primes ou les prestations afférentes à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, de manière à ce que les primes afférentes au portefeuille reflètent pleinement les risques couverts par celui-ci.

Toutefois, dans le cas d'engagements d'assurance vie pour lesquels une évaluation individuelle du risque inhérent aux engagements relatifs à la personne assurée par le contrat est effectuée à l'établissement du contrat et ne peut pas être répétée avant de modifier les primes ou les prestations, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent au niveau du contrat si les primes reflètent pleinement le risque, aux fins du point c).

Les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent pas compte des restrictions au droit unilatéral visé aux points a), b) et c), ni des limites de la mesure dans laquelle les primes et les prestations peuvent être modifiées, lorsque ces facteurs n'ont pas d'effet perceptible sur l'économie du contrat.

4. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un droit unilatéral, tel que visé au paragraphe 3, ne portant que sur une partie du contrat, les principes définis audit paragraphe s'appliquent à cette partie du contrat.

5. Les engagements qui ne se rapportent pas aux primes déjà payées ne font pas partie d'un contrat d'assurance ou de réassurance, à moins que l'entreprise ne puisse contraindre le preneur à payer la prime future et que toutes les conditions suivantes ne soient remplies:

- (a) le contrat ne prévoit pas d'indemnisation en cas de réalisation d'un événement incertain spécifié affectant la personne assurée;
- (b) le contrat ne prévoit pas de garantie financière des prestations.

Aux fins des points a) et b), les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent pas compte des couvertures d'événements et des garanties qui n'ont pas d'effet perceptible sur l'économie du contrat.

6. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance peut être décomposé en deux parties et que l'une de ces parties remplit les conditions énoncées au paragraphe 5, points a) et b), les engagements non liés à des primes se rapportant à cette partie du contrat et qui ont déjà été payées ne font pas partie du contrat, à moins que l'entreprise ne puisse contraindre le preneur à payer les primes futures se rapportant à cette partie du contrat.

7. Aux fins du paragraphe 3, les entreprises d'assurance et de réassurance ne considèrent que les primes reflètent pleinement les risques couverts par un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance que s'il n'existe aucune circonstance dans laquelle le montant des prestations et des dépenses à payer en vertu du portefeuille dépasse le montant des primes à acquérir en vertu du portefeuille.

SECTION 2

Qualité des données

Article 19

Données utilisées dans le calcul des provisions techniques

1. Les données utilisées dans le calcul des provisions techniques ne sont considérées comme exhaustives aux fins de l'article 82 de la directive 2009/138/CE que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

- (a) les données incluent suffisamment d'informations historiques pour qu'il soit possible d'apprécier les caractéristiques des risques sous-jacents et de dégager des tendances d'évolution des risques;
- (b) des données sont disponibles pour chacun des groupes de risques homogènes utilisés dans le calcul des provisions techniques, et aucune donnée pertinente n'est exclue de ce calcul sans justification.

2. Les données utilisées dans le calcul des provisions techniques ne sont considérées comme exactes aux fins de l'article 82 de la directive 2009/138/CE que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

- (a) les données sont exemptes d'erreurs importantes;
- (b) les données provenant de périodes de temps différentes, mais utilisées aux fins de la même estimation, sont cohérentes;
- (c) les données sont enregistrées en temps utile et de manière cohérente dans la durée.

3. Les données utilisées pour le calcul des provisions techniques ne sont considérées comme appropriées aux fins de l'article 82 de la directive 2009/138/CE que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

- (a) les données sont adaptées aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées;
- (b) le volume et la nature des données sont propres à garantir que les estimations formulées sur leur fondement pour le calcul des provisions techniques ne sont pas entachées d'une erreur d'estimation importante;
- (c) les données sont cohérentes avec les hypothèses sous-tendant les techniques actuarielles et statistiques qui leur sont appliquées pour le calcul des provisions techniques;
- (d) les données reflètent adéquatement les risques auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée au regard de ses engagements d'assurance ou de réassurance;
- (e) les données ont été collectées, traitées et appliquées de manière transparente et structurée sur la base d'une procédure documentée comprenant au moins l'ensemble des éléments suivants:
 - i) la définition des critères de qualité des données et une évaluation de la qualité des données, y compris des normes quantitatives et qualitatives spécifiques pour différents ensembles de données;
 - ii) la définition des hypothèses formulées dans le cadre de la collecte, du traitement et de l'application des données et l'utilisation qui en a été faite;
 - iii) le processus selon lequel les données sont actualisées, y compris la fréquence des actualisations et les circonstances dans lesquelles des actualisations supplémentaires sont effectuées.
- (f) Les entreprises d'assurance ou de réassurance veillent à ce que leurs données soient utilisées de manière cohérente dans la durée pour le calcul des provisions techniques.

Aux fins du point b), une erreur d'estimation dans le calcul des provisions techniques est considérée comme importante lorsqu'elle susceptible d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs du résultat du calcul, y compris les autorités de contrôle.

4. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des données provenant d'une source externe à condition de satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ainsi qu'à l'ensemble des conditions suivantes:

- (a) les entreprises d'assurance et de réassurance sont en mesure de démontrer que l'utilisation de ces données est plus adaptée que l'utilisation de données provenant exclusivement d'une source interne;
- (b) les entreprises d'assurance et de réassurance connaissent l'origine de ces données ainsi que les hypothèses ou méthodes utilisées pour les traiter;

- (c) les entreprises d'assurance et de réassurance identifient toutes tendances d'évolution des données externes ainsi que toutes variations, dans le temps ou entre données, des hypothèses ou méthodes utilisées pour traiter ces données;
- (d) les entreprises d'assurance et de réassurance sont en mesure de démontrer que les hypothèses et méthodes visées aux points b) et c) reflètent les caractéristiques de leur portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance.

Article 20

Limites des données

Lorsque les données ne satisfont pas aux dispositions de l'article 19, les entreprises d'assurance et de réassurance documentent de manière appropriée les limites de ces données, y compris en indiquant si et comment il y sera remédié et en précisant quelles fonctions de leur système de gouvernance seront responsables de ce processus. Les données sont enregistrées et stockées de manière appropriée avant de faire l'objet d'ajustements destinés à remédier à leurs limites.

Article 21

Utilisation appropriée d'approximations pour le calcul de la meilleure estimation

Lorsqu'elles ne disposent pas de suffisamment de données d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des approximations appropriées pour calculer la meilleure estimation, à condition de satisfaire à l'ensemble des exigences suivantes:

- (a) l'insuffisance des données n'est pas due à l'inadéquation des processus et procédures internes de collecte, de stockage ou de validation des données utilisées pour la valorisation des provisions techniques;
- (b) il n'est pas possible de remédier à l'insuffisance des données par l'utilisation de données externes;
- (c) en pratique, il ne serait pas possible pour l'entreprise d'ajuster les données pour remédier à cette insuffisance.

SECTION 3

Méthodes de calcul des provisions techniques

Sous-section 1

Hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques

Article 22

Dispositions générales

1. Des hypothèses ne sont considérées comme réalistes, aux fins de l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

- (a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'expliquer et de justifier chacune des hypothèses utilisées, compte tenu de l'importance de l'hypothèse considérée, de l'incertitude qui lui est liée et des autres hypothèses pertinentes existantes;
- (b) les circonstances dans lesquelles les hypothèses retenues seraient considérées comme fausses peuvent être clairement identifiées;
- (c) sauf disposition contraire du présent chapitre, les hypothèses sont fondées sur les caractéristiques du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, si possible sans tenir compte de l'entreprise d'assurance ou de réassurance détenant le portefeuille;
- (d) l'entreprise d'assurance ou de réassurance utilise les hypothèses de manière cohérente dans la durée, à l'intérieur de groupes de risques et de lignes d'activité homogènes, sans changements arbitraires;
- (e) les hypothèses tiennent compte de manière appropriée de toute incertitude relative aux flux de trésorerie.

Aux fins du point c), l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne recourt à des informations qui lui sont spécifiques, y compris des informations sur la gestion des sinistres et les charges, que lorsque ces informations reflètent mieux les caractéristiques de son portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance que des informations qui ne se limitent pas à l'entreprise, ou qu'il n'est pas possible de calculer les provisions techniques d'une manière prudente, fiable et objective sans utiliser ces informations.

2. Seules des hypothèses conformes au paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisées aux fins de l'article 77, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.

3. Les entreprises d'assurance et de réassurance fixent des hypothèses concernant les paramètres et scénarios futurs des marchés financiers qui sont appropriées et conformes à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance recourt à un modèle pour produire des projections de paramètres et scénarios futurs des marchés financiers, celui-ci respecte l'ensemble des exigences suivantes:

- (a) il génère des prix d'actifs cohérents avec les prix des actifs observés sur les marchés financiers;
- (b) il ne suppose aucune opportunité d'arbitrage;
- (c) le calibrage des paramètres et des scénarios est cohérent avec la courbe des taux sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

Article 23

Futures décisions de gestion

1. Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion ne sont considérées comme réalistes, aux fins de l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

- (a) les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion sont déterminées de manière objective;
- (b) les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée sont cohérentes avec les pratiques et la stratégie d'entreprise actuelles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris l'utilisation de techniques d'atténuation du risque; lorsque des éléments suffisants attestent que l'entreprise modifiera ses pratiques ou sa stratégie, les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée sont cohérentes avec les pratiques ou la stratégie telles que modifiées;
- (c) les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée sont cohérentes entre elles;
- (d) les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée ne sont pas contraires à quelque engagement que ce soit de l'entreprise d'assurance ou de réassurance envers les preneurs ou les bénéficiaires, ni aux dispositions légales applicables à l'entreprise;
- (e) les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée tiennent compte de toute indication publique, donnée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des mesures qu'elle escompte prendre ou non.

2. Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion sont réalistes et incluent l'ensemble des éléments suivants:

- i) une comparaison des futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée avec les décisions de gestion que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a prises précédemment;
- ii) une comparaison des futures décisions de gestion prises en considération dans les calculs actuels et passés de la meilleure estimation;
- iii) une évaluation de l'incidence des changements d'hypothèses concernant les futures décisions de gestion sur la valeur des provisions techniques.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'expliquer, à la demande des autorités de contrôle, les écarts significatifs observés en ce qui concerne les points i) et ii) et, lorsque les changements d'hypothèses concernant les futures décisions de gestion ont une incidence importante sur les provisions techniques, les raisons de cette sensibilité et la manière dont celle-ci est prise en compte dans son processus de prise de décision.

3. Aux fins du paragraphe 1, l'entreprise d'assurance ou de réassurance établit un plan complet de ses futures décisions de gestion, approuvé par son organe d'administration, de gestion ou de contrôle, qui prévoit l'ensemble des éléments suivants:

- (a) l'identification des futures décisions de gestion qui sont pertinentes pour la valorisation des provisions techniques;
- (b) l'identification des circonstances spécifiques dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance escompte raisonnablement mettre en œuvre chacune des futures décisions de gestion visées au point a);
- (c) l'identification des circonstances spécifiques dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance pourrait ne pas être en mesure de mettre en œuvre chacune des futures décisions de gestion visées au point a) et une description de la manière dont ces circonstances sont prises en considération dans le calcul des provisions techniques;
- (d) l'ordre dans lequel les futures décisions de gestion visées au point a) seraient mises en œuvre et les exigences de gouvernance qui leur sont applicables;
- (e) une description de tout travail en cours qui est nécessaire pour que l'entreprise d'assurance ou de réassurance soit en mesure de mettre en œuvre chacune des futures décisions de gestion visées au point a);

- (f) une description de la manière dont les futures décisions de gestion visées au point a) ont été prises en considération dans le calcul de la meilleure estimation;
 - (g) une description des procédures de reporting interne applicables auxquelles sont soumises les futures décisions de gestion visées au point a) incluses dans le calcul de la meilleure estimation.
4. Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion tiennent compte du temps nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions et de toute dépense entraînée par celles-ci.
5. Le dispositif de transmission des informations n'est considéré comme efficace aux fins de l'article 41, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE que lorsque les procédures de reporting visées au paragraphe 3, point g), du présent article prévoient au moins une communication annuelle à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle.

Article 24

Prestations discrétionnaires futures

Lorsque les prestations discrétionnaires futures dépendent des actifs détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci base le calcul de la meilleure estimation sur les actifs qu'elle détient actuellement et fonde sur l'article 23 les hypothèses relatives à l'évolution future de son allocation d'actifs. Les hypothèses sur les rendements futurs des actifs sont cohérentes avec la courbe des taux sans risque pertinents, compte tenu, s'il y a lieu, d'un ajustement égalisateur, d'une correction pour volatilité ou d'une mesure transitoire sur les taux sans risque, et avec la valorisation des actifs conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

Article 25

Calcul séparé des prestations discrétionnaires futures

Lorsqu'elles calculent les provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance déterminent séparément la valeur des prestations discrétionnaires futures.

Article 26

Comportement des preneurs d'assurance

Lorsqu'elles déterminent la probabilité de l'exercice, par les preneurs, de leurs options contractuelles, y compris les droits de cessation et de rachat, les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent à une analyse du comportement passé des preneurs et à une évaluation prospective de leur comportement attendu. Cette analyse tient compte de tous les éléments suivants:

- (a) dans quelle mesure l'exercice des options a été, ou sera, profitable aux preneurs, selon les circonstances existant au moment de l'exercice des options;
- (b) l'influence des situations économiques passées et futures;
- (c) l'incidence des décisions de gestion passées et futures;
- (d) toute autre circonstance susceptible d'influencer la décision, par les preneurs, d'exercer ou non l'option.

La probabilité n'est considérée comme indépendante des éléments visés aux points a) à d) que lorsqu'il existe des données empiriques à l'appui d'une telle hypothèse.

Sous-section 2

Informations sous-jacentes au calcul de la meilleure estimation

Article 27

Crédibilité des informations

Des informations ne sont considérées comme crédibles, aux fins de l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit la preuve de leur crédibilité, compte tenu de leur cohérence et de leur objectivité, de la fiabilité de la source dont elles proviennent et de la transparence avec laquelle elles ont été générées et traitées.

Sous-section 3

Projections des flux de trésorerie pour le calcul de la meilleure estimation*Article 28***Flux de trésorerie**

La projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation comprend tous les flux de trésorerie suivants, dans la mesure où ceux-ci sont liés à des contrats d'assurance et de réassurance existants:

- (a) les versements de prestations aux preneurs et aux bénéficiaires;
- (b) les versements que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devra effectuer pour fournir des prestations contractuelles en nature;
- (c) les dépenses visées à l'article 78, point 1), de la directive 2009/138/CE;
- (d) les paiements de primes et flux de trésorerie supplémentaires résultant de ces primes;
- (e) les paiements entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et des intermédiaires en rapport avec des engagements d'assurance ou de réassurance;
- (f) les paiements entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et des entreprises d'investissement en rapport avec des contrats prévoyant des prestations indexées et en unités de compte;
- (g) les paiements pour sauvetage ou par subrogation, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des actifs ou des passifs distincts selon les normes comptables internationales telles qu'adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002;
- (h) les impôts qui sont ou dont on prévoit qu'ils seront appliqués aux preneurs, ou qui sont nécessaires pour régler les engagements d'assurance ou de réassurance.

*Article 29***Évolutions futures attendues de l'environnement extérieur**

Le calcul de la meilleure estimation tient compte des évolutions futures attendues susceptibles d'avoir une incidence importante sur les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour régler les engagements d'assurance et de réassurance sur toute leur durée de vie. À cette fin, les évolutions futures comprennent les évolutions démographiques, légales, médicales, technologiques, sociales, environnementales et économiques, y compris l'inflation telle que visée à l'article 78, point 2), de la directive 2009/138/CE.

*Article 30***Incertitude des flux de trésorerie**

La projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient explicitement ou implicitement compte de toutes les incertitudes des flux de trésorerie, et notamment de tous les facteurs suivants:

- (a) l'incertitude quant au moment de survenue, à la fréquence et à la gravité des événements assurés;
- (b) l'incertitude quant au montant des sinistres, notamment en ce qui concerne l'inflation de ces montants, et quant au délai nécessaire pour régler et payer les sinistres;
- (c) l'incertitude quant au montant des dépenses visées à l'article 78, point 1), de la directive 2009/138/CE;
- (d) l'incertitude quant aux évolutions futures attendues visées à l'article 29, dans la mesure où il est possible d'en tenir compte;
- (e) l'incertitude quant au comportement des preneurs;
- (f) l'interdépendance de plusieurs facteurs d'incertitude;
- (g) le fait que les flux de trésorerie peuvent dépendre de circonstances antérieures à leur date.

*Article 31***Dépenses**

1. La projection des flux de trésorerie utilisée pour calculer la meilleure estimation tient compte de toutes les dépenses suivantes, qui se rapportent aux engagements d'assurance et de réassurance comptabilisés des entreprises d'assurance et de réassurance et qui sont visées à l'article 78, point 1), de la directive 2009/138/CE:

- (a) les charges administratives;
- (b) les frais de gestion des investissements;
- (c) les frais de gestion des sinistres;
- (d) les frais d'acquisition.

Les frais visés aux points a) à d) tiennent compte des frais généraux encourus pour la gestion des engagements d'assurance et de réassurance.

2. Les frais généraux doivent être imputés d'une manière réaliste, objective et cohérente dans la durée aux parties de la meilleure estimation auxquels ils se rapportent.

3. Les dépenses en matière de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation sont prises en compte dans le calcul brut de la meilleure estimation.

4. Les projections de dépenses sont fondées sur l'hypothèse que l'entreprise souscrira de nouveaux contrats à l'avenir.

*Article 32***Options contractuelles et garanties financières**

Lors du calcul de la meilleure estimation, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:

- (a) toutes les garanties financières et options contractuelles incluses dans leurs contrats d'assurance et de réassurance;
- (b) tous les facteurs susceptibles d'influer sur la probabilité que les preneurs exerceront les options contractuelles ou réaliseront la valeur des garanties financières.

*Article 33***Monnaie de l'engagement**

La meilleure estimation est calculée séparément pour les flux de trésorerie en monnaies différentes.

*Article 34***Méthodes de calcul**

1. La meilleure estimation est calculée d'une manière transparente, de telle sorte que la méthode de calcul et les résultats qu'elle produit peuvent être contrôlés par un expert qualifié.

2. Le choix des méthodes actuarielles et statistiques pour le calcul de la meilleure estimation est fondé sur la capacité de ces méthodes à refléter les risques affectant les flux de trésorerie sous-jacents, ainsi que sur la nature des engagements d'assurance et de réassurance. Les méthodes actuarielles et statistiques sont cohérentes avec toutes les données disponibles pour le calcul de la meilleure estimation et les utilisent toutes.

3. Lorsqu'une méthode de calcul se fonde sur les données relatives à des contrats groupés, les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que le regroupement de contrats crée des groupes de risques homogènes, qui reflètent de manière appropriée les risques de chacun des contrats inclus dans ces groupes.

4. Les entreprises d'assurance et de réassurance analysent la mesure dans laquelle la valeur actuelle des flux de trésorerie dépend à la fois de l'issue attendue d'évolutions et d'événements futurs et de la manière dont l'issue effective de certains scénarios pourrait s'écarter de l'issue attendue.

5. Lorsque la valeur actuelle des flux de trésorerie dépend d'évolutions et d'événements futurs comme visé au paragraphe 4, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent une méthode de calcul de la meilleure estimation des flux de trésorerie qui tient compte de ces relations de dépendance.

Article 35

Groupes de risques homogènes d'engagements d'assurance vie

Les projections des flux de trésorerie utilisées dans le calcul des meilleures estimations concernant les engagements d'assurance vie sont effectuées séparément pour chaque contrat. Lorsqu'un calcul distinct pour chaque contrat représente une charge induite pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci peut regrouper les contrats pour effectuer ces projections, à condition de satisfaire à l'ensemble des exigences suivantes:

- (a) il n'y a pas de différences significatives dans la nature et la complexité des risques sous-jacents aux contrats faisant partie d'un même groupe;
- (b) le regroupement de contrats ne crée pas une image faussée des risques sous-jacents aux contrats et n'introduit pas de biais dans leurs coûts;
- (c) il est probable que le regroupement de contrats produise approximativement les mêmes résultats pour le calcul de la meilleure estimation qu'un calcul contrat par contrat, en particulier pour ce qui concerne les garanties financières et les options contractuelles prévues par les contrats.

Article 36

Engagements d'assurance non-vie

1. La meilleure estimation pour les engagements d'assurance non-vie est calculée séparément pour la provision pour primes et la provision pour sinistres à payer.
2. La provision pour primes se rapporte à des sinistres futurs couverts par des engagements d'assurance et de réassurance entrant dans les limites du contrat visées à l'article 18. Les projections de flux de trésorerie pour le calcul de la provision pour primes comprennent les prestations, dépenses et primes relatives à ces sinistres.
3. La provision pour sinistres à payer se rapporte à des sinistres qui se sont déjà produits, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été déclarés ou non.
4. Les projections de flux de trésorerie pour le calcul de la provision pour sinistres à payer comprennent les prestations, dépenses et primes relatives aux sinistres visés au paragraphe 3.

Sous-section 4

Marge de risque

Article 37

Calcul de la marge de risque

1. La marge de risque pour le portefeuille global des engagements d'assurance et de réassurance est calculée comme suit:

$$RM = CoC \cdot \sum_{t \geq 0} \frac{SCR(t)}{(1 + r(t + 1))^{t+1}}$$

où:

- (a) CoC représente le taux de coût du capital;
- (b) la somme couvre tous les entiers relatifs, zéro compris;
- (c) SCR(t) représente le capital de solvabilité requis visé à l'article 38, paragraphe 2, après t années;
- (d) r(t + 1) représente le taux d'intérêt sans risque de base pour l'échéance t + 1 années.

Le taux d'intérêt sans risque de base r(t + 1) est choisi en fonction de la monnaie dans laquelle sont établis les états financiers de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

2. Lorsqu'elles calculent leur capital de solvabilité requis en utilisant un modèle interne approuvé et qu'elles déterminent que ce modèle est approprié pour calculer le capital de solvabilité requis visé à l'article 38, paragraphe 2, pour tout instant de la durée de vie des engagements d'assurance et de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent le modèle interne pour calculer les montants SCR(t) visés au paragraphe 1.

3. Les entreprises d'assurance et de réassurance affectent la marge de risque pour le portefeuille global d'engagements d'assurance et de réassurance aux lignes d'activité visées à l'article 80 de la directive 2009/138/CE. Cette affectation reflète correctement les contributions des lignes d'activité au capital de solvabilité requis visé à l'article 38, paragraphe 2, sur la durée de vie du portefeuille global d'engagements d'assurance ou de réassurance.

Article 38

Entreprise de référence

1. Le calcul de la marge de risque repose sur l'ensemble des hypothèses suivantes:

- (a) la totalité du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui calcule la marge de risque (entreprise d'origine) est reprise par une autre entreprise d'assurance ou de réassurance (entreprise de référence);
- (b) nonobstant le point a), lorsque l'entreprise d'origine exerce simultanément des activités d'assurance vie et non-vie conformément à l'article 73, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE, le portefeuille d'engagements d'assurance se rapportant à des activités d'assurance vie et des engagements de réassurance vie, et le portefeuille d'engagements d'assurance se rapportant à des activités d'assurance non-vie et des engagements de réassurance non-vie sont repris séparément par deux entreprises de référence différentes;
- (c) le transfert des engagements d'assurance et de réassurance comprend tous les contrats de réassurance et arrangements avec des véhicules de titrisation se rapportant à ces engagements;
- (d) l'entreprise de référence n'a pas d'engagement d'assurance ou de réassurance ni de fonds propres avant le transfert;
- (e) après le transfert, l'entreprise de référence n'assume aucun nouvel engagement d'assurance ou de réassurance;
- (f) après le transfert, l'entreprise de référence lève des fonds propres éligibles d'un montant égal au capital de solvabilité requis nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance sur leur durée de vie;
- (g) après le transfert, l'entreprise de référence dispose d'actifs dont le montant est égal à la somme de son capital de solvabilité requis et des provisions techniques, nette des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
- (h) les actifs sont sélectionnés de manière à minimiser le capital de solvabilité requis pour le risque de marché auquel l'entreprise de référence est exposée;
- (i) le capital de solvabilité requis de l'entreprise de référence couvre tous les risques suivants:
 - i) le risque de souscription relatif aux activités transférées;
 - ii) lorsqu'il est important, le risque de marché visé au point h), autre que le risque de taux d'intérêt;
 - iii) le risque de crédit relatif aux contrats de réassurance, aux arrangements avec les véhicules de titrisation, aux intermédiaires, aux preneurs et à toute autre exposition importante étroitement liée aux engagements d'assurance et de réassurance;
 - iv) le risque opérationnel;
- (j) la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques, visée à l'article 108 de la directive 2009/138/CE, de l'entreprise de référence correspond, pour chaque risque, à la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques de l'entreprise d'origine;
- (k) il n'y a pas de capacité d'absorption de pertes des impôts différés, telle que visée à l'article 108 de la directive 2009/138/CE, pour l'entreprise de référence;
- (l) dans le respect des points e) et f), l'entreprise de référence adoptera de futures décisions de gestion cohérentes avec les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée, telles que visées à l'article 23, de l'entreprise d'origine.

2. Le capital de solvabilité requis nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance sur leur durée de vie visé à l'article 77, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE est présumé être égal au capital de solvabilité requis de l'entreprise de référence, dans le cadre des hypothèses énoncées au paragraphe 1.

3. Aux fins du paragraphe 1, point i), un risque est considéré comme important si son incidence sur le calcul de la marge de risque est susceptible d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs de cette information, y compris les autorités de contrôle.

*Article 39***Taux du coût du capital**

Le taux du coût du capital visé à l'article 77, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE est présumé être égal à 6 %.

*Sous-section 5***Calcul des provisions techniques comme un tout***Article 40***Circonstances dans lesquelles les provisions techniques sont à calculer comme un tout et méthode à utiliser**

1. Aux fins de l'article 77, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 2009/138/CE, la fiabilité est évaluée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, et les provisions techniques sont valorisées conformément au paragraphe 4 du présent article.
2. La réplique de flux de trésorerie est considérée comme fiable lorsque ces flux de trésorerie sont répliqués en ce qui concerne leur montant et leur échelonnement dans le temps par rapport à leurs risques sous-jacents et dans tous les cas de figure possibles. Les flux de trésorerie suivants liés à des engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent pas être répliqués de façon fiable:
 - (a) les flux de trésorerie liés à des engagements d'assurance ou de réassurance qui dépendent de la probabilité que les preneurs exerceront des options contractuelles, y compris des droits de cessation et de rachat;
 - (b) les flux de trésorerie liés à des engagements d'assurance ou de réassurance qui dépendent du niveau, de l'évolution tendancielle ou de la volatilité des taux de mortalité, d'invalidité, de maladie ou de morbidité;
 - (c) toutes les dépenses qui seront encourues pour la gestion des engagements d'assurance et de réassurance.
3. Les instruments financiers sont considérés comme des instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable lorsqu'ils sont négociés sur un marché actif, profond, liquide et transparent. Les marchés actifs sont, en outre, conformes à l'article 10, paragraphe 4.
4. Les entreprises d'assurance et de réassurance déterminent la valeur des provisions techniques sur la base du prix de marché des instruments financiers utilisés pour la réplique.

*Sous-section 6***Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation***Article 41***Dispositions générales**

1. Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation sont calculés dans les limites des contrats d'assurance ou de réassurance auxquels ils se rapportent.
2. Les montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation, au titre des contrats de réassurance finite visés à l'article 210 de la directive 2009/138/CE et au titre d'autres contrats de réassurance sont calculés séparément. Les montants recouvrables au titre d'un véhicule de titrisation ne dépassent pas l'exposition maximale agréée de ce véhicule de titrisation à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
3. Aux fins du calcul des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les flux de trésorerie ne comprennent que les paiements se rapportant aux indemnités d'événements assurantiels et aux sinistres non réglés. Les paiements se rapportant à d'autres événements ou à des sinistres réglés sont comptabilisés hors montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et véhicules de titrisation et autres éléments des provisions techniques. Lorsqu'un dépôt a été effectué pour les flux de trésorerie, les montants recouvrables sont ajustés en conséquence pour éviter un double comptage des actifs et des passifs se rapportant au dépôt.

4. Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation pour les engagements d'assurance non-vie sont calculés séparément comme suit pour les provisions pour primes et les provisions pour sinistres à payer:

- (a) les flux de trésorerie se rapportant aux provisions pour sinistres à payer comprennent les paiements d'indemnisation afférents aux sinistres pris en compte dans les provisions brutes pour sinistres à payer de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui cède les risques;
- (b) les flux de trésorerie se rapportant aux provisions pour primes comprennent tous les autres paiements.

5. Lorsque les flux de trésorerie de véhicules de titrisation à destination de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne dépendent pas directement des sinistres à payer par l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui cède les risques, les montants recouvrables auprès de ces véhicules de titrisation pour des sinistres futurs ne sont pris en compte que dans la mesure où il est possible de vérifier d'une manière prudente, fiable et objective que l'inadéquation structurelle entre sinistres et montants recouvrables n'est pas importante.

Article 42

Ajustement pour défaut de la contrepartie

1. L'ajustement visant à tenir compte de pertes attendues pour défaut de la contrepartie, visé à l'article 81 de la directive 2009/138/CE, est calculé séparément du reste des montants recouvrables.

2. L'ajustement visant à tenir compte des pertes attendues pour défaut de la contrepartie est calculé comme étant égal à la valeur actuelle attendue de la variation des flux de trésorerie sous-jacents aux montants recouvrables auprès de cette contrepartie qui surviendrait en cas de défaut de la contrepartie, y compris pour cause d'insolvabilité ou de litige, à un moment donné. À cette fin, la variation des flux de trésorerie ne tient pas compte des effets des techniques d'atténuation du risque qui atténuent le risque de crédit de la contrepartie, autres que celles fondées sur la détention de sûretés. Les techniques d'atténuation du risque non prises en compte sont comptabilisées séparément sans augmenter le montant recouvrable au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

3. Le calcul visé au paragraphe 2 tient compte des événements de défaut possibles sur la durée de vie du contrat de réassurance ou de l'arrangement avec le véhicule de titrisation et de la question de savoir si, et comment, la probabilité de défaut évolue dans le temps. Il est effectué séparément par chaque contrepartie et pour chaque ligne d'activité. En assurance non-vie, il est également effectué séparément pour les provisions pour primes et pour les provisions pour sinistres à payer.

4. La perte moyenne résultant du défaut d'une contrepartie visée à l'article 81 de la directive 2009/138/CE est évaluée comme étant au moins égale à 50 % des montants recouvrables, hors ajustement visé au paragraphe 1, sauf s'il existe une base fiable pour une autre évaluation.

5. La probabilité de défaut d'un véhicule de titrisation est calculée sur la base du risque de crédit inhérent aux actifs détenus par le véhicule de titrisation.

SECTION 4

Courbe des taux sans risque pertinents

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 43

Dispositions générales

Les taux de la courbe des taux sans risque de base satisfont à l'ensemble des critères suivants:

- (a) il doit être possible pour les entreprises d'assurance et de réassurance d'obtenir ces taux en pratique, sans risque;
- (b) les taux sont déterminés de manière fiable sur la base d'instruments financiers négociés sur un marché profond, liquide et transparent.

Les taux de la courbe des taux sans risque pertinents sont calculés séparément pour chaque monnaie et chaque échéance, à partir de toutes les informations et données utiles pour cette devise et cette échéance. Ils sont déterminés de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée.

Sous-section 2

Courbe des taux d'intérêt sans risque de base*Article 44***Instruments financiers pertinents pour établir les taux d'intérêt sans risque de base**

1. Pour chaque monnaie et pour chaque échéance, les taux d'intérêt sans risque de base sont établis à partir des taux des contrats d'échange (swaps) de taux d'intérêt dans cette monnaie, ajustés pour tenir compte du risque de crédit.
2. Pour chaque devise, pour les échéances pour lesquelles il n'existe pas de taux de contrats d'échange de taux d'intérêt provenant de marchés financiers profonds, liquides et transparents, les taux d'intérêt sans risque de base sont établis à partir des taux des obligations d'État émises dans cette devise, ajustés pour tenir compte du risque de crédit des obligations d'État, à condition que ces taux proviennent de marchés financiers profonds, liquides et transparents.

*Article 45***Ajustement des taux de contrats d'échange pour tenir compte du risque de crédit**

L'ajustement pour tenir compte du risque de crédit mentionné à l'article 44, paragraphe 1, est déterminé de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée. L'ajustement est déterminé sur la base de la différence entre les taux intégrant le risque de crédit reflété dans les taux variables des contrats d'échange de taux d'intérêt et les taux des contrats d'échange indexés au jour le jour de même échéance, les premiers comme les seconds provenant de marchés financiers profonds, liquides et transparents. Le calcul de l'ajustement prend pour base 50 % de la moyenne de cette différence sur une période d'un an. L'ajustement n'est pas inférieur à 10 points de base, ni supérieur à 35 points de base.

*Article 46***Extrapolation**

1. Les principes appliqués lors de l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents sont les mêmes pour toutes les devises. Il en va de même de la détermination des échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer les taux d'intérêt sur un marché profond, liquide et transparent, et du mécanisme assurant une convergence sans à-coups vers le taux à terme ultime.
2. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent l'article 77 *quinquies* de la directive 2009/138/CE, l'extrapolation est appliquée aux taux d'intérêt sans risque, y compris la correction pour volatilité visée audit article.
3. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent l'article 77 *ter* de la directive 2009/138/CE, l'extrapolation est basée sur les taux d'intérêt sans risque sans ajustement égalisateur. L'ajustement égalisateur visé à cet article est appliqué aux taux d'intérêt sans risque extrapolés.

*Article 47***Taux à terme ultime**

1. Pour chaque monnaie, le taux à terme ultime visé à l'article 46, paragraphe 1, est stable dans le temps et ne varie qu'en raison de changements dans les anticipations à long terme. La méthode utilisée pour établir le taux à terme ultime est clairement spécifiée afin de permettre la réalisation de calculs de scénarios par les entreprises d'assurance et de réassurance. Cette méthode est déterminée de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée.
2. Pour chaque monnaie, le taux à terme ultime tient compte des anticipations en matière de taux d'intérêt réel à long terme et d'inflation, à condition que ces anticipations puissent être établies de façon fiable pour cette monnaie. Le taux à terme ultime n'inclut pas une prime de terme servant à refléter le risque supplémentaire lié à la détention d'investissements de long terme.

Article 48

Courbe des taux sans risque de base des monnaies rattachées à l'euro

1. Pour toute monnaie rattachée à l'euro, la courbe des taux sans risque de base, ajustée en fonction du risque de change, peut être utilisée pour le calcul de la meilleure estimation concernant les engagements d'assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

- (a) le rattachement garantit que le taux de change entre cette monnaie et l'euro reste dans une fourchette ne dépassant pas 20 % de la limite supérieure de la fourchette;
- (b) les situations économiques de la zone euro et sur le territoire de cette monnaie sont suffisamment semblables pour garantir que les taux d'intérêt de l'euro et de cette monnaie évoluent de façon similaire;
- (c) l'accord de rattachement garantit que les variations relatives du taux de change sur une période d'un an ne dépassent pas la fourchette visée au point a), en cas d'événements extrêmes sur le marché correspondant au niveau de confiance visé à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;
- (d) l'un des critères suivants est respecté:
 - i) cette monnaie participe au mécanisme de taux de change européen (MCE II);
 - ii) il existe une décision du Conseil reconnaissant l'accord de rattachement entre cette monnaie et l'euro;
 - iii) l'accord de rattachement est mis en place par la loi du pays instituant la monnaie nationale.

Aux fins du point c), les ressources financières des parties qui garantissent le rattachement sont prises en considération.

2. L'ajustement pour tenir compte du risque de change est négatif et correspond au coût de la couverture contre le risque que la valeur, dans la monnaie rattachée, d'un investissement libellé en euros ne se déprécie à la suite de variations du taux de change entre l'euro et la monnaie rattachée. L'ajustement est le même pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

Sous-section 3

Correction pour volatilité

Article 49

Portefeuilles de référence

1. Les portefeuilles de référence visés à l'article 77 *quinquies*, paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/138/CE sont déterminés de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée. Les méthodes appliquées pour déterminer les portefeuilles de référence sont les mêmes pour toutes les monnaies et tous les pays.

2. Pour chaque monnaie et chaque pays, les actifs du portefeuille de référence sont valorisés conformément à l'article 10, paragraphe 1, et sont négociés sur des marchés qui, sauf en période de tensions sur la liquidité, respectent les dispositions de l'article 40, paragraphe 3. Les instruments financiers négociés sur un marché qui cesse temporairement de se conformer à l'article 40, paragraphe 3, ne peuvent être inclus dans le portefeuille que lorsque l'on s'attend à ce que ce marché respecte à nouveau les critères dans un délai raisonnable.

3. Pour chaque monnaie et chaque pays, le portefeuille de référence d'actifs remplit l'ensemble des conditions suivantes:

- (a) pour chaque monnaie, les actifs sont représentatifs des investissements réalisés dans cette monnaie par les entreprises d'assurance et de réassurance afin de couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans ladite monnaie; pour chaque pays, les actifs sont représentatifs des investissements réalisés dans ce pays par les entreprises d'assurance et de réassurance afin de couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance vendus sur le marché de l'assurance dudit pays et libellés dans sa monnaie;
- (b) le cas échéant, le portefeuille est fondé sur des indices pertinents qui sont facilement accessibles au public, et il existe des critères, qui sont publiés, quant à la manière dont les composantes de ces indices sont modifiées, et selon quel calendrier;
- (c) le portefeuille d'actifs inclut l'ensemble des actifs suivants:
 - obligations, titrisations et prêts, y compris prêts hypothécaires
 - fonds propres
 - actifs immobiliers

Aux fins des points a) et b), les investissements des entreprises d'assurance et de réassurance dans des organismes de placement collectif et autres investissements structurés sous forme de fonds sont considérés comme des investissements dans les actifs sous-jacents.

Article 50

Formule applicable pour le calcul de l'écart de taux à la base de la correction pour volatilité

Pour chaque monnaie et chaque pays, l'écart de taux d'intérêt visé à l'article 77 *quinquies*, paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/138/CE se calcule comme suit:

$$S = w_{\text{gov}} \cdot \max(S_{\text{gov}}, 0) + w_{\text{corp}} \cdot \max(S_{\text{corp}}, 0)$$

où:

- (a) w_{gov} représente le rapport entre la valeur des obligations d'État incluses dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays et la valeur de tous les actifs inclus dans ce portefeuille de référence;
- (b) S_{gov} représente la moyenne du spread spécifique à la monnaie sur les obligations d'État incluses dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays;
- (c) w_{corp} représente le rapport entre la valeur des obligations autres que les obligations d'État, les prêts et les titrisations inclus dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays et la valeur de tous les actifs inclus dans ce portefeuille de référence;
- (d) S_{corp} représente la moyenne du spread spécifique à la monnaie sur les obligations autres que les obligations d'État, les prêts et les titrisations inclus dans le portefeuille d'actifs de référence pour cette monnaie ou ce pays.

Aux fins du présent article, on entend par «obligations d'État» les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales.

Article 51

Écart corrigé du risque

La partie de la moyenne du spread spécifique à la monnaie qui est imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque non escompté de crédit ou de tout autre risque, visée à l'article 77 *quinquies*, paragraphe 3 et 4, de la directive 2009/138/CE est calculée de la même manière que la marge fondamentale visée à l'article 77 *quater*, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE et à l'article 54 du présent règlement.

Sous-section 4

Ajustement égalisateur

Article 52

Choc de risque de mortalité

1. Le choc de risque de mortalité visé à l'article 77 *ter*, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE correspond au plus défavorable des deux scénarios suivants en termes d'impact sur les fonds propres de base:

- (a) une hausse permanente soudaine de 15 % des taux de mortalité utilisés pour le calcul de la meilleure estimation;
- (b) une hausse soudaine de 0,15 point de pourcentage des taux de mortalité (exprimés en pourcentage) qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de la mortalité au cours des 12 mois à venir.

2. Aux fins du paragraphe 1, la hausse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour lesquels cette hausse entraîne une augmentation des provisions techniques compte tenu de l'ensemble des éléments suivants:

- (a) les contrats d'assurance multiples d'un même assuré peuvent être traités comme s'ils n'en constituaient qu'un seul;
- (b) lorsque le calcul des provisions techniques repose sur des groupes de contrats tels que visés à l'article 35, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité peut également reposer sur ces groupes de contrats, au lieu des contrats individuels, pour autant que le résultat ne soit pas sensiblement différent.

3. En ce qui concerne les engagements de réassurance, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance sous-jacents et elle est effectuée conformément au paragraphe 2.

Article 53

Calcul de l'ajustement égalisateur

1. Aux fins du calcul visé à l'article 77 *quater*, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance ne prennent en considération que les actifs assignés dont les flux de trésorerie escomptés doivent répliquer les flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de tout actif supplémentaire. Par «flux de trésorerie escompté» d'un actif, on entend le flux de trésorerie de l'actif, corrigé pour tenir compte de la probabilité de défaut de l'actif qui correspond à l'élément de la marge fondamentale visé à l'article 77 *quater*, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/138/CE, ou, lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut, la fraction de la moyenne à long terme de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque visée à l'article 77 *quater*, paragraphe 2, points b) et c), de ladite directive.

2. La déduction de la marge fondamentale visée à l'article 77 *quater*, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE du résultat du calcul visé à l'article 77 *quater*, paragraphe 1, point a), de ladite directive, contient uniquement la fraction de la marge fondamentale qui n'a pas déjà été reflétée dans l'ajustement des flux de trésorerie du portefeuille assigné d'actifs, comme indiqué au paragraphe 1 du présent article.

Article 54

Calcul de la marge fondamentale

1. La marge fondamentale visée à l'article 77 *quater*, paragraphe 2, est calculée de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée, le cas échéant sur la base d'indices pertinents. Les méthodes utilisées pour déterminer la marge fondamentale d'une obligation sont les mêmes pour toutes les monnaies et tous les pays mais peuvent différer selon qu'il s'agit d'obligations d'État ou d'autres obligations.

2. Le calcul de la marge de crédit visé à l'article 77 *quater*, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/138/CE est fondé sur l'hypothèse qu'en cas de défaut, 30 % de la valeur de marché peut être recouvrée.

3. La moyenne à long terme visée à l'article 77 *quater*, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2009/138/CE repose sur des données relatives aux 30 dernières années. Lorsqu'une partie de ces données n'est pas disponible, elle est remplacée par des données construites. Les données construites sont basées sur les données disponibles et fiables concernant les 30 dernières années. Les données qui ne sont pas fiables sont remplacées par des données construites suivant cette méthode. Les données construites reposent sur des hypothèses prudentes.

4. La perte attendue visée à l'article 77 *quater*, paragraphe 2, point a) ii), de la directive 2009/138/CE correspond à la perte, pondérée par sa probabilité, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque l'actif est rétrogradé à un échelon de qualité du crédit inférieur et est remplacé immédiatement après. Le calcul de la perte attendue est fondé sur l'hypothèse que l'actif de remplacement répond à tous les critères suivants:

- (a) l'actif de remplacement a le même échelonnement de flux de trésorerie que l'actif remplacé avant sa dégradation;
- (b) l'actif de remplacement appartient à la même classe d'actifs que l'actif remplacé;
- (c) l'actif de remplacement se situe au même échelon de qualité du crédit que l'actif remplacé avant sa dégradation, ou à un échelon supérieur.

SECTION 5

Lignes d'activité

Article 55

Lignes d'activité

1. Les lignes d'activité visées à l'article 80 de la directive 2009/138/CE sont celles qui sont énumérées à l'annexe I du présent règlement.

2. L'assignation d'un engagement d'assurance ou de réassurance à une ligne d'activité reflète la nature des risques relatifs à cet engagement. La forme juridique de l'engagement n'est pas nécessairement déterminante pour la nature du risque.

3. À condition que la base technique soit conforme à la nature des risques relatifs à l'engagement, les engagements d'assurance santé exercés sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie sont assignés aux lignes d'activité de l'assurance vie, et les engagements d'assurance santé exercés sur une base technique similaire à celle de l'assurance non-vie sont assignés aux lignes d'activité de l'assurance non-vie.

4. Lorsque les engagements d'assurance découlant des opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/138/CE ne peuvent être clairement assignés aux lignes d'activité énumérées à l'annexe I du présent règlement en fonction de leur nature, ils sont inclus dans la ligne d'activité 32 visée dans ladite annexe.
5. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance couvre des risques qui relèvent pour certains de l'assurance vie et pour d'autres de l'assurance non-vie, les engagements d'assurance ou de réassurance sont scindés en une partie vie et une partie non-vie.
6. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance couvre des risques relevant de plusieurs lignes d'activité visées à l'annexe I du présent règlement, les engagements d'assurance ou de réassurance sont, dans la mesure du possible, scindés selon les lignes d'activité en question.
7. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance englobe des engagements d'assurance ou de réassurance santé et des engagements d'assurance ou de réassurance autres, ces engagements sont, autant que possible, scindés.

SECTION 6

Proportionnalité et simplifications

Article 56

Proportionnalité

1. Pour calculer les provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des méthodes qui sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à leurs engagements d'assurance et de réassurance.
2. Pour déterminer si une méthode de calcul des provisions techniques est proportionnée, les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent à une analyse qui inclut:
 - (a) une évaluation de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à leurs engagements d'assurance et de réassurance;
 - (b) une évaluation qualitative ou quantitative de l'erreur introduite dans les résultats de cette méthode par tout écart entre:
 - i) les hypothèses qui sous-tendent la méthode en ce qui concerne les risques; et
 - ii) les résultats de l'évaluation visée au point a).
3. L'évaluation mentionnée au paragraphe 2, point a), inclut l'ensemble des risques qui affectent le montant, le calendrier ou la valeur des entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci. Aux fins du calcul de la marge de risque, l'évaluation inclut l'ensemble des risques visés à l'article 38, paragraphe 1, point i), pendant toute la durée des engagements d'assurance et de réassurance correspondants. L'évaluation se limite aux risques qui sont pertinents pour la partie du calcul des provisions techniques à laquelle la méthode est appliquée.
4. Une méthode doit être considérée comme disproportionnée par rapport à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques, si l'erreur mentionnée au paragraphe 2, point b), conduit à une mauvaise estimation des provisions techniques ou de leurs composantes, susceptibles d'influer sur la prise de décision ou le jugement de l'utilisateur auquel est destinée l'information relative à la valeur des provisions techniques, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie:
 - (a) aucune autre méthode présentant une erreur plus faible n'est disponible, et la méthode ne risque pas d'aboutir à une sous-estimation du montant des provisions techniques;
 - (b) la méthode aboutit à un montant de provisions techniques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui est supérieur au montant qui résulterait de l'utilisation d'une méthode proportionnée, et la méthode utilisée n'entraîne pas une sous-estimation du risque inhérent aux engagements d'assurance et de réassurance auxquels elle s'applique.

Article 57

Calcul simplifié des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

1. Sans préjudice de l'article 56 du présent règlement, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avant ajustement de ces montants pour tenir compte de la perte anticipée pour défaut de la contrepartie, comme étant égaux à la différence entre:
 - (a) la meilleure estimation calculée brute, comme indiqué à l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE; et
 - (b) la meilleure estimation après prise en compte des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, sans ajustement pour tenir compte de la perte anticipée pour défaut de la contrepartie (meilleure estimation nette sans ajustement), calculée conformément au paragraphe 2.

2. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des méthodes pour calculer la meilleure estimation nette sans ajustement à partir de la meilleure estimation brute sans projection explicite des flux de trésorerie qui sous-tendent les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent la meilleure estimation nette sans ajustement sur la base de groupes de risques homogènes. Chacun de ces groupes de risques homogènes ne couvre pas plus d'un contrat de réassurance ou d'un véhicule de titrisation, à moins que ces contrats de réassurance ou véhicules de titrisation ne fournissent un transfert de risques homogènes.

Article 58

Calcul simplifié de la marge de risque

Sans préjudice de l'article 56, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des méthodes simplifiées pour calculer la marge de risque, qui peuvent revêtir l'une ou plusieurs des formes suivantes:

- (a) méthodes faisant appel à des approximations des montants représentés par le terme $SCR(t)$ visé à l'article 37, paragraphe 1;
- (b) méthodes estimant approximativement la somme actualisée des montants représentés par le terme $SCR(t)$ visé à l'article 37, paragraphe 1, sans calculer séparément chacun de ces montants.

Article 59

Calculs de la marge de risque au cours de l'exercice

Sans préjudice de l'article 56, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent établir la marge de risque pour les calculs qui doivent être effectués tous les trimestres à partir du résultat d'un calcul précédent de cette marge, sans appliquer expressément la formule visée à l'article 37, paragraphe 1.

Article 60

Calcul simplifié de la meilleure estimation des engagements d'assurance au moyen d'un mécanisme d'ajustement des primes

Sans préjudice de l'article 56, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la meilleure estimation des engagements d'assurance vie munis d'un dispositif par lequel l'entreprise d'assurance a le droit ou l'obligation d'ajuster les primes futures d'un contrat d'assurance pour tenir compte des changements importants dans le niveau attendu des sinistres et des dépenses (mécanisme d'ajustement des primes) en utilisant des projections des flux de trésorerie qui supposent que le niveau des sinistres et des dépenses évolue en parallèle avec les ajustements des primes et qui se traduisent par un flux de trésorerie net égal à zéro, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

- (a) le mécanisme d'ajustement des primes compense pleinement et en temps utile l'entreprise d'assurance pour toute augmentation du niveau des sinistres et des dépenses;
- (b) le calcul n'entraîne pas une sous-estimation de la meilleure estimation;
- (c) le calcul n'entraîne pas une sous-estimation du risque inhérent à ces engagements d'assurance.

Article 61

Calcul simplifié de l'ajustement pour défaut de la contrepartie

Sans préjudice de l'article 56 du présent règlement, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer de la manière suivante l'ajustement visant à tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie, visées à l'article 81 de la directive 2009/138/CE, en ce qui concerne une contrepartie et un groupe de risques homogènes donnés:

$$Adj_{CD} = -\max\left(0, 5 \cdot \frac{PD}{1 - PD} \cdot Dur_{mod} \cdot BE_{rec}; 0\right)$$

où:

- (a) PD représente la probabilité de défaut de cette contrepartie au cours des 12 prochains mois;
- (b) Dur_{mod} représente la durée modifiée des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance passés avec cette contrepartie relevant de ce groupe de risques homogènes;
- (c) BE_{rec} représente les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance passés avec cette contrepartie relevant de ce groupe de risques homogènes.

CHAPITRE IV

FONDS PROPRES

SECTION 1

Détermination des fonds propres

Sous-section 1

Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle

Article 62

Évaluation de la demande

1. Aux fins de l'évaluation visée à l'article 90, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:

- (a) l'efficacité juridique et le caractère exécutoire des termes de l'engagement sur tous les territoires concernés;
- (b) les termes contractuels de l'accord que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a conclu ou conclura avec les contreparties pour le versement de fonds;
- (c) le cas échéant, l'acte constitutif ou les statuts de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (d) si l'entreprise d'assurance ou de réassurance dispose de procédures pour informer les autorités de contrôle de toute modification future, susceptible d'avoir pour effet de réduire la capacité d'absorption des pertes de l'élément de fonds propres auxiliaires, qui serait apportée à l'un des éléments suivants:
 - i) la structure ou les termes contractuels de l'accord;
 - ii) le statut des contreparties concernées;
 - iii) la possibilité de récupérer l'élément de fonds propres auxiliaires.

2. Les autorités de contrôle évaluent également si l'article 90 de la directive 2009/138/CE est respecté au regard de l'éventail des circonstances dans lesquelles l'élément de fonds propres auxiliaires peut être appelé pour absorber des pertes.

3. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance demande l'approbation d'une méthode de détermination du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, les autorités de contrôle évaluent si la procédure appliquée par l'entreprise pour valider cette méthode à intervalles réguliers permet de garantir que les résultats que celle-ci produit reflètent en permanence la capacité d'absorption des pertes de l'élément.

4. Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3, les autorités de contrôle évaluent la demande d'approbation des fonds propres auxiliaires sur la base des critères énoncés aux articles 63, 64 et 65.

Article 63

Évaluation de la demande — Statut des contreparties

1. Aux fins de l'évaluation de la capacité des contreparties à payer visée à l'article 90, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:

- (a) le risque de défaut des contreparties;
- (b) le risque d'un défaut lié à un retard dans le respect, par les contreparties, de leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, point a), les autorités de contrôle évaluent le risque de défaut des contreparties en déterminant leur probabilité de défaut et la perte en cas de défaut, compte tenu de l'ensemble des critères suivants:

- (a) la qualité de crédit des contreparties, pour autant que celle-ci reflète adéquatement leur capacité à respecter leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;
- (b) l'existence, réelle ou prévisible, d'obstacles pratiques ou juridiques au respect, par les contreparties, de leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;
- (c) si les contreparties sont soumises à des exigences légales ou réglementaires réduisant leur capacité à honorer leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;

- (d) si la forme juridique des contreparties est susceptible de les empêcher d'honorer leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;
 - (e) si les contreparties sont soumises à d'autres expositions réduisant leur capacité à honorer leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;
 - (f) si les termes contractuels de l'accord conclu avec les contreparties concernant leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires prévoient la possibilité pour ces contreparties, en vertu d'un quelconque droit applicable, de compenser les montants qu'elles doivent à l'entreprise d'assurance ou de réassurance avec des montants qui leur sont dus par cette entreprise.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), les autorités de contrôle évaluent la position de liquidité des contreparties, compte tenu de l'ensemble des critères suivants:
- (a) l'existence, réelle ou prévisible, d'obstacles pratiques ou juridiques à la capacité des contreparties à honorer rapidement leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;
 - (b) si les contreparties sont soumises à des exigences légales ou réglementaires susceptibles de réduire leur capacité à honorer rapidement leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;
 - (c) si la forme juridique des contreparties est susceptible de les empêcher d'honorer rapidement leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires.
4. Aux fins de l'évaluation de la disposition des contreparties à payer visée à l'article 90, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:
- (a) l'éventail des circonstances dans lesquelles l'élément de fonds propres auxiliaires peut être appelé pour absorber des pertes;
 - (b) s'il existe des incitations ou des désincitations susceptibles d'affecter la disposition des contreparties à honorer leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;
 - (c) si des opérations passées entre les contreparties et l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris le respect, par les contreparties, d'engagements qu'elles avaient pris en rapport avec des éléments de fonds propres auxiliaires, donnent une indication de leur disposition à honorer leur engagement actuel en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires.
5. Lorsqu'elles évaluent la capacité et la disposition des contreparties à payer, les autorités de contrôle tiennent compte de tout autre facteur affectant le statut des contreparties, y compris, s'il y a lieu, du modèle d'entreprise de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
6. Lorsqu'un élément de fonds propres auxiliaires concerne un groupe de contreparties, les autorités de contrôle et l'entreprise d'assurance ou de réassurance peuvent évaluer le statut du groupe de contreparties comme s'il s'agissait d'une seule contrepartie, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
- (a) considérées individuellement, les contreparties ne sont pas importantes;
 - (b) les contreparties figurant dans ce groupe sont suffisamment homogènes;
 - (c) l'évaluation du groupe de contreparties n'aboutit pas à une surestimation de la capacité et de la disposition à payer des contreparties dont est composé ce groupe.
7. Une contrepartie est considérée comme importante lorsqu'il est probable que son statut ait un effet significatif sur l'évaluation de la capacité et de la disposition à payer du groupe de contreparties.

Article 64

Évaluation de la demande — Possibilité de récupérer les fonds

Aux fins de l'évaluation de la possibilité de récupérer les fonds visée à l'article 90, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:

- (a) si la possibilité de récupérer les fonds est accrue du fait de la disponibilité d'une sûreté ou d'un accord analogue satisfaisant aux dispositions des articles 209 à 214;
- (b) l'existence, réelle ou prévisible, d'obstacles pratiques ou juridiques à la possibilité de récupérer les fonds;
- (c) l'existence éventuelle d'exigences légales ou réglementaires affectant la possibilité de récupérer les fonds;
- (d) la capacité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à contraindre les contreparties à honorer leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires.

*Article 65***Évaluation de la demande — Informations sur l'issue des appels émis dans le passé**

Aux fins de l'évaluation des informations sur l'issue des appels émis dans le passé visée à l'article 90, paragraphe 4, point c), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:

- (a) si l'entreprise d'assurance ou de réassurance a émis dans le passé des appels auprès des mêmes contreparties ou de contreparties analogues, dans les mêmes circonstances ou des circonstances analogues;
- (b) si les informations considérées sont fiables et pertinentes en ce qui concerne l'issue attendue de futurs appels.

*Article 66***Spécification du montant, par rapport à un montant illimité de fonds propres auxiliaires**

1. Les autorités de contrôle n'approuvent pas un montant illimité de fonds propres auxiliaires.
2. Lorsque les autorités de contrôle approuvent un montant de fonds propres auxiliaires, leur décision spécifie si le montant approuvé correspond au montant demandé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou est inférieur.

*Article 67***Spécification du montant et du calendrier, dans le cadre de l'approbation d'une méthode**

Lorsque les autorités de contrôle approuvent une méthode de détermination du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, leur décision spécifie l'ensemble des éléments suivants:

- (a) le montant initial de l'élément de fonds propres auxiliaires tel qu'il a été calculé en application de cette méthode à la date à laquelle celle-ci a été approuvée;
- (b) la fréquence minimale à laquelle le montant de l'élément de fonds propres auxiliaires doit être recalculé en application de cette méthode, lorsque cette fréquence est plus qu'annuelle, et les raisons de cette fréquence;
- (c) la période pour laquelle le calcul du montant de l'élément de fonds propres auxiliaires en application de cette méthode est autorisé.

*Sous-section 2***Traitement des participations dans la détermination des fonds propres***Article 68***Traitement des participations dans la détermination des fonds propres de base**

1. Aux fins de la détermination des fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds propres de base, tels que visés à l'article 88 de la directive 2009/138/CE, sont diminués de la valeur totale des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers, telles que visées à l'article 92, paragraphe 2, de cette directive, qui dépasse 10 % de la valeur des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii), iv) et vi).
2. Aux fins de la détermination des fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds propres de base, tels que visés à l'article 88 de la directive 2009/138/CE, sont diminués de la fraction de la valeur de l'ensemble des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers, telles que visées à l'article 92, paragraphe 2, de cette directive, qui dépasse 10 % de la valeur des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii), iv) et vi).
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les entreprises d'assurance et de réassurance ne déduisent pas les participations stratégiques, telles que visées à l'article 171, qui sont prises en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe sur la base de la méthode n° 1 exposée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE.
4. Les déductions prévues au paragraphe 2 sont appliquées au prorata à toutes les participations visées dans ce paragraphe.
5. Les déductions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées comme suit au niveau de fonds propres où la participation a augmenté les fonds propres de l'entreprise liée:
 - (a) les avoirs en fonds propres de base de catégorie 1 d'établissements de crédit et d'établissements financiers sont déduits des éléments visés à l'article 69, points a) i), a) ii), a) iv) et a) vi);
 - (b) les avoirs en instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'établissements de crédit et d'établissements financiers sont déduits des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b);
 - (c) les avoirs en instruments de fonds propres de catégorie 2 d'établissements de crédit et d'établissements financiers sont déduits des éléments de fonds propres de base visés à l'article 72.

SECTION 2

Classement des fonds propres*Article 69***Fonds propres de base de niveau 1 — Liste des éléments de fonds propres**

Les éléments de fonds propres de base suivants sont réputés présenter, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive, et sont classés au niveau 1, lorsqu'ils présentent toutes les caractéristiques exposées à l'article 71:

- (a) la partie de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, valorisés conformément à l'article 75 et au chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, qui se compose des éléments suivants:
 - i) le capital en actions ordinaires libéré et le compte de primes d'émission lié;
 - ii) pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, le fonds initial, les cotisations des membres ou l'élément de fonds propres de base équivalent, libérés;
 - iii) les comptes mutualistes subordonnés et libérés;
 - iv) les fonds excédentaires qui ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance conformément à l'article 91, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;
 - v) les actions privilégiées libérées et le compte de primes d'émission lié;
 - vi) une réserve de réconciliation;
- (b) les passifs subordonnés libérés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

*Article 70***Réserve de réconciliation**

1. La réserve de réconciliation visée à l'article 69, point a), vi), est égale au montant total de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, diminué de l'ensemble des éléments suivants:

- (a) le montant de ses propres actions que détient l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (b) les dividendes, distributions et charges prévisibles;
- (c) les éléments de fonds propres de base visés à l'article 69, point a), i) à v), à l'article 72, point a), et à l'article 76, point a);
- (d) les éléments de fonds propres de base non visés à l'article 69, point a), i) à v), à l'article 72, point a), et à l'article 76, point a), qui ont été approuvés par les autorités de contrôle conformément à l'article 79;
- (e) les éléments de fonds propres restreints remplissant l'une des conditions suivantes:
 - i) ils dépassent le montant notionnel du capital de solvabilité requis dans le cas de portefeuilles sous ajustement égalisateur et de fonds cantonnés, déterminés conformément à l'article 81, paragraphe 1;
 - ii) ils sont déduits en vertu de l'article 81, paragraphe 2;
- (f) le montant des participations détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, déduit conformément à l'article 68, dans la mesure où ce montant n'est pas déjà inclus dans les points a) à e).

2. L'excédent des actifs par rapport aux passifs visé au paragraphe 1 inclut le montant correspondant au bénéfice attendu inclus dans les primes futures prévu à l'article 260, paragraphe 2.

3. Déterminer si, et dans quelle mesure, la réserve de réconciliation présente les caractéristiques exposées à l'article 71 ne se limite pas à apprécier les caractéristiques des actifs et des passifs entrant dans le calcul de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, ni les éléments sous-jacents dans les états financiers de l'entreprise.

Article 71

Fonds propres de base de niveau 1 — Caractéristiques déterminant le classement

1. Les caractéristiques visées à l'article 69 sont les suivantes:

(a) l'élément de fonds propres de base:

- i) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i) et ii), occupe un rang inférieur à toutes les autres créances en cas de liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- ii) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), occupe le même rang ou un rang supérieur aux éléments visés à l'article 69, point a), i) et ii), mais un rang inférieur aux éléments énumérés aux articles 72 et 76 qui présentent respectivement les caractéristiques exposées aux articles 73 et 77, ainsi qu'un rang inférieur aux créances de l'ensemble des preneurs et bénéficiaires et des créanciers non subordonnés;

(b) l'élément de fonds propres de base ne comprend pas de caractéristiques susceptibles de causer l'insolvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'accélérer le processus qui la conduirait à l'insolvabilité;

(c) l'élément de fonds propres de base est immédiatement disponible pour absorber des pertes;

(d) l'élément de fonds propres de base permet d'absorber des pertes au moins dans le cas où le capital de solvabilité requis n'est pas respecté, et il ne fait pas obstacle à la recapitalisation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(e) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), l'élément de fonds propres de base intègre l'un des mécanismes suivants d'absorption des pertes sur le principal, qui doit se déclencher lors de l'événement déclencheur visé au paragraphe 8:

- i) une réduction du montant nominal ou du principal de l'élément de fonds propres de base, conformément au paragraphe 5;
- ii) la conversion automatique de l'élément de fonds propres de base en un élément de fonds propres de base visé à l'article 69, point a), i) ou ii), conformément au paragraphe 6;
- iii) un mécanisme d'absorption des pertes sur le principal permettant d'atteindre un résultat équivalent à celui des mécanismes d'absorption des pertes sur le principal prévus aux points i) ou ii);

(f) l'élément de fonds propres de base satisfait à l'un des critères suivants:

- i) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i) et ii), il n'a pas de date d'échéance ou, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance a une échéance fixe, il a la même échéance que l'entreprise;
- ii) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), il n'a pas de date d'échéance. La première occasion contractuelle de rembourser ou de racheter l'élément de fonds propres de base ne se produit pas avant cinq ans à compter de la date d'émission;

(g) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable que dans la période comprise entre cinq et dix ans suivant la date d'émission, lorsque l'entreprise dépasse son capital de solvabilité requis d'une marge appropriée compte tenu de sa position de solvabilité, et notamment de son plan de gestion du capital à moyen terme;

(h) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii), iii) et v), et point b), l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable qu'au choix de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et son remboursement ou son rachat est soumis à l'autorisation préalable des autorités de contrôle;

(i) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii), iii) et v), et point b), l'élément de fonds propres de base ne comporte aucune incitation à le rembourser ou à le racheter qui accroisse la probabilité que l'entreprise d'assurance ou de réassurance le rembourse ou le rachète lorsqu'elle en a la faculté;

- (j) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii), iii) et v), et point b), l'élément de fonds propres de base prévoit la suspension de son remboursement ou de son rachat, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ce remboursement ou ce rachat entraînerait un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que le remboursement ou le rachat ne soit plus susceptible d'entraîner un tel non-respect;
 - (k) nonobstant le point j), l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que le remboursement ou le rachat de l'élément de fonds propres de base entraînerait un tel non-respect, que sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
 - i) les autorités de contrôle ont exceptionnellement accepté que le remboursement ou le rachat de l'élément ne soit pas suspendu;
 - ii) l'élément est échangé contre, ou converti en un autre élément de fonds propres de niveau 1 de qualité au moins égale;
 - iii) le minimum de capital requis est respecté après le remboursement ou le rachat;
 - (l) l'élément de fonds propres de base satisfait à l'un des critères suivants:
 - i) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i) et ii), les dispositions légales ou contractuelles régissant l'élément de fonds propres de base, ou la législation nationale, autorisent l'annulation des distributions en rapport avec cet élément lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ces distributions entraîneraient un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que les distributions ne soient plus susceptibles d'entraîner un tel non-respect;
 - ii) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), les dispositions contractuelles régissant l'élément de fonds propres de base autorisent l'annulation des distributions en rapport avec cet élément, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ces distributions entraîneraient un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que les distributions ne soient plus susceptibles d'entraîner un tel non-respect;
 - (m) l'élément de fonds propres de base ne permet de distribution, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou qu'une distribution en rapport avec cet élément entraînerait un tel non-respect, que sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
 - i) les autorités de contrôle ont exceptionnellement accepté que la distribution ne soit pas annulée;
 - ii) la distribution n'affaiblit pas davantage la position de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
 - iii) le minimum de capital requis est respecté après la distribution;
 - (n) dans le cas des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii), iii) et v), et point b), l'élément de fonds propres de base laisse à l'entreprise d'assurance ou de réassurance une liberté totale sur les distributions en rapport avec cet élément;
 - (o) l'élément de fonds propres de base n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres de base pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément à l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
2. Aux fins du présent article, l'échange ou la conversion d'un élément de fonds propres de base en un autre élément de fonds propres de base de niveau 1, ou le remboursement ou le rachat d'un élément de fonds propres de base de niveau 1 à partir du produit de l'émission d'un nouvel élément de fonds propres de base de qualité égale au moins n'est pas considéré(e) comme un remboursement ou un rachat, pour autant que l'échange, la conversion, le remboursement ou le rachat soit soumis(e) à l'approbation des autorités de contrôle.
3. Aux fins du paragraphe 1, point n), dans le cas des éléments de fonds propres de base visés à l'article 69, point a), i) et ii), une liberté totale sur les distributions est fournie lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
- a) il n'existe pas de traitement préférentiel en ce qui concerne l'ordre de versement des distributions, et les termes de l'accord contractuel régissant l'élément de fonds propres ne prévoient pas de droits préférentiels au versement de distributions;
 - b) les distributions proviennent d'éléments distribuables;
 - c) le niveau des distributions n'est pas déterminé sur la base du prix auquel l'élément de fonds propres a été acheté à l'émission, et le montant maximal des distributions n'est pas soumis à un plafond ni à une autre forme de restriction;
 - d) nonobstant le point c), dans le cas d'instruments émis par des mutuelles et des entreprises de type mutuel, le montant maximal des distributions peut être soumis à un plafond ou à une autre forme de restriction, à condition que ce plafond ou cette restriction ne soit pas un événement lié au versement, ou au non-versement, de distributions en rapport avec d'autres éléments de fonds propres;

- e) il n'y a aucune obligation, pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance, d'effectuer des distributions;
- f) le non-versement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- g) l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

4. Aux fins du paragraphe 1, point n), dans le cas des éléments de fonds propres de base visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), une liberté totale sur les distributions est fournie lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

- a) les distributions proviennent d'éléments distribuables;
- b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions en rapport avec l'élément de fonds propres pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et elle peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations à l'échéance;
- c) il n'y a aucune obligation de remplacer la distribution par une quelconque autre forme de paiement;
- d) il n'y a aucune obligation d'effectuer des distributions dans le cas où des distributions sont effectuées sur un autre élément de fonds propres;
- e) le non-versement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- f) l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

5. Aux fins du paragraphe 1), point e) i), le montant nominal ou le principal de l'élément de fonds propres de base est réduit par réduction de la valeur de tous les éléments suivants:

- (a) la créance du détenteur de cet élément en cas de procédure de liquidation;
- (b) le montant à payer en cas de remboursement ou de rachat de cet élément;
- (c) les distributions versées sur cet élément.

6. Aux fins du paragraphe 1), point e) ii), les dispositions régissant la conversion en un élément de fonds propres de base visé à l'article 69, point a) i) ou a) ii), spécifient l'un ou l'autre des éléments suivants:

- (a) le taux de conversion et la limite du montant de conversion autorisé;
- (b) une fourchette de conversion de l'élément en un élément de fonds propres de base visé à l'article 69, point a), i) ou ii).

7. Le montant nominal ou le principal de l'élément de fonds propres de base absorbe les pertes à l'événement déclencheur. L'absorption de pertes résultant de l'annulation de distributions, ou d'une réduction des distributions, n'est pas réputée suffisante pour être considérée comme un mécanisme d'absorption des pertes sur le principal au sens du paragraphe 1), point e).

8. L'événement déclencheur visé au paragraphe 1), point e), est un non-respect significatif du capital de solvabilité requis.

Aux fins du présent paragraphe, un non-respect du capital de solvabilité requis est considéré comme significatif lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

- (a) le montant des éléments de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis est inférieur ou égal à 75 % du capital de solvabilité requis;
- (b) le montant des éléments de fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis est inférieur ou égal au minimum de capital requis;
- c) le respect du capital de solvabilité requis n'est pas rétabli dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle son non-respect a été constaté pour la première fois.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut indiquer, dans les dispositions régissant l'élément, un ou plusieurs événements déclencheurs en sus de ceux visés aux points a) à c).

9. Aux fins du paragraphe 1, points d), j) et l), les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme des références au minimum de capital requis, lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se produit avant le non-respect du capital de solvabilité requis.

Article 72

Fonds propres de base de niveau 2 — Liste des éléments de fonds propres

Les éléments de fonds propres de base suivants sont réputés présenter, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive, et sont classés au niveau 2, lorsqu'ils présentent l'ensemble des caractéristiques exposées à l'article 73:

- (a) l'excédent des actifs par rapport aux passifs, valorisés conformément à l'article 75 et au chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, qui se compose des éléments suivants:
 - i) le capital en actions ordinaires et le compte de primes d'émission lié;
 - ii) pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, le fonds initial, les cotisations des membres ou l'élément de fonds propres de base équivalent;
 - iii) les comptes mutualistes subordonnés;
 - iv) les actions privilégiées et le compte de primes d'émission lié;
- (b) les passifs subordonnés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

Article 73

Fonds propres de base de niveau 2 — Caractéristiques déterminant le classement

1. Les caractéristiques visées à l'article 72 sont les suivantes:

- (a) l'élément de fonds propres de base occupe un rang inférieur aux créances de l'ensemble des preneurs et bénéficiaires et des créanciers non subordonnés;
- (b) l'élément de fonds propres de base ne comprend pas de caractéristiques susceptibles de causer l'insolvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'accélérer le processus qui la conduirait à l'insolvabilité;
- (c) l'élément de fonds propres de base n'a pas de date d'échéance, ou il a une échéance initiale de dix ans au moins. La première occasion contractuelle de rembourser ou de racheter l'élément de fonds propres de base ne se produit pas avant cinq ans à compter de la date d'émission;
- (d) l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable qu'au choix de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et son remboursement ou son rachat est soumis à l'autorisation préalable des autorités de contrôle;
- (e) l'élément de fonds propres de base peut comporter des incitations limitées à le rembourser ou à le racheter, sous réserve que celles-ci ne se concrétisent pas avant dix ans à compter de la date d'émission;
- (f) l'élément de fonds propres de base prévoit la suspension de son remboursement ou de son rachat lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ce remboursement ou ce rachat entraînerait un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que le remboursement ou le rachat ne soit plus susceptible d'entraîner un tel non-respect;
- (g) l'élément de fonds propres de base satisfait à l'un des critères suivants:
 - i) dans le cas des éléments visés à l'article 72, point a), i) et ii), les dispositions légales ou contractuelles régissant l'élément de fonds propres de base, ou la législation nationale, permettent que les distributions en rapport avec cet élément soient différées lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ces distributions entraîneraient un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que les distributions ne soient plus susceptibles d'entraîner un tel non-respect;
 - ii) dans le cas des éléments visés à l'article 72, point a), iii) et iv), et point b), les termes de l'accord contractuel régissant l'élément de fonds propres de base prévoient que les distributions en rapport avec cet élément sont différées lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ces distributions entraîneraient un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que les distributions ne soient plus susceptibles d'entraîner un tel non-respect;
- (h) l'élément de fonds propres de base ne permet de distribution, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou qu'une distribution en rapport avec cet élément entraînerait un tel non-respect, que sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
 - i) les autorités de contrôle ont exceptionnellement accepté que la distribution ne soit pas différée;
 - ii) la distribution n'affaiblit pas davantage la position de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
 - iii) le minimum de capital requis est respecté après la distribution;

- (i) l'élément de fonds propres de base n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres de base pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément à l'article 94, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE;
- (j) l'élément de fonds propres de base présente les caractéristiques exposées à l'article 71 qui sont pertinentes pour les éléments de fonds propres de base visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), mais dépasse la limite prévue à l'article 82, paragraphe 3.

Nonobstant le point f), l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que le remboursement ou le rachat entraînerait un tel non-respect, que sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

- i) les autorités de contrôle ont exceptionnellement accepté que le remboursement ou le rachat de l'élément ne soit pas suspendu;
- ii) l'élément est échangé contre, ou converti en un autre élément de fonds propres de base de niveau 1 ou de niveau 2 de qualité au moins égale;
- iii) le minimum de capital requis est respecté après le remboursement ou le rachat;

2. Aux fins du présent article, l'échange ou la conversion d'un élément de fonds propres de base en un autre élément de fonds propres de base de niveau 1 ou 2, ou le remboursement ou le rachat d'un élément de fonds propres de base de niveau 2 à partir du produit de l'émission d'un nouvel élément de fonds propres de base de qualité au moins égale n'est pas considéré(e) comme un remboursement ou un rachat, pour autant que l'échange, la conversion, le remboursement ou le rachat soit soumis(e) à l'approbation des autorités de contrôle.

3. Aux fins du paragraphe 1, points f) et g), les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme des références au minimum de capital requis, lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se produit avant le non-respect du capital de solvabilité requis.

4. Aux fins du paragraphe 1, point e), les entreprises considèrent comme limitées les incitations au remboursement qui prennent la forme d'une majoration de taux d'intérêt associée à une option d'achat, lorsque cette majoration prend la forme d'une augmentation unique du taux du coupon aboutissant à une augmentation du taux initial ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants:

- (a) 100 points de base, moins l'écart de swap entre la base indiciaire initiale et la base indiciaire majorée;
- (b) 50 % de l'écart de crédit initial, moins l'écart de swap entre la base indiciaire initiale et la base indiciaire majorée.

Article 74

Fonds propres auxiliaires de niveau 2 — Liste des éléments de fonds propres

Sans préjudice de l'article 96 de la directive 2009/138/CE, les éléments de fonds propres auxiliaires suivants sont réputés présenter, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de cette directive, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de ladite directive, et sont classés au niveau 2, lorsque les éléments suivants présentent l'ensemble des caractéristiques exposées à l'article 75:

- (a) le capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, et callable sur demande;
- (b) pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, le fonds initial, les cotisations des membres ou l'élément de fonds propres de base équivalent, non libérés et non appelés, et callables sur demande;
- (c) les actions privilégiées non libérées et non appelées, et callables sur demande;
- (d) un engagement juridiquement contraignant de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande;
- (e) les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au profit de créanciers d'assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à l'article 8 de la directive 2013/36/UE;
- (f) les lettres de crédit et les garanties, pour autant que les éléments puissent être appelés sur demande et ne soient grevés d'aucune charge;
- (g) toute créance future que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 de la partie A de l'annexe I de la directive 2009/138/CE, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir;

- (h) toute créance future que les mutuelles ou associations de type mutuel peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, pour autant qu'un rappel puisse être lancé sur demande et ne soit grevé d'aucune charge;
- (i) les autres engagements juridiquement contraignants reçus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, pour autant que l'élément puisse être appelé sur demande et ne soit grevé d'aucune charge.

Article 75

Fonds propres auxiliaires de niveau 2 — Caractéristiques déterminant le classement

Pour pouvoir être classés au niveau 2, les éléments de fonds propres auxiliaires visés à l'article 74 présentent les caractéristiques d'un élément de fonds propres de base classé au niveau 1 conformément aux articles 69 et 71, après que cet élément a été appelé et libéré.

Article 76

Fonds propres de base de niveau 3 — Liste des éléments de fonds propres

Les éléments de fonds propres de base suivants sont réputés présenter les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive, et sont classés au niveau 3, lorsqu'ils présentent l'ensemble des caractéristiques exposées à l'article 77:

- (a) l'excédent des actifs par rapport aux passifs, valorisés conformément au chapitre VI, sections 1 et 2, de la directive 2009/138/CE, qui se compose des éléments suivants:
 - i) les comptes mutualistes subordonnés;
 - ii) les actions privilégiées et le compte de primes d'émission lié;
 - iii) un montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets;
- (b) les passifs subordonnés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

Article 77

Fonds propres de base de niveau 3 — Caractéristiques déterminant le classement

1. Les caractéristiques visées à l'article 76 sont les suivantes:
 - (a) dans le cas des éléments visés à l'article 76, point a), i) et ii), et point b), l'élément de fonds propres de base occupe un rang inférieur aux créances de l'ensemble des preneurs et bénéficiaires et des créanciers non subordonnés;
 - (b) l'élément de fonds propres de base ne présente pas de caractéristiques susceptibles de causer l'insolvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'accélérer le processus qui la conduirait à l'insolvabilité;
 - (c) dans le cas des éléments visés à l'article 76, point a), i) et ii), et point b), l'élément de fonds propres de base n'a pas de date d'échéance, ou il a une échéance initiale de cinq ans au moins, la date d'échéance correspondant à la première occasion contractuelle de le rembourser ou de le racheter;
 - (d) dans le cas des éléments visés à l'article 76, point a), i) et ii), et point b), l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable qu'au choix de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et son remboursement ou son rachat est soumis à l'autorisation préalable des autorités de contrôle;
 - (e) dans le cas des éléments visés à l'article 76, point a), i) et ii), et point b), l'élément de fonds propres de base peut comporter des incitations limitées à le rembourser ou à le racheter;
 - (f) dans le cas des éléments visés à l'article 76, point a), i) et ii), et point b), l'élément de fonds propres de base prévoit la suspension de son remboursement ou de son rachat lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ce remboursement ou ce rachat entraînerait un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que le remboursement ou le rachat ne soit plus susceptible d'entraîner un tel non-respect;

- (g) dans le cas des éléments visés à l'article 76, point a), i) et ii), et point b), l'élément de fonds propres de base prévoit que les distributions en rapport avec lui sont différées lorsque le minimum de capital requis n'est pas respecté ou que ces distributions entraîneraient un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son minimum de capital requis et que les distributions ne soient plus susceptibles d'entraîner un tel non-respect;
- (h) l'élément de fonds propres de base n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction qui pourrait affecter les caractéristiques qu'il doit présenter conformément au présent article.

Nonobstant le point f), l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que le remboursement ou le rachat entraînerait un tel non-respect, que sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

- i) les autorités de contrôle ont exceptionnellement accepté que le remboursement ou le rachat de l'élément ne soit pas suspendu;
- ii) l'élément est échangé contre, ou converti en un autre élément de fonds propres de niveau 1, 2 ou 3 de qualité au moins égale;
- iii) le minimum de capital requis est respecté après le remboursement ou le rachat;

2. Aux fins du présent article, l'échange ou la conversion d'un élément de fonds propres de base en un autre élément de fonds propres de base de niveau 1, 2 ou 3, ou le remboursement ou le rachat d'un élément de fonds propres de base de niveau 3 à partir du produit de l'émission d'un nouvel élément de fonds propres de base de qualité au moins égale n'est pas considéré(e) comme un remboursement ou un rachat, pour autant que l'échange, la conversion, le remboursement ou le rachat soit soumis(e) à l'approbation des autorités de contrôle.

3. Aux fins du paragraphe 1, point f), les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme des références au minimum de capital requis, lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se produit avant le non-respect du capital de solvabilité requis.

4. Aux fins du paragraphe 1, point e), les entreprises considèrent comme limitées les incitations au remboursement qui prennent la forme d'une majoration de taux d'intérêt associée à une option d'achat, lorsque cette majoration prend la forme d'une augmentation unique du taux du coupon aboutissant à une augmentation du taux initial ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants:

- (a) 100 points de base, moins l'écart de swap entre la base indiciaire initiale et la base indiciaire majorée;
- (b) 50 % de l'écart de crédit initial, moins l'écart de swap entre la base indiciaire initiale et la base indiciaire majorée.

Article 78

Fonds propres auxiliaires de niveau 3 — Liste des éléments de fonds propres

Les éléments de fonds propres auxiliaires qui ont été approuvés par les autorités de contrôle conformément à l'article 90 de la directive 2009/138/CE, et qui ne présentent pas toutes les caractéristiques exposés à l'article 75, sont classés comme des fonds propres auxiliaires de niveau 3.

Article 79

Approbation de l'évaluation et du classement des éléments de fonds propres par les autorités de contrôle

- 1. Sans préjudice de l'article 90 de la directive 2009/138/CE, lorsqu'un élément de fonds propres ne figure pas parmi les éléments de fonds propres visés aux articles 69, 72, 74, 76 et 78, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne l'assimile aux fonds propres que sous réserve d'avoir reçu l'approbation des autorités de contrôle pour son évaluation et son classement.
- 2. Lorsqu'elles approuvent l'évaluation et le classement d'éléments de fonds propres ne figurant pas parmi les éléments de fonds propres visés aux articles 69, 72, 74, 76 et 78, les autorités de contrôle apprécient, sur la base des documents soumis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance:
 - (a) lorsque l'entreprise demande l'approbation d'un classement dans les fonds propres de base de niveau 1, si l'élément de fonds propres de base présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive;
 - (b) lorsque l'entreprise demande l'approbation d'un classement dans les fonds propres de base de niveau 2, si l'élément de fonds propres de base présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive;

- (c) lorsque l'entreprise demande l'approbation d'un classement dans les fonds propres auxiliaires de niveau 2, si l'élément de fonds propres auxiliaires présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive;
 - (d) lorsque l'entreprise demande l'approbation d'un classement dans les fonds propres de base de niveau 3, si l'élément de fonds propres de base présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive;
 - (e) le caractère exécutoire des termes contractuels de l'élément de fonds propres sur tous les territoires concernés;
 - (f) si l'élément de fonds propres a été entièrement libéré.
3. Les éléments de fonds propres de base ne figurant pas parmi les éléments de fonds propres énumérés aux articles 69, 72 et 76 ne peuvent être classés dans les fonds propres de base de niveau 1 que lorsqu'ils sont entièrement libérés.
4. L'inclusion d'éléments de fonds propres approuvés par les autorités de contrôle conformément au présent article est soumise aux limites quantitatives prévues à l'article 82.

SECTION 3

Éligibilité des fonds propres

Sous-section 1

Fonds cantonnés

Article 80

Fonds cantonnés nécessitant un ajustement

1. Une réduction de la réserve de réconciliation visée à l'article 70, paragraphe 1, point e) est nécessaire lorsque les éléments de fonds propres inclus dans un fonds cantonné ont une capacité limitée d'absorber pleinement les pertes en continuité d'exploitation en raison de leur non-transférabilité au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'une des raisons suivantes:
- (a) ces éléments ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes sur une portion définie des contrats d'assurance ou de réassurance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
 - (b) ces éléments ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes en rapport avec certains preneurs ou bénéficiaires;
 - (c) ces éléments ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes découlant de risques ou d'engagements particuliers.
2. Les éléments de fonds propres visés au paragraphe 1, (ci-après les «éléments de fonds propres restreints») n'incluent pas la valeur des transferts futurs en faveur des actionnaires.

Article 81

Ajustement applicable aux fonds cantonnés et aux portefeuilles sous ajustement égalisateur

1. Aux fins du calcul de la réserve de réconciliation, les entreprises d'assurance et de réassurance réduisent l'excédent des actifs par rapport aux passifs visé à l'article 70 en comparant les montants suivants:
- (a) les éléments de fonds propres restreints à l'intérieur du fonds cantonné ou du portefeuille sous ajustement égalisateur;
 - (b) le montant notionnel du capital de solvabilité requis à l'intérieur du fonds cantonné ou du portefeuille sous ajustement égalisateur.

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance calcule le capital de solvabilité requis à l'aide de la formule standard, le montant notionnel du capital de solvabilité requis est calculé conformément à l'article 217.

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance calcule le capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne, le montant notionnel du capital de solvabilité requis est calculé à l'aide de ce modèle interne, comme si l'entreprise n'exerçait que les activités incluses dans le fonds cantonné ou le portefeuille sous ajustement égalisateur.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les actifs, les passifs et le risque au sein d'un fonds cantonné ne sont pas importants, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut réduire la réserve de réconciliation du montant total des éléments de fonds propres restreints.

Sous-section 2

Limites quantitatives

Article 82

Éligibilité et limites applicables aux niveaux 1, 2 et 3

1. Aux fins du respect du capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveaux 2 et 3 sont soumis à l'ensemble des limites quantitatives suivantes:

- (a) le montant éligible des éléments de niveau 1 est égal à la moitié au moins du capital de solvabilité requis;
- (b) le montant éligible des éléments de niveau 3 est inférieur à 15 % du capital de solvabilité requis;
- (c) la somme des montants éligibles des éléments de niveaux 2 et 3 ne dépasse pas 50 % du capital de solvabilité requis.

2. Aux fins du respect du minimum de capital requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 sont soumis à l'ensemble des limites quantitatives suivantes:

- (a) le montant éligible des éléments de niveau 1 est égal à 80 % au moins du minimum de capital requis;
- (b) le montant éligible des éléments de niveau 2 ne dépasse pas 20 % du minimum de capital requis;

3. Dans les limites visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), la somme des éléments de fonds propres de base suivants représente moins de 20 % du montant total des éléments de niveau 1:

- (a) les éléments visés à l'article 69, point a), iii);
- (b) les éléments visés à l'article 69, point a), v);
- (c) les éléments visés à l'article 69, point b);
- (d) les éléments inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 en vertu de la disposition transitoire prévue à l'article 308 *ter*, paragraphe 9, de la directive 2009/138/CE.

CHAPITRE V

FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS

SECTION 1

Dispositions générales

Sous-section 1

Calculs fondés sur un scénario

Article 83

1. Lorsque le calcul d'un module ou d'un sous-module du capital de solvabilité requis de base se fonde sur l'impact d'un scénario sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, toutes les hypothèses suivantes sont faites dans ce calcul:

- (a) le scénario ne modifie pas le montant de la marge de risque incluse dans les provisions techniques;
- (b) le scénario ne modifie pas la valeur des actifs et des passifs d'impôts différés;
- (c) le scénario ne modifie pas le montant de la valeur des prestations discrétionnaires futures incluses dans les provisions techniques;
- (d) aucune décision de gestion n'est prise par l'entreprise durant le scénario.

2. Le calcul des provisions techniques consécutif à la détermination de l'impact d'un scénario sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, tel que visé au paragraphe 1, ne modifie pas la valeur des prestations discrétionnaires futures et tient compte de l'ensemble des éléments suivants:

- (a) sans préjudice du paragraphe 1, point d), des futures décisions de gestion consécutives au scénario, pour autant qu'elles satisfassent à l'article 23;
- (b) de toute incidence négative importante du scénario ou des décisions de gestion visées au point a) sur la probabilité que les preneurs exercent les options contractuelles qui leur sont offertes.

3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut utiliser une méthode simplifiée pour calculer ses provisions techniques consécutivement à la détermination de l'impact d'un scénario, tel que visé au paragraphe 1, pour autant que cette méthode simplifiée ne conduise pas à un calcul erroné du capital de solvabilité requis qui pourrait influencer la prise de décision ou le jugement des utilisateurs de l'information relative au capital de solvabilité requis, à moins que le calcul simplifié n'aboutisse à un capital de solvabilité requis supérieur au capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard.
4. Le calcul des actifs et des passifs consécutif à la détermination de l'impact d'un scénario, tel que visé au paragraphe 1, tient compte de l'impact du scénario sur la valeur de tout instrument d'atténuation du risque pertinent, détenu par l'entreprise, qui satisfait aux dispositions des articles 209 à 215.
5. Dans le cas où le scénario aboutirait à une augmentation des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, le calcul du module ou du sous-module se fonde sur l'hypothèse selon laquelle le scénario n'a pas d'impact sur les fonds propres de base.

Sous-section 2

Approche par transparence

Article 84

1. Le capital de solvabilité requis est calculé sur la base de chaque actif sous-jacent des organismes de placement collectif (OPC) et autres investissements sous forme de fonds (approche par transparence).
2. L'approche par transparence visée au paragraphe 1, s'applique également:
 - (a) aux expositions indirectes au risque de marché autre que les organismes de placement collectif et les investissements sous forme de fonds;
 - (b) aux expositions indirectes au risque de souscription;
 - (c) aux expositions indirectes au risque de contrepartie.
3. Lorsque l'approche par transparence ne peut pas être appliquée aux organismes de placement collectif ou aux investissements sous forme de fonds, le capital de solvabilité requis peut être calculé sur la base de l'allocation cible des actifs sous-jacents de l'organisme de placement collectif ou du fonds, sous réserve que l'entreprise dispose de cette allocation cible avec le niveau de détail nécessaire au calcul de tous les sous-modules et scénarios pertinents de la formule standard et que les actifs sous-jacents soient gérés strictement conformément à cette allocation cible. Aux fins de ce calcul, des groupements de données peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils soient appliqués de manière prudente et qu'ils ne soient appliqués à plus de 20 % de la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux investissements dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

Sous-section 3

Autorités régionales et locales

Article 85

Les conditions d'une catégorisation des expositions sur les autorités régionales et locales comme des expositions sur l'administration centrale sont qu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions et les expositions sur l'administration centrale, en raison du pouvoir spécifique des autorités régionales ou locales de lever des recettes et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.

Sous-section 4

Risque de base important

Article 86

Nonobstant l'article 210, paragraphe 2, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance transfère un risque de souscription au moyen de contrats de réassurance ou de véhicules de titrisation soumis à un risque de base important découlant d'une asymétrie de devises entre le risque de souscription et la technique d'atténuation du risque, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut tenir compte de la technique d'atténuation du risque dans le calcul du capital de

solvabilité requis selon la formule standard, sous réserve que la technique d'atténuation du risque satisfasse à l'article 209, à l'article 210, paragraphes 1, 3 et 4, et à l'article 211 et que le calcul soit effectué comme suit:

- a) il est tenu compte du risque de base découlant d'une asymétrie de devises entre le risque de souscription et la technique d'atténuation du risque dans le module, sous-module ou scénario «risque de souscription» pertinent de la formule standard au niveau de détail le plus fin, en ajoutant à l'exigence de capital calculée conformément au module, sous-module ou scénario pertinent, 25 % de la différence entre les deux montants suivants:
 - i) l'exigence de capital hypothétique pour le module, sous-module ou scénario «risque de souscription» pertinent qui résulterait d'une co-occurrence du scénario prévu à l'article 188;
 - ii) l'exigence de capital pour le module, sous-module ou scénario «risque de souscription» pertinent;
- b) lorsque la technique d'atténuation du risque couvre plus d'un module, sous-module ou scénario, le calcul visé au point a) est effectué pour chacun de ces modules, sous-modules et scénarios. L'exigence de capital résultant de ces calculs ne dépasse pas 25 % de la capacité du contrat de réassurance non proportionnelle ou du véhicule de titrisation.

Sous-section 5

Calcul du capital de solvabilité requis de base

Article 87

Le capital de solvabilité requis de base inclut un module de risque pour le risque lié aux immobilisations incorporelles et se calcule comme suit:

$$\text{BasicSCR} = \sqrt{\sum_{i,j} \text{Corr}_{i,j} \cdot \text{SCR}_i \cdot \text{SCR}_j} + \text{SCR}_{\text{intangibles}}$$

où:

- (a) la somme, $\text{Corr}_{i,j}$, SCR_i et SCR_j sont spécifiés comme prévu à l'annexe IV, point 1), de la directive 2009/138/EC;
- (b) $\text{SCR}_{\text{intangibles}}$ représente l'exigence de capital pour risque lié aux immobilisations incorporelles visée à l'article 203.

Sous-section 6

Proportionnalité et simplifications

Article 88

Proportionnalité

1. Aux fins de l'article 109, les entreprises d'assurance et de réassurance déterminent si le calcul simplifié est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité de leurs risques en procédant à une évaluation qui inclut l'ensemble des éléments suivants:

- (a) une évaluation de la nature, de l'ampleur et de la complexité de leurs risques relevant du module ou sous-module pertinent;
- (b) une évaluation qualitative ou quantitative, selon ce qui convient, de l'erreur introduite dans les résultats du calcul simplifié en raison d'un écart entre:
 - i) les hypothèses qui sous-tendent le calcul simplifié par rapport au risque;
 - ii) les résultats de l'évaluation visée au point a).

2. Un calcul simplifié n'est pas considéré comme proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques lorsque l'erreur visée au paragraphe 2, point b), conduit à un calcul erroné du capital de solvabilité requis qui pourrait influencer la prise de décision ou le jugement des utilisateurs de l'information relative au capital de solvabilité requis, à moins que le calcul simplifié n'aboutisse à un capital de solvabilité requis supérieur au capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard.

Article 89

Dispositions générales régissant les simplifications que les entreprises captives peuvent utiliser

Les entreprises captives d'assurance au sens de l'article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE et les entreprises captives de réassurance au sens de l'article 13, point 5), de cette directive peuvent utiliser les calculs simplifiés prévus aux articles 90, 103, 105 et 106 du présent règlement lorsqu'il est satisfait à l'article 88 du présent règlement et à l'ensemble des exigences suivantes:

- (a) en ce qui concerne les engagements d'assurance de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance, tous les assurés et bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe dont l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance fait partie;
- (b) en ce qui concerne les engagements de réassurance de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance, tous les assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sous-jacents à ces engagements de réassurance sont des entités juridiques du groupe dont l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance fait partie;
- (c) les engagements d'assurance et les contrats d'assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.

Article 90

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de primes et de réserve en non-vie pour les entreprises captives d'assurance et de réassurance

1. Lorsque les dispositions des articles 88 et 89 sont respectées, les entreprises captives d'assurance ou de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de primes et de réserve en non-vie:

$$SCR_{nl\text{ } prem\text{ } res} = \sqrt{0,65 \cdot \sum_s NL_{(pr,s)}^2 + 0,35 \cdot \left(\sum_s NL_{(pr,s)}\right)^2},$$

où s couvre tous les segments visés à l'annexe II.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'exigence de capital pour risque de primes et de réserve en non-vie applicable à un segment s donné visé à l'annexe II se calcule comme suit:

$$NL_{pr,s} = 0,6 \cdot \sqrt{V_{(prem,s)}^2 + V_{(prem,s)} \cdot V_{(res,s)} + V_{(res,s)}^2}$$

où:

- (a) $V_{(prem,s)}$ représente la mesure de volume du risque de primes du segment s , calculée conformément à l'article 116, paragraphe 3;
- (b) $V_{(res,s)}$ représente la mesure de volume du risque de réserve du segment s , calculée conformément à l'article 116, paragraphe 6.

Article 91

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de mortalité en vie

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de mortalité en vie:

$$SCR_{mortality} = 0,15 \cdot CAR \cdot q \cdot \sum_{k=1-0,5}^{n-0,5} \left(\frac{1-q}{1-i_k}\right)^k$$

où, pour les contrats d'assurance et de réassurance avec un capital sous risque positif:

- (a) CAR représente le montant total du capital sous risque, à savoir la somme, sur l'ensemble des contrats, de la différence entre les deux montants suivants, ou de zéro si cette différence est négative:

i) la somme:

— du montant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance paierait actuellement en cas de décès des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation; et

- de la valeur actuelle attendue des montants non couverts au taret précédent que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait payer à l'avenir en cas de décès immédiat des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
- ii) la meilleure estimation des engagements correspondants, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
- (b) q représente le taux de mortalité moyen des personnes assurées attendu au cours des douze mois à venir, pondéré par la somme assurée;
- (c) n représente la duration modifiée, exprimée en années, des paiements à verser en cas de décès inclus dans la meilleure estimation;
- (d) i_k représente le taux au comptant annualisé pour l'échéance k de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 43.

Article 92

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de longévité en vie

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de longévité en vie:

$$SCR_{\text{longevity}} = 0,2 \cdot q \cdot n \cdot 1,1^{(n-1)/2} \cdot BE_{\text{long}}$$

où, pour les contrats visés à l'article 138, paragraphe 2:

- (a) q représente le taux de mortalité moyen des personnes assurées attendu au cours des douze mois à venir, pondéré par la somme assurée;
- (b) n représente la duration modifiée, exprimée en années, des paiements aux bénéficiaires inclus dans la meilleure estimation;
- (c) BE_{long} représente la meilleure estimation des engagements soumis au risque de longévité.

Article 93

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en vie

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en vie:

$$SCR_{\text{disability-morbidity}} = \begin{cases} 0,35 \cdot CAR_1 \cdot d_1 \\ + 0,25 \cdot 1,1^{(n-3)/2} \cdot (n-1) \cdot CAR_2 \cdot d_2 \\ + 0,2 \cdot 1,1^{(n-1)/2} \cdot t \cdot n \cdot BE_{\text{dis}} \end{cases}$$

où, pour les contrats d'assurance et de réassurance avec un capital sous risque positif:

- (a) CAR_1 représente le montant total du capital sous risque, à savoir la somme, sur l'ensemble des contrats, de la différence entre les deux montants suivants, ou de zéro si cette différence est négative:
 - i) la somme:
 - du montant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance paierait actuellement en cas de décès ou d'invalidité des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation; et
 - de la valeur actuelle attendue des montants non couverts au taret précédent que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait payer à l'avenir en cas de décès immédiat ou d'invalidité immédiate des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
 - ii) la meilleure estimation des engagements correspondants, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
- (b) CAR_2 représente le montant total du capital sous risque au sens du point a) après douze mois;
- (c) d_1 représente le taux d'invalidité — de morbidité moyen attendu au cours des douze mois à venir, pondéré par la somme assurée;

- (d) d_2 représente le taux d'invalidité — de morbidité moyen attendu au cours des douze mois suivant les douze mois à venir, pondéré par la somme assurée;
- (e) n représente la durée modifiée des paiements à verser en cas d'invalidité — de morbidité inclus dans la meilleure estimation;
- (f) t représente les taux d'échéance attendus au cours des douze mois à venir;
- (g) BE_{dis} représente la meilleure estimation des engagements soumis au risque d'invalidité — de morbidité.

Article 94

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de dépenses en vie

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de dépenses en vie:

$$SCR_{\text{expenses}} = 0,1 \cdot EI \cdot n + EI \cdot \left(\frac{1}{i + 0,01} \right) \cdot ((1 + i + 0,01)^n - 1) - \frac{1}{i} ((1 + i)^n - 1))$$

où:

- (a) EI représente le montant des dépenses encourues pour la gestion des engagements d'assurance ou de réassurance vie autres que les engagements d'assurance ou de réassurance santé au cours de l'année écoulée;
- (b) n représente la durée modifiée, exprimée en années, des flux de trésorerie inclus dans la meilleure estimation de ces engagements;
- (c) i représente le taux d'inflation moyen pondéré inclus dans le calcul de la meilleure estimation de ces engagements, les pondérations étant fondées sur la valeur actuelle des dépenses incluses dans le calcul de la meilleure estimation pour la gestion des engagements existants en vie.

Article 95

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour changements permanents des taux de cessation

1. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque d'augmentation permanente des taux de cessation:

$$Lapse_{up} = 0,5 \cdot l_{up} \cdot n_{up} \cdot S_{up}$$

où:

- (a) l_{up} représente la plus élevée des deux valeurs suivantes: le taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat positif ou 67 %;
- (b) n_{up} représente la durée moyenne, exprimée en années, sur laquelle les contrats à coût de rachat positif sont liquidés;
- (c) S_{up} représente la somme des coûts de rachat positifs.

2. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de diminution permanente des taux de cessation:

$$Lapse_{down} = 0,5 \cdot l_{down} \cdot n_{down} \cdot S_{down}$$

où:

- (a) l_{down} représente la plus élevée des deux valeurs suivantes: le taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat négatif ou 40 %;
- (b) n_{down} représente la durée moyenne, exprimée en années, sur laquelle les contrats à coût de rachat négatif sont liquidés;
- (c) S_{down} représente la somme des coûts de rachat négatifs.

3. Le coût de rachat d'un contrat d'assurance visé aux paragraphes 1 et 2 est égal à la différence entre les deux montants suivants:

- (a) le montant actuellement dû par l'entreprise d'assurance à la cessation du contrat par le preneur, net de tous les montants recouvrables auprès de preneurs ou d'intermédiaires;
- (b) le montant des provisions techniques sans la marge de risque.

Article 96

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de catastrophe en vie

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de catastrophe en vie:

$$SCR_{\text{life-catastrophe}} = \sum_i 0,0015 \cdot CAR_i$$

où:

- (a) la somme inclut tous les contrats avec un capital sous risque positif;
- (b) CAR_i représente le capital sous risque du contrat i , à savoir la différence entre les deux montants suivants, ou zéro si cette différence est négative:
 - i) la somme:
 - du montant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance paierait actuellement en cas de décès des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation; et
 - de la valeur actuelle attendue des montants non couverts au tiret précédent que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait payer à l'avenir en cas de décès immédiat des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
 - ii) la meilleure estimation des engagements correspondants, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;

Article 97

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de mortalité en santé

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de mortalité en santé:

$$SCR_{\text{health-mortality}} = 0,15 \cdot CAR \cdot q \cdot \sum_{k=1-0,5}^{n-0,5} \left(\frac{1-q}{1+i_k} \right)^k$$

où, pour les contrats d'assurance et de réassurance avec un capital sous risque positif:

- (a) CAR représente le montant total du capital sous risque, à savoir la somme, sur l'ensemble des contrats, de la différence entre les deux montants suivants, ou de zéro si cette différence est négative:
 - i) la somme:
 - du montant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance paierait actuellement en cas de décès des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation; et
 - de la valeur actuelle attendue des montants non couverts au tiret précédent que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait payer à l'avenir en cas de décès immédiat des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
 - ii) la meilleure estimation des engagements correspondants, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
- (b) q représente le taux de mortalité moyen des personnes assurées attendu au cours des douze mois à venir, pondéré par la somme assurée;
- (c) n représente la durée modifiée, exprimée en années, des paiements à verser en cas de décès inclus dans la meilleure estimation;
- (d) i_k représente le taux au comptant annualisé pour l'échéance k de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 43.

Article 98

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de longévité en santé

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de longévité en santé:

$$SCR_{\text{health-longevity}} = 0,2 \cdot q \cdot n \cdot 1,1^{(n-1)/2} \cdot BE_{\text{long}}$$

où, pour les contrats visés à l'article 138, paragraphe 2:

- (a) q représente le taux de mortalité moyen des personnes assurées attendu au cours des douze mois à venir, pondéré par la somme assurée;
- (b) n représente la durée modifiée, exprimée en années, des paiements aux bénéficiaires inclus dans la meilleure estimation;
- (c) BE_{long} représente la meilleure estimation des engagements soumis au risque de longévité.

Article 99

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux:

$$SCR_{\text{medicalexpense}} = 0,05 \cdot MP \cdot n + MP \times \left(\frac{1}{i + 0,01} \right) ((1 + i + 0,01)^n - 1) - \frac{1}{i} ((1 + i)^n - 1)$$

où:

- (a) MP représente le montant des paiements médicaux effectués au cours de l'année écoulée au titre d'engagements d'assurance ou de réassurance des frais médicaux pour l'année écoulée;
- (b) n représente la durée modifiée, exprimée en années, des flux de trésorerie inclus dans la meilleure estimation de ces engagements;
- (c) i représente le taux d'inflation moyen pondéré des paiements médicaux inclus dans le calcul de la meilleure estimation de ces engagements, les pondérations étant fondées sur la valeur actuelle des paiements médicaux inclus dans le calcul de la meilleure estimation de ces engagements.

Article 100

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu:

$$SCR_{\text{income-protection-disability-morbidity}} = \begin{cases} 0,35 \cdot CAR_1 \cdot d_1 \\ + 0,25 \cdot 1,1^{(n-3)/2} \cdot (n-1) \cdot CAR_2 \cdot d_2 \\ + 0,2 \cdot 1,1^{(n-1)/2} \cdot t \cdot n \cdot BE_{\text{dis}} \end{cases}$$

où, pour les contrats d'assurance et de réassurance avec un capital sous risque positif:

- (a) CAR_1 représente le montant total du capital sous risque, à savoir la somme, pour l'ensemble des contrats, de la différence entre les deux montants suivants, ou de zéro si cette différence est négative:
 - i) la somme:
 - du montant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance paierait actuellement en cas de décès ou d'invalidité des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation; et
 - de la valeur actuelle attendue des montants non couverts au titre précédent que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait payer à l'avenir en cas de décès immédiat ou d'invalidité immédiate des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;

- ii) la meilleure estimation des engagements correspondants, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
- (b) CAR_2 représente le montant total du capital sous risque au sens du point a) après douze mois;
- (c) d_1 représente le taux d'invalidité — de morbidité moyen attendu au cours des douze mois à venir, pondéré par la somme assurée;
- (d) d_2 représente le taux d'invalidité — de morbidité moyen attendu au cours des douze mois suivant les douze mois à venir, pondéré par la somme assurée;
- (e) n représente la durée modifiée des paiements à verser en cas d'invalidité — de morbidité inclus dans la meilleure estimation;
- (f) t représente les taux d'échéance attendus au cours des douze mois à venir;
- (g) BE_{dis} représente la meilleure estimation des engagements soumis au risque d'invalidité — de morbidité.

Article 101

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de dépenses en santé

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de dépenses en santé:

$$SCR_{health-expense} = 0,1 \cdot EI \cdot n + EI \cdot \left(\frac{1}{i + 0,01} \right) \cdot ((1 + i + 0,01)^n - 1) - \frac{1}{i} ((1 + i)^n - 1)$$

où:

- (1) EI représente le montant des dépenses encourues pour la gestion des engagements d'assurance ou de réassurance santé au cours de l'année écoulée;
- (2) n représente la durée modifiée, exprimée en années, des flux de trésorerie inclus dans la meilleure estimation de ces engagements;
- (3) i représente le taux d'inflation moyen pondéré inclus dans le calcul de la meilleure estimation de ces engagements, les pondérations étant fondées sur la valeur actuelle des dépenses incluses dans le calcul de la meilleure estimation pour la gestion des engagements existants en santé.

Article 102

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de cessation en SLT santé

1. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque d'augmentation permanente des taux de cessation visée à l'article 159, paragraphe 1, point a):

$$Lapse_{up} = 0,5 \cdot l_{up} \cdot n_{up} \cdot S_{up}$$

où:

- (a) l_{up} représente la plus élevée des deux valeurs suivantes: le taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat positif ou 83 %;
- (b) n_{up} représente la durée moyenne, exprimée en années, sur laquelle les contrats à coût de rachat positif sont liquidés;
- (c) S_{up} représente la somme des coûts de rachat positifs.

2. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de diminution permanente des taux de cessation visée à l'article 159, paragraphe 1, point b):

$$Lapse_{down} = 0,5 \cdot l_{down} \cdot n_{down} \cdot S_{down}$$

où:

- (a) l_{down} représente le taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat négatif;
- (b) n_{down} représente la durée moyenne, exprimée en années, sur laquelle les contrats à coût de rachat négatif sont liquidés;
- (c) S_{down} représente la somme des coûts de rachat négatifs.

3. Le coût de rachat d'un contrat d'assurance visé aux paragraphes 1 et 2 est égal à la différence entre les deux montants suivants:

- (a) le montant actuellement dû par l'entreprise d'assurance à la cessation du contrat par le preneur, net de tous les montants recouvrables auprès de preneurs ou d'intermédiaires;
- (b) le montant des provisions techniques sans la marge de risque.

Article 103

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de taux d'intérêt pour les entreprises captives d'assurance ou de réassurance

1. Lorsque les dispositions des articles 88 et 89 sont respectées, les entreprises captives d'assurance ou de réassurance peuvent calculer l'exigence de capital pour risque de taux d'intérêt visée à l'article 165 comme suit:

- (a) la somme, pour chaque devise, des exigences de capital pour risque d'augmentation de la courbe des taux d'intérêt telles que prévues au paragraphe 2 du présent article;
- (b) la somme, pour chaque devise, des exigences de capital pour risque de diminution de la courbe des taux d'intérêt telles que prévues au paragraphe 3 du présent article.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, l'exigence de capital pour risque d'augmentation de la courbe des taux d'intérêt pour une devise donnée se calcule comme suit:

$$IR_{up} = \sum_i MVAL_i \cdot dur_i \cdot rate_i \cdot stress_{(i,up)} - \sum_{lob} BE_{lob} \cdot dur_{lob} \cdot rate_{lob} \cdot stress_{(lob,up)}$$

où:

- (a) la première somme couvre tous les intervalles de maturité i tels que définis au paragraphe 4 du présent article;
- (b) $MVAL_i$ représente la valeur, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, des actifs moins les passifs autres que les provisions techniques pour l'intervalle de maturité i ;
- (c) dur_i représente la duration simple de l'intervalle de maturité i ;
- (d) $rate_i$ représente le taux d'intérêt sans risque pertinent pour la duration simple de l'intervalle de maturité i ;
- (e) $stress_{(i,up)}$ représente l'augmentation relative du taux d'intérêt pour la duration simple de l'intervalle de maturité i ;
- (f) la seconde somme couvre toutes les lignes d'activité listées à l'annexe I du présent règlement;
- (g) BE_{lob} représente la meilleure estimation dans la ligne d'activité lob ;
- (h) dur_{lob} représente la duration modifiée de la meilleure estimation dans la ligne d'activité lob ;
- (i) $rate_{lob}$ représente le taux d'intérêt sans risque pertinent pour la duration modifiée dans la ligne d'activité lob ;
- (j) $stress_{(lob,up)}$ représente l'augmentation relative du taux d'intérêt pour la duration modifiée dur_{lob} .

3. Aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, l'exigence de capital pour risque de diminution de la courbe des taux d'intérêt pour une devise donnée se calcule comme suit:

$$IR_{down} = \sum_i MVAL_i \cdot dur_i \cdot rate_i \cdot stress_{(i,down)} - \sum_{lob} BE_{lob} \cdot dur_{lob} \cdot rate_{lob} \cdot stress_{(lob,down)}$$

où:

- (a) la première somme couvre tous les intervalles de maturité i tels que définis au paragraphe 4 du présent article;
- (b) $MVAL_i$ représente la valeur, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, des actifs moins les passifs autres que les provisions techniques pour l'intervalle de maturité i ;
- (c) dur_i représente la duration simple de l'intervalle de maturité i ;
- (d) $rate_i$ représente le taux d'intérêt sans risque pertinent pour la duration simple de l'intervalle de maturité i ;
- (e) $stress_{(i,down)}$ représente la diminution relative du taux d'intérêt pour la duration simple de l'intervalle de maturité i ;
- (f) la seconde somme couvre toutes les lignes d'activité listées à l'annexe I du présent règlement;
- (g) BE_{lob} représente la meilleure estimation dans la ligne d'activité lob ;
- (h) dur_{lob} représente la duration modifiée de la meilleure estimation dans la ligne d'activité lob ;

- (i) $rate_{lob}$ représente le taux d'intérêt sans risque pertinent pour la duration modifiée dans la ligne d'activité lob ;
- (j) $stress_{(lob, down)}$ représente la diminution relative du taux d'intérêt pour la duration modifiée dur_{lob} .
4. Les intervalles de maturité et la duration simple visées au paragraphe 2, points a) et c), et au paragraphe 3, points a) et c), sont les suivants:
- (a) pour une échéance inférieure ou égale à 1 an, la duration simple est de 0,5 an;
- (b) pour des échéances comprises entre 1 et 3 ans, la duration simple est de 2 ans;
- (c) pour des échéances comprises entre 3 et 5 ans, la duration simple est de 4 ans;
- (d) pour des échéances comprises entre 5 et 10 ans, la duration simple est de 7 ans;
- (e) pour une échéance égale ou supérieure à 10 ans, la duration simple est de 12 ans.

Article 104

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de spread (risque lié à la marge) sur les obligations et les prêts

1. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de spread visée à l'article 176 du présent règlement:

$$SCR_{bonds} = MV^{bonds} \cdot \left(\sum_i \%MV_i^{bonds} \cdot stress_i + \%MV_{norating}^{bonds} \cdot \min[dur_{norating} \cdot 0,03; 1] \right) + \Delta Liab_{ul}$$

où:

- (a) SCR_{bonds} représente l'exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts;
- (b) MV^{bonds} représente la valeur, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, des actifs soumis à une exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts;
- (c) $\%MV_i^{bonds}$ représente la fraction du portefeuille des actifs, soumis à une exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts, ayant l'échelon de qualité de crédit i , lorsqu'une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné existe pour ces actifs;
- (d) $\%MV_{norating}^{bonds}$ représente la fraction du portefeuille des actifs, soumis à une exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts, pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné;
- (e) dur_i et $dur_{norating}$ représentent la duration modifiée, exprimée en années, des actifs, soumis à une exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts, pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné;
- (f) $stress_i$ représente une fonction de l'échelon de qualité de crédit i et de la duration modifiée prévue au paragraphe 2 et exprimée en années, des actifs, soumis à une exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts, ayant l'échelon de qualité de crédit i ;
- (g) $\Delta Liab_{ul}$ représente l'augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque, pour les contrats dans lesquels les preneurs assument le risque d'investissement, avec des options et garanties incorporées, qui résulterait d'une baisse soudaine de la valeur des actifs soumis à une exigence de fonds propres pour risque de spread sur les obligations de: $MV^{bonds} \cdot \left(\sum_i \%MV_i^{bonds} \cdot stress_i + \%MV_{norating}^{bonds} \cdot \min[dur_{norating} \cdot 0,03; 1] \right)$.
2. $stress_i$, visée au paragraphe 1, point f), est égale, pour chaque échelon de qualité de crédit i , à: $dur_i \cdot b_i$, où dur_i est la duration modifiée, exprimée en années, des actifs, soumis à une exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts, ayant l'échelon de qualité du crédit i , et b_i déterminé conformément au tableau suivant:

échelon de qualité de crédit i	0	1	2	3	4	5	6
b_i	0,9 %	1,1 %	1,4 %	2,5 %	4,5 %	7,5 %	7,5 %

3. $dur_{norating}$, visée au paragraphe 1, point e), et dur_i , visée au paragraphe 2, ne sont pas inférieures à 1 an.

Article 105

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts pour les entreprises captives d'assurance ou de réassurance

Lorsque les dispositions des articles 88 et 89 sont respectées, les entreprises captives d'assurance ou de réassurance peuvent fonder le calcul de l'exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts sur l'hypothèse selon laquelle tous les actifs sont affectés au troisième échelon de qualité de crédit.

Article 106

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de concentration du risque de marché pour les entreprises captives d'assurance ou de réassurance

Lorsque les dispositions des articles 88 et 89 sont respectées, les entreprises captives d'assurance ou de réassurance peuvent utiliser toutes les hypothèses suivantes pour calculer l'exigence de capital pour risque de concentration:

- (1) les accords intragroupe de regroupement d'actifs conclus par l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance peuvent être exclus de l'assiette de calcul visée à l'article 184, paragraphe 2, dans la mesure où il existe des clauses contractuelles juridiquement contraignantes qui garantissent que les engagements de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance seront compensés par les expositions intragroupe qu'elle détient sur d'autres entités du groupe;
- (2) le seuil relatif d'exposition en excès visé à l'article 184, paragraphe 1, point c), est égal à 15 % pour les expositions sur signature unique suivantes:
 - (a) les expositions sur des établissements de crédit qui n'appartiennent pas au même groupe et qui ont été affectés au deuxième échelon de qualité de crédit;
 - (b) les expositions sur des entités du groupe gérant la trésorerie de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance qui ont été affectées au deuxième échelon de qualité de crédit.

Article 107

Calcul simplifié de l'effet d'atténuation du risque produit par les accords de réassurance ou les titrisations

1. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'effet d'atténuation du risque, visé à l'article 196, produit sur le risque de souscription par un accord de réassurance ou une titrisation:

$$RM_{re,all} \cdot \frac{Recoverables_i}{Recoverables_{all}}$$

où

- (a) $RM_{re,all}$ représente l'effet d'atténuation du risque produit, sur le risque de souscription, par les accords de réassurance et les titrisations pour toutes les contreparties, calculé conformément au paragraphe 2;
 - (b) $Recoverables_i$ représente la meilleure estimation des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation et des débiteurs correspondants pour la contrepartie i , et $Recoverables_{all}$ représente la meilleure estimation des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation pour toutes les contreparties.
2. L'effet d'atténuation du risque produit, sur le risque de souscription, par les accords de réassurance et les titrisations pour toutes les contreparties, visé au paragraphe 1, est égal à la différence entre les exigences de capital suivantes:
- (a) l'exigence de capital hypothétique pour risque de souscription de l'entreprise d'assurance ou de réassurance si aucun accord de réassurance ni aucune titrisation n'existait;
 - (b) l'exigence de capital pour risque de souscription de l'entreprise d'assurance ou de réassurance

Article 108

Calcul simplifié de l'effet d'atténuation du risque produit par les arrangements de réassurance proportionnelle

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer l'effet d'atténuation du risque, visé à l'article 196, produit sur le risque de souscription par un accord de réassurance proportionnelle pour une contrepartie i comme suit:

$$\frac{Recoverables_i}{BE - Recoverables_{all}} \cdot SCR_i$$

où

- (a) BE représente la meilleure estimation des engagements, nets des montants recouvrables;
- (b) $Recoverables_i$ représente la meilleure estimation des montants recouvrables au titre du contrat de réassurance proportionnelle et des débiteurs correspondants pour la contrepartie i ;
- (c) $Recoverables_j$ représente la meilleure estimation des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance proportionnelle et des débiteurs correspondants pour toutes les contreparties;
- (d) SCR_j représente l'exigence de capital pour le risque de souscription j de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Article 109

Calculs simplifiés pour les accords de coréassurance

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser les calculs simplifiés suivants aux fins des articles 193, 194 et 195:

- (a) La meilleure estimation visée à l'article 194, paragraphe 1, point d), peut être calculée comme suit:

$$BE_C = \frac{P_C}{P_U} \cdot BE_U$$

où BE_U représente la meilleure estimation de l'engagement cédé à l'accord de coréassurance (pool) par l'entreprise membre du pool, net de tout montant réassuré par une contrepartie extérieure au pool.

- (b) La meilleure estimation visée à l'article 195, point c), peut être calculée comme suit:

$$BE_{CE} = \frac{1}{P_U} \cdot BE_{CEP}$$

où BE_{CEP} représente la meilleure estimation de l'engagement cédé à la contrepartie externe par le pool, en ce qui concerne le risque cédé au pool par l'entreprise.

- (c) L'effet d'atténuation du risque visé à l'article 195, point d), peut être calculé comme suit:

$$\Delta RM_{CE} = \frac{BE_{CE}}{\sum_{CE} BE_{CE}} \cdot \Delta RM_{CEP}$$

où:

- i) BE_{CE} représente la meilleure estimation de l'engagement cédé à la contrepartie externe par le pool dans son ensemble;
- ii) ΔRM_{CEP} représente la contribution de l'ensemble des contreparties extérieures à l'effet d'atténuation du risque produit par le pool sur le risque de souscription de l'entreprise;
- (d) Les contreparties membres du pool et les contreparties extérieures au pool peuvent être regroupées en fonction de l'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, sous réserve que les expositions de coréassurance de types A, B et C soient regroupées de manière distincte.

Article 110

Calcul simplifié — groupement des expositions sur signature unique

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la perte en cas de défaut prévue à l'article 192 pour un groupe d'expositions sur signature unique. Dans ce cas, le groupe d'expositions sur signature unique reçoit la probabilité de défaut la plus élevée attribuée à des expositions sur signature unique incluses dans le groupe conformément à l'article 199.

Article 111

Calcul simplifié de l'effet d'atténuation du risque

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer l'effet d'atténuation du risque, visé à l'article 196, produit sur le risque de souscription et le risque de marché par un accord de réassurance, une titrisation ou un instrument dérivé, comme étant égal à la différence entre les exigences de capital suivantes:

- (a) la somme des exigences de capital hypothétiques pour les sous-modules des modules «risque de souscription» et «risque de marché» de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affectés par la technique d'atténuation du risque, comme si l'accord de réassurance, la titrisation ou l'instrument dérivé n'existait pas;
- (b) la somme des exigences de capital pour les sous-modules des modules «risque de souscription» et «risque de marché» de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affectés par la technique d'atténuation du risque.

Article 112

Calcul simplifié de la valeur ajustée au risque d'une sûreté afin de tenir compte de l'effet économique de la sûreté

1. Lorsque les dispositions de l'article 88 du présent règlement sont respectées, et lorsque l'exigence relative à la contrepartie et l'exigence relative au tiers visées à l'article 197, paragraphe 1, sont toutes deux remplies, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, aux fins de l'article 197, calculer la valeur ajustée au risque d'une sûreté fournie à titre de garantie comme visé à l'article 1^{er}, point 26 b), comme étant égale à 85 % de la valeur des actifs détenus en tant que sûretés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE

2. Lorsque les dispositions des articles 88 et 214 du présent règlement sont respectées, et lorsque l'exigence relative à la contrepartie visée à l'article 197, paragraphe 1, est remplie, mais pas l'exigence relative au tiers visée dans la même disposition, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, aux fins de l'article 197, calculer la valeur ajustée au risque d'une sûreté fournie à titre de garantie comme visé à l'article 1^{er}, point 26 b), comme étant égale à 75 % de la valeur des actifs détenus en tant que sûretés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

Sous-section 7

Champ d'application des modules «risque de souscription»

Article 113

Aux fins du calcul des exigences de capital pour risque de souscription en non-vie, risque de souscription en vie et risque de souscription en santé, les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent:

- (a) le module «risque de souscription en non-vie» à leurs engagements d'assurance et de réassurance non-vie autres que leurs engagements d'assurance et de réassurance santé;
- (b) le module «risque de souscription en vie» à leurs engagements d'assurance et de réassurance non-vie autres que leurs engagements d'assurance et de réassurance santé;
- (c) le module «risque de souscription en santé» à leurs engagements d'assurance et de réassurance santé.

SECTION 2

Module «risque de souscription en non-vie»

Article 114

Module «risque de souscription en non-vie»

- 1. Le module «risque de souscription en non-vie» est constitué de tous les sous-modules suivants:
 - (a) le sous-module «risque de primes et de réserve en non-vie» visé à l'article 105, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE;
 - (b) le sous-module «risque de catastrophe en non-vie» visé à l'article 105, paragraphe 2, troisième alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE;
 - (c) le sous-module «risque de cessation en non-vie».
- 2. L'exigence de capital pour le risque de souscription en non-vie se calcule comme suit:

$$SCR_{\text{non-vie}} = \sqrt{\sum_{i,j} \text{CorrNL}_{(i,j)} \cdot SCR_i \cdot SCR_j}$$

où:

- (a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (i,j) des sous-modules visés au paragraphe 1;
- (b) $CorrNL_{(i,j)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque de souscription en non-vie pour les sous-modules i et j ;
- (c) SCR_i et SCR_j représentent les exigences de capital pour les sous-modules i et j , respectivement.

3. Le coefficient de corrélation $CorrNL_{(i,j)}$ visé au paragraphe 2 est égal à la valeur indiquée à la ligne i , colonne j , de la matrice de corrélation ci-dessous:

$i \backslash j$	Primes et réserve en non-vie	Catastrophe en non-vie	Cessation en non-vie
Primes et réserve en non-vie	1	0,25	0
Catastrophe en non-vie	0,25	1	0
Cessation en non-vie	0	0	1

Article 115

Sous-module «risque de primes et de réserve en non-vie»

L'exigence de capital pour le risque de primes et de réserve en non-vie se calcule comme suit:

$$SCR_{nl\text{ prem res}} = 3 \cdot \sigma_{nl} \cdot V_{nl}$$

où:

- (a) σ_{nl} représente l'écart-type du risque de primes et de réserve en non-vie, déterminé conformément à l'article 117;
- (b) V_{nl} représente la mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie, déterminée conformément à l'article 116.

Article 116

Mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie

1. La mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie est égale à la somme des mesures du volume pour le risque de primes et de réserve des segments visés à l'annexe II.
2. Pour tous les segments visés à l'annexe II, la mesure de volume d'un segment s donné se calcule comme suit:

$$V_s = (V_{(prem,s)} + V_{(res,s)}) \cdot (0,75 + 0,25 \cdot DIV_s)$$

où:

- (a) $V_{(prem,s)}$ représente la mesure de volume pour risque de primes du segment s ;
 - (b) $V_{(res,s)}$ représente la mesure de volume pour le risque de réserve du segment s ;
 - (c) DIV_s représente le facteur de diversification géographique du segment s .
3. Pour tous les segments visés à l'annexe II, la mesure de volume pour le risque de primes d'un segment s donné se calcule comme suit:

$$V_{(prem,s)} = \max[P_s, P_{(last,s)}] + FP_{(existing,s)} + FP_{(future,s)}$$

où:

- (a) P_s représente une estimation des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le segment s au cours des 12 mois à venir;
- (b) $P_{(last,s)}$ représente les primes acquises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le segment s au cours des 12 derniers mois;

- (c) $FP_{(existing,s)}$ représente la valeur actuelle attendue des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le segment s après les 12 mois à venir pour les contrats existants;
- (d) $FP_{(future,s)}$ représente la valeur actuelle attendue des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le segment s pour les contrats dont la date de comptabilisation initiale survient dans les 12 mois à venir, mais à l'exclusion des primes à acquérir au cours des 12 mois qui suivent cette date initiale.

4. Pour tous les segments visés à l'annexe II, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent choisir, à la place du calcul visé au paragraphe 3, de calculer la mesure de volume pour le risque de primes d'un segment s donné selon la formule suivante:

$$V_{(prem,s)} = P_s + FP_{(existing,s)} + FP_{(future,s)}$$

sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:

- (a) l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance a décidé que les primes acquises dans le segment s au cours des 12 mois à venir ne dépasseront pas P_s ;
- (b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a mis en place des mécanismes de contrôle efficaces pour veiller à ce que les limites visées au point a) concernant les primes acquises sont respectées;
- (c) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a informé son autorité de contrôle de la décision visée au point a) et de ses motifs.

Aux fins de ce calcul, les termes P_s , $FP_{(existing,s)}$ et $FP_{(future,s)}$ sont déterminés conformément au paragraphe 3, points a), c) et d).

5. Aux fins des calculs visés aux paragraphes 3 et 4, les primes sont nettes, après déduction des primes de contrats de réassurance. Ne sont pas déduites les primes de contrats de réassurance suivantes:

- (a) les primes se rapportant à des événements non assurantiels ou à des sinistres d'assurance réglés qui ne sont pas comptabilisés dans les flux de trésorerie visés à l'article 41, paragraphe 3;
- (b) les primes de contrats de réassurance non conformes aux articles 209, 210, 211 ou 213.

6. Pour tous les segments visés à l'annexe II, la mesure de volume pour le risque de réserve pour un segment donné est égale à la meilleure estimation des provisions pour sinistres à payer, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, à condition que les contrats de réassurance et véhicules de titrisation soient conformes aux articles 209, 210, 211 et 213. La mesure de volume n'est pas un montant négatif.

7. Pour tous les segments visés à l'annexe II, le facteur par défaut de diversification géographique d'un segment donné est soit égal à 1, soit calculé conformément à l'annexe III.

Article 117

Écart type du risque de primes et de réserve en non-vie

1. L'écart type du risque de primes et de réserve en non-vie se calcule comme suit:

$$\sigma_{nl} = \frac{1}{V_{nl}} \cdot \sqrt{\sum_{s,t} CorrS_{(s,t)} \cdot \sigma_s \cdot V_s \cdot \sigma_t \cdot V_t}$$

où:

- (a) V_{nl} représente la mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie;
- (b) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (s,t) des segments visés à l'annexe II;
- (c) $CorrS_{(s,t)}$ représente le coefficient de corrélation pour le risque de primes et de réserve en non-vie du segment s et du segment t visé à l'annexe IV;
- (d) σ_s et σ_t représentent les écarts types du risque de primes et de réserve en non-vie des segments s et t , respectivement;
- (e) V_s et V_t représentent les mesures du volume pour le risque de primes et de réserve, définies à l'article 116, des segments s et t respectivement.

2. Pour tous les segments visés à l'annexe II, l'écart type du risque de primes et de réserve en non-vie d'un segment s donné se calcule comme suit:

$$\sigma_s = \frac{\sqrt{\sigma_{(prem,s)}^2 \cdot V_{(prem,s)}^2 + \sigma_{(prem,s)} \cdot V_{(prem,s)} \cdot \sigma_{(res,s)} \cdot V_{(res,s)} + \sigma_{(res,s)}^2 \cdot V_{(res,s)}^2}}{V_{(prem,s)} + V_{(res,s)}}$$

où:

- (a) $\sigma_{(prem,s)}$ représente l'écart type du risque de primes en non-vie du segment s , calculé conformément au paragraphe 2;
- (b) $\sigma_{(res,s)}$ représente l'écart type du risque de réserve en non-vie du segment s , tel que visé à l'annexe II;
- (c) $V_{(prem,s)}$ représente la mesure de volume pour le risque de primes du segment s , telle que définie à l'article 116;
- (d) $V_{(res,s)}$ représente la mesure de volume pour le risque de réserve du segment s , telle que définie à l'article 116.

3. Pour tous les segments visés à l'annexe II, l'écart type du risque de primes en non-vie d'un segment donné est égal au produit de l'écart type du risque de primes brut en non-vie et du facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle. Dans le cas des segments 1, 4 et 5 visés à l'annexe II, le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle est égal à 80 %. Pour tous les autres segments visés à l'annexe II, le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle est de 100 %.

Article 118

Sous-module «risque de cessation en non-vie»

1. L'exigence de capital pour le sous-module «risque de cessation en non-vie» visé à l'article 114, paragraphe 1, point c), est égal à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de la conjugaison des événements soudains suivants:

- (a) la cessation de 40 % des contrats d'assurance dans le cas desquels cette cessation a pour effet d'entraîner une augmentation des provisions techniques sans la marge de risque;
- (b) lorsque des contrats de réassurance couvrent des contrats d'assurance ou de réassurance qui seront émis à l'avenir, la baisse de 40 % du nombre de ces futurs contrats d'assurance ou de réassurance utilisé dans le calcul des provisions techniques.

2. Les événements visés au paragraphe 1 s'appliquent uniformément à l'ensemble des contrats d'assurance et de réassurance concernés. En ce qui concerne les contrats de réassurance, l'événement visé au point a) du paragraphe 1 s'applique aux contrats d'assurance sous-jacents.

3. Pour déterminer la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le contexte de l'événement visé au paragraphe 1, point a), l'entreprise se fonde sur le type de cessation qui affecte le plus négativement ses fonds propres de base selon un calcul contrat par contrat.

Article 119

Sous-module «risque de catastrophe en non-vie»

1. Le sous-module «risque de catastrophe en non-vie» est constitué de l'ensemble des sous-modules suivants:

- (a) le sous-module «risque de catastrophe naturelle»;
- (b) le sous-module «risque de catastrophe en réassurance dommages non proportionnelle»;
- (c) le sous-module «risque de catastrophe d'origine humaine»;
- (d) Le sous-module «autres risques de catastrophe en non-vie».

2. L'exigence de capital pour le risque de souscription catastrophe en non-vie se calcule comme suit:

$$SCR_{natCAT} = \sqrt{(SCR_{natCAT} + SCR_{npproperty})^2 + SCR_{mmCAT}^2 + SCR_{CATother}^2}$$

où:

- (a) SCR_{natCAT} représente l'exigence de capital pour le risque de catastrophe naturelle;
- (b) $SCR_{npproperty}$ représente l'exigence de capital pour le risque de catastrophe en réassurance dommages non proportionnelle;

- (c) SCR_{mmCAT} représente l'exigence de capital pour le risque de catastrophe d'origine humaine;
- (d) $SCR_{CATother}$ représente l'exigence de capital pour les autres risques de catastrophe en non-vie.

Article 120

Sous-module «risque de catastrophe naturelle»

1. Le sous-module «risque de catastrophe naturelle» se compose de l'ensemble des sous-modules suivants:
 - (a) le sous-module «risque de tempête»;
 - (b) le sous-module «risque de séisme»;
 - (c) le sous-module «risque d'inondation»;
 - (d) le sous-module «risque de grêle»;
 - (e) le sous-module «risque d'affaissement de terrain»
2. L'exigence de capital pour le risque de catastrophe naturelle se calcule comme suit:

$$SCR_{natCAT} = \sqrt{\sum_i SCR_i^2}$$

où:

- (a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles des sous-modules i énoncés au paragraphe 1;
- (b) SCR_i représente l'exigence de capital pour le sous-module i .

Article 121

Sous-module «risque de tempête»

1. L'exigence de capital pour le risque de tempête se calcule comme suit:

$$SCR_{windstorm} = \sqrt{\left(\sum_{(r,s)} CorrWS_{(r,s)} \cdot SCR_{(windstorm,r)} \cdot SCR_{(windstorm,s)} \right) + SCR_{(windstorm,other)}^2}$$

où:

- (a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (r,s) des régions visées à l'annexe V;
 - (b) $CorrWS_{(r,s)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque de tempête de la région r et de la région s , tel que visé à l'annexe V;
 - (c) $SCR_{(windstorm,r)}$ et $SCR_{(windstorm,s)}$ représentent les exigences de capital pour le risque de tempête dans les régions r et s , respectivement;
 - (d) $SCR_{(windstorm,other)}$ représente l'exigence de capital pour le risque de tempête dans les régions autres que celles qui sont visées à l'annexe XIII.
2. Pour toutes les régions visées à l'annexe V, l'exigence de capital pour le risque de tempête dans une région r donnée est la plus élevée des deux valeurs suivantes:
 - (a) l'exigence de capital pour risque de tempête dans la région r au sens du scénario A, telle que définie au paragraphe 3;
 - (b) l'exigence de capital pour risque de tempête dans la région r au sens du scénario B, telle que définie au paragraphe 4.
 3. Pour toutes les régions visées à l'annexe V, l'exigence de capital pour le risque de tempête dans une région r donnée au sens du scénario A est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la séquence d'événements suivants:
 - (a) une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 80 % de la perte pour tempête spécifiée dans la région r ;
 - (b) une perte d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 40 % de la perte pour tempête spécifiée dans la région r .

4. Pour toutes les régions visées à l'annexe V, l'exigence de capital pour le risque de tempête dans une région r donnée au sens du scénario B est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la séquence d'événements suivants:

- (a) une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 100 % de la perte pour tempête spécifiée dans la région r ;
- (b) une perte d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 20 % de la perte pour tempête spécifiée dans la région r .

5. Pour toutes les régions visées à l'annexe V, la perte pour tempête spécifiée dans une région r donnée se calcule comme suit:

$$L_{(windstorm,r)} = Q_{(windstorm,r)} \cdot \sqrt{\sum_{(i,j)} Corr_{(windstorm,r,i,j)} \cdot WSI_{(windstorm,r,i)} \cdot WSI_{(windstorm,r,j)}}$$

où:

- (a) $Q_{(windstorm,r)}$ représente le facteur de risque de tempête pour la région r visé à l'annexe V;
- (b) la somme inclut toutes les combinaisons possibles des zones de risque (i,j) de la région r visées à l'annexe IX;
- (c) $Corr_{(windstorm,r,i,j)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque de tempête dans les zones de risque i et j de la région r , tel que visé à l'annexe XXII;
- (d) $WSI_{(windstorm,r,i)}$ et $WSI_{(windstorm,r,j)}$ représentent les sommes pondérées assurées contre le risque de tempête dans les zones de risque i et j de la région r visées à l'annexe IX.

6. Pour toutes les régions visées à l'annexe V et toutes les zones de risque de ces régions visées à l'annexe IX, la somme pondérée assurée contre le risque de tempête dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit:

$$WSI_{(windstorm,r,i)} = W_{(windstorm,r,i)} \cdot SI_{(windstorm,r,i)}$$

où:

- (a) $W_{(windstorm,r,i)}$ représente la pondération du risque de tempête dans la zone de risque i de la région r , telle qu'indiquée à l'annexe X;
- (b) $SI_{(windstorm,r,i)}$ représente la somme assurée contre le risque de tempête dans la zone de risque i de la région r .

7. Pour toutes les régions visées à l'annexe V et toutes les zones de risque de ces régions visées à l'annexe IX, la somme assurée contre le risque de tempête dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit:

$$SI_{(windstorm,r,i)} = SI_{(property,r,i)} + SI_{(onshore\ property,r,i)}$$

où:

- (a) $SI_{(property,r,i)}$ représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent le risque de tempête, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r ;
- (b) $SI_{(onshore-property,r,i)}$ représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 6 et 18 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent les dommages aux biens à terre provoqués par la tempête, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r ;

8. L'exigence de capital pour risque de tempête dans des régions autres que celles visées à l'annexe XIII est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine liée à chaque contrat d'assurance ou de réassurance couvrant l'un des engagements d'assurance ou de réassurance suivants:

- (a) engagements au titre des lignes d'activité 7 ou 19 visées à l'annexe I qui couvrent le risque de tempête, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII;
- (b) engagements au titre des lignes d'activité 6 ou 18 visées à l'annexe I qui se rapportent aux dommages aux biens à terre provoqués par la tempête, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII.

9. Le montant de la perte soudaine visée au paragraphe 8, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{(windstorm,other)} = 1,75 \cdot (0,5 \cdot DIV_{windstorm} + 0,5) \cdot P_{windstorm}$$

où:

- (a) $DIV_{windstorm}$ est calculé conformément à l'annexe III, mais sur la base des primes relatives aux engagements visés au paragraphe 8 et en se limitant aux régions 5 à 18 définies à l'annexe III, point 8);
- (b) $P_{windstorm}$ est une estimation des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour chaque contrat couvrant les engagements visés au paragraphe 8 au cours des 12 mois à venir; aux fins de ce calcul, les primes sont brutes, sans déduction des primes relatives aux contrats de réassurance.

Article 122

Sous-module «risque de séisme»

1. L'exigence de capital pour le risque de séisme se calcule comme suit:

$$SCR_{earthquake} = \sqrt{\left(\sum_{(r,s)} CorrEQ_{(r,s)} \cdot SCR_{(earthquake,r)} \cdot SCR_{(earthquake,s)}\right) + SCR_{(earthquake,other)}^2}$$

où:

- (a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (r,s) des régions visées à l'annexe VI;
- (b) $CorrEQ_{(r,s)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque de séisme de la région r et de la région s , tel que visé à l'annexe VI;
- (c) $SCR_{(earthquake,r)}$ et $SCR_{(earthquake,s)}$ représentent les exigences de capital pour le risque de séisme dans les régions r et s , respectivement;
- (d) $SCR_{(earthquake,other)}$ représente l'exigence de capital pour le risque de séisme dans les régions autres que celles qui sont visées à l'annexe XIII.

2. Pour toutes les régions visées à l'annexe VII, l'exigence de capital pour risque de séisme dans une région r donnée est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{(earthquake,r)} = Q_{(earthquake,r)} \cdot \sqrt{\sum_{(i,j)} Corr_{(earthquake,r,i,j)} \cdot WSI_{(earthquake,r,i)} \cdot WSI_{(earthquake,r,j)}}$$

où:

- (a) $Q_{(earthquake,r)}$ représente le facteur de risque de séisme pour la région r visé à l'annexe VI;
- (b) la somme inclut toutes les combinaisons possibles des zones de risque (i,j) de la région r visées à l'annexe IX;
- (c) $Corr_{(earthquake,r,i,j)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque de séisme dans les zones de risque i et j de la région r , tel que visé à l'annexe XXIII;
- (d) $WSI_{(earthquake,r,i)}$ et $WSI_{(earthquake,r,j)}$ représentent les sommes pondérées assurées contre le risque de séisme dans les zones de risque i et j de la région r visées à l'annexe IX.

3. Pour toutes les régions visées à l'annexe VI et toutes les zones de risque de ces régions visées à l'annexe IX, la somme pondérée assurée contre le risque de séisme dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit:

$$WSI_{(earthquake,r,i)} = W_{(earthquake,r,i)} \cdot SI_{(earthquake,r,i)}$$

où:

- (a) $W_{(earthquake,r,i)}$ représente la pondération du risque de séisme dans la zone de risque i de la région r , telle qu'indiquée à l'annexe X;
- (b) $SI_{(earthquake,r,i)}$ représente la somme assurée contre le risque de séisme dans la zone de risque i de la région r .

4. Pour toutes les régions visées à l'annexe VI et toutes les zones de risque de ces régions visées à l'annexe IX, la somme assurée contre le risque de séisme dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit:

$$SI_{(earthquake,r,i)} = SI_{(property,r,i)} + SI_{(onshore-property,r,i)}$$

où:

- (a) $SI_{(property,r,i)}$ représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent le risque de séisme, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r ;
- (b) $SI_{(onshore-property,r,i)}$ représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 6 et 18 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent les dommages aux biens à terre provoqués par le séisme, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r ;

5. L'exigence de capital pour risque de séisme dans des régions autres que celles énoncées à l'annexe XIII est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine liée à chaque contrat d'assurance ou de réassurance couvrant l'un, ou l'un et l'autre, des engagements d'assurance ou de réassurance suivants:

- (a) engagements au titre des lignes d'activité 7 ou 19 visées à l'annexe I qui couvrent le risque de séisme, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII;
- (b) engagements au titre des lignes d'activité 6 ou 18 visées à l'annexe I qui se rapportent aux dommages aux biens à terre provoqués par le séisme, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII.

6. Le montant de la perte soudaine visée au paragraphe 5, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{(\text{earthquake, other})} = 1,2 \cdot (0,5 \cdot DIV_{\text{earthquake}} + 0,5) \cdot P_{\text{earthquake}}$$

où:

- (a) $DIV_{\text{earthquake}}$ est calculé conformément à l'annexe III, mais sur la base des primes relatives aux engagements visés au paragraphe 5, points a) et b), et en se limitant aux régions 5 à 18 définies à l'annexe III;
- (b) $P_{\text{earthquake}}$ est une estimation des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour chaque contrat couvrant les engagements visés au paragraphe 5, points a) et b), au cours des 12 mois à venir; aux fins de ce calcul, les primes sont brutes, sans déduction des primes relatives aux contrats de réassurance.

Article 123

Sous-module «risque d'inondation»

1. L'exigence de capital pour le risque d'inondation se calcule comme suit:

$$SCR_{\text{flood}} = \sqrt{\left(\sum_{(r,s)} \text{CorrFL}_{(r,s)} \cdot SCR_{(\text{flood},r)} \cdot SCR_{(\text{flood},s)} \right) + SCR_{(\text{flood, other})}^2}$$

où:

- (a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (r,s) des régions visées à l'annexe VII;
- (b) $\text{CorrFL}_{(r,s)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque d'inondation de la région r et de la région s , tel que visé à l'annexe VII;
- (c) $SCR_{(\text{flood},r)}$ et $SCR_{(\text{flood},s)}$ représentent les exigences de capital pour le risque d'inondation dans les régions r et s , respectivement;
- (d) $SCR_{(\text{flood, other})}$ représente l'exigence de capital pour le risque d'inondation dans les régions autres que celles qui sont visées à l'annexe XIII.

2. Pour toutes les régions visées à l'annexe VII, l'exigence de capital pour le risque d'inondation dans une région r donnée est la plus élevée des valeurs suivantes:

- (a) l'exigence de capital pour le risque d'inondation dans la région r au sens du scénario A, telle que définie au paragraphe 3;
- (b) l'exigence de capital pour le risque d'inondation dans la région r au sens du scénario B, telle que définie au paragraphe 4.

3. Pour toutes les régions visées à l'annexe VII, l'exigence de capital pour le risque d'inondation dans une région r donnée au sens du scénario A est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la séquence d'événements suivants:

- (a) une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 65 % de la perte pour inondation spécifiée dans la région r ;
- (b) une perte d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 45 % de la perte pour inondation spécifiée dans la région r .

4. Pour toutes les régions visées à l'annexe VII, l'exigence de capital pour le risque d'inondation dans une région r donnée au sens du scénario B est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la séquence d'événements suivants:

- (a) une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 100 % de la perte pour inondation spécifiée dans la région r ;
- (b) une perte d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 10 % de la perte pour inondation spécifiée dans la région r .

5. Pour toutes les régions visées à l'annexe VII, la perte pour inondation spécifiée dans une région r donnée se calcule comme suit:

$$L_{(flood,r)} = Q_{(flood,r)} \cdot \sqrt{\sum_{(i,j)} Corr_{(flood,r,i,j)} \cdot WSI_{(flood,r,i)} \cdot WSI_{(flood,r,j)}}$$

où:

- (a) $Q_{(flood,r)}$ représente le facteur de risque d'inondation pour la région r visé à l'annexe VII;
- (b) la somme inclut toutes les combinaisons possibles des zones de risque (i,j) de la région r visées à l'annexe IX;
- (c) $Corr_{(flood,r,i,j)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque d'inondation dans les zones de risque i et j de la région r , tel que visé à l'annexe XXIV;
- (d) $WSI_{(flood,r,i)}$ et $WSI_{(flood,r,j)}$ représentent les sommes pondérées assurées contre le risque d'inondation dans les zones de risque i et j de la région r visées à l'annexe IX.

6. Pour toutes les régions visées à l'annexe VII et toutes les zones de risque de ces régions visées à l'annexe IX, la somme pondérée assurée contre le risque d'inondation dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit:

$$WSI_{(flood,r,i)} = W_{(flood,r,i)} \cdot SI_{(flood,r,i)}$$

où:

- (a) $W_{(flood,r,i)}$ représente la pondération du risque d'inondation dans la zone de risque i de la région r , telle qu'indiquée à l'annexe X;
- (b) $SI_{(flood,r,i)}$ représente la somme assurée contre le risque d'inondation dans la zone de risque i de la région r .

7. Pour toutes les régions visées à l'annexe VII et toutes les zones de risque de ces régions visées à l'annexe IX, la somme assurée contre le risque d'inondation dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit:

$$SI_{(flood,r,i)} = SI_{(property,r,i)} + SI_{(onshore-property,r,i)} + 1,5 \cdot SI_{(motor,r,i)}$$

où:

- (a) $SI_{(property,r,i)}$ représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent le risque d'inondation, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r ;
- (b) $SI_{(onshore-property,r,i)}$ représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 6 et 18 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent les dommages aux biens à terre provoqués par l'inondation, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r ;
- (c) $SI_{(motor,r,i)}$ représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 5 et 17 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent le risque d'inondation, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r .

8. L'exigence de capital pour le risque d'inondation dans des régions autres que celles visées à l'annexe XIII est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine liée à chaque contrat d'assurance ou de réassurance couvrant un ou plusieurs des engagements d'assurance ou de réassurance suivants:

- (a) engagements au titre des lignes d'activité 7 ou 19 visées à l'annexe I qui couvrent le risque d'inondation, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII;
- (b) engagements au titre des lignes d'activité 6 ou 18 visées à l'annexe I qui se rapportent aux dommages aux biens à terre provoqués par l'inondation, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII;
- (c) engagements au titre des lignes d'activité 5 ou 17 visées à l'annexe I qui couvrent le risque d'inondation, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII.

9. Le montant de la perte soudaine visée au paragraphe 8, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{(flood,other)} = 1,1 \cdot (0,5 \cdot DIV_{flood} + 0,5) \cdot P_{flood}$$

où:

- (a) DIV_{flood} est calculé conformément à l'annexe III, mais sur la base des primes relatives aux engagements visés au paragraphe 8, points a), b) et c), et en se limitant aux régions 5 à 18 définies à l'annexe III, point 8);
- (b) P_{flood} est une estimation des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour chaque contrat couvrant les engagements visés au paragraphe 8, points a), b) et c), au cours des 12 mois à venir; aux fins de ce calcul, les primes sont brutes, sans déduction des primes relatives aux contrats de réassurance.

Article 124

Sous-module «risque de grêle»

1. L'exigence de capital pour le risque de grêle se calcule comme suit:

$$SCR_{\text{hail}} = \sqrt{\left(\sum_{(r,s)} \text{CorrHL}_{(r,s)} \cdot SCR_{(hail,r)} \cdot SCR_{(hail,s)} \right) + SCR_{(hail,other)}^2}$$

où:

- la somme couvre toutes les combinaisons possibles (r,s) des régions visées à l'annexe VIII;
 - $\text{CorrHL}_{(r,s)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque de grêle de la région r et de la région s , tel que visé à l'annexe VIII;
 - $SCR_{(hail,r)}$ et $SCR_{(hail,s)}$ représentent les exigences de capital pour le risque de grêle dans les régions r et s , respectivement;
 - $SCR_{(hail,other)}$ représente l'exigence de capital pour le risque de grêle dans les régions autres que celles qui sont visées à l'annexe XIII.
2. Pour toutes les régions visées à l'annexe VIII, l'exigence de capital pour le risque de grêle dans une région r donnée est la plus élevée des valeurs suivantes:
- l'exigence de capital pour le risque de grêle dans la région r au sens du scénario A;
 - l'exigence de capital pour le risque de grêle dans la région r au sens du scénario B.
3. Pour toutes les régions visées à l'annexe VIII, l'exigence de capital pour le risque de grêle dans une région r donnée au sens du scénario A est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la séquence d'événements suivants:
- une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 70 % de la perte pour grêle spécifiée dans la région r ;
 - une perte d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 50 % de la perte pour grêle spécifiée dans la région r .
4. Pour toutes les régions visées à l'annexe VIII, l'exigence de capital pour le risque de grêle dans une région r donnée au sens du scénario B est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la séquence d'événements suivants:
- une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 100 % de la perte pour grêle spécifiée dans la région r ;
 - une perte d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 20 % de la perte pour grêle spécifiée dans la région r .
5. Pour toutes les régions visées à l'annexe VIII, la perte pour grêle spécifiée dans une région r donnée se calcule comme suit:

$$L_{(hail,r)} = Q_{(hail,r)} \cdot \sqrt{\sum_{(i,j)} \text{Corr}_{(hail,r,i,j)} \cdot WSI_{(hail,r,i)} \cdot WSI_{(hail,r,j)}}$$

où:

- $Q_{(earthquake,r)}$ représente le facteur de risque de grêle pour la région r visé à l'annexe VIII;
 - la somme inclut toutes les combinaisons possibles des zones de risque (i,j) de la région r visées à l'annexe IX;
 - $\text{Corr}_{(hail,r,i,j)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque de grêle dans les zones de risque i et j de la région r , tel que visé à l'annexe XXV;
 - $WSI_{(hail,r,i)}$ et $WSI_{(hail,r,j)}$ représentent les sommes pondérées assurées contre le risque de grêle dans les zones de risque i et j de la région r visées à l'annexe IX.
6. Pour toutes les régions visées à l'annexe VIII et toutes les zones de risque de ces régions visées à l'annexe IX, la somme pondérée assurée contre le risque de grêle dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit:

$$WSI_{(hail,r,i)} = W_{(hail,r,i)} \cdot SI_{(hail,r,i)}$$

où:

- $W_{(hail,r,i)}$ représente la pondération du risque de grêle dans la zone de risque i de la région r , telle qu'indiquée à l'annexe X;
- $SI_{(hail,r,i)}$ représente la somme assurée contre le risque de grêle dans la zone de risque i de la région r .

7. Pour toutes les régions visées à l'annexe VIII et toutes les zones de risque de ces régions, la somme assurée contre le risque de grêle dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se calcule comme suit:

$$SI_{(hail,r,i)} = SI_{(property,r,i)} + SI_{(onshore-property,r,i)} + 5 \cdot SI_{(motor,r,i)}$$

où:

- (a) $SI_{(property,r,i)}$ représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent le risque de grêle, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r ;
- (b) $SI_{(onshore-property,r,i)}$ représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 6 et 18 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent les dommages aux biens à terre provoqués par la grêle, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r ;
- (c) $SI_{(motor,r,i)}$ représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activité 5 et 17 visées à l'annexe I en rapport avec des contrats qui couvrent le risque de grêle, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de la région r .

8. L'exigence de capital pour le risque de grêle dans des régions autres que celles visées à l'annexe XIII est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine liée à chaque contrat d'assurance ou de réassurance couvrant un ou plusieurs des engagements d'assurance ou de réassurance suivants:

- (a) engagements au titre des lignes d'activité 7 ou 19 visées à l'annexe I qui couvrent le risque de grêle, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII;
- (b) engagements au titre des lignes d'activité 6 ou 18 visées à l'annexe I qui se rapportent aux dommages aux biens à terre provoqués par la grêle, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII;
- (c) engagements au titre des lignes d'activité 5 ou 17 visées à l'annexe I qui couvrent le risque de grêle, lorsque le risque n'est pas situé dans une des régions visées à l'annexe XIII.

9. Le montant de la perte soudaine visée au paragraphe 8, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{(hail,other)} = 0,3 \cdot (0,5 \cdot DIV_{hail} + 0,5) \cdot P_{hail}$$

où:

- (a) DIV_{hail} est calculé conformément à l'annexe III, mais sur la base des primes relatives aux engagements visés au paragraphe 8, points a), b) et c), et en se limitant aux régions 5 à 18 définies à l'annexe III;
- (b) P_{hail} est une estimation des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour chaque contrat couvrant les engagements visés au paragraphe 8, points a), b) et c), au cours des 12 mois à venir; aux fins de ce calcul, les primes sont brutes, sans déduction des primes relatives aux contrats de réassurance.

Article 125

Sous-module «risque d'affaissement de terrain»

1. L'exigence de capital pour le risque d'affaissement de terrain est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{subsidence} = 0,0005 \cdot \sqrt{\sum_{(i,j)} Corr_{(subsidence,i,j)} \cdot WSI_{(subsidence,i)} \cdot WSI_{(subsidence,j)}}$$

où:

- (a) la somme inclut toutes les combinaisons possibles des zones de risque (i,j) de la France visées à l'annexe IX;
- (b) $Corr_{(subsidence,i,j)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque d'affaissement de terrain dans les zones de risque i et j , tel que visé à l'annexe XXVI;
- (c) $WSI_{(subsidence,i)}$ et $WSI_{(subsidence,j)}$ représentent les sommes pondérées assurées contre le risque d'affaissement de terrain dans les zones de risque i et j de la France visées à l'annexe IX.

2. Pour toutes les zones de risque de la France visées à l'annexe IX, la somme pondérée assurée contre le risque d'affaissement de terrain dans une zone de risque i particulière se calcule comme suit:

$$WSI_{(subsidence,i)} = W_{(subsidence,i)} \cdot SI_{(subsidence,i)}$$

où:

- (a) $W_{(subsidence,i)}$ représente la pondération du risque d'affaissement de terrain dans la zone de risque i , telle qu'indiquée à l'annexe X;
- (b) $SI_{(subsidence,i)}$ représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activités 7 et 19 visées à l'annexe I, en rapport avec des contrats qui couvrent le risque d'affaissement d'immeubles résidentiels dans la zone de risque i .

Article 126

Interprétation des scénarios catastrophe

1. Aux fins de l'article 121, paragraphes 3 et 4, de l'article 123, paragraphes 3 et 4, et de l'article 124, paragraphes 3 et 4, les entreprises d'assurance et de réassurance fondent le calcul de l'exigence de capital sur les hypothèses suivantes:

- (a) les deux événements consécutifs visés dans ces articles sont indépendants;
- (b) les entreprises d'assurance et de réassurance n'introduisent pas de nouvelles techniques d'atténuation du risque d'assurance entre les deux événements.

2. Nonobstant l'article 83, paragraphe 1, point d), lorsque les contrats de réassurance prévoient des reconstitutions, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte des futures décisions de gestion en ce qui concerne ces reconstitutions entre le premier et le second événement. Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion sont réalistes, objectives et vérifiables.

Article 127

Sous-module «risque de catastrophe en réassurance dommages non proportionnelle»

1. L'exigence de capital pour le risque de catastrophe en réassurance dommages non proportionnelle est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance et de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine liée à chaque contrat de réassurance couvrant les engagements de réassurance en rapport avec la ligne d'activité 28 visée à l'annexe I, autres que les engagements de réassurance non proportionnelle relatifs aux engagements d'assurance liés aux lignes d'activité 9 et 21 visées à l'annexe I.

2. Le montant de la perte soudaine visée au paragraphe 1, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{npproperty} = 2,5 \cdot (0,5 \cdot DIV_{npproperty} + 0,5) \cdot P_{npproperty}$$

où:

- (a) $DIV_{npproperty}$ est calculé conformément à l'annexe III, mais sur la base des primes acquises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les engagements de réassurance en rapport avec la ligne d'activité 28 visée à l'annexe I, autres que les engagements de réassurance non proportionnelle relatifs aux engagements d'assurance liés aux lignes d'activité 9 et 21 visées à l'annexe I;
- (b) $P_{npproperty}$ représente une estimation des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des 12 mois à venir pour chaque contrat couvrant les engagements de réassurance en rapport avec la ligne d'activité 28 visée à l'annexe I, autres que les engagements de réassurance non proportionnelle relatifs aux engagements d'assurance liés aux lignes d'activité 9 et 21 visées à l'annexe I; aux fins de ce calcul, les primes sont brutes, sans déduction des primes relatives aux contrats de réassurance.

Article 128

Sous-module «risque de catastrophe d'origine humaine»

1. Le sous-module «risque de catastrophe d'origine humaine» est constitué de l'ensemble des sous-modules suivants:

- (a) Le sous-module «risque de responsabilité civile automobile»;
- (b) le sous-module «risque marin»;
- (c) le sous-module «risque aérien»;
- (d) le sous-module «risque d'incendie»;
- (e) le sous-module «risque de responsabilité civile»;
- (f) Le sous-module «risque de crédit et caution».

2. L'exigence de capital pour le risque de catastrophe d'origine humaine se calcule comme suit:

$$SCR_{mmCAT} = \sqrt{\sum_i SCR_i^2}$$

où:

- (a) la somme couvre tous les sous-modules visés au paragraphe 1;
- (b) SCR_i représente l'exigence de capital pour le sous-module i .

Article 129

Sous-module «risque de responsabilité civile automobile»

1. L'exigence de capital pour le risque de responsabilité civile automobile est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine dont le montant en euros, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{motor} = \max(6\,000\,000; 50\,000 \cdot \sqrt{N_a + 0,05 \cdot N_b + 0,95 \cdot \min(N_b; 20\,000)})$$

où:

- (a) N_a représente le nombre de véhicules assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en rapport avec les lignes d'activité 4 et 16 visées à l'annexe I, pour lesquels la limite présumée du contrat est supérieure à 24 000 000 EUR;
- (b) N_b représente le nombre de véhicules assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en rapport avec les lignes d'activité 4 et 16 visées à l'annexe I, pour lesquels la limite présumée du contrat est égale ou inférieure à 24 000 000 EUR.

Le nombre de véhicules automoteurs couverts par les engagements de réassurance proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance est pondéré par la part relative des engagements de l'entreprise dans la somme assurée des véhicules à moteur.

2. La limite présumée du contrat visée au paragraphe 1 est le plafond global du contrat d'assurance responsabilité civile automobile ou, lorsqu'un tel plafond global n'est pas précisé dans les termes du contrat, la somme des plafonds fixés pour les dommages matériels et corporels. Lorsque le plafond du contrat prend la forme d'un montant maximum par victime, la limite présumée du contrat prend pour hypothèse un nombre de 10 victimes.

Article 130

Sous-module «risque marin»

1. L'exigence de capital pour le risque marin se calcule comme suit:

$$SCR_{marine} = \sqrt{SCR_{tanker}^2 + SCR_{platform}^2}$$

où:

- a) SCR_{tanker} est l'exigence de capital relative au risque de collision d'un navire pétrolier;
- b) $SCR_{platform}$ est l'exigence de capital relative au risque d'explosion d'une plate-forme.

2. L'exigence de capital pour le risque de collision d'un navire pétrolier est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{tanker} = \max_t (SI_{(hull,t)} + SI_{(liab,t)} + SI_{(pollution,t)})$$

où:

- (a) le maximum se rapporte à tous les navires pétroliers et méthaniers assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre le risque de collision en rapport avec les lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I;
- (b) $SI_{(hull,t)}$ est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'assurance et la réassurance du corps du pétrolier t ;

- (c) $SI_{(liab,t)}$ est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'assurance et la réassurance de responsabilité du pétrolier t ;
- (d) $SI_{(pollution,t)}$ est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'assurance et la réassurance du risque de pollution liée au pétrolier t ;
3. L'exigence de capital pour le risque d'explosion d'une plate-forme est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{platform} = \max_p (SI_p)$$

où:

- (a) le maximum se rapporte à toutes les plates-formes pétrolières et gazières offshore assurées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre le risque d'explosion en rapport avec les lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I;
- (b) SI_p est la somme cumulée assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance correspondant aux engagements d'assurance et de réassurance suivants concernant la plate-forme p :
- engagement de compenser les dommages matériels;
 - engagement de compenser les frais d'enlèvement de l'épave;
 - engagement de compenser la perte de recettes de production;
 - engagement de compenser les frais de coiffage ou de sécurisation du puits;
 - engagement d'assurance et de réassurance de responsabilité.

Article 131

Sous-module «risque aérien»

L'exigence de capital pour le risque aérien est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{aviation} = \max_a (SI_a)$$

où:

- (a) le maximum se rapporte à tous les avions assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en rapport avec les lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I;
- (b) SI_a est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'assurance et la réassurance du corps de l'avion a et de la responsabilité civile liée à cet avion.

Article 132

Sous-module «risque d'incendie»

- L'exigence de capital pour le risque d'incendie est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant équivalent, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, à la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour la concentration maximale du risque d'incendie.
- La concentration maximale du risque d'incendie, pour une entreprise d'assurance ou de réassurance, est l'ensemble de bâtiments représentant la plus grande somme assurée qui remplit toutes les conditions suivantes:
 - l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pris des engagements d'assurance ou de réassurance pour chaque bâtiment, en rapport avec les lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I, qui couvrent les dommages dus à un incendie ou une explosion, y compris à la suite d'une attaque terroriste;
 - tous les bâtiments sont entièrement ou partiellement situés dans un rayon de 200 mètres.
- Aux fins du paragraphe 2, l'ensemble des bâtiments peut être couvert par un ou plusieurs contrats d'assurance ou de réassurance.

Article 133

Sous-module «risque de responsabilité»

1. L'exigence de capital pour le risque de responsabilité se calcule comme suit:

$$SCR_{\text{liability}} = \sqrt{\sum_{(i,j)} \text{Corr}_{(\text{liability},i,j)} \cdot SCR_{(\text{liability},i)} \cdot SCR_{(\text{liability},j)}}$$

où:

- (a) la somme inclut toutes les combinaisons possibles des groupes de risque de responsabilité (i,j) visés à l'annexe XI;
- (b) $\text{Corr}_{(\text{liability},i,j)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque de responsabilité des groupes de risque de responsabilité i et j visés à l'annexe XI;
- (c) $SCR_{(\text{liability},i)}$ représente l'exigence de capital pour le risque de responsabilité du groupe de risque i .

2. Pour tous les groupes de risque de responsabilité visés à l'annexe XI, l'exigence de capital pour le risque de responsabilité d'un groupe de risque i particulier est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{(\text{liability},i)} = f_{(\text{liability},i)} \cdot P_{(\text{liability},i)}$$

où:

- (a) $f_{(\text{liability},i)}$ représente le facteur de risque de responsabilité pour le groupe de risque i visé à l'annexe XI;
 - (b) $P_{(\text{liability},i)}$ représente les primes acquises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance durant les 12 mois à venir en rapport avec les engagements d'assurance et de réassurance relatifs au groupe de risque de responsabilité i ; aux fins de ce calcul, les primes sont brutes, sans déduction des primes relatives aux contrats de réassurance.
3. Le calcul de la perte de fonds propres de base visée au paragraphe 2 repose sur les hypothèses suivantes:
- (a) la perte du groupe de risque de responsabilité i résulte de *nisinistres*, et les pertes dues à ces sinistres sont représentatives de l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans ce groupe et leur montant cumulé équivaut à la perte du groupe de risque de responsabilité i ;
 - (b) le nombre de sinistres n_i est égal au plus petit nombre entier qui dépasse le montant suivant:

$$\frac{f_{(\text{liability},i)} \cdot P_{(\text{liability},i)}}{1,15 \cdot \text{Lim}_{(i,1)}}$$

où:

- i) $f_{(\text{liability},i)}$ et $P_{(\text{liability},i)}$ sont définis comme au paragraphe 2;
- (ii) $\text{Lim}_{(i,1)}$ représente la limite supérieure de l'indemnité versée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le groupe de risque de responsabilité i ;
- (c) lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit une couverture illimitée dans le groupe de risque de responsabilité i , le nombre de sinistres n_i est égal à 1.

Article 134

Sous-module «risque de crédit et caution».

1. L'exigence de capital pour le risque de crédit et caution se calcule comme suit:

$$SCR_{\text{credit}} = \sqrt{SCR_{\text{default}}^2 + SCR_{\text{recession}}^2}$$

où:

- (a) SCR_{default} est l'exigence de capital relative au risque de défaut de crédit important;
- (b) $SCR_{\text{recession}}$ est l'exigence de capital pour le risque de récession.

2. L'exigence de capital relative à un risque de défaut de crédit important est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait du défaut soudain des deux expositions principales liées aux engagements en rapport avec les lignes d'activité 9 et 21 d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. Le calcul de l'exigence de capital est fondé sur l'hypothèse que la perte en cas de défaut de chaque exposition, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est de 10 % de la somme assurée en lien avec l'exposition.

3. Les deux expositions principales en matière d'assurance-crédit visées au paragraphe 2 sont déterminées sur la base d'une comparaison de la perte nette en cas de défaut des expositions, c'est-à-dire la perte en cas de défaut déduction faite des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

4. L'exigence de capital pour le risque de récession est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, équivaut à 100 % des primes acquises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des 12 mois à venir en rapport avec les lignes d'activité 9 et 21.

Article 135

Sous-module «autres risques de catastrophe en non-vie».

L'exigence de capital relative aux autres risques de catastrophe en non-vie est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre de la réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

$$L_{other} = \sqrt{(c_1 \cdot P_1 + c_2 \cdot P_2)^2 + (c_3 \cdot P_3)^2 + (c_4 \cdot P_4)^2 + (c_5 \cdot P_5)^2}$$

où:

- (a) P_1 , P_2 , P_3 , P_4 et P_5 représentent des estimations de la prime brute, sans déduction des montants recouvrables au titre de la réassurance, que s'attend à acquérir l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des 12 mois à venir en lien avec les groupes d'engagements d'assurance et de réassurance 1 à 5 visés à l'annexe XII;
- (b) c_1 , c_2 , c_3 , c_4 et c_5 représentent les facteurs de risque des groupes d'engagements d'assurance et de réassurance 1 à 5 visés à l'annexe XII.

SECTION 3

Risque de souscription en vie

Article 136

Coefficients de corrélation

1. Le module «risque de souscription en vie» est constitué de tous les sous-modules suivants:

- (a) le sous-module «risque de mortalité» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE;
- (b) le sous-module «risque de longévité» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE;
- (c) le sous-module «risque d'invalidité — de morbidité» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c), de la directive 2009/138/CE;
- (d) le sous-module «risque de dépenses en vie» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE, ci-après dénommé sous-module «risque de spread»;
- (e) le sous-module «risque de révision» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), de la directive 2009/138/CE;
- (f) le sous-module «risque de cessation» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point f), de la directive 2009/138/CE;
- (g) le sous-module «risque de catastrophe en vie» visé à l'article 105, paragraphe 3, deuxième alinéa, point g), de la directive 2009/138/CE;

2. L'exigence de capital pour le risque de souscription en vie se calcule comme suit:

$$SCR_{life} = \sqrt{\sum_{i,j} CorrNL_{(ij)} \cdot SCR_i \cdot SCR_j}$$

où:

- (a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (i,j) des sous-modules visés au paragraphe 1;
- (b) $\text{CorrNL}_{(i,j)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque de souscription en vie pour les sous-modules i et j ;
- (c) SCR_i et SCR_j représentent les exigences de capital pour les sous-modules i et j , respectivement.

3. Le coefficient de corrélation $\text{Corr}_{i,j}$ visé au point 3 de l'annexe IV de la directive 2009/138/CE est égal à la valeur indiquée à la ligne i , colonne j , de la matrice de corrélation ci-dessous:

$i \backslash j$	Mortalité	Longévité	Invalidité	Dépenses en vie	Révision	Cessation	Catastrophe en vie
Mortalité	1	- 0,25	0,25	0,25	0	0	0,25
Longévité	- 0,25	1	0	0,25	0,25	0,25	0
Invalidité	0,25	0	1	0,5	0	0	0,25
Dépenses en vie	0,25	0,25	0,5	1	0,5	0,5	0,25
Révision	0	0,25	0	0,5	1	0	0
Cessation	0	0,25	0	0,5	0	1	0,25
Catastrophe en vie	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25	1

Article 137

Sous-module «risque de mortalité»

1. L'exigence de capital pour risque de mortalité visé à l'article 105, paragraphe 3, point a), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine permanente de 15 % des taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques.

2. La hausse des taux de mortalité visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour lesquels une hausse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque. L'identification des contrats d'assurance pour lesquels une hausse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque, peut être fondée sur les hypothèses suivantes:

- (a) les contrats d'assurance multiples d'un même assuré peuvent être traités comme s'ils n'en constituaient qu'un seul;
- (b) lorsque le calcul des provisions techniques repose sur des groupes de contrats tels que visés à l'article 35, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité peut également reposer sur ces groupes de contrats, au lieu des contrats individuels, pour autant que le résultat ne soit pas sensiblement différent.

3. En ce qui concerne les engagements de réassurance, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance sous-jacents et elle est effectuée conformément au paragraphe 2.

Article 138

Sous-module «risque de longévité»

1. L'exigence de capital pour risque de longévité visé à l'article 105, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la baisse soudaine permanente de 20 % des taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques.

2. La baisse des taux de mortalité visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour lesquels une baisse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque. L'identification des contrats d'assurance pour lesquels une baisse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque, peut être fondée sur les hypothèses suivantes:

- (a) les contrats d'assurance multiples d'un même assuré peuvent être traités comme s'ils n'en constituaient qu'un seul;
- (b) lorsque le calcul des provisions techniques repose sur des groupes de contrats tels que visés à l'article 35, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de baisse des taux de mortalité peut également être fondée sur ces groupes de contrats, au lieu des contrats individuels, pour autant que le résultat ne soit pas sensiblement différent.

3. En ce qui concerne les engagements de réassurance, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de baisse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance sous-jacents et doit être effectuée conformément au paragraphe 2.

Article 139

Sous-module «risque d'invalidité — morbidité»

L'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité visé à l'article 105, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes:

- (a) une hausse de 35 % des taux d'invalidité — de morbidité qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de l'invalidité et de la morbidité au cours des 12 mois à venir;
- (b) une hausse de 25 % des taux d'invalidité — de morbidité qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de l'invalidité et de la morbidité pour tous les mois postérieurs aux 12 mois à venir;
- (c) une baisse de 20 % des taux de recouvrement pour l'invalidité et la morbidité utilisés dans le calcul des provisions techniques concernant les 12 mois à venir et l'ensemble des années ultérieures.

Article 140

Sous-module «risque de dépenses en vie»

L'exigence de capital pour risque de dépenses en vie visé à l'article 105, paragraphe 3, point d), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes:

- (a) une augmentation de 10 % du montant des dépenses prises en considération dans le calcul des provisions techniques;
- (b) une augmentation d'un point de pourcentage du taux d'inflation des dépenses (exprimé en pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques.

En ce qui concerne les engagements de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent ces modifications à leurs propres dépenses et, le cas échéant, aux dépenses des entreprises cédantes.

Article 141

Sous-module «risque de révision»

L'exigence de capital pour risque de révision visé à l'article 105, paragraphe 3, point e), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine permanente de 3 % du montant des prestations de rente sur les seuls engagements de rente d'assurance et de réassurance, dans les cas où les prestations à verser en vertu des contrats d'assurance sous-jacents pourraient augmenter du fait de changements dans l'environnement juridique ou dans l'état de santé de la personne assurée.

Article 142

Sous-module «risque de cessation»

1. L'exigence de capital pour risque de cessation visé à l'article 105, paragraphe 3, point f), de la directive 2009/138/CE est égale à la plus élevée des exigences de capital suivantes:

- (a) l'exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de cessation;
- (b) l'exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation;
- (c) l'exigence de capital pour risque de cessation de masse.

2. L'exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de cessation est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine permanente de 50 % des taux d'exercice des options pertinentes exposées aux paragraphes 4 et 5. Toutefois, la hausse des taux d'exercice des options ne dépasse pas 100 % et ne s'applique qu'aux options pertinentes dont l'exercice entraînerait une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque.

3. L'exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la baisse soudaine permanente de 50 % des taux d'exercice des options pertinentes exposées aux paragraphes 4 et 5. Toutefois, la baisse des taux d'exercice des options ne dépasse pas 20 points de pourcentage et ne s'applique qu'aux options pertinentes dont l'exercice entraînerait une baisse des provisions techniques, moins la marge de risque.

4. Les options pertinentes aux fins des paragraphes 2 et 3 sont les suivantes:

- (a) l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur de résilier, racheter, réduire, limiter ou suspendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance, ou de laisser le contrat d'assurance arriver à expiration;
- (b) l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur d'établir, de renouveler, d'étendre, de prolonger ou de reprendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance ou de réassurance.

Aux fins du point b), la variation du taux d'exercice de l'option visée aux paragraphes 2 et 3 est appliqué au taux reflétant le fait que cette option n'est pas exercée.

5. En ce qui concerne les traités de réassurance, les options pertinentes aux fins des paragraphes 2 et 3 sont les suivantes:

- (a) les droits des preneurs de traités de réassurance, visés au paragraphe 4;
- (b) les droits des preneurs des contrats d'assurance sous-jacents aux contrats de réassurance, visés au paragraphe 4;
- (c) lorsque les contrats de réassurance couvrent des contrats d'assurance ou de réassurance qui seront émis à l'avenir, le droit des preneurs potentiels de ne pas conclure ces contrats d'assurance ou de réassurance.

6. L'exigence de capital pour risque de cessation de masse est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des événements soudains suivants:

- (a) la cessation de 70 % des contrats d'assurance relevant du champ des opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, points b) iii) et iv), de la directive 2009/138/CE, pour lesquelles la cessation entraînerait une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
 - i) le preneur d'assurance n'est pas une personne physique et la cessation du contrat n'est pas soumise à l'approbation des bénéficiaires du fonds de pension;
 - ii) le preneur d'assurance est une personne physique agissant pour le compte des bénéficiaires du contrat, sauf dans les cas où il existe un lien de parenté entre cette personne physique et les bénéficiaires, ou que le contrat est conclu pour les besoins d'une gestion de patrimoine privé ou d'une succession et qu'il ne compte pas plus de 20 bénéficiaires;
- (b) la cessation de 40 % des contrats d'assurance autres que ceux qui relèvent du point a) pour lesquels la cessation entraînerait une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque;
- (c) lorsque des contrats de réassurance couvrent des contrats d'assurance ou de réassurance qui seront émis à l'avenir, la baisse de 40 % du nombre de ces futurs contrats d'assurance ou de réassurance utilisé dans le calcul des provisions techniques.

Les événements visés au premier alinéa s'appliquent uniformément à l'ensemble des contrats d'assurance et de réassurance concernés. En ce qui concerne les contrats de réassurance, l'événement visé au point a) s'applique aux contrats d'assurance sous-jacents.

Pour déterminer la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le contexte de l'événement visé aux points a) et b), l'entreprise se fonde sur le type de cessation qui affecte le plus négativement ses fonds propres de base selon un calcul contrat par contrat.

7. Lorsque la plus élevée des exigences de capital visées aux points a) à c) du paragraphe 1 du présent article, et la plus élevée des exigences de capital calculées conformément à l'article 206, paragraphe 2, du présent règlement ne sont pas fondées sur le même scénario, l'exigence de capital pour risque de cessation visé à l'article 105, paragraphe 3, point f), de la directive 2009/138/CE est l'exigence de capital visée au paragraphe 1, points a) à c), du présent article pour laquelle le scénario sous-jacent se traduit par l'exigence de capital correspondante la plus élevée, calculée selon les dispositions de l'article 206, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 143

Sous-module «risque de catastrophe en vie»

1. L'exigence de capital pour risque de catastrophe en vie visé à l'article 105, paragraphe 3, point g), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine de 0,15 point de pourcentage des taux de mortalité (exprimés en pourcentage) qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques afin de refléter l'évolution de la mortalité au cours des 12 mois à venir.

2. La hausse des taux de mortalité visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour lesquels une hausse des taux de mortalité utilisés afin de refléter l'évolution de la mortalité au cours des 12 mois à venir entraîne une augmentation des provisions techniques. L'identification des contrats d'assurance pour lesquels une hausse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque, peut être fondée sur les hypothèses suivantes:

- (a) les contrats d'assurance multiples d'un même assuré peuvent être traités comme s'ils n'en constituaient qu'un seul;
- (b) lorsque le calcul des provisions techniques repose sur des groupes de contrats tels que visés à l'article 35, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité peut également reposer sur ces groupes de contrats, au lieu des contrats individuels, pour autant que le résultat ne soit pas sensiblement différent.
- 3. En ce qui concerne les traités de réassurance, l'identification des traités pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité n'est appliquée qu'aux contrats d'assurance sous-jacents et est effectuée conformément au paragraphe 2.

SECTION 4

Module «risque de souscription en santé»

Article 144

Module «risque de souscription en santé»

1. Le module «risque de souscription en santé» est constitué de tous les sous-modules suivants:

- (a) le sous-module «risque de souscription en santé non-SLT»;
- (b) le sous-module «risque de souscription en santé SLT»;
- (c) le sous-module «risque de catastrophe santé».

2. L'exigence de capital pour risque de souscription en santé se calcule comme suit:

$$SCR_{health} = \sqrt{\sum_{ij} CorrH_{(ij)} \cdot SCR_i \cdot SCR_j}$$

où:

- (a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (i,j) des sous-modules visés au paragraphe 1;
 - (b) $CorrH_{(i,j)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque de souscription en santé pour les sous-modules i et j ;
 - (c) SCR_i et SCR_j représentent les exigences de capital pour les sous-modules i et j , respectivement.
3. le coefficient de corrélation $CorrH_{(i,j)}$ visé au paragraphe 2 est égal à la valeur indiquée à la ligne i , colonne j , de la matrice de corrélation ci-dessous:

$i \backslash j$	Souscription en santé non-SLT	Souscription en santé SLT	Catastrophe santé
Souscription en santé non-SLT	1	0,5	0,25
Souscription en santé SLT	0,5	1	0,25
Catastrophe santé	0,25	0,25	1

4. Les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent:

- (a) les engagements d'assurance et de réassurance santé relatifs au sous-module «risque de souscription en santé non-SLT» figurant dans les lignes d'activité 1, 2, 3, 13, 14, 15 et 25, telles qu'exposées à l'annexe I;
- (b) les engagements d'assurance et de réassurance santé relatifs au sous-module «risque de souscription en santé SLT» figurant dans les lignes d'activité 29, 33 et 35, telles qu'exposées à l'annexe I;
- (c) les engagements d'assurance et de réassurance santé relatifs au sous-module «risque de catastrophe santé».

Article 145

Sous-module «risque de souscription en santé non-SLT»;

- 1. Le sous-module «risque de souscription en santé non-SLT» est constitué des sous-modules suivants:
 - (a) le sous-module «risque de primes et de réserve en santé non-SLT»;
 - (b) le sous-module «risque de cessation en santé non-SLT».
- 2. L'exigence de capital pour risque de souscription en santé non-SLT se calcule comme suit:

$$SCR_{NSLTh} = \sqrt{SCR_{(NSLTh,pr)}^2 + SCR_{(NSLTh,lapse)}^2}$$

où:

- (a) $SCR_{(NSLTh,pr)}$ représente l'exigence de capital pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT;
- (b) $SCR_{(NSLTh,lapse)}$ représente l'exigence de capital pour risque de cessation en santé non-SLT.

Article 146

Sous-module «risque de primes et de réserve en santé non-SLT»

L'exigence de capital pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT se calcule comme suit:

$$SCR_{(NSLTh,pr)} = 3 \cdot \sigma_{NSLTh} \cdot V_{NSLTh}$$

où:

- (a) σ_{NSLTh} représente l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT déterminé conformément à l'article 148;
- (b) V_{NSLTh} représente la mesure de volume pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT déterminée conformément à l'article 147.

Article 147

Mesure de volume pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT

1. La mesure de volume pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT est égale à la somme des mesures de volume pour risque de primes et de réserve des segments visés à l'annexe XIV.

2. Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, la mesure de volume d'un segment s donné se calcule comme suit:

$$V_s = (V_{(prem,s)} + V_{(res,s)}) \cdot (0,75 + 0,25 \cdot DIV_s)$$

où:

- (a) $V_{(prem,s)}$ représente la mesure de volume pour risque de primes du segment s ;
- (b) $V_{(res,s)}$ représente la mesure de volume pour risque de réserve du segment s ;
- (c) DIV_s représente le facteur de diversification géographique du segment s .

3. Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, la mesure de volume pour risque de primes d'un segment s donné se calcule comme suit:

$$V_{(prem,s)} = \max(P_s; P_{(last,s)}) + FP_{(existing,s)} + FP_{(future,s)}$$

où:

- (a) P_s représente une estimation des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance sur le segment s au cours des 12 mois à venir;
- (b) $P_{(last,s)}$ représente les primes acquises par l'entreprise d'assurance et de réassurance sur le segment s au cours des 12 derniers mois;
- (c) $FP_{(existing,s)}$ représente la valeur actuelle attendue des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance et de réassurance sur le segment s après les 12 mois à venir pour les contrats existants;
- (d) $FP_{(future,s)}$ représente la valeur actuelle attendue des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance sur le segment s pour les contrats dont la date de comptabilisation initiale survient dans les 12 mois à venir, mais à l'exclusion des primes à acquérir au cours des 12 mois qui suivent cette date initiale.

4. Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent choisir, à la place du calcul visé au paragraphe 3, de calculer la mesure de volume pour le risque de primes d'un segment s donné selon la formule suivante:

$$V_{(prem,s)} = P_s + FP_{(existing,s)} + FP_{(future,s)}$$

sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:

- (a) l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance a décidé que les primes acquises dans le segment s au cours des 12 mois à venir ne dépasseront pas P_s ;
- (b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a mis en place des mécanismes de contrôle efficaces pour veiller à ce que les limites visées au point a) concernant les primes acquises sont respectées;
- (c) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a informé son autorité de contrôle de la décision visée au point a) et de ses motifs.

Aux fins du présent paragraphe, les termes P_s , $FP_{(existing,s)}$ et $FP_{(future,s)}$ sont déterminés conformément au paragraphe 3, points a), c) et d).

5. Aux fins des calculs visés aux paragraphes 3 et 4, les primes sont nettes, après déduction des primes de contrats de réassurance. Ne sont pas déduites les primes de contrats de réassurance suivantes:

- (a) les primes se rapportant à des événements non assurantiels ou à des sinistres d'assurance réglés qui ne sont pas comptabilisés dans les flux de trésorerie visés à l'article 41, paragraphe 3;
- (b) les primes de contrats de réassurance non conformes aux articles 209, 210, 211 ou 213.

6. Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, la mesure de volume pour le risque de réserve pour un segment donné est égale à la meilleure estimation de la provision pour sinistres à payer pour le segment, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, à condition que les contrats de réassurance et véhicules de titrisation soient conformes aux articles 209, 210, 211 et 213. La mesure de volume n'est pas un montant négatif.

7. Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, le facteur par défaut de diversification géographique est soit égal à 1, soit calculé conformément à l'annexe III.

Article 148

Écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT

1. L'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT se calcule comme suit:

$$\sigma_{NSLTh} = \frac{1}{V_{NSLTh}} \cdot \sqrt{\sum_{s,t} CorrHS_{(s,t)} \cdot \sigma_s \cdot V_s \cdot \sigma_t \cdot V_t}$$

où:

- (a) V_{NSLTh} représente la mesure de volume pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT;
- (b) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (s,t) des segments visés à l'annexe XIV;
- (c) $CorrHS_{(s,t)}$ représente le coefficient de corrélation pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT du segment s et du segment t visés à l'annexe XV;
- (d) σ_s et σ_t représentent les écarts types pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT des segments s et t;
- (e) V_s et V_t représentent respectivement les mesures de volume pour risque de primes et de réserve des segments s et t, visés à l'annexe XIV.

2. Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT d'un segment s donné se calcule comme suit:

$$\sigma_s = \frac{\sqrt{\sigma_{(prem,s)}^2 \cdot V_{(prem,s)}^2 + \sigma_{(prem,s)} \cdot V_{(prem,s)} \cdot \sigma_{(res,s)} \cdot V_{(res,s)} + \sigma_{(res,s)}^2 \cdot V_{(res,s)}^2}}{V_{(prem,s)} + V_{(res,s)}}$$

où:

- (a) $\sigma_{(prem,s)}$ représente l'écart type du risque de primes en santé non-SLT du segment s, calculé conformément au paragraphe 3;
- (b) $\sigma_{(res,s)}$ représente l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT du segment s tel que visé à l'annexe XIV;
- (c) $V_{(prem,s)}$ représente la mesure de volume pour risque de primes du segment s visé à l'article 147;
- (d) $V_{(res,s)}$ représente la mesure de volume pour risque de réserve du segment s visé à l'article 147.

3. Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, l'écart type du risque de primes en santé non-SLT d'un segment donné est égal au produit de l'écart type du risque de primes brut en santé non-SLT du segment figurant à l'annexe XIV et du facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle. Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, le facteur d'ajustement par défaut pour la réassurance non proportionnelle est égal à 100 %.

Article 149

Systèmes de péréquation des risques en matière de santé

1. Aux fins de l'article 109 bis, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, les engagements d'assurance santé soumis aux systèmes de péréquation des risques en matière de santé (ci-après dénommés «systèmes de péréquation») sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance sans aucune possibilité de transfert vers des engagements d'assurance santé qui ne sont pas soumis à un système de péréquation.

2. Les écarts types du risque de primes et de réserve en santé non-SLT des segments 1, 2 et 3 à l'annexe XIV pour les activités soumises à un système de péréquation satisfont à l'ensemble des exigences suivantes:

- (a) les écarts types sont déterminés séparément pour chacun des segments 1 à 3, tels que visés à l'annexe XIV, et séparément pour le risque de primes et de réserve;
- (b) pour chacun des segments visés à l'annexe XIV, l'écart type du risque de primes est le plus bas des montants suivants:
 - i) l'écart type du risque de primes en santé non-SLT de ce segment visé à l'annexe XIV;
 - ii) le plus élevé des montants suivants:
 - A. un tiers de l'écart type du risque de primes en santé non-SLT de ce segment visé à l'annexe XIV;
 - B. une estimation de l'écart type représentatif du ratio combiné de l'entreprise d'assurance, qui est le rapport entre les montants annuels suivants:
 - la somme des paiements, y compris les dépenses connexes, et des provisions techniques constituées pour les sinistres déclarés pendant l'année pour les activités soumises au système de péréquation, y compris tout changement induit par ledit système;
 - la prime acquise au cours de l'année pour les activités soumises au système de péréquation;
- (c) pour chacun des segments visés à l'annexe XIV, l'écart type du risque de réserve est le plus bas des montants suivants:
 - i) l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT de ce segment visé à l'annexe XIV;
 - ii) le plus élevé des montants suivants:
 - A. un tiers de l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT de ce segment visé à l'annexe XIV;
 - B. une estimation de l'écart type représentatif du ratio combiné de l'entreprise d'assurance, qui est le rapport entre les montants annuels suivants:
 - la somme de la meilleure estimation de la provision établie à la fin de l'année pour les sinistres qui étaient à payer en début d'année et tout règlement de sinistre et de dépenses effectué au cours de l'année pour des sinistres qui étaient à payer en début d'année; les deux montants comprennent toute modification résultant du système de péréquation;
 - la meilleure estimation de la provision établie au début de l'année pour les sinistres à payer par l'entreprise soumis au système de péréquation, y compris toute modification résultant dudit système;
- (d) la détermination de l'écart type repose sur des techniques actuarielles et statistiques qui sont adéquates, applicables et pertinentes;
- (e) la détermination de l'écart type repose sur des données exhaustives, exactes et appropriées qui sont pertinentes pour les activités soumises au système de péréquation et qui rendent compte du degré de diversification moyen existant au niveau des entreprises d'assurance;
- (f) la détermination de l'écart type repose sur des informations actuelles et crédibles et sur des hypothèses réalistes;
- (g) la détermination de l'écart type tient également compte de tous les risques qui ne sont pas atténués par le système de péréquation, en particulier le risque visé à l'article 105, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/138/CE ainsi que des risques qui ne sont pas pris en considération dans le sous-module «risque de catastrophe santé» et qui risqueraient d'affecter simultanément un plus grand nombre d'entreprises d'assurance soumises au système de péréquation;
- (h) la méthode utilisée pour le calcul de l'écart type et le calcul de l'écart type lui-même sont rendus publics.

3. Lorsque l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 109 bis, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE définit un écart type pour risque de primes en santé non-SLT pour les activités soumises à un système de péréquation qui répond aux exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article, les entreprises d'assurance utilisent cet écart type en lieu et place de l'écart type du risque de primes en santé non-SLT du segment figurant à l'annexe XIV du présent règlement aux fins du calcul de l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 1 du présent règlement.

Dans les cas où une partie seulement des activités d'une entreprise d'assurance dans un segment s est soumise au système de péréquation, l'entreprise utilise un écart type pour risque de primes en santé non-SLT du segment concerné aux fins du calcul de l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 1, égal à:

$$\sigma'_{(prem,s)} = \frac{\sigma_{(prem,s)} \cdot V_{(prem,s,nHRES)} + \sigma_{(prem,s,HRES)} \cdot V_{(prem,s,HRES)}}{V_{(prem,s,nHRES)} + V_{(prem,s,HRES)}}$$

où:

- (a) $\sigma_{(prem,s)}$ représente l'écart type du risque de primes en santé non-SLT du segment s visé à l'annexe XIV;
- (b) $V_{(prem,s,nHRES)}$ représente la mesure de volume pour risque de primes en santé non-SLT des activités du segment s qui ne sont pas soumises au système de péréquation;
- (c) $\sigma_{(prem,s,HRES)}$ représente l'écart type du risque de primes en santé non-SLT des activités du segment s qui sont soumises au système de péréquation calculé conformément au paragraphe 2;
- (d) $V_{(prem,s,HRES)}$ représente la mesure de volume pour risque de primes en santé non-SLT des activités du segment s qui sont soumises au système de péréquation.

$V_{(prem,s,HRES)}$ et $V_{(prem,s,nHRES)}$ sont calculés de la même manière que la mesure de volume pour risque de primes en santé non-SLT du segment s visé à l'article 147, mais $V_{(prem,s,HRES)}$ ne tient compte que des engagements d'assurance et de réassurance soumis au système de péréquation, alors que $V_{(prem,s,nHRES)}$ ne tient compte que des engagements d'assurance et de réassurance non soumis au système de péréquation.

4. Lorsque l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 109 bis, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE définit un écart type pour risque de réserve en santé non-SLT pour les activités soumises à un système de péréquation qui répond aux exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article, les entreprises d'assurance utilisent cet écart type en lieu et place de l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT du segment figurant à l'annexe XIV du présent règlement aux fins du calcul de l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 1 du présent règlement.

Dans les cas où une partie seulement des activités d'une entreprise d'assurance dans un segment s est soumise au système de péréquation, l'entreprise utilise un écart type pour risque de primes en santé non-SLT du segment concerné aux fins du calcul de l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 1, égal à:

$$\sigma'_{(res,s)} = \frac{\sigma_{(res,s)} \cdot V_{(res,s,nHRES)} + \sigma_{(res,s,HRES)} \cdot V_{(res,s,HRES)}}{V_{(res,s,nHRES)} + V_{(res,s,HRES)}}$$

où:

- (a) $\sigma_{(res,s)}$ représente l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT du segment s visé à l'annexe XIV;
- (b) $V_{(res,s,nHRES)}$ représente la mesure de volume pour risque de réserve en santé non-SLT des activités du segment s qui ne sont pas soumises au système de péréquation;
- (c) $\sigma_{(res,s,HRES)}$ représente l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT des activités du segment s soumises au système de péréquation conformément au paragraphe 2;
- (d) $V_{(res,s,HRES)}$ représente la mesure de volume pour risque de réserve en santé non-SLT des activités du segment s soumises au système de péréquation;

$V_{(res,s,nHRES)}$ et $V_{(res,s,HRES)}$ sont calculés de la même manière que la mesure de volume pour risque de réserve en santé non-SLT du segment s visé à l'article 147, mais $V_{(res,s,HRES)}$ ne tient compte que des engagements d'assurance et de réassurance soumis au système de péréquation, et $V_{(res,s,nHRES)}$ ne tient compte que des engagements d'assurance et de réassurance non soumis au système de péréquation.

5. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent remplacer les écarts types pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT des activités soumises à un système de péréquation par des paramètres spécifiques à l'entreprise conformément à l'article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE. Les autorités de contrôle peuvent exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles remplacent cet écart type par des paramètres spécifiques à l'entreprise conformément à l'article 110 de la directive 2009/138/CE.

Article 150

Sous-module «risque de cessation en santé non-SLT»

1. L'exigence de capital pour risque de cessation en santé non-SLT visée à l'article 145, paragraphe 1, point b), est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des événements soudains suivants:
 - (a) la cessation de 40 % des contrats d'assurance dans le cas desquels cette cessation a pour effet d'entraîner une augmentation des provisions techniques sans la marge de risque;
 - (b) lorsque des contrats de réassurance couvrent des contrats d'assurance ou de réassurance qui seront émis à l'avenir, la baisse de 40 % du nombre de ces futurs contrats d'assurance ou de réassurance utilisé dans le calcul des provisions techniques.
2. Les événements visés au paragraphe 1 s'appliquent uniformément à l'ensemble des contrats d'assurance et de réassurance concernés. En ce qui concerne les contrats de réassurance, l'événement visé au point a) du paragraphe 1 s'applique aux contrats d'assurance sous-jacents.
3. Pour déterminer la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le contexte de l'événement visé au paragraphe 1, point a), l'entreprise se fonde sur le type de cessation qui affecte le plus négativement ses fonds propres de base selon un calcul contrat par contrat.

Article 151

Sous-module «risque de souscription en santé SLT»

1. Le module «risque de souscription en santé SLT» est constitué de tous les sous-modules suivants:
 - (a) le sous-module «risque de mortalité en santé»;
 - (b) le sous-module «risque de longévité en santé»;
 - (c) le sous-module «risque d'invalidité — de morbidité en santé»;
 - (d) le sous-module «risque de dépenses en santé»;
 - (e) le sous-module «risque de révision en santé»;
 - (f) le sous-module «risque de cessation en santé SLT»;
2. L'exigence de capital pour risque de souscription en santé SLT se calcule comme suit:

$$SCR_{SLTh} = \sqrt{\sum_{ij} CorrSLTH_{(ij)} \cdot SCR_i \cdot SCR_j}$$

où:

- (a) la somme représente toutes les combinaisons possibles (i,j) des sous-modules visés au paragraphe 1;
 - (b) $CorrSLTH_{(ij)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque de souscription en santé SLT pour les sous-modules i et j;
 - (c) SCR_i et SCR_j représentent les exigences de capital pour les sous-modules i et j, respectivement.
3. Le paramètre de corrélation $CorrSLTH_{(ij)}$ visé au paragraphe 2 est égal à la valeur indiquée à la ligne i, colonne j, de la matrice de corrélation ci-dessous:

$i \backslash j$	Mortalité en santé	Longévité en santé	Invalidité — Morbidité en santé	Dépenses en santé	Révision en santé	Cessation en santé SLT
Mortalité en santé	1	– 0,25	0,25	0,25	0	0

<i>i \ j</i>	Mortalité en santé	Longévité en santé	Invalidité — Morbidité en santé	Dépenses en santé	Révision en santé	Cessation en santé SLT
Longévité en santé	– 0,25	1	0	0,25	0,25	0,25
Invalidité — Morbidité en santé	0,25	0	1	0,5	0	0
Dépenses en santé	0,25	0,25	0,5	1	0,5	0,5
Révision en santé	0	0,25	0	0,5	1	0
Cessation en santé SLT	0	0,25	0	0,5	0	1

Article 152

Sous-module «risque de mortalité en santé»

1. L'exigence de capital pour risque de mortalité en santé est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine permanente de 15 % des taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques.

2. La hausse des taux de mortalité visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour lesquels une hausse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque. L'identification des contrats d'assurance pour lesquels une hausse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque, peut être fondée sur les hypothèses suivantes:

- (a) les contrats d'assurance multiples d'un même assuré peuvent être traités comme s'ils n'en constituaient qu'un seul;
- (b) lorsque le calcul des provisions techniques repose sur des groupes de contrats tels que visés à l'article 35, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité peut également reposer sur ces groupes de contrats, au lieu des contrats individuels, pour autant que le résultat ne soit pas sensiblement différent.

3. En ce qui concerne les engagements de réassurance, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance sous-jacents et elle est effectuée conformément au paragraphe 2.

Article 153

Sous-module «risque de longévité en santé»;

1. L'exigence de capital pour risque de longévité en santé est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la baisse soudaine permanente de 20 % des taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques.

2. La baisse des taux de mortalité visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour lesquels une baisse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque. L'identification des contrats d'assurance pour lesquels une baisse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque, peut être fondée sur les hypothèses suivantes:

- (a) les contrats d'assurance multiples d'un même assuré peuvent être traités comme s'ils n'en constituaient qu'un seul;
- (b) lorsque le calcul des provisions techniques repose sur des groupes de contrats tels que visés à l'article 35, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de baisse des taux de mortalité peut également reposer sur ces groupes de contrats, au lieu des contrats individuels, pour autant que le résultat ne soit pas sensiblement différent.

3. En ce qui concerne les engagements de réassurance, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de baisse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance sous-jacents et doit être effectuée conformément au paragraphe 2.

Article 154

Sous-module «risque d'invalidité — de morbidité en santé»;

1. L'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en santé est égale à la somme des éléments suivants:
 - (a) l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux;
 - (b) l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu;
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance n'appliquent:
 - (a) les scénarios qui sous-tendent le calcul de l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux aux engagements d'assurance et de réassurance en frais médicaux que lorsque l'activité sous-jacente est exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie;
 - (b) les scénarios qui sous-tendent le calcul de l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu aux engagements d'assurance et de réassurance en protection du revenu que lorsque l'activité sous-jacente est exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie.

Article 155

Exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux

1. L'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux est égale à la plus importante des exigences de capital suivantes:
 - (a) l'exigence de capital pour hausse des paiements médicaux;
 - (b) l'exigence de capital pour baisse des paiements médicaux.
2. L'exigence de capital pour hausse des paiements médicaux est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes:
 - (a) une augmentation de 5 % du montant des paiements médicaux pris en considération dans le calcul des provisions techniques;
 - (b) une augmentation d'un point de pourcentage du taux d'inflation des paiements médicaux (exprimé en pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques.
3. L'exigence de capital pour baisse des paiements médicaux est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant des modifications soudaines permanentes suivantes:
 - (a) une diminution de 5 % du montant des paiements médicaux pris en considération dans le calcul des provisions techniques;
 - (b) une diminution d'un point de pourcentage du taux d'inflation des paiements médicaux (exprimé en pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques.

Article 156

Exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu

L'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes:

- (a) une augmentation de 35 % des taux d'invalidité — de morbidité qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de l'invalidité et de la morbidité au cours des 12 mois à venir;
- (b) une augmentation de 25 % des taux d'invalidité — de morbidité qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de l'invalidité et de la morbidité dans les années qui suivent les 12 mois à venir;

- (c) dès lors que les taux de recouvrement pour l'invalidité et la morbidité utilisés dans le calcul des provisions techniques sont inférieurs à 50 %, une diminution de 20 % de ces taux;
- (d) dès lors que les taux de persistance de l'invalidité et de la morbidité utilisés dans le calcul des provisions techniques sont inférieurs ou égaux à 50 %, une augmentation de 20 % de ces taux.

Article 157

Sous-module «risque de dépenses en santé»

L'exigence de capital pour risque de dépenses en santé est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes:

- (a) une augmentation de 10 % du montant des dépenses prises en considération dans le calcul des provisions techniques;
- (b) une augmentation d'un point du taux d'inflation des dépenses (exprimé en pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques.

En ce qui concerne les engagements de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent ces modifications à leurs propres dépenses et, le cas échéant, aux dépenses des entreprises cédantes.

Article 158

Sous-module «risque de révision en santé»

L'exigence de capital pour risque de révision en santé est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine permanente de 4 % du montant des prestations de rente sur les seuls engagements d'assurance et de réassurance de rente, dans les cas où les prestations à verser en vertu des contrats d'assurance sous-jacents pourraient augmenter du fait de changements du taux d'inflation, de l'environnement juridique ou de l'état de santé de la personne assurée.

Article 159

Sous-module «risque de cessation en santé SLT»

1. L'exigence de capital pour risque de cessation en santé SLT visé à l'article 151, paragraphe 1, point f), est égale à la plus importante des exigences de capital suivantes:

- (a) l'exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de cessation en santé SLT;
- (b) l'exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation en santé SLT;
- (c) l'exigence de capital pour risque de cessation de masse en santé SLT.

2. L'exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de cessation en santé SLT est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine permanente de 50 % des taux d'exercice des options pertinentes exposées aux paragraphes 4 et 5. Toutefois, la hausse des taux d'exercice des options ne dépasse pas 100 % et ne s'applique qu'aux options pertinentes dont l'exercice entraînerait une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque.

3. L'exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation en santé SLT est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la baisse soudaine permanente de 50 % des taux d'exercice des options pertinentes exposées aux paragraphes 4 et 5. Toutefois, la baisse des taux d'exercice des options ne dépasse pas 20 points de pourcentage et ne s'applique qu'aux options pertinentes dont l'exercice entraînerait une baisse des provisions techniques, moins la marge de risque.

4. Les options pertinentes aux fins des paragraphes 2 et 3 sont les suivantes:

- (a) l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur de résilier, racheter, réduire, limiter ou suspendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance ou de réassurance, ou de laisser le contrat d'assurance arriver à expiration;
- (b) l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur d'établir, de renouveler, d'étendre, de prolonger ou de reprendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance ou de réassurance.

Aux fins du point b), la variation du taux d'exercice de l'option visée aux paragraphes 2 et 3 doit être appliqué au taux reflétant le fait que cette option n'est pas exercée.

5. En ce qui concerne les traités de réassurance, les options pertinentes aux fins des paragraphes 2 et 3 sont les suivantes:

- (a) les droits des preneurs de traités de réassurance, visés au paragraphe 4;
- (b) les droits des preneurs des contrats d'assurance sous-jacents aux contrats de réassurance, visés au paragraphe 4;
- (c) lorsque les contrats de réassurance couvrent des contrats d'assurance ou de réassurance qui seront émis à l'avenir, le droit des preneurs potentiels de ne pas conclure ces contrats d'assurance ou de réassurance.

6. L'exigence de capital pour risque de cessation de masse en santé SLT est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des événements soudains suivants:

- (a) la réduction de 40 % des contrats d'assurance pour lesquels la réduction entraînerait une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque;
- (b) lorsque des contrats de réassurance couvrent des contrats d'assurance ou de réassurance qui seront émis à l'avenir, la baisse de 40 % du nombre de ces futurs contrats d'assurance ou de réassurance utilisé dans le calcul des provisions techniques.

Les événements visés au premier alinéa s'appliquent uniformément à l'ensemble des contrats d'assurance et de réassurance concernés. En ce qui concerne les contrats de réassurance, l'événement visé au point a) s'applique aux contrats d'assurance sous-jacents.

Pour déterminer la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le contexte de l'événement visé au point a), l'entreprise se fonde sur le type de cessation qui affecte le plus négativement ses fonds propres de base selon un calcul contrat par contrat.

7. Lorsque la plus élevée des exigences de capital visées aux points a) à c) du paragraphe 1 du présent article, et la plus élevée des exigences de capital calculées conformément à l'article 206, paragraphe 2, du présent règlement ne sont pas fondées sur le même scénario, l'exigence de capital pour risque de cessation visé à l'article 105, paragraphe 3, point f), de la directive 2009/138/CE est l'exigence de capital visée au paragraphe 1, points a), b) ou c), du présent article pour laquelle le scénario sous-jacent se traduit par l'exigence de capital correspondante la plus élevée, calculée selon les dispositions de l'article 206, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 160

Sous-module «risque de catastrophe santé»

1. L'exigence de capital pour risque de catastrophe santé se calcule comme suit:

$$SCR_{healthCAT} = \sqrt{SCR_{ma}^2 + SCR_{ac}^2 + SCR_p^2}$$

où:

- (a) SCR_{ma} représente l'exigence de capital du sous-module «risque d'accident de masse»;
- (b) SCR_{ma} représente l'exigence de capital du sous-module «risque de concentration d'accidents»;
- (c) SCR_{ma} représente l'exigence de capital du sous-module «risque de pandémie».

2. Les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent:

- (a) le sous-module «risque d'accident de masse» aux engagements d'assurance et de réassurance autres que les engagements d'assurance et de réassurance d'indemnisation des travailleurs;
- (b) le sous-module «risque de concentration d'accidents» aux engagements d'assurance et de réassurance d'indemnisation des travailleurs et aux engagements d'assurance et de réassurance d'assurance collective de protection du revenu;
- (c) le sous-module «risque de pandémie» aux engagements d'assurance et de réassurance autres que les engagements d'assurance et de réassurance d'indemnisation des travailleurs.

Article 161

Sous-module «risque d'accident de masse»

1. L'exigence de capital pour risque d'accident de masse se calcule comme suit:

$$SCR_{ma} = \sqrt{\sum_s SCR_{(ma,s)}^2}$$

où:

- (a) la somme comprend tous les pays figurant à l'annexe XVI;
- (b) $SCR_{(ma,s)}$ représente l'exigence de capital pour risque d'accident de masse du pays s .

2. Pour tous les pays visés à l'annexe XVI, l'exigence de capital pour risque d'accident de masse d'un pays s particulier est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est calculée comme suit:

$$L_{(ma,s)} = r_s \cdot \sum_e x_e \cdot E_{(e,s)}$$

où:

- (a) r_s représente le ratio de personnes touchées par l'accident de masse dans le pays s tel que figurant à l'annexe XVI;
 - (b) la somme comprend tous les événements de type e figurant à l'annexe XVI;
 - (c) x_e représente le ratio des personnes qui bénéficieront de prestations propres à l'événement de type e du fait de l'accident tel que figurant à l'annexe XVI;
 - (d) $E_{(e,s)}$ représente la valeur totale des prestations à payer par les entreprises d'assurance et de réassurance pour l'événement de type e dans le pays s .
3. Pour tous les types d'événements et pays figurant à l'annexe XVI, la somme assurée par une entreprise d'assurance ou de réassurance pour un événement particulier type e dans un pays donné s se calcule comme suit:

$$E_{(e,s)} = \sum_i SI_{(e,i)}$$

où:

- (a) la somme comprend toutes les personnes i assurées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre l'événement de type e et qui sont des habitants du pays s ;
- (b) $SI_{(e,i)}$ représente la valeur des prestations à payer par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'assuré i en cas d'événement de type e .

La valeur des prestations correspond à la somme assurée ou, dans les cas où le contrat d'assurance prévoit le versement de prestations récurrentes, la meilleure estimation des versements de prestations en cas d'événement de type e . Lorsque les prestations prévues par un contrat d'assurance dépendent de la nature ou de la gravité du préjudice physique résultant de l'événement e , le calcul du montant des prestations est basé sur le niveau maximal de prestations susceptible d'être obtenu en vertu du contrat en ce qui concerne l'événement concerné. Pour les engagements d'assurance et de réassurance en frais médicaux, le montant des prestations est basé sur une estimation des montants moyens payés en cas d'événement e , en supposant que l'assuré soit invalide pendant la durée spécifiée et en tenant compte des garanties spécifiques qu'englobent les engagements.

4. Lorsque les exigences de l'article 88 sont satisfaites, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent calculer la valeur des prestations à payer aux assurés visé au paragraphe 3 sur la base de groupes de risques homogènes, pour autant que le regroupement de contrats soit conforme aux exigences énoncées à l'article 35.

Article 162

Sous-module «risque de concentration d'accidents»

1. L'exigence de capital pour risque de concentration d'accidents se calcule comme suit:

$$SCR_{ac} = \sqrt{\sum_c SCR_{(ac,c)}^2}$$

où:

- (a) la somme comprend tous les pays c ;
- (b) $SCR_{(ac,c)}$ représente l'exigence de capital pour risque de concentration d'accidents du pays c .

2. Pour tous les pays, l'exigence de capital pour risque de concentration d'accidents d'un pays c est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est calculée comme suit:

$$L_{(ac,c)} = C_c \cdot \sum_e x_e \cdot CE_{(e,c)}$$

où:

- (a) C_c représente le plus grand risque de concentration d'accidents des entreprises d'assurance et de réassurance dans le pays c ;
- (b) la somme comprend tous les événements de type e figurant à l'annexe XVI;
- (c) x_e représente le ratio des personnes qui bénéficieront de prestations propres à l'événement de type e du fait de l'accident tel que figurant à l'annexe XVI;
- (d) $CE_{(e,c)}$ représente la valeur moyenne des prestations à payer par les entreprises d'assurance et de réassurance en cas d'événement de type e pour le plus grand risque de concentration d'accidents dans le pays c .

3. Pour tous les pays, le plus grand risque de concentration d'accidents d'une entreprise d'assurance ou de réassurance dans un pays c est égal au plus grand nombre de personnes pour lesquelles l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

- (a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un engagement d'assurance ou de réassurance d'indemnisation des travailleurs ou un engagement d'assurance ou de réassurance de protection collective du revenu portant sur chacune des personnes concernées;
- (b) les engagements pris à l'égard de chacune des personnes couvrent au moins l'un des événements figurant à l'annexe XVI;
- (c) les personnes travaillent dans le même bâtiment situé dans le pays c .

4. Pour tous les types d'événements et tous les pays, le montant moyen assuré par une entreprise d'assurance ou de réassurance en cas d'événement de type e pour le plus grand risque de concentration d'accidents dans le pays c se calcule comme suit:

$$CE_{(e,c)} = \frac{1}{N_e} \sum_{i=1}^{N_e} SI_{(e,i)}$$

où:

- (a) N_e représente le nombre de personnes assurées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre un événement de type e et qui relèvent du plus grand risque de concentration d'accidents pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le pays c ;
- (b) la somme inclut l'ensemble des assurés visés au point a);
- (c) $SI_{(e,i)}$ représente la valeur des prestations à payer par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'assuré i en cas d'événement de type e .

La valeur des prestations visées au point c) correspond à la somme assurée ou, dans les cas où le contrat d'assurance prévoit le versement de prestations récurrentes, la meilleure estimation des versements de prestations en cas d'événement de type e . Lorsque les prestations prévues par un contrat d'assurance dépendent de la nature ou de la gravité du préjudice physique résultant de l'événement e , le calcul du montant des prestations est basé sur le niveau maximal de prestations susceptible d'être obtenu en vertu du contrat en ce qui concerne l'événement concerné. Pour les engagements d'assurance et de réassurance en frais médicaux, le montant des prestations est basé sur une estimation des montants moyens payés en cas d'événement e , en supposant que l'assuré soit invalide pendant la durée spécifiée et en tenant compte des garanties spécifiques qu'englobent les engagements.

5. Lorsque les exigences de l'article 88 sont satisfaites, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent calculer la valeur des prestations à payer par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour chaque assuré visé au paragraphe 4 sur la base de groupes de risques homogènes, pour autant que le regroupement de contrats soit conforme aux exigences énoncées à l'article 35.

Article 163

Sous-module «risque de pandémie»

1. L'exigence de fonds propres pour le sous-module «risque de pandémie» est égale à la perte des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de la perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est calculé comme suit:

$$L_p = 0,000075 \cdot E + 0,4 \cdot \sum_c N_c \cdot M_c$$

où:

- (a) E représente l'exposition des entreprises d'assurance et de réassurance au risque de protection du revenu en cas de pandémie;
- (b) la somme comprend tous les pays c ;
- (c) N_c représente le nombre de personnes assurées par les entreprises d'assurance et de réassurance qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
 - i) les assurés sont des habitants du pays c ,
 - ii) les assurés sont couverts par des engagements d'assurance ou de réassurance en frais médicaux, autres que des engagements d'assurance ou de réassurance d'indemnisation des travailleurs, qui couvrent les frais médicaux liés à une maladie infectieuse;
- (d) M_c représente le montant moyen attendu à payer par les entreprises d'assurance ou de réassurance par assuré du pays c en cas de pandémie.

2. L'exposition d'une entreprise d'assurance ou de réassurance au risque de protection du revenu en cas de pandémie se calcule comme suit:

$$E = \sum_i E_i$$

où:

- (a) la somme comprend tous les assurés i couverts par des engagements d'assurance ou de réassurance de protection du revenu autres que des engagements d'assurance ou de réassurance d'indemnisation des travailleurs;
 - (b) E_i représente le montant des prestations à payer par les entreprises d'assurance ou de réassurance pour l'assuré i en cas d'incapacité de travail permanente provoquée par une maladie infectieuse. La valeur des prestations correspond à la somme assurée ou, si le contrat prévoit le versement de prestations récurrentes, à la meilleure estimation des versements de prestations, en supposant que l'assuré souffre d'un handicap permanent et définitif.
3. Pour tous les pays, le montant moyen attendu à payer par les entreprises d'assurance ou de réassurance par assuré d'un pays c donné en cas de pandémie se calcule comme suit:

$$M_c = \sum_h H_h \cdot CH_{(h,c)}$$

où:

- (a) la somme comprend les types d'utilisation des soins de santé h figurant à l'annexe XVI;
- (b) H_h représente le ratio d'assurés présentant des symptômes cliniques qui ont recours aux soins de santé h figurant à l'annexe XVI;
- (c) $CH_{(h,c)}$ représente la meilleure estimation des montants à payer par les entreprises d'assurance ou de réassurance pour un assuré dans un pays c donné en ce qui concerne des engagements d'assurance ou de réassurance de frais médicaux, autres que des engagements d'assurance ou de réassurance d'indemnisation des travailleurs, lors du recours à des soins de santé h en cas de pandémie.

SECTION 5

Module «risque de marché»

Sous-section 1

Coefficients de corrélation

Article 164

1. Le module «risque de marché» est constitué des sous-modules suivants:

- (a) le sous-module «risque de taux d'intérêt» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE;

- (b) le sous-module «risque sur actions» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE;
- (c) le sous-module «risque sur actifs immobiliers» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point c), de la directive 2009/138/CE;
- (d) le sous-module «risque lié à la marge» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE, ci-après dénommé sous-module «risque de spread»;
- (e) le sous-module «risque de change» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point e), de la directive 2009/138/CE;
- (f) le sous-module «concentrations du risque de marché» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point f), de la directive 2009/138/CE;

2. L'exigence de capital pour risque de marché visée à l'article 105, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE se calcule comme suit:

$$SCR_{\text{market}} = \sqrt{\sum_{i,j} \text{Corr}_{(i,j)} \cdot SCR_i \cdot SCR_j}$$

où:

- (a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles de i et j des sous-modules du module «risque de marché».
- (b) $\text{Corr}_{(i,j)}$ représente le coefficient de corrélation relatif au risque de marché pour les sous-modules i et j ;
- (c) SCR_i et SCR_j représentent les exigences de capital pour les sous-modules i et j , respectivement.

3. Le coefficient de corrélation $\text{Corr}_{(i,j)}$ visé au paragraphe 2 est égal à la valeur indiquée à la ligne i , colonne j , de la matrice de corrélation ci-dessous:

$i \backslash j$	Taux d'intérêt	Actions	Actifs immobiliers	Marge	Concentration	Devise
Taux d'intérêt	1	A	A	A	0	0,25
Actions	A	1	0,75	0,75	0	0,25
Actifs immobiliers	A	0,75	1	0,5	0	0,25
Marge	A	0,75	0,5	1	0	0,25
Concentration	0	0	0	0	1	0
Devise	0,25	0,25	0,25	0,25	0	1

Le paramètre A est égal à 0 lorsque l'exigence de capital pour risque de taux d'intérêt fixée à l'article 165 est l'exigence de capital visée au point a) dudit article. Dans tous les autres cas, le paramètre A est égal à 0,5.

Sous-section 2

Sous-module «risque de taux d'intérêt»

Article 165

Dispositions générales

1. L'exigence de capital pour risque de marché visée à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE est égale à la plus élevée des sommes suivantes:

- (a) la somme, pour l'ensemble des devises, des exigences de capital pour risque d'augmentation de la courbe des taux d'intérêt visée à l'article 166 du présent règlement;
- (b) la somme, pour l'ensemble des devises, des exigences de capital pour risque de diminution de la courbe des taux d'intérêt visée à l'article 167 du présent règlement.

2. Lorsque la plus élevée des exigences de capital visées au paragraphe 1, points a) et b), et la plus élevée des exigences de capital correspondantes calculées conformément à l'article 206, paragraphe 2, ne sont pas fondées sur le même scénario, l'exigence de capital pour risque de taux d'intérêt est l'exigence de capital visée au paragraphe 1, point a) ou b), pour laquelle le scénario sous-jacent se traduit par l'exigence de capital correspondante la plus élevée calculée conformément à l'article 206, paragraphe 2.

Article 166

Augmentation de la courbe des taux d'intérêt

1. L'exigence de capital pour risque d'augmentation de la courbe des taux d'intérêt pour une devise déterminée est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une augmentation soudaine des taux d'intérêt sans risque de base pour cette devise à des échéances différentes selon le tableau suivant:

Échéance (en années)	Augmentation
1	70 %
2	70 %
3	64 %
4	59 %
5	55 %
6	52 %
7	49 %
8	47 %
9	44 %
10	42 %
11	39 %
12	37 %
13	35 %
14	34 %
15	33 %
16	31 %
17	30 %
18	29 %
19	27 %
20	26 %
90	20 %

Pour les échéances non mentionnées dans le tableau ci-dessus, la valeur de l'augmentation est interpolée de manière linéaire. Pour les échéances inférieures à un an, l'augmentation est de 70 %. Pour les échéances supérieures à 90 ans, l'augmentation est de 20 %.

2. En tout état de cause, l'augmentation des taux d'intérêt sans risque de base à n'importe quelle échéance est d'au moins un point de pourcentage.

3. L'effet de l'augmentation de la courbe des taux sans risque de base sur la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers n'est pris en considération que sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres en vertu de l'article 68 du présent règlement. La partie déduite des fonds propres n'est prise en considération que dans la mesure où cet effet augmente les fonds propres de base.

Article 167

Diminution de la courbe des taux d'intérêt

1. L'exigence de capital pour risque de diminution de la courbe des taux d'intérêt pour une devise déterminée est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine du taux d'intérêt sans risque de base pour cette devise à des échéances différentes selon le tableau suivant:

Échéance (en années)	Diminution
1	75 %
2	65 %
3	56 %
4	50 %
5	46 %
6	42 %
7	39 %
8	36 %
9	33 %
10	31 %
11	30 %
12	29 %
13	28 %
14	28 %
15	27 %
16	28 %
17	28 %
18	28 %
19	29 %
20	29 %
90	20 %

Pour les échéances non mentionnées dans le tableau ci-dessus, la valeur de la diminution est interpolée de manière linéaire. Pour les échéances inférieures à un an, la diminution est de 75 %. Pour les échéances supérieures à 90 ans, la diminution est de 20 %.

2. Nonobstant le paragraphe 1, pour les taux d'intérêt sans risque de base négatifs, la diminution est nulle.
3. L'effet de la diminution de la courbe des taux sans risque de base sur la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers n'est pris en considération que sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres conformément à l'article 68 du présent règlement. La partie déduite des fonds propres n'est prise en considération que dans la mesure où cet effet augmente les fonds propres de base.

Sous-section 3

Sous-module «risque sur actions»

Article 168

Dispositions générales

1. Le sous-module «risque sur actions» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE comprend un sous-module «risque sur actions de type 1» et un sous-module «risque sur actions de type 2».
2. Les actions de type 1 comprennent les actions cotées sur des marchés réglementés dans des pays membres de l'Espace économique européen (EEE) ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
3. Les actions de type 2 comprennent les actions cotées en bourse dans des pays qui ne sont pas membres de l'EEE ou de l'OCDE, les actions qui ne sont pas cotées, les produits de base et autres investissements alternatifs. Elles comprennent également tous les actifs autres que ceux couverts dans le sous-module «risque de taux d'intérêt», le sous-module «risque sur actifs immobiliers» et le sous-module «risque de spread», y compris les actifs et les expositions indirectes visés à l'article 84, paragraphes 1 et 2, lorsqu'une approche par transparence n'est pas possible et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'a pas recours aux dispositions prévues à l'article 84, paragraphe 3.

4. L'exigence de capital pour risque sur actions se calcule comme suit:

$$SCR_{equity} = \sqrt{SCR_{type1equities}^2 + 2 \cdot 0,75 \cdot SCR_{type1equities} \cdot SCR_{type2equities} + SCR_{type2equities}^2}$$

où:

- (a) $SCR_{type1equities}$ représente l'exigence de capital pour les actions de type 1;
 - (b) $SCR_{type2equities}$ représente l'exigence de capital pour les actions de type 2.
5. L'effet des diminutions soudaines visées aux articles 169 et 170 sur la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers n'est pris en considération que sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres en vertu de l'article 68 du présent règlement.
 6. Les actions suivantes sont considérées comme des actions de type 1 dans tous les cas:
 - (a) les actions détenues dans des fonds d'investissement collectifs qui sont des fonds d'entrepreneuriat social éligibles au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil ⁽¹⁾, lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions dans un fonds d'investissement collectif, ou les parts ou actions de ces fonds lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions d'un fonds d'investissement collectif;
 - (b) les actions détenues dans des fonds d'investissement collectifs qui sont des fonds de capital-risque éligibles au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) n° 345/2013, lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions dans un fonds d'investissement collectif, ou les parts ou actions de ces fonds lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions d'un fonds d'investissement collectif;

⁽¹⁾ Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

- (c) les fonds d'investissement alternatifs de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier qui sont établis dans l'Union ou, s'ils ne sont pas établis dans l'Union, qui sont commercialisés dans l'Union conformément aux articles 35 ou 40 de la directive 2011/61/UE:
 - i) les actions détenues dans ces fonds lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein du fonds d'investissement alternatif;
 - ii) les unités ou parts de ces fonds lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein du fonds d'investissement alternatif.

Article 169

Sous-module «risque sur actions standard»

1. L'exigence de capital pour les actions de type 1 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
 - (a) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de type 1 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
 - (b) une diminution soudaine égale à la somme de 39 % et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement de la valeur des actions de type 1 autres que celles visées au point a).
2. L'exigence de capital pour les actions de type 2 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
 - (a) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de type 2 dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
 - (b) une diminution soudaine égale à la somme de 49 % et de l'ajustement symétrique, conformément à l'article 172, de la valeur des actions de type 2 autres que celles visées au point a).

Article 170

Sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée

1. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions de type 1 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
 - (a) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des actions de type 1 correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, point b) i), de la directive 2009/138/CE;
 - (b) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de type 1 dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
 - (c) une diminution soudaine égale à la somme de 39 % et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement, de la valeur des actions de type 1 autres que celles visées aux points a) et b).
2. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions de type 2 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine:
 - (a) égale à 22 % de la valeur des actions de type 2 correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, point b) i), de la directive 2009/138/CE;
 - (b) égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de type 2 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
 - (c) égale à la somme de 49 % et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement, de la valeur des actions de type 2 autres que celles visées aux points a) et b).

Article 171

Investissements stratégiques en actions

Aux fins de l'article 169, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), et de l'article 170, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), on entend par investissements en actions de nature stratégique les investissements en actions pour lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante démontre ce qui suit:

- (a) la valeur de l'investissement en actions est susceptible d'être sensiblement moins volatile au cours des 12 mois à venir que la valeur des autres actions au cours de la même période, en raison tant de la nature de l'investissement que de l'influence exercée par l'entreprise participante sur l'entreprise liée;
- (b) la nature de l'investissement est stratégique, compte tenu de tous les facteurs appropriés, y compris:
 - i) l'existence d'une stratégie claire et déterminée de conserver la participation pendant une longue période;
 - ii) la cohérence de la stratégie visée au point a) avec les principales politiques qui guident ou limitent les actions de l'entreprise;
 - iii) la capacité de l'entreprise participante à conserver sa participation dans l'entreprise liée;
 - iv) l'existence d'un lien durable;
 - v) lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante fait partie d'un groupe, la cohérence de cette stratégie avec les principales politiques qui guident ou limitent les actions du groupe.

Article 172

Ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions

1. L'indice du cours des actions visé à l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE est conforme à toutes les exigences suivantes:

- (a) l'indice du cours des actions mesure le prix de marché d'un portefeuille diversifié d'actions qui est représentatif de la nature des actions généralement détenues par les entreprises d'assurance et de réassurance;
- (b) le niveau de l'indice du cours des actions est une information publique;
- (c) la fréquence de publication de l'indice du cours des actions est suffisante pour permettre de déterminer le niveau courant de l'indice et sa valeur moyenne au cours des 36 derniers mois.

2. Sous réserve du paragraphe 4, l'ajustement symétrique se calcule comme suit:

$$SA = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{CI - AI}{AI} - 8\% \right)$$

où:

- (a) CI représente le niveau courant de l'indice du cours des actions;
- (b) AI représente la moyenne pondérée des niveaux quotidiens de l'indice du cours des actions au cours des 36 derniers mois.

3. Aux fins du calcul de la moyenne pondérée des niveaux quotidiens de l'indice du cours des actions, tous les niveaux journaliers ont le même poids. Les jours des 36 derniers mois pour lesquels l'indice n'a pas été déterminé ne sont pas pris en considération dans la moyenne.

4. L'ajustement symétrique n'est pas inférieur à - 10 % ni supérieur à 10 %.

Article 173

Critères d'utilisation de la mesure transitoire relative au risque sur actions standard

La mesure transitoire relative au risque sur actions standard énoncée à l'article 308 *ter*, paragraphe 12, de la directive 2009/138/CE ne s'applique qu'aux actions de type 1 achetées le 1^{er} janvier 2016 ou avant cette date et qui ne sont pas soumises au risque sur actions fondé sur la durée visé à l'article 304 de ladite directive.

Sous-section 4

Sous-module «risque sur actifs immobiliers»

Article 174

L'exigence de capital pour risque sur actifs immobiliers visée à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point c), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine de 25 % de la valeur des actifs immobiliers.

Sous-section 5

Sous-module «risque de spread»

Article 175

Champ d'application du sous-module «risque de spread»

L'exigence de capital pour risque de spread visée à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE se calcule comme suit:

$$SCR_{spread} = SCR_{bonds} + SCR_{securitisation} + SCR_{cd}$$

où:

- (a) SCR_{bonds} représente l'exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts;
- (b) $SCR_{securitisation}$ représente l'exigence de capital pour risque de spread sur les positions de titrisation;
- (c) SCR_{cd} représente l'exigence de capital pour risque de spread sur les dérivés de crédit.

Article 176

risque de spread sur les obligations et les prêts

1. L'exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts SCR_{bonds} est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution relative soudaine de $stress_i$ dans la valeur de chaque obligation ou prêt i autres que les prêts hypothécaires conformes aux exigences de l'article 191, y compris les dépôts bancaires autres que les avoirs en banque visés à l'article 189, paragraphe 2, point b).

2. Le facteur de risque $stress_i$ dépend de la duration modifiée de l'obligation ou du prêt i exprimée en années (dur_i). dur_i n'est jamais inférieure à 1. En ce qui concerne les obligations ou les prêts à taux d'intérêt variables, dur_i est équivalent à la duration modifiée d'une obligation ou d'un prêt à taux d'intérêt fixe présentant la même échéance et dont les paiements de coupon sont égaux au taux d'intérêt à terme.

3. Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation du crédit par un OEEC désigné est disponible se voient attribuer un facteur de risque $stress_i$ en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée dur_i de l'obligation ou du prêt i conformément au tableau ci-dessous.

Échelon de qualité de crédit		0		1		2		3		4		5 et 6	
Duration (dur_i)	$stress_i$	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i
Jusqu'à 5 ans	$b_i \cdot dur_i$	—	0,9 %	—	1,1 %	—	1,4 %	—	2,5 %	—	4,5 %	—	7,5 %
Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 5)$	4,5 %	0,5 %	5,5 %	0,6 %	7,0 %	0,7 %	12,5 %	1,5 %	22,5 %	2,5 %	37,5 %	4,2 %
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 10)$	7,0 %	0,5 %	8,4 %	0,5 %	10,5 %	0,5 %	20,0 %	1,0 %	35,0 %	1,8 %	58,5 %	0,5 %

Échelon de qualité de crédit		0		1		2		3		4		5 et 6	
Duration (dur_i)	$stress_i$	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i
Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 15)$	9,5 %	0,5 %	10,9 %	0,5 %	13,0 %	0,5 %	25,0 %	1,0 %	44,0 %	0,5 %	61,0 %	0,5 %
Plus de 20 ans	$\min[a_i + b_i \cdot (dur_i - 20); 1]$	12,0 %	0,5 %	13,4 %	0,5 %	15,5 %	0,5 %	30,0 %	0,5 %	46,5 %	0,5 %	63,5 %	0,5 %

4. Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation du crédit par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214 se voient attribuer un facteur de risque $stress_i$ en fonction de la durée dur_i de l'obligation ou du prêt i conformément au tableau ci-dessous.

duration (dur_i)	$stress_i$
Jusqu'à 5 ans	$3\% \cdot dur_i$
Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans	$15 + 1,7\% \cdot (dur_i - 5)$
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 20 ans	$23,5\% + 1,2\% \cdot (dur_i - 10)$
Plus de 20 ans	$\min(35,5\% + 0,5\% \cdot (dur_i - 20); 1)$

5. Les obligations et les prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs ont fourni une sûreté, lorsque la sûreté de ces obligations et de ces prêts est conforme aux critères énoncés à l'article 214, se voient attribuer un facteur de risque $stress_i$ conformément aux dispositions suivantes:

- lorsque la valeur pondérée de la sûreté est supérieure ou égale à la valeur de l'obligation ou du prêt, le facteur i , $stress_i$ est égal à la moitié du facteur de risque qui serait calculé conformément au paragraphe 4;
- lorsque la valeur pondérée de la sûreté est inférieure à la valeur de l'obligation ou du prêt i , et lorsque le facteur de risque calculé conformément au paragraphe 4 se traduit par une valeur de l'obligation ou du prêt i inférieure à la valeur pondérée de la sûreté, le facteur $stress_i$ est égal à la moyenne des éléments ci-dessous:
 - le facteur de risque calculé conformément au paragraphe 4;
 - la différence entre la valeur de l'obligation ou du prêt i et la valeur pondérée de la sûreté, divisée par la valeur de l'obligation ou du prêt i ;
- lorsque la valeur pondérée de la sûreté est inférieure à la valeur de l'obligation ou du prêt i , et lorsque le facteur de risque calculé conformément au paragraphe 4 se traduit par une valeur de l'obligation ou du prêt i supérieure ou égale à la valeur pondérée de la sûreté, le facteur $stress_i$ est calculé conformément au paragraphe 4.

La valeur pondérée de la sûreté est calculée conformément aux dispositions des articles 112, 197 et 198.

6. L'effet de la diminution soudaine de la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers n'est pris en considération que sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres en vertu de l'article 68 du présent règlement.

Article 177

Risque de spread sur les positions de titrisation: dispositions générales

1. L'exigence de capital $SCR_{\text{securitisation}}$ pour risque de spread sur les positions de titrisation est égale à la somme d'une exigence de capital pour les positions de titrisation de type 1, d'une exigence de capital pour les positions de titrisation de type 2 et d'une exigence de capital pour les positions de retitrisation.

2. Les positions de titrisation de type 1 comprennent les positions de titrisation qui remplissent tous les critères suivants:

- (a) un échelon de qualité de crédit de 3 ou supérieur a été attribué à la position;
- (b) la titrisation est cotée sur un marché réglementé d'un pays membre de l'EEE ou de l'OCDE, ou est admise à la négociation sur une plateforme de négociation organisée pour un marché actif et de taille importante pour des ventes fermes, et pour lequel:
 - i) des données historiques montrent que le marché est large et profond, comme attesté par des fourchettes de cotation étroites, un volume d'échanges élevé et un grand nombre de participants;
 - ii) il existe une infrastructure de marché solide;
- (c) la position se situe dans la ou les tranches de la titrisation ayant le rang le plus élevé et conserve ce niveau pendant toute la durée de l'opération. À cet effet, une tranche est réputée avoir le rang le plus élevé si, après notification d'un avis d'exécution (*enforcement notice*) et, le cas échéant, d'un avis d'exigibilité immédiate, elle n'est pas subordonnée à d'autres tranches de la même opération ou du même dispositif de titrisation en ce qui concerne le paiement du principal et des intérêts, sans tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, de commissions ou d'autres montants analogues;
- (d) les expositions sous-jacentes ont été acquises par l'entité de titrisation (SSPE), au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 66), du règlement (UE) n° 575/2013, d'une manière qui est opposable aux tiers, et sont hors de portée du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial) et de ses créanciers, y compris en cas d'insolvabilité du vendeur;
- (e) le transfert à l'entité de titrisation des expositions sous-jacentes ne peut être soumis, dans le pays d'enregistrement du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial), à des dispositions strictes imposant leur restitution; Il peut notamment, mais pas uniquement, s'agir de dispositions en vertu desquelles le liquidateur du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial) peut invalider la vente des expositions sous-jacentes au seul motif qu'elle a été conclue durant une certaine période précédant la déclaration d'insolvabilité du vendeur, ou de dispositions selon lesquelles l'entité de titrisation ne peut empêcher cette invalidation que si elle peut prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'insolvabilité du vendeur au moment de la vente;
- (f) la gestion des expositions sous-jacentes est régie par un accord de gestion comportant des clauses de continuité de la gestion qui garantissent, au minimum, que la défaillance ou l'insolvabilité de l'organe de gestion n'entraîne pas de cessation de la gestion;
- (g) les documents relatifs à la titrisation comprennent des clauses de continuité garantissant, au minimum, le remplacement des contreparties des produits dérivés et des fournisseurs de liquidité, selon le cas, lorsqu'ils font défaut ou deviennent insolubles;
- (h) la titrisation est adossée à un portefeuille d'expositions sous-jacentes homogène, qui appartiennent toutes à l'une des catégories ci-dessous, ou à un portefeuille d'expositions sous-jacentes homogène qui combine les prêts immobiliers résidentiels visés aux points i) et ii):
 - i) prêts immobiliers résidentiels, garantis par une hypothèque de premier rang, accordés à des particuliers pour l'achat de leur résidence principale, sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes:
 - les prêts figurant dans le panier respectent en moyenne le ratio prêt/valeur prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) n° 575/2013;
 - la législation nationale de l'État membre de provenance des prêts limite par l'application d'un ratio emprunt/revenus le montant qu'un débiteur peut emprunter au titre d'un prêt immobilier résidentiel, et l'État membre a notifié cette disposition législative à la Commission et à l'AEAPP. Le ratio emprunt/revenus est calculé sur le revenu annuel brut du débiteur, en tenant compte de ses obligations fiscales et autres engagements, ainsi que du risque de variation des taux d'intérêt sur la durée du prêt. Pour chaque prêt immobilier résidentiel inclus dans le panier, le pourcentage du revenu brut de l'emprunteur pouvant être consacré au remboursement du prêt, intérêts, principal et frais inclus, ne dépasse pas 45 %;
 - ii) prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis visés à l'article 129, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n° 575/2013, à condition qu'ils respectent les exigences en matière de sûretés énoncées dans cette disposition et le ratio prêt/valeur moyen prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) n° 575/2013;

- iii) prêts commerciaux, contrats de location et facilités de crédit à des entreprises destinés à financer des dépenses en capital ou des opérations commerciales autres que l'acquisition ou le développement de biens immobiliers commerciaux, à condition qu'au moins 80 % des emprunteurs dans le portefeuille en termes de solde au moment de l'émission de la titrisation soient des petites et moyennes entreprises et qu'aucun des emprunteurs ne soit un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) n° 575/2013;
 - iv) contrats de prêt ou crédit-bail automobile qui incluent des crédits ou contrats de location pour le financement de véhicules à moteur ou remorques définis à l'article 3, points 11) et 12), de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽¹⁾, les tracteurs agricoles ou forestiers visés dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽²⁾, les motocycles ou tricycles à moteur au sens de l'article 1^{er}, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽³⁾ ou les véhicules à chenilles visés l'article 2, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/46/CE. Ces crédits ou contrats de location peuvent inclure des produits d'assurance et des services connexes ou d'autres parties du véhicule et, dans le cas de contrats de location, la valeur résiduelle des véhicules donnés en location. Tous les crédits et contrats de location figurant dans le panier sont garantis par un gage ou une autre sûreté de premier rang constituée sur le véhicule ou par une garantie appropriée en faveur de l'entité de titrisation, telle qu'une clause de réserve de propriété;
 - v) les prêts et facilités de crédit à des particuliers en vue d'une consommation personnelle, familiale ou des ménages;
- (i) la position n'est pas une position de retitrisation ou de titrisation synthétique au sens de l'article 242, point 11), du règlement (UE) n° 575/2013;
 - (j) les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'instruments financiers transférables ou dérivés, à l'exception des instruments financiers émis par l'entité de titrisation elle-même, ou par d'autres parties au sein de la structure de titrisation, et des produits dérivés utilisés pour couvrir le risque de change et le risque de taux d'intérêt;
 - (k) que ce soit au moment de l'émission de la titrisation ou au moment, quel qu'il soit, de leur intégration au panier après cette émission, les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'expositions sur des débiteurs en difficulté (ou, le cas échéant, sur des garants en difficulté), un débiteur en difficulté (ou garant en difficulté) étant un emprunteur (ou un garant), qui:
 - i) s'est déclaré en faillite, a convenu avec ses créanciers d'un effacement ou d'un rééchelonnement de la dette ou a vu un tribunal accorder à ses créanciers un droit à exécution ou des indemnités en raison d'un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l'octroi du prêt;
 - ii) figure sur un registre officiel de personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit;
 - iii) a fait l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC ou a un score de crédit révélant un risque non négligeable que des paiements convenus par contrat ne seront pas honorés par comparaison avec un débiteur moyen pour ce type de prêts dans la juridiction concernée;
 - (l) que ce soit au moment de l'émission de la titrisation ou au moment, quel qu'il soit, de leur intégration au panier après cette émission, les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'expositions en défaut au sens de l'article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013;
 - (m) le remboursement des positions de titrisation n'a pas été conçu de façon à dépendre essentiellement de la vente d'actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle au renouvellement ou au refinancement ultérieur de ces expositions;
 - (n) lorsque le montage de la titrisation ne prévoit pas de période de rechargement, ou que la période de rechargement a pris fin, et qu'un avis d'exécution ou d'exigibilité immédiate a été notifié, le principal perçu au titre des expositions sous-jacentes est transféré aux détenteurs des positions de titrisation par un remboursement séquentiel de ces positions, aucune quantité importante de liquidités n'étant alors retenue dans l'entité de titrisation à chaque date de paiement;
 - (o) si le montage de la titrisation prévoit une période de rechargement, les documents relatifs à l'opération définissent des événements appropriés pour le déclenchement d'un remboursement anticipé, comprenant au minimum:
 - i) une détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

⁽¹⁾ Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

⁽²⁾ Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeable tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (JO L 171 du 9.7.2003, p. 1).

⁽³⁾ Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (JO L 124 du 9.5.2002, p. 1).

- ii) une incapacité à générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes d'une qualité de crédit au moins équivalente;
 - iii) l'occurrence d'un événement relevant de l'insolvabilité qui affecte l'initiateur ou l'organe de gestion;
- (p) au moment de l'émission de la titrisation, les emprunteurs (ou, le cas échéant, les garants) ont effectué au moins un versement, sauf si la titrisation est adossée aux facilités de crédit visées au point h) v) du présent paragraphe;
- (q) dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés aux points g) i) ou g) ii), le portefeuille de prêts n'inclut aucun prêt qui a été consenti et souscrit sous réserve que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires aient été informés que les informations fournies pourraient ne pas avoir été vérifiées par le prêteur;
- (r) dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés aux points h) i) ou h) ii), l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur respecte les exigences fixées à l'article 18, paragraphes 1 à 4, paragraphe 5, point a), et paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil ⁽¹⁾, ou des exigences équivalentes dans les pays qui ne sont pas membres de l'Union;
- (s) dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des contrats de prêt ou crédit-bail automobile, des prêts à la consommation ou des facilités de crédit visés au point h) v) du présent paragraphe, l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur respecte les exigences fixées à l'article 8 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽²⁾, ou des exigences équivalentes dans les pays qui ne sont pas membres de l'Union;
- (t) lorsqu'ils sont établis dans l'Union, l'émetteur, l'initiateur ou le sponsor de la titrisation respectent les exigences établies dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et communiquent, conformément à l'article 8 *ter* du règlement (UE) n° 1060/2009, les informations relatives à la qualité du crédit et aux performances des expositions sous-jacentes, à la structure de la transaction, aux flux de trésorerie et aux éventuelles garanties couvrant les expositions, ainsi que toute information nécessaire aux investisseurs pour effectuer des tests de résistance complets et bien documentés; lorsqu'ils sont établis en dehors de l'Union, l'émetteur, l'initiateur et le sponsor de la titrisation mettent des données par prêt complètes et conformes aux normes généralement acceptées par les acteurs du marché à la disposition des investisseurs existants et potentiels ainsi que des régulateurs au moment de l'émission et sur une base régulière.
3. Les positions de titrisation de type 2 comprennent toutes les positions de titrisation qui ne peuvent être considérées comme des positions de titrisation de type 1.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les titrisations qui ont été émises avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 si elles ne respectent que les exigences fixées au paragraphe 2, points a), c), d), h), i) et j). Lorsque les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés au paragraphe 2, point h) i), aucune des deux conditions relatives au ratio prêt/valeur ou au ratio emprunt/revenus prévus à ce point ne s'applique à ces titrisations.
5. Nonobstant le paragraphe 2, une position de titrisation dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés au paragraphe 2, point h) i), ne satisfaisant ni à la condition de ratio prêt/valeur, ni à la condition de ratio emprunt/revenus prévus à ce point peut néanmoins être considérée comme une position de titrisation de type 1 jusqu'au 31 décembre 2025, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
- (a) la titrisation a été émise après la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
 - (b) les expositions sous-jacentes comprennent des prêts immobiliers résidentiels octroyés à des débiteurs avant l'application de dispositions de droit national limitant le ratio emprunt/revenus;
 - (c) les expositions sous-jacentes ne comprennent pas de prêts immobiliers résidentiels octroyés à des débiteurs avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne respectent pas l'exigence de ratio emprunt/revenus visée au paragraphe 2, point h) i).

⁽¹⁾ Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2014, JO L 60 du 28.2.2014, p. 34.

⁽²⁾ Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.

Article 178

risque de spread sur les positions de titrisation: calcul du capital requis

1. L'exigence de capital pour risque de spread en ce qui concerne les positions de titrisation de type 1 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution relative soudaine de $stress_i$ dans la valeur de chaque position de titrisation i de type 1. Le facteur de risque $stress_i$ se calcule comme suit:

$$stress_i = \min(b_i \cdot dur_i; 1)$$

où:

- (a) dur_i représente la duration modifiée de la position de titrisation i exprimée en années;
- (b) b_i est attribué en fonction de l'échelon de qualité de crédit de la position de titrisation i selon le tableau suivant:

Échelon de qualité de crédit	0	1	2	3
b_i	2,1 %	3 %	3 %	3 %

2. L'exigence de capital pour risque de spread en ce qui concerne les positions de titrisation de type 2 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution relative soudaine de $stress_i$ dans la valeur de chaque position de titrisation i de type 2. Le facteur de risque $stress_i$ est calculé comme suit:

$$stress_i = \min(b_i \cdot dur_i; 1)$$

où:

- (a) dur_i représente la duration modifiée de la position de titrisation i exprimée en années;
- (b) b_i est attribué en fonction de l'échelon de qualité de crédit de la position de titrisation i selon le tableau suivant:

Échelon de qualité de crédit	0	1	2	3	4	5	6
b_i	12,5 %	13,4 %	16,6 %	19,7 %	82 %	100 %	100 %

3. L'exigence de capital pour risque de spread en ce qui concerne les positions de retitrisation est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution relative soudaine de $stress_i$ dans la valeur de chaque position de retitrisation i . Le facteur de risque $stress_i$ est calculé comme suit:

$$stress_i = \min(b_i \cdot dur_i; 1)$$

où:

- (a) dur_i représente la duration modifiée de la position de retitrisation i exprimée en années;
- (b) b_i est attribué en fonction de l'échelon de qualité de crédit de la position de retitrisation i selon le tableau suivant:

Échelon de qualité de crédit	0	1	2	3	4	5	6
b_i	33 %	40 %	51 %	91 %	100 %	100 %	100 %

4. La duration modifiée dur_i visée aux paragraphes 1 et 2 n'est pas inférieure à 1 an.

5. Les positions de titrisation pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible se voient attribuer un facteur de risque $stress_i$ de 100 %.

Article 179

risque de spread sur les dérivés de crédit

1. L'exigence de capital SCR_{cd} pour risque de spread sur les dérivés de crédit autres que ceux visés au paragraphe 4 est la plus élevée des exigences de capital suivantes:

- (a) la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une augmentation soudaine, en valeur absolue, de l'écart de crédit des instruments sous-jacents aux dérivés de crédit, comme indiqué aux paragraphes 2 et 3;
- (b) la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution relative soudaine de 75 % de l'écart de crédit des instruments sous-jacents aux dérivés de crédit.

Aux fins du point a), l'augmentation soudaine de l'écart de crédit des instruments sous-jacents aux dérivés de crédit pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible est calculée selon le tableau suivant.

Échelon de qualité de crédit	0	1	2	3	4	5	6
Augmentation soudaine de l'écart (en points de pourcentage)	1,3	1,5	2,6	4,5	8,4	16,20	16,20

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), l'augmentation soudaine de l'écart de crédit des instruments sous-jacents aux dérivés de crédit pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible est de 5 points de pourcentage.

3. Les dérivés de crédit qui font partie de la politique d'atténuation de risque de l'entreprise ne font pas l'objet d'une exigence de capital pour risque de spread, aussi longtemps que l'entreprise détient les instruments sous-jacents aux dérivés de crédit ou une autre exposition pour laquelle le risque de base entre cette exposition et les instruments sous-jacents aux dérivés de crédit n'est pas significatif en toutes circonstances.

4. Lorsque la plus élevée des exigences de capital visées au paragraphe 1, points a) et b), et la plus élevée des exigences de capital correspondantes calculées conformément à l'article 206, paragraphe 2, ne sont pas fondées sur le même scénario, l'exigence de capital pour risque de spread sur les dérivés de crédit est l'exigence de capital visée au paragraphe 1, pour laquelle le scénario sous-jacent se traduit par l'exigence de capital correspondante la plus élevée calculée conformément à l'article 206, paragraphe 2.

Article 180

Expositions spécifiques

1. Les expositions sous la forme d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (obligations garanties) auxquelles a été attribué un échelon de qualité de crédit de 0 ou de 1, se voient attribuer un facteur de risque $stress_i$ conformément au tableau suivant.

duration (dur_i) \ Échelon de qualité de crédit	0	1
Jusqu'à 5 ans	$0,7 \% \cdot dur_i$	$0,9 \% \cdot dur_i$
Plus de 5 ans	$\min(3,5\% + 0,5\% \cdot (dur_i - 5); 1)$	$\min(4,5\% + 0,5\% \cdot (dur_i - 5); 1)$

2. Un facteur de risque $stress_i$ de 0 % est attribué aux expositions sous la forme d'obligations et de prêts:

- (a) sur la Banque centrale européenne;
- (b) sur les administrations centrales des États membres et les banques centrales libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale;
- (c) sur les banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013;
- (d) sur les organisations internationales visées à l'article 118, du règlement (UE) n° 575/2013.

Un facteur de risque $stress_i$ de 0 % est également attribué aux expositions sous la forme d'obligations et de prêts qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par une des contreparties visées aux points a) à d), lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215.

3. En fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la durée de l'exposition, un facteur de risque $stress_i$ est attribué aux expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur les administrations centrales et les banques centrales autres que celles visées au paragraphe 2, point b), libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale, et pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible, selon le tableau suivant:

Échelon de qualité de crédit		0 et 1		2		3		4		5 et 6	
Duration (dur_i)	$stress_i$	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i
Jusqu'à 5 ans	$b_i \cdot dur_i$	—	0,0 %	—	1,1 %	—	1,4 %	—	2,5 %	—	4,5 %
Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 5)$	0,0 %	0,0 %	5,5 %	0,6 %	7,0 %	0,7 %	12,5 %	1,5 %	22,5 %	2,5 %
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 10)$	0,0 %	0,0 %	8,4 %	0,5 %	10,5 %	0,5 %	20,0 %	1,0 %	35,0 %	1,8 %
Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 15)$	0,0 %	0,0 %	10,9 %	0,5 %	13,0 %	0,5 %	25,0 %	1,0 %	44,0 %	0,5 %
Plus de 20 ans	$\min[a_i + b_i \cdot (dur_i - 20); 1]$	0,0 %	0,0 %	13,4 %	0,5 %	15,5 %	0,5 %	30,0 %	0,5 %	46,5 %	0,5 %

4. Les expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur une entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et qui remplit l'exigence relative au minimum de capital requis se voient attribuer un des facteurs de risque $stress_i$ du tableau figurant à l'article 176, paragraphe 3, en fonction du ratio de solvabilité de l'entreprise, en utilisant la correspondance ci-dessous entre ratios de solvabilité et échelons de qualité de crédit:

Ratio de solvabilité	196 %	175 %	122 %	95 %	75 %	75 %
Échelon de qualité de crédit	1	2	3	4	5	6

Lorsque le ratio de solvabilité est situé entre les ratios de solvabilité précisés dans le tableau ci-dessus, la valeur $stress_i$ est interpolée de manière linéaire à partir des valeurs $stress_i$ les plus proches correspondant aux ratios de solvabilité les plus proches mentionnés dans le tableau ci-dessus. Lorsque le ratio de solvabilité est inférieur à 75 %, $stress_i$ est égal au facteur correspondant aux échelons 5 et 6 de qualité de crédit. Lorsque le ratio de solvabilité est supérieur à 196 %, $stress_i$ est égal au facteur correspondant à l'échelon de qualité de crédit de 1.

Aux fins du présent paragraphe, le «ratio de solvabilité» représente le rapport entre le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et le capital de solvabilité requis, calculé selon les valeurs disponibles les plus récentes.

5. Les expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ne répond pas à l'exigence relative au minimum de capital requis se voient attribuer un facteur de risque $stress_i$ selon le tableau suivant:

Duration (dur_i)	Facteur de risque $stress_i$
Jusqu'à 5 ans	$7,5 \% \cdot dur_i$
Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans	$37,50 \% + 4,20 \% \cdot (dur_i - 5)$
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans	$58,50 \% + 0,50 \% \cdot (dur_i - 10)$
Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans	$61 \% + 0,50 \% \cdot (dur_i - 15)$
Plus de 20 ans	$\min(63,5\% + 0,5\% \cdot (dur_i - 20); 1)$

6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la première date de publication, par l'entreprise correspondant à l'exposition, du rapport sur sa solvabilité et sa situation financière visé à l'article 51 de la directive 2009/138/CE. Avant cette date, si une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible en ce qui concerne les expositions, l'article 176 du présent règlement s'applique; dans le cas contraire, les expositions se voient attribuer le même facteur de risque que celui qui résulterait de l'application du paragraphe 4 du présent article aux expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le taux de solvabilité est de 100 %.

7. Les expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE conformément à l'article 227 de la directive 2009/138/CE, et qui satisfait aux exigences de solvabilité de ce pays tiers, se voient attribuer le même facteur de risque que celui qui résulterait de l'application du paragraphe 4 du présent article aux expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le taux de solvabilité est de 100 %.

8. Les expositions sous la forme d'obligations et de prêts sur des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26) du règlement (UE) n° 575/2013 qui respectent les exigences de solvabilité prévues dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013, pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, se voient attribuer le même facteur de risque que celui qui résulterait de l'application du paragraphe 4 du présent article aux expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le taux de solvabilité est de 100 %.

9. L'exigence de capital pour risque de spread sur les dérivés de crédit dont l'instrument financier sous-jacent est une obligation ou un prêt à toute exposition énumérée au paragraphe 2 est nulle.

10. Les positions de titrisation de type 1 qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par le Fonds européen d'investissement ou la Banque européenne d'investissement, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215, se voient attribuer un facteur de risque *stress*, de 0 %.

Article 181

Application des scénarios de risque de spread aux portefeuilles sous ajustement égalisateur

Lorsqu'elles appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 *ter* de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance procèdent aux calculs fondés sur le scénario pour risque de spread comme suit:

- (a) les actifs du portefeuille assigné sont soumis à la diminution soudaine de la valeur pour risque de spread énoncée aux articles 176, 178 et 180 du présent règlement;
- (b) les provisions techniques sont recalculées afin de tenir compte de l'incidence sur le montant de l'ajustement égalisateur de la diminution soudaine de la valeur du portefeuille assigné d'actifs. En particulier, la marge fondamentale est augmentée d'un montant absolu qui est calculé comme étant le produit des éléments suivants:
 - i) l'augmentation absolue de la marge qui, multipliée par la duration modifiée de l'actif concerné, se traduirait par le facteur de risque *stress*, correspondant visé aux articles 176, 178 et 180 du présent règlement;
 - ii) un facteur de réduction dépendant de la qualité du crédit, comme indiqué dans le tableau suivant:

Échelon de qualité de crédit	0	1	2	3	4	5	6
Facteur de réduction	45 %	50 %	60 %	75 %	100 %	100 %	100 %

Le facteur de réduction appliqué aux actifs figurant dans le portefeuille assigné pour lesquels aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible est égal à 100 %.

Sous-section 6

Sous-module «concentrations du risque de marché»*Article 182***Exposition sur signature unique**

1. L'exigence de capital pour concentration du risque de marché est calculée sur la base des expositions sur signatures uniques. À cette fin, les expositions sur des entreprises appartenant au même groupe sont considérées comme une exposition sur signature unique. De même, les biens immobiliers qui sont situés dans le même bâtiment sont considérés comme un seul bien immobilier.
2. L'exposition en défaut sur une contrepartie est la somme des expositions sur cette contrepartie.
3. L'exposition en défaut sur une exposition sur signature unique est la somme des expositions en défaut sur toutes les contreparties qui relèvent de cette exposition sur signature unique.
4. La moyenne pondérée des échelons de qualité de crédit d'une exposition sur signature unique est égale à la moyenne arrondie des échelons de qualité de crédit de l'ensemble des expositions sur toutes les contreparties qui relèvent de l'exposition sur signature unique, pondérée par la valeur de chaque exposition.
5. Aux fins du paragraphe 4, les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible se voient attribuer un échelon de qualité du crédit conformément au chapitre 1, section 2, du présent titre. Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible se voient attribuer un échelon de qualité de crédit de 5.

*Article 183***Calcul de l'exigence de capital pour concentration du risque de marché**

1. L'exigence de capital pour concentration du risque de marché se calcule comme suit:

$$SCR_{conc} = \sqrt{\sum_i Conc_i^2}$$

où:

- (a) la somme couvre toutes les expositions i sur signatures uniques;
 - (b) $Conc_i$ représente l'exigence de capital pour concentration du risque de marché sur une exposition sur signature unique i .
2. Pour chaque exposition sur signature unique i , l'exigence de capital pour concentration du risque de marché $Conc_i$ est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine de la valeur des actifs correspondant à l'exposition sur signature unique i calculée comme suit:

$$XS_i \cdot g_i$$

où:

- (a) XS_i est l'exposition en excès visée à l'article 184;
- (b) g_i est le facteur de risque pour concentration de risque de marché visé aux articles 186 et 187.

*Article 184***Exposition en excès**

1. L'exposition en excès sur une exposition sur signature unique i se calcule comme suit:

$$XS_i = \text{Max}(0; E_i - CT_i \cdot \text{Assets})$$

où:

- (a) E_i représente l'exposition en défaut sur une exposition sur signature unique i qui est incluse dans la base de calcul du sous-module «concentrations du risque de marché»;

- (b) *Assets* représente la base de calcul du sous-module «concentrations du risque de marché»;
- (c) CT_i représente le seuil relatif d'exposition en excès visé à l'article 185.
2. La base de calcul des *Assets* du sous-module «concentration du risque de marché» est égale à la valeur de tous les actifs détenus par une entreprise d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de ce qui suit:
- (a) les actifs détenus en rapport avec des contrats d'assurance-vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est entièrement supporté par les preneurs;
- (b) les expositions sur une contrepartie qui appartient au même groupe que l'entreprise d'assurance ou de réassurance, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
- la contrepartie est une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise de services auxiliaires;
 - la contrepartie est entièrement consolidée conformément à l'article 335, paragraphe 1, point a);
 - la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
 - la contrepartie est établie dans l'Union;
 - il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (c) la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers qui est déduite des fonds propres conformément à l'article 68 du présent règlement;
- (d) les expositions incluses dans le champ d'application du module «risque de contrepartie»;
- (e) les actifs d'impôts différés;
- (f) les immobilisations incorporelles.
3. L'exposition en défaut sur une exposition sur signature unique i est réduite du montant de l'exposition en défaut sur les contreparties appartenant à cette exposition sur signature unique et pour laquelle le facteur de risque pour concentration de risque de marché visé aux articles 168 et 187 est égal à 0 %.

Article 185

Seuils relatifs d'exposition en excès

Chaque exposition sur signature unique i se voit attribuer, conformément au tableau ci-dessous, un seuil relatif d'exposition en excès en fonction de la moyenne pondérée des échelons de qualité de crédit de l'exposition sur signature unique i , calculée conformément à l'article 182, paragraphe 4.

Moyenne pondérée des échelons de qualité de l'exposition sur signature unique i	0	1	2	3	4	5	6
Seuil relatif d'exposition en excès CT_i	3 %	3 %	3 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %

Article 186

Facteur de risque pour concentration du risque de marché

1. Chaque exposition sur signature unique i se voit attribuer, conformément au tableau ci-dessous, un facteur de risque g_i relatif à la concentration du risque de marché en fonction de la moyenne pondérée des échelons de qualité du crédit de l'exposition sur signature unique i , calculé conformément à l'article 182, paragraphe 4.

Moyenne pondérée des échelons de qualité de l'exposition sur signature unique i	0	1	2	3	4	5	6
Facteur de risque g_i	12 %	12 %	21 %	27 %	73 %	73 %	73 %

2. Les expositions sur une même entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et qui respecte l'exigence qui lui est imposée en termes de minimum de capital requis se voient attribuer un facteur de risque g_i pour la concentration de risque de marché, en fonction du ratio de solvabilité de l'entreprise, conformément au tableau suivant:

Ratio de solvabilité	95 %	100 %	122 %	175 %	196 %
Facteur de risque g_i	73 %	64,5 %	27 %	21 %	12 %

Lorsque le ratio de solvabilité est situé entre les ratios de solvabilité précisés dans le tableau ci-dessus, la valeur g_i est interpolée de manière linéaire à partir des valeurs de g_i les plus proches correspondant aux ratios de solvabilité les plus proches mentionnés dans le tableau ci-dessus. Lorsque le ratio de solvabilité est inférieur à 95 %, le facteur de risque g_i est égal à 73 %. Lorsque le ratio de solvabilité est supérieur à 196 %, le facteur de risque g_i est égal à 12 %.

Aux fins du présent paragraphe, le «ratio de solvabilité» représente le rapport entre le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et le capital de solvabilité requis, calculé selon les valeurs disponibles les plus récentes.

3. Les expositions sur signatures uniques sur des entreprises d'assurance ou de réassurance qui ne respectent pas le minimum de capital requis qui leur est imposé se voient attribuer un facteur de risque g_i égal à 73 % en ce qui concerne la concentration du risque de marché

Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la première date de publication, par l'entreprise correspondant à l'exposition, du rapport sur sa solvabilité et sa situation financière visé à l'article 51 de la directive 2009/138/CE. Avant cette date, si une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour l'exposition sur signature unique, le paragraphe 1 s'applique; dans le cas contraire, les expositions se voient attribuer un facteur de risque g_i de 64,5 %.

4. Les expositions sur signature unique sur une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent, conformément à l'article 227 de la directive 2009/138/CE, et qui satisfait aux exigences de solvabilité de ce pays tiers, se voient attribuer un facteur de risque g_i égal à 64,5 %.

5. Les expositions sur signature unique sur des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) n° 575/2013 qui respectent les exigences de solvabilité prévues dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013, pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, se voient attribuer un facteur de risque g_i de 64,5 %.

6. Les expositions sur signatures uniques autres que celles visées aux paragraphes 1 à 5 se voient attribuer un facteur de risque g_i pour concentration du risque de marché égal à 73 %.

Article 187

Expositions spécifiques

1. Les expositions sous la forme d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (obligations garanties) se voient attribuer un seuil relatif d'exposition en excès CT_i de 15 %, à condition que les expositions correspondantes sous la forme d'obligations garanties aient obtenu un échelon de qualité de crédit de 0 ou 1. Les expositions sous la forme d'obligations garanties sont considérées comme des expositions sur signature unique, indépendamment d'autres expositions sur la même contrepartie que l'émetteur des obligations sécurisées, qui constituent une exposition sur signature unique distincte.

2. Les expositions sur un même bien immobilier se voient attribuer un seuil relatif d'exposition en excès CT_i de 10 % et un facteur de risque g_i pour concentration de risque de marché de 12 %

3. Un facteur de risque g_i pour concentration de risque de marché de 0 % est attribué aux expositions:

- (a) sur la Banque centrale européenne;
- (b) sur l'administration centrale des États membres et sur les banques centrales libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale;
- (c) sur les banques de développement multilatérales visées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013;
- (d) sur les organisations internationales visées à l'article 118, du règlement (UE) n° 575/2013.

Un facteur de risque g_i pour concentration du risque de marché de 0 % est également attribué aux expositions qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par une des contreparties visées aux points a) à d), lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215.

4. Les expositions sur les administrations centrales et sur les banques centrales autres que celles visées au paragraphe 3, point b), libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale, se voient attribuer un facteur de risque g_i pour concentration du risque de marché, en fonction de la moyenne pondérée de leurs échelons de qualité de crédit, conformément au tableau suivant.

Moyenne pondérée des échelons de qualité de l'exposition sur signature unique i	0	1	2	3	4	5	6
Facteur de risque g_i	0 %	0 %	12 %	21 %	27 %	73 %	73 %

5. Les expositions sous la forme de dépôts bancaires se voient attribuer un facteur de risque g_i pour concentration du risque de marché de 0 % à condition qu'elles respectent l'ensemble des critères suivants:

- (a) la valeur totale de l'exposition est couverte par un système de garantie d'État dans l'Union;
- (b) la garantie couvre l'entreprise d'assurance ou de réassurance sans restriction;
- (c) il n'y a pas de double comptabilisation de cette garantie dans le calcul du capital de solvabilité requis.

Sous-section 7

Sous-module «risque de change»

Article 188

1. L'exigence de capital pour risque de change visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE est égale à la somme des exigences de capital pour risque de change pour chaque monnaie étrangère. Les investissements dans les actions de type 1 visées à l'article 168, paragraphe 2, et les actions de type 2 visées à l'article 168, paragraphe 3, qui sont cotées dans des bourses où les transactions s'opèrent dans différentes monnaies sont considérés comme sensibles à la monnaie dans laquelle leur principale cotation est libellée. Les actions de type 2 visées à l'article 168, paragraphe 3, qui ne sont pas cotées sont considérées comme sensibles à la monnaie du pays dans lequel l'émetteur a ses principales activités. Un bien immeuble est considéré comme sensible à la monnaie du pays dans lequel il est situé.

Aux fins du présent article, on entend par monnaies étrangères les monnaies autres que celle qui a été utilisée pour établir les états financiers de l'entreprise d'assurance ou de réassurance («la monnaie locale»).

2. Pour chaque monnaie étrangère, l'exigence de capital pour risque de change est égale à la plus élevée des exigences de capital suivantes:

- (a) l'exigence de capital pour risque d'augmentation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale;
- (b) l'exigence de capital pour risque de diminution de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale.

3. L'exigence de capital pour risque d'augmentation de valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une augmentation soudaine de 25 % de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie nationale.

4. L'exigence de capital pour risque de diminution de valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine de 25 % de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale.

5. En ce qui concerne les monnaies rattachées à l'euro, le facteur de 25 % visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être adapté conformément à l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 109 bis, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/138/CE, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

- (a) l'accord de rattachement à l'euro assure que les variations relatives du taux de change à l'horizon d'un an ne dépassent pas les ajustements relatifs du facteur de 25 %, dans le cas d'événements extrêmes du marché, correspondant au niveau de confiance énoncé à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;

- (b) une des conditions suivantes est respectée:
- i) la monnaie participe au mécanisme de taux de change européen (MCE II);
 - ii) il existe une décision du Conseil reconnaissant l'accord de rattachement entre cette monnaie et l'euro;
 - iii) l'accord de rattachement est mis en place par la loi du pays instituant la monnaie nationale.

Les ressources financières des parties qui garantissent le rattachement sont prises en considération aux fins du point a).

6. Aux fins du calcul de l'incidence d'une augmentation ou d'une diminution de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale sur la valeur des participations, telles que définies à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, dans des établissements de crédit et des établissements financiers, il n'est tenu compte que de l'incidence sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres en vertu de l'article 68 du présent règlement. La partie déduite des fonds propres n'est prise en considération que dans la mesure où cette incidence augmente les fonds propres de base.

7. Lorsque la plus élevée des exigences de capital visées au paragraphe 2, points a) et b), et la plus élevée des exigences de capital correspondantes calculées conformément à l'article 206, paragraphe 2, ne sont pas fondées sur le même scénario, l'exigence de capital pour risque de change sur une monnaie déterminée est l'exigence de capital visée au paragraphe 2, point a) ou b), pour laquelle le scénario sous-jacent se traduit par l'exigence de capital correspondante la plus élevée calculée conformément à l'article 206, paragraphe 2.

SECTION 6

Module «risque de contrepartie»

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 189

Champ d'application

1. L'exigence de capital pour risque de contrepartie se calcule comme suit:

$$SCR_{def} = \sqrt{SCR_{(def,1)}^2 + 1,5 \cdot SCR_{(def,1)} \cdot SCR_{(def,2)} + SCR_{(def,2)}^2}$$

où:

- (a) $SCR_{def,1}$ représente l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1, telles que définies au paragraphe 2;
- (b) $SCR_{def,2}$ représente l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 2, telles que définies au paragraphe 3.

2. Les expositions de type 1 sont les expositions liées:

- (a) aux contrats d'atténuation du risque, notamment les contrats de réassurance, les véhicules de titrisation et les titrisations et dérivés d'assurance;
- (b) aux avoirs en banque tels que définis à l'article 6, point F, de la directive 91/674/CEE du Conseil ⁽¹⁾;
- (c) aux dépôts auprès des entreprises cédantes, lorsque le nombre d'expositions sur signature unique n'excède pas 15;
- (d) aux engagements reçus par une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ont été appelés, mais non encore libérés, lorsque le nombre d'expositions sur signature unique n'excède pas 15, notamment le capital en actions ordinaires appelé mais non libéré et les actions privilégiées, les engagements juridiquement contraignants, appelés mais non libérés, de souscrire et de payer des passifs subordonnés, des fonds initiaux appelés mais non libérés, les cotisations des membres ou l'élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, les garanties appelées mais non libérées, les lettres de crédit appelées mais non libérées ou les créances appelées mais non libérées que les mutuelles ou associations de type mutuel peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations;
- (e) aux engagements juridiquement contraignants que l'entreprise a fournis ou convenus et qui sont susceptibles de faire naître des obligations de paiement dépendant de la qualité de crédit ou du défaut d'une contrepartie, y compris les garanties, les lettres de crédit et les lettres de confort fournies par l'entreprise.

⁽¹⁾ Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

3. Les expositions de type 2 sont tous les risques de crédit non couverts dans le sous-module «risque de spread» et qui ne sont pas de type 1, notamment:
- (a) les montants à recevoir d'intermédiaires;
 - (b) les créances sur les preneurs;
 - (c) les prêts hypothécaires qui satisfont aux exigences de l'article 191, paragraphes 2 à 13;
 - (d) les dépôts auprès des entreprises cédantes, lorsque le nombre d'expositions sur signature unique excède 15;
 - (e) les engagements reçus par une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ont été appelés mais non libérés, tels que visés au paragraphe 2, point d), lorsque le nombre d'expositions sur signature unique excède 15.
4. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, à leur discrétion, considérer comme relevant du type 1 toutes les expositions visées au paragraphe 3, points d) et e), quel que soit le nombre d'expositions sur signature unique.
5. Si une lettre de crédit, une garantie ou une technique d'atténuation du risque équivalente est fournie pour garantir pleinement une exposition et que cette technique d'atténuation du risque remplit les conditions prévues aux articles 209 à 215, l'émetteur de cette lettre de crédit, garantie ou technique d'atténuation du risque équivalente peut être considéré comme la contrepartie à l'exposition garantie aux fins de l'évaluation du nombre d'expositions sur signature unique.
6. Les risques de crédit suivants ne sont pas couverts par le module «risque de contrepartie»:
- (a) le risque de crédit transféré par un dérivé de crédit;
 - (b) le risque de crédit sur les dettes émises par des véhicules de titrisation, que ceux-ci répondent ou non à la définition de l'article 13, paragraphe 26, de la directive 2009/138/CE;
 - (c) le risque de souscription d'assurance ou de réassurance crédit et caution visé aux lignes d'activité 9, 21 et 28 de l'annexe I du présent règlement;
 - (d) le risque de crédit sur les prêts hypothécaires qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 191, paragraphes 2 à 9.
7. Les garanties d'investissement sur les contrats d'assurance fournies aux preneurs par un tiers et pour lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance serait responsable en cas de défaut du tiers sont traitées comme des dérivés dans le module «risque de contrepartie».

Article 190

Expositions sur signature unique

1. L'exigence de capital pour risque de contrepartie est calculée sur la base des expositions sur signature unique. À cette fin, les expositions sur des entreprises appartenant au même groupe sont considérées comme des expositions sur signature unique.
2. L'entreprise d'assurance ou de réassurance peut considérer les expositions sur différents membres d'un même dispositif de coréassurance légal ou contractuel comme des expositions sur signature unique distinctes lorsque la probabilité de défaut de l'exposition sur signature unique est calculée conformément à l'article 199 et la perte en cas de défaut, conformément à l'article 193 s'il s'agit d'une exposition de coréassurance de type A, conformément à l'article 194 s'il s'agit d'une exposition de coréassurance de type B et conformément à l'article 195 s'il s'agit d'une exposition de coréassurance de type C. À défaut, elle considère les expositions sur les entreprises appartenant au même dispositif de coréassurance comme des expositions sur signature unique.

Article 191

Prêts hypothécaires

1. Les prêts de détail garantis par une hypothèque sur un bien immobilier à usage résidentiel (prêts hypothécaires) sont considérés comme des expositions de type 2 pour le module «risque de contrepartie» pour autant que les exigences des paragraphes 2 à 13 soient remplies.
2. L'exposition est sur un ou plusieurs particuliers, ou une petite ou moyenne entreprise.

3. Elle fait partie d'un grand nombre d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés au prêt sont fortement réduits.
4. Le montant total dû par la contrepartie ou tout autre tiers lié à l'entreprise d'assurance ou de réassurance et, le cas échéant, à toutes les entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et à l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, y compris toute exposition en défaut, n'est pas, à la connaissance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, supérieur à 1 000 000 EUR. L'entreprise d'assurance ou de réassurance prend toute mesure raisonnable pour s'en assurer.
5. Le bien immobilier à usage résidentiel est occupé ou donné en location par son propriétaire.
6. La valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur.
7. Le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. En ce qui concerne ces autres sources, l'entreprise d'assurance ou de réassurance détermine un ratio emprunt/revenus maximum dans le cadre de sa politique de prêt et s'assure que l'emprunteur dispose de revenus suffisants au moment d'octroyer le prêt.
8. L'ensemble des exigences suivantes concernant la sécurité juridique sont satisfaites:
 - (a) l'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat de crédit et enregistrée dûment et en temps voulu;
 - (b) toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies;
 - (c) l'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable.
9. L'ensemble des exigences suivantes concernant le suivi de la valeur et l'évaluation du bien immobilier sont remplies:
 - (a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance suit la valeur du bien immobilier à intervalles rapprochés, et au moins une fois tous les trois ans. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;
 - (b) l'évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont dispose l'entreprise d'assurance ou de réassurance indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché, et ce contrôle est effectué par un expert extérieur et indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit.
10. Aux fins du paragraphe 9, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut employer des méthodes statistiques pour suivre la valeur du bien immobilier et pour déceler les biens immobiliers nécessitant une réévaluation.
11. L'entreprise d'assurance ou de réassurance consigne clairement par écrit les types de biens immobiliers à usage résidentiel qu'elle accepte en sûreté et ses politiques de prêt à cet égard. L'entreprise d'assurance ou de réassurance demande à l'expert indépendant qui établit la valeur de marché du bien immobilier, comme visé à l'article 198, paragraphe 2, de consigner cette valeur de marché de façon claire et transparente.
12. L'entreprise d'assurance ou de réassurance dispose de procédures lui permettant de s'assurer que le bien immobilier pris en garantie est dûment assuré contre le risque de dommages.
13. L'entreprise d'assurance ou de réassurance communique à l'autorité de contrôle toutes les données suivantes concernant les pertes générées par les prêts hypothécaires:
 - (a) les pertes générées par les prêts relevant des expositions de type 2, conformément à l'article 189, paragraphe 3, sur un exercice donné;
 - (b) les pertes globales sur un exercice donné.
14. Les autorités de contrôle publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 13, points a) et b), assorties de données historiques s'il en existe. Une autorité de contrôle qui en reçoit la demande d'une autre autorité de contrôle d'un État membre, de l'ABE ou de l'AEAPP fournit à cette autorité de contrôle, à l'ABE ou à l'AEAPP des informations plus détaillées sur l'état du marché immobilier à usage résidentiel dans son État membre.

Article 192

Perte en cas de défaut

1. La perte en cas de défaut sur une exposition sur signature unique est égale à la somme de la perte en cas de défaut sur chacune des expositions des contreparties relevant de l'exposition sur signature unique. La perte en cas de défaut est exprimée nette des passifs envers des contreparties relevant de l'exposition sur signature unique pour autant que ces passifs et ces expositions soient compensés en cas de défaut des contreparties et que les dispositions des articles 209 et 210 soient respectées en ce qui concerne ce droit à compensation. Aucune compensation n'est prise en compte si l'on s'attend à ce que les passifs seront éteints avant que l'exposition de crédit soit compensée.

2. La perte en cas de défaut sur un contrat de réassurance ou une titrisation d'assurance se calcule comme suit:

$$LGD = \max[50\% \cdot (REcoverables + 50\% \cdot RM_{re}) - F \cdot Collateral; 0]$$

où:

- (a) *Recoverables* représente la meilleure estimation des montants recouvrables découlant du contrat de réassurance ou de la titrisation d'assurance ainsi que des dettes correspondantes;
- (b) RM_{re} représente l'effet d'atténuation du risque qu'a le contrat de réassurance ou la titrisation sur le risque de souscription;
- (c) *Collateral* représente la valeur pondérée des sûretés en ce qui concerne le contrat de réassurance ou de titrisation;
- (d) *F* représente un facteur visant à tenir compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le contrat de réassurance ou la titrisation en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.

Lorsque le contrat de réassurance est conclu avec une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers et que 60 % ou plus des actifs de la contrepartie sont soumis à des contrats de sûreté, la perte en cas de défaut se calcule comme suit:

$$LGD = \max[90\% \cdot (REcoverables + 50\% \cdot RM_{re}) - F \cdot Collateral; 0]$$

où:

F représente un facteur visant à tenir compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le contrat de réassurance ou la titrisation en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.

3. La perte en cas de défaut sur un produit dérivé se calcule comme suit:

$$LGD = \max(90\%(Derivative + RM_{fin}) - F' \cdot Collateral; 0)$$

où

- (a) *Derivative* représente la valeur du dérivé conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;
- (b) RM_{fin} représente l'effet d'atténuation qu'a le dérivé sur le risque de marché;
- (c) *Collateral* représente la valeur pondérée des sûretés en ce qui concerne le dérivé;
- (d) *F'* représente un facteur tenant compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le dérivé en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.

4. La perte en cas de défaut sur un prêt hypothécaire se calcule comme suit:

$$LGD = \max(Loan - 80\% \cdot Mortgage; 0)$$

où:

- (a) *Loan* représente la valeur du prêt hypothécaire conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;
- (b) *Mortgage* représente la valeur pondérée du prêt hypothécaire.

5. La perte en cas de défaut sur un engagement juridiquement contraignant, visée à l'article 189, paragraphe 2, point e), du présent règlement est égale à la différence entre sa valeur nominale et sa valeur conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

6. La perte en cas de défaut sur les avoirs en banque tels que définis à l'article 6, point F, de la directive 91/674/CEE du Conseil, sur un dépôt auprès d'une entreprise cédante, sur un élément figurant à l'article 189, paragraphe 2, point d), ou à l'article 189, paragraphe 3, point e), du présent règlement ou sur un montant à recevoir d'un intermédiaire ou une créance sur un preneur, ainsi que toute autre exposition ne figurant pas ailleurs dans le présent article, est égale à sa valeur telle que calculée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

Article 193

Perte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type A

1. Pour les expositions de coréassurance de type A que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre est limitée à sa part respective de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée conformément à l'article 192.

Pour les expositions de coréassurance de type A que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre peut aller jusqu'au montant total de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut calculée conformément à l'article 192 est multipliée par le facteur de partage du risque, calculé comme suit:

$$\text{risk-share_factor} = e^{-0,15(\min(SR, 196\%) - 1)}$$

où:

$$(a) \quad SR = (1 - P) \cdot \frac{\sum_i EOF_i}{\sum_i (EOF_i / SR_i)} + \sum_j P_j \cdot SR_j;$$

(b) i représente tous les membres du pool relevant du champ d'application de l'article 2 de la directive 2009/138/CE;
 j représente tous les membres du pool ne relevant pas dudit article;

$$(c) \quad P = \sum_j P_j;$$

(d) P_j représente la part du risque total du pool assumée par le membre j du pool;

(e) pour les membres du pool pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible, SR_i et SR_j sont déterminés selon le tableau suivant:

Échelon de qualité de crédit	0	1	2	3	4	5	6
SR_i	196 %	196 %	175 %	122 %	95 %	75 %	75 %

f) pour les membres du pool qui entrent dans le champ d'application de la directive 2009/138/CE et pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, SR_i et SR_j sont le dernier ratio de solvabilité disponible;

g) pour les membres du pool situés dans un pays tiers et pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:

i) SR_i et SR_j sont égaux à 100 % lorsque le membre du pool est situé dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent conformément à l'article 172 de la directive 2009/138/CE;

ii) SR_i et SR_j sont égaux à 75 % lorsque le membre du pool est situé dans un pays dont le régime de solvabilité n'est pas jugé équivalent conformément à l'article 172 de la directive 2009/138/CE.

2. Lorsque l'entreprise cède un risque à un pool par l'intermédiaire d'une entreprise centrale, cette dernière est considérée comme faisant partie de ce pool et sa part du risque doit être calculée en conséquence.

Article 194

Perte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type B

1. Pour les expositions de coréassurance de type B que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre peut aller jusqu'au montant total de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée comme suit:

$$LGD = \max\left(\left((1 - RR_C) \cdot \left(\frac{P_U}{1 - P_C}\right) \cdot BE_C + \Delta RM_C\right) - F \cdot Collateral\right); 0\right)$$

où:

- (a) P_U représente la part du risque de l'entreprise selon les clauses de l'accord de coréassurance;
- (b) P_C représente la part du risque de la contrepartie membre selon les clauses de l'accord de coréassurance;
- (c) RR_C est égal à:
 - i) 10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie membre font l'objet de contrats de sûreté;
 - ii) 50 % dans le cas contraire;
- (d) BE_C représente la meilleure estimation du passif cédé à la contrepartie membre par l'entreprise, déduction faite des montants réassurés par une contrepartie extérieure à cet accord;
- (e) ΔRM_C représente la contribution de la contrepartie membre à l'effet d'atténuation du risque produit par l'accord de coréassurance sur le risque de souscription de l'entreprise;
- (f) *Collateral* représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool;
- (g) F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie membre, calculé conformément à l'article 197.

2. Pour les expositions de coréassurance de type B que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre est limitée à sa part respective de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée comme suit:

$$LGD = \max(((1 - RR_C) \cdot (P_C \cdot BE_U + \Delta RM_C) - F \cdot Collateral); 0)$$

où:

- (a) P_C représente la part du risque de la contrepartie membre selon les clauses de l'accord de coréassurance;
- (b) RR_C est égal à:
 - i) 10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie membre font l'objet de contrats de sûreté;
 - ii) 50 % dans le cas contraire;
- (c) BE_U représente la meilleure estimation de l'engagement cédé au pool par l'entreprise, net de tout montant réassuré par une contrepartie extérieure au pool.
- (d) ΔRM_C représente la contribution de la contrepartie membre à l'effet d'atténuation du risque produit par le pool sur le risque de souscription de l'entreprise;
- (e) *Collateral* représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool;
- (f) F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie membre, calculé conformément à l'article 197.

Article 195

Perte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type C

Pour les expositions de coréassurance de type C que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, la perte en cas de défaut est calculée comme suit:

$$LGD = \max(((1 - RR_{CE}) \cdot (P_U \cdot BE_{CE} + \Delta RM_{CE}) - F \cdot Collateral); 0)$$

où:

- a) P_U représente la part du risque de l'entreprise selon les clauses de l'accord de coréassurance;
- b) RR_{CE} est égal à:
 - i) 10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie externe font l'objet de contrats de sûreté;
 - ii) 50 % dans le cas contraire;

- c) BE_{CE} représente la meilleure estimation de l'engagement cédé à la contrepartie externe par le pool dans son ensemble;
- d) ΔRM_{CE} représente la contribution de la contrepartie externe à l'effet d'atténuation du risque produit par le pool sur le risque de souscription de l'entreprise;
- e) *Collateral* représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool;
- f) F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie membre, calculé conformément à l'article 197.

Article 196

Effet d'atténuation du risque

L'effet d'atténuation du risque de marché ou de souscription d'un contrat de réassurance, d'une titrisation ou d'un dérivé est la différence entre les exigences de capital suivantes:

- (a) les exigences de capital hypothétiques pour le risque de souscription ou de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appliqueraient en l'absence d'accord de réassurance, de titrisation ou de dérivé;
- (b) l'exigence de capital pour risque de souscription ou de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Article 197

Valeur pondérée des sûretés

1. La valeur pondérée des sûretés fournies en garantie, comme visé à l'article 1^{er}, paragraphe 26, point b), est égale à la différence entre la valeur des actifs détenus en sûreté, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, et l'ajustement pour tenir compte du risque de marché, visé au paragraphe 5 du présent article, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

- (a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le droit (ou est le bénéficiaire d'une fiducie dont le fiduciaire a le droit) de liquider ou de conserver, en temps utile, les sûretés en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite ou de tout autre événement de crédit en rapport avec la contrepartie (exigence relative à la contrepartie);
- (b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le droit (ou est le bénéficiaire d'une fiducie dont le fiduciaire a le droit) de liquider ou de conserver, en temps utile, les sûretés en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite ou de tout autre événement de crédit en rapport avec le dépositaire ou un autre tiers qui détient les sûretés au nom de la contrepartie (exigence relative au tiers).

2. Lorsque l'exigence relative à la contrepartie et les critères visés à l'article 214 du présent règlement sont remplis, et que l'exigence relative au tiers n'est pas remplie, la valeur pondérée d'une sûreté fournie en garantie, comme visé à l'article 1^{er}, paragraphe 26, point b), du présent règlement est égale à 90 % de la différence entre la valeur des actifs détenus en sûreté, conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, et l'ajustement pour tenir compte du risque de marché, visé au paragraphe 5 du présent article.

3. Lorsque l'exigence relative à la contrepartie n'est pas remplie ou que les exigences prévues à l'article 214 ne sont pas remplies, la valeur pondérée d'une sûreté fournie à titre de caution, telle que visée à l'article 1^{er}, paragraphe 26, point b), est égale à zéro.

4. La valeur pondérée d'une sûreté dont la pleine propriété a été transférée, comme visé à l'article 1^{er}, paragraphe 26, point a), du présent règlement est égale à la différence entre la valeur des actifs détenus en sûreté, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, et l'ajustement pour tenir compte du risque de marché, visé au paragraphe 5 du présent article, pour autant que les exigences visées à l'article 214 du présent règlement soient respectées.

5. L'ajustement pour tenir compte du risque de marché est la différence entre les exigences de capital suivantes:

- (a) l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appliquerait si les actifs détenus en tant que sûreté n'étaient pas inclus dans le calcul;
- (b) l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appliquerait si les actifs détenus en tant que sûreté étaient inclus dans le calcul.

6. Aux fins du paragraphe 5, le risque de change des actifs détenus en tant que sûreté est calculé en comparant la devise des actifs détenus en tant que sûreté avec la devise de l'exposition correspondante.

7. Lorsqu'en cas d'insolvabilité de la contrepartie, la détermination de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans la masse de l'insolvabilité de la contrepartie en sus des sûretés ne prend pas en considération le fait que l'entreprise perçoit les sûretés, les facteurs F et F' visés à l'article 192, paragraphes 2 et 3, sont tous deux égaux à 100 %. Dans tous les autres cas, ces facteurs sont respectivement de 50 % et 90 %.

Article 198

Valeur pondérée des crédits hypothécaires

1. La valeur pondérée des crédits hypothécaires est égale à la différence entre la valeur des biens immobiliers à usage résidentiel détenus en tant qu'hypothèque, valorisée conformément au paragraphe 2, et l'ajustement pour tenir compte du risque de marché, visé au paragraphe 3.

2. La valeur du bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque est égale à la valeur de marché, réduite le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du suivi prescrit par l'article 191, paragraphes 9 et 10, du présent règlement, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien. La valorisation externe et indépendante du bien immobilier est inférieure ou égale à la valeur de marché calculée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

3. L'ajustement pour tenir compte du risque de marché visé au paragraphe 1 est la différence entre les exigences de capital suivantes:

- (a) l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appliquerait si le bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque n'était pas inclus dans le calcul;
- (b) l'exigence de capital hypothétique pour risque de marché de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui s'appliquerait si le bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque était inclus dans le calcul.

4. Aux fins du paragraphe 2, le risque de change du bien immobilier à usage résidentiel détenu en tant qu'hypothèque est calculé en comparant la devise dudit bien avec la devise du prêt correspondant.

Sous-section 2

Expositions de type 1

Article 199

Probabilité de défaut

1. La probabilité de défaut d'une exposition sur signature unique est égale à la moyenne des probabilités de défaut de chacune des expositions sur les contreparties qui relèvent de l'exposition sur signature unique, pondérée par la perte en cas de défaut pour ces expositions.

2. Une exposition sur signature unique i pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible se voit attribuer une probabilité de défaut PD_i conformément au tableau suivant.

Échelon de qualité de crédit	0	1	2	3	4	5	6
Probabilité de défaut PD_i	0,002 %	0,01 %	0,05 %	0,24 %	1,20 %	4,2 %	4,2 %

3. Une exposition sur signature unique i sur une entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et qui respecte son minimum de capital requis, se voit attribuer une probabilité de défaut PD_i en fonction du ratio de solvabilité de l'entreprise, conformément au tableau suivant:

Ratio de solvabilité	196 %	175 %	150 %	125 %	122 %	100 %	95 %	75 %
Probabilité de défaut	0,01 %	0,05 %	0,1 %	0,2 %	0,24 %	0,5 %	1,2 %	4,2 %

Lorsque le ratio de solvabilité est situé entre les ratios de solvabilité précisés dans le tableau ci-dessus, la valeur de la probabilité de défaut est interpolée de manière linéaire à partir des valeurs de probabilité de défaut les plus proches correspondant aux ratios de solvabilité les plus proches mentionnés dans le tableau ci-dessus. Lorsque le ratio de solvabilité est inférieur à 75 %, la probabilité de défaut est de 4,2 %. Lorsque le ratio de solvabilité est supérieur à 196 %, la probabilité de défaut est de 0,01 %.

Aux fins du présent paragraphe, le «ratio de solvabilité» représente le rapport entre le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et le capital de solvabilité requis, calculé selon les valeurs disponibles les plus récentes.

4. Les expositions d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ne respecte pas son minimum de capital requis se voient attribuer une probabilité de défaut de 4,2 %.

5. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la première date de publication, par l'entreprise correspondant à l'exposition, du rapport sur sa solvabilité et sa situation financière visé à l'article 51 de la directive 2009/138/CE. Avant cette date, si une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour les expositions, le paragraphe 2 s'applique. Dans le cas contraire, les expositions se voient attribuer le même facteur de risque que celui qui résulterait de l'application du paragraphe 3 aux expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le ratio de solvabilité est de 100 %.

6. Les expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent, conformément à l'article 227 de la directive 2009/138/CE, à celui établi par la directive 2009/138/CE, et qui satisfait aux exigences de solvabilité de ce pays tiers, se voient attribuer une probabilité de défaut de 0,5 %.

7. Les expositions sur des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) n° 575/2013 qui respectent les exigences de solvabilité prévues dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013, pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, se voient attribuer une probabilité de défaut de 0,5 %.

8. Les expositions sur les contreparties visées à l'article 180, paragraphe 2, points a) à d), se voient attribuer une probabilité de défaut égale à 0 %.

9. La probabilité de défaut des expositions sur signature unique autres que celles visées aux paragraphes 2 à 8 est de 4,2 %.

10. Si une lettre de crédit, une garantie ou un arrangement équivalent est fourni pour garantir pleinement une exposition et que cet arrangement est conforme aux articles 209 à 215, l'émetteur de cette lettre de crédit, garantie ou arrangement équivalent peut être considéré comme la contrepartie de l'exposition garantie aux fins de l'évaluation de la probabilité de défaut d'une exposition sur signature unique.

11. Aux fins du paragraphe 10, les expositions pleinement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par les contreparties figurant dans l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 109 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale.

Article 200

Expositions de type 1

1. Lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est inférieur ou égal à 7 % des pertes totales en cas de défaut de l'ensemble des expositions de type 1, l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 se calcule comme suit:

$$SCR_{def,1} = 3 \cdot \sigma$$

où σ représente l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1, tel qu'il est défini au paragraphe 4.

2. Lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 20 % des pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1, l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 se calcule comme suit:

$$SCR_{def,1} = 5 \cdot \sigma$$

où σ représente l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1.

3. Lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est supérieur à 20 % des pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1, l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 est égale aux pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1.

4. L'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 se calcule comme suit:

$$\sigma = \sqrt{V}$$

où V représente la variance de la distribution des pertes des expositions de type 1.

Article 201

Variance de la distribution des pertes des expositions de type 1

1. La variance de la distribution des pertes des expositions de type 1 visée à l'article 200, paragraphe 4, est égale à la somme de V_{inter} et de V_{intra} .

2. V_{inter} se calcule comme suit:

$$V_{inter} = \sum_{(j,k)} \frac{PD_k \cdot (1 - PD_k) \cdot PD_j \cdot (1 - PD_j)}{1,25 \cdot (PD_k + PD_j) - PD_k \cdot PD_j} \cdot TLGD_j \cdot TLGD_k$$

où:

- (a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (j,k) des différentes probabilités de défaut des expositions sur signature unique, telles que visées à l'article 199;
- (b) $TLGD_j$ et $TLGD_k$ représentent la somme des pertes en cas de défaut sur les expositions de type 1 pour les contreparties dont la probabilité de défaut est, respectivement, de PD_j et PD_k .

3. V_{intra} se calcule comme suit:

$$V_{intra} = \sum_j \frac{1,5 \cdot PD_j \cdot (1 - PD_j)}{2,5 - PD_j} \cdot \sum_{PD_j} LGD_i^2$$

où:

- (a) la première somme couvre toutes les probabilités différentes de défaut des expositions sur signature unique, telles que visées à l'article 199;
- (b) la seconde somme couvre toutes les expositions sur signature unique dont la probabilité de défaut est de PD_j ;
- (c) LGD_i représente la perte en cas de défaut de l'exposition sur signature unique i .

Sous-section 3

Expositions de type 2

Article 202

Expositions de type 2

L'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur les expositions de type 2 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine, du montant suivant, de la valeur des expositions de type 2:

$$90\% \cdot LGD_{receivables > 3months} + \sum_i 15\% \cdot LGD_i$$

où:

- (a) $LGD_{receivables > 3months}$ représente les pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des arriérés de créances d'intermédiaires de plus de trois mois;
- (b) la somme porte sur toutes les expositions de type 2 autres que les arriérés de créances d'intermédiaires de plus de trois mois;
- (c) LGD_i représente la perte en cas de défaut sur l'exposition de type 2 i .

SECTION 7

Module «risque lié aux immobilisations incorporelles»

Article 203

L'exigence de capital pour le risque lié aux immobilisations incorporelles se calcule comme suit:

$$SCR_{\text{intangible}} = 0,8 \cdot V_{\text{intangible}}$$

où $V_{\text{intangibles}}$ désigne le montant des immobilisations incorporelles tel que comptabilisé et valorisé conformément à l'article 12, point 2.

SECTION 8

Risque opérationnel

Article 204

1. L'exigence de capital pour le module «Risque opérationnel» se calcule comme suit:

$$SCR_{\text{Operational}} = \min(0,3 \cdot BSCR; Op) + 0,25 \cdot Exp_{ul}$$

où:

- (a) BSCR désigne le capital de solvabilité requis de base;
- (b) Op désigne le capital requis de base pour risque opérationnel;
- (c) Exp_{ul} désigne le montant des dépenses encourues au cours des 12 derniers mois en ce qui concerne les contrats d'assurance vie où le risque d'investissement est supporté par les preneurs.

2. Le capital requis de base pour risque opérationnel se calcule comme suit:

$$Op = \max(Op_{\text{premiums}}; Op_{\text{provisions}})$$

où:

- (a) Op_{premiums} désigne le capital requis pour risque opérationnel sur base des primes acquises;
- (b) $Op_{\text{provisions}}$ désigne le capital requis pour risque opérationnel sur base des provisions techniques.

3. L'exigence de capital pour risque opérationnel sur base des primes acquises se calcule comme suit:

$$Op_{\text{premiums}} = \begin{cases} 0,04 \cdot (Earn_{\text{life}} - Earn_{\text{life-ul}}) + 0,03 \cdot Earn_{\text{non-life}} \\ + \max(0; 0,04 \cdot (Earn_{\text{life}} - 1,2 \cdot pEarn_{\text{life}} - (Earn_{\text{life-ul}} - 1,2 \cdot pEarn_{\text{life-ul}}))) \\ + \max(0; 0,03 \cdot (Earn_{\text{non-life}} - 1,2 \cdot pEarn_{\text{non-life}})) \end{cases}$$

où:

- (a) $Earn_{\text{life}}$ désigne les primes acquises au cours des 12 derniers mois pour les engagements d'assurance et de réassurance vie, sans déduction des primes des contrats de réassurance;
- (b) $Earn_{\text{life-ul}}$ désigne les primes acquises au cours des 12 derniers mois pour les engagements d'assurance et de réassurance vie pour lesquels le risque d'investissement est supporté par les preneurs, sans déduction des primes des contrats de réassurance;
- (c) $Earn_{\text{non-life}}$ désigne les primes acquises au cours des 12 derniers mois pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie, sans déduction des primes des contrats de réassurance;
- (d) $pEarn_{\text{life}}$ désigne les primes acquises au cours des 12 mois précédant les 12 derniers mois pour les engagements d'assurance et de réassurance vie, sans déduction des primes des contrats de réassurance;
- (e) $pEarn_{\text{life-ul}}$ désigne les primes acquises au cours des 12 mois précédant les 12 derniers mois pour les engagements d'assurance et de réassurance vie pour lesquels le risque d'investissement est supporté par les preneurs, sans déduction des primes des contrats de réassurance;
- (f) $pEarn_{\text{non-life}}$ désigne les primes acquises au cours des 12 mois précédant les 12 derniers mois pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie, sans déduction des primes des contrats de réassurance.

Aux fins du présent paragraphe, les primes acquises sont des montants bruts, sans déduction des primes des contrats de réassurance.

4. L'exigence de capital pour risque opérationnel sur base des provisions techniques se calcule comme suit:

$$Op_{provisions} = 0,0045 \cdot \max(0; TP_{life} - TP_{life-ul}) + 0,03 \cdot \max(0; TP_{non-life})$$

où:

- (a) TP_{life} désigne les provisions techniques pour les engagements d'assurance et de réassurance vie;
- (b) $TP_{life-ul}$ désigne les provisions techniques pour les engagements d'assurance vie pour lesquels le risque d'investissement est supporté par les preneurs;
- (c) $TP_{non-life}$ désigne les provisions techniques pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie.

Aux fins du présent paragraphe, les provisions techniques n'incluent pas de marge de risque, et sont calculées sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

SECTION 9

Ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés

Article 205

Dispositions générales

L'ajustement visé à l'article 103, point c), de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés est égal à la somme des éléments suivants:

- (a) l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques;
- (b) l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés;

Article 206

Ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques

1. L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques se calcule comme suit:

$$Adj_{TP} = -\max(\min(BSCR - nBSCR; FDB); 0)$$

où:

- (a) BSCR désigne le capital de solvabilité requis de base visé à l'article 103, point a), de la directive 2009/138/CE;
- (b) nBSCR représente le capital de solvabilité requis de base net visé au paragraphe 2 du présent article;
- (c) FDB désigne les provisions techniques sans marge de risque afférentes à des prestations discrétionnaires futures.

2. Le capital de solvabilité requis de base net est calculé conformément au chapitre V, section 1, sous-sections 1 à 7, avec toutes les modifications suivantes:

- (a) lorsque le calcul d'un module ou d'un sous-module du capital de solvabilité requis de base se fonde sur l'impact d'un scénario sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ce scénario peut changer la valeur des prestations discrétionnaires futures incluses dans les provisions techniques;
- (b) les calculs fondés sur un scénario pour le module «risque de souscription en vie», le sous-module «risque de souscription en santé SLT», le sous-module «risque de catastrophe en santé», le module «risque de marché» et le module «risque de contrepartie», ainsi que les calculs fondés sur un scénario visés aux points c) et d) tiennent compte de l'impact du scénario sur les prestations discrétionnaires futures incluses dans les provisions techniques, sur la base d'hypothèses relatives aux futures décisions de gestion conformes à l'article 23;

- (c) au lieu de l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1, visée à l'article 189, paragraphe 1, le calcul est basé sur une exigence de capital égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait de la perte soudaine, du fait d'événements de défaut en rapport avec des expositions de type 1, du montant de l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 visée à l'article 189, paragraphe 1;
- (d) lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance recourent à un calcul simplifié pour une exigence de capital tel que prévu à l'article 91, à l'article 92, à l'article 93, à l'article 94, à l'article 95, paragraphe 1, à l'article 95, paragraphe 2, à l'article 96, à l'article 101, à l'article 103, paragraphe 1, point a), à l'article 103, paragraphe 1, point b), ou à l'article 104, elles fondent ce calcul sur une exigence de capital égale à la perte des fonds propres de base qui résulterait de la perte soudaine du montant de l'exigence de capital visée à l'article correspondant et supposent que la perte soudaine est due au risque que reflète l'exigence de capital visée à cet article.
3. Aux fins du paragraphe 2, point b), les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte des restrictions juridiques, réglementaires ou contractuelles à la distribution des prestations discrétionnaires futures.

Article 207

Ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés

1. L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés est égal à la variation de la valeur des impôts différés des entreprises d'assurance ou de réassurance qui résulterait de la perte soudaine d'un montant égal à la somme des éléments suivants:
- (a) le capital de solvabilité requis de base visé à l'article 103, point a), de la directive 2009/138/CE;
- (b) l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques visé à l'article 206 du présent règlement;
- (c) l'exigence de capital pour risque opérationnel visée à l'article 103, point b), de la directive 2009/138/CE.
2. Aux fins du paragraphe 1, les impôts différés sont valorisés conformément à l'article 15. Lorsque la perte visée au paragraphe 1 se traduit par l'augmentation des actifs d'impôts différés, les entreprises d'assurance et de réassurance n'utilisent cette augmentation aux fins de l'ajustement que s'ils sont en mesure de démontrer que des bénéfices futurs seront disponibles conformément à l'article 15, paragraphe 3, en tenant compte de l'ampleur de la perte visée au paragraphe 1 et de son incidence sur la situation financière actuelle et à venir de l'entreprise.
3. Aux fins du paragraphe 1, une diminution des passifs d'impôts différés ou une augmentation des actifs d'impôts différés doit aboutir à un ajustement négatif de la capacité d'absorption des pertes des impôts différés.
4. Lorsque le calcul de l'ajustement conformément au paragraphe 1 aboutit à une variation positive des impôts différés, l'ajustement est égal à zéro.
5. Lorsqu'il est nécessaire d'attribuer la perte visée au paragraphe 1 à ses causes afin de calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés, les entreprises d'assurance ou de réassurance attribuent cette perte aux risques couverts par le capital de solvabilité requis de base et par l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel. Cette attribution est cohérente avec la contribution des modules et sous-modules de la formule standard du capital de solvabilité requis de base. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance utilise un modèle interne partiel dans les cas où l'ajustement de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés n'entre pas dans le champ du modèle, l'attribution est cohérente avec la contribution des modules et sous-modules de la formule standard qui sont en dehors du champ du modèle au capital de solvabilité requis de base.

SECTION 10

Techniques d'atténuation du risque

Article 208

Méthodes et hypothèses

1. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques de souscription au moyen de contrats de réassurance ou de véhicules de titrisation qui répondent aux exigences énoncées à l'article 209, à l'article 211 et à l'article 213, et lorsque ces arrangements prévoient des protections dans plusieurs des calculs fondés sur des scénarios figurant au titre I, chapitre V, sections 2, 3 et 4, l'effet d'atténuation du risque de ces arrangements contractuels est attribué aux calculs fondés sur des scénarios d'une manière qui, sans double comptage, reflète l'effet économique des

protections fournies. En particulier, il doit être tenu compte de l'effet économique des protections fournies lors de la détermination de la perte de fonds propres de base dans les calculs fondés sur des scénarios.

2. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques de souscription au moyen d'une réassurance finite, au sens de l'article 210, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, qui répond aux conditions énoncées à l'article 209, à l'article 213 et à l'article 213 du présent règlement, il n'est tenu compte de ces contrats dans les calculs fondés sur des scénarios figurant au titre I, chapitre V, sections 2, 3 et 4 du présent règlement que dans la mesure où le risque de souscription est transféré à la contrepartie du contrat. Par dérogation à la phrase précédente, une réassurance finite, ou tout arrangement similaire dont l'absence de transfert effectif du risque est comparable à celle d'une réassurance finite, n'est pas prise en compte aux fins de la détermination des mesures du volume pour le risque de primes et de réserve conformément à l'article 116 et à l'article 147 du présent règlement, ou aux fins du calcul des paramètres propres à l'entreprise, conformément à la section 13 du présent chapitre.

Article 209

Critères qualitatifs

1. Lors du calcul du capital de solvabilité requis de base, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne tiennent compte des techniques d'atténuation du risque visées à l'article 101, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE que lorsque l'ensemble des critères qualitatifs suivants sont satisfaits:

- (a) les arrangements contractuels et le transfert de risque sont juridiquement valides et exécutoires dans le ressort de tous les territoires concernés;
- (b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pris toute mesure appropriée pour assurer l'efficacité de l'arrangement et traiter les risques liés à cet arrangement;
- (c) l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure de suivre en continu la bonne application de l'arrangement et des risques qui y sont liés;
- (d) l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne détient pas de créance directe sur la contrepartie en cas de défaut, d'insolvabilité ou de défaillance de celle-ci ou de survenance d'un autre événement de crédit prévu dans la documentation de transaction de l'arrangement;
- (e) il n'y a pas de double comptage des effets d'atténuation du risque dans les fonds propres et dans le calcul du capital de solvabilité requis, ni au sein du calcul du capital de solvabilité requis.

2. Seules les techniques d'atténuation du risque qui sont en vigueur pendant les 12 mois à venir au moins et qui satisfont aux critères qualitatifs énoncés dans la présente section sont pleinement prises en compte dans le capital de solvabilité requis de base. Dans tous les autres cas, l'effet d'atténuation du risque des techniques d'atténuation du risque qui sont en vigueur pour une période inférieure à 12 mois et qui satisfont aux critères qualitatifs énoncés dans la présente section sont pris en compte dans le capital de solvabilité requis de base à proportion soit de la durée totale de l'exposition au risque, soit de la durée pendant laquelle la technique d'atténuation du risque est en vigueur, selon que l'une ou l'autre durée est la plus courte.

3. Si les arrangements contractuels qui régissent les techniques d'atténuation du risque seront en vigueur pour une durée inférieure aux 12 mois à venir et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a l'intention de remplacer cette technique d'atténuation du risque, au moment où elle expire, par un arrangement similaire, la technique d'atténuation du risque est pleinement prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base dès lors qu'il est satisfait à tous les critères qualitatifs suivants:

- (a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance dispose de politiques écrites relatives au remplacement de cette technique d'atténuation du risque;
- (b) le remplacement de la technique d'atténuation du risque n'a pas lieu plus d'une fois tous les trois mois;
- (c) le remplacement de la technique d'atténuation du risque ne dépend pas d'un événement futur qui échappe au contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Dans le cas où le remplacement de la technique d'atténuation du risque dépend d'un événement futur dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le contrôle, les conditions doivent être clairement documentées dans les politiques écrites visées au point a);
- (d) le remplacement de la technique d'atténuation du risque est réaliste, compte tenu de remplacements effectués précédemment par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et cohérent par rapport à ses pratiques commerciales et sa stratégie d'entreprise actuelles;
- (e) le risque que la technique d'atténuation du risque ne puisse pas être remplacée en raison d'un manque de liquidité sur le marché n'est pas significatif;

- (f) le risque que le coût du remplacement de la technique d'atténuation du risque augmente au cours des 12 mois à venir est pris en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis;
- (g) le remplacement de la technique d'atténuation du risque ne serait pas contraire aux exigences qui s'appliquent aux futures décisions de gestion énoncées à l'article 23, paragraphe 5.

Article 210

Transfert effectif des risques

1. Les arrangements contractuels régissant la technique d'atténuation du risque garantissent que l'étendue de la couverture de la technique d'atténuation du risque ainsi que transfert de risque sont clairement définis et incontestables.
2. L'arrangement contractuel ne doit pas créer de risque de base significatif ou d'autres risques, sauf si le calcul du capital de solvabilité requis en tient compte.
3. Le risque de base est important s'il conduit à une inexactitude de la déclaration de l'effet d'atténuation du risque sur le capital de solvabilité requis de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, susceptibles d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs attendus de ces informations, y compris les autorités de contrôle.
4. La détermination du fait que les arrangements contractuels et le transfert de risque sont juridiquement valides et exécutoires dans le ressort de tous les territoires concernés conformément à l'article 209, paragraphe 1, point a), est fondée sur:
 - (a) le fait que l'arrangement contractuel prévoit ou non des conditions pouvant limiter le transfert effectif des risques, la réalisation de ces conditions échappant au contrôle direct de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
 - (b) le fait qu'il existe ou non des opérations liées qui pourraient compromettre le transfert effectif des risques.

Article 211

techniques d'atténuation du risque faisant appel à des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation

1. Afin que, lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques de souscription au moyen de contrats de réassurance ou de véhicules de titrisation, elles tiennent compte de la technique d'atténuation du risque dans le capital de solvabilité requis de base, les critères qualitatifs énoncés aux articles 209 et 210 et ceux énoncés aux paragraphes 2 à 6 doivent être respectés.
2. En ce qui concerne les contrats de réassurance, la contrepartie est l'une quelconque des entités suivantes:
 - (a) une entreprise d'assurance ou de réassurance qui respecte l'exigence de capital de solvabilité;
 - (b) une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent, ou temporairement équivalent, à celui établi par la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 172 de ladite directive, et qui respecte les exigences de solvabilité de ce pays tiers;
 - (c) une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, qui n'est pas située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent, ou temporairement équivalent, à celui établi par la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 172 de ladite directive, avec une qualité de crédit à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit 3 ou supérieur conformément au chapitre II, section 1, du présent titre.
3. Lorsque la contrepartie d'un contrat de réassurance est une entreprise d'assurance ou de réassurance qui cesse de se conformer à l'exigence de capital de solvabilité après la conclusion du contrat de réassurance, la protection offerte par la technique d'atténuation du risque par assurance peut être partiellement prise en compte, à condition que l'entreprise d'assurance ou de réassurance puisse démontrer que la contrepartie a présenté un programme de rétablissement réaliste à ses autorités de contrôle et que la conformité à l'exigence de capital de solvabilité pourra être rétablie dans les délais prévus par le programme de rétablissement visé à l'article 138 de la directive 2009/138/CE. À cette fin, l'effet de la technique d'atténuation du risque est réduit du pourcentage du capital de solvabilité requis qui n'est pas respecté.
4. Lorsque le risque est transféré à un véhicule de titrisation, les exigences visées à l'article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE doivent être respectées pour qu'une technique d'atténuation du risque puisse être prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base; si l'exigence en vertu de laquelle le véhicule de titrisation doit être financé en

totalité cesse d'être pleinement respectée après la conclusion de l'arrangement, la protection offerte par la technique d'atténuation du risque par assurance peut être partiellement prise en compte, à condition que l'entreprise d'assurance ou de réassurance puisse démontrer que le respect de l'exigence en vertu de laquelle le véhicule de titrisation doit être financé en totalité sera rétablie dans un délai de trois mois; à cette fin, l'effet de la technique d'atténuation du risque est réduit du pourcentage de l'exposition maximale agrégée du véhicule de titrisation, visée à l'article 326 du présent règlement, qui n'est pas couvert par les actifs du véhicule de titrisation, ou par un montant équivalent lorsque l'article 211, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE s'applique.

5. Lorsque le risque est transféré à un véhicule de titrisation visé à l'article 211, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, la technique d'atténuation du risque n'est prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base que si la législation de l'État membre est équivalente à ce que prévoit l'article 211, paragraphe 2, de ladite directive, et que le véhicule de titrisation respecte cette législation.

6. Lorsque le risque est transféré à un véhicule de titrisation soumis à la régulation d'une autorité de contrôle d'un pays tiers, la technique d'atténuation du risque n'est prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base que si le véhicule de titrisation respecte des exigences équivalentes à celles prévues par l'article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

Article 212

Techniques financières d'atténuation du risque

1. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques, afin que la technique d'atténuation du risque puisse être prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base, autrement que dans les cas visés à l'article 211, y compris par l'achat ou l'émission d'instruments financiers, les critères qualitatifs énoncés aux paragraphes 2 à 5 doivent être respectés, outre ceux énoncés aux articles 209 et 210.

2. La technique d'atténuation du risque est cohérente avec les politiques écrites de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en matière de gestion des risques visées à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'évaluer les actifs et les passifs sur lesquels porte la technique d'atténuation du risque et, lorsque la technique d'atténuation du risque fait appel à des instruments financiers, les instruments financiers, de façon fiable conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

4. Lorsque la technique d'atténuation du risque fait appel à des instruments financiers, ceux-ci ont une qualité de crédit à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit 3 ou supérieur conformément au chapitre I, section 2, du présent titre.

5. Lorsque la technique d'atténuation du risque n'est pas un instrument financier, les contreparties de la technique d'atténuation du risque ont une qualité de crédit à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit 3 ou supérieur conformément au chapitre I, section 2, du présent titre.

Article 213

Statut des contreparties

1. Dans le cas où il n'est pas satisfait aux critères qualitatifs de l'article 211, paragraphe 1, et de l'article 212, paragraphes 3 et 4, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne prennent en compte les techniques d'atténuation du risque lors du calcul du capital de solvabilité requis de base que si l'une des conditions suivantes est remplie:

- (a) la technique d'atténuation du risque satisfait aux critères qualitatifs énoncés à l'article 209, à l'article 210 et à l'article 212, paragraphes 1 et 2, et il existe des contrats de sûreté qui satisfont aux critères énoncés à l'article 214;
- (b) la technique d'atténuation du risque s'accompagne d'une autre technique d'atténuation du risque, qui, combinée avec la première, satisfait aux critères qualitatifs énoncés à l'article 209, à l'article 210 et à l'article 212, paragraphes 1 et 2, et dont les contreparties satisfont aux critères énoncés à l'article 211, paragraphe 1, et à l'article 212, paragraphes 3 et 4.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, lorsque la valeur de la sûreté conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE est inférieure au montant total d'exposition au risque, le contrat de sûreté n'est pris en compte que dans la mesure où la sûreté couvre l'exposition au risque.

*Article 214***Contrats de sûreté**

1. Lors du calcul du capital de solvabilité requis de base, les contrats de sûreté ne sont comptabilisés que si, outre les critères qualitatifs des articles 209 et 210, les critères suivants sont remplis:

- (a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère le risque a le droit de liquider ou de conserver, en temps utile, la sûreté en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite ou de tout autre événement de crédit en rapport avec la contrepartie;
- (b) il existe une certitude suffisante quant à la protection qu'offre la garantie parce que:
 - i) soit la sûreté a une qualité de crédit et une liquidité suffisante et sa valeur est suffisamment stable;
 - ii) soit elle est garantie par une contrepartie, autre que celles visées à l'article 187, paragraphe 5 et à l'article 184, paragraphe 2, à laquelle a été attribué un facteur de risque pour risque de concentration de 0 %;
- (c) il n'y a pas de corrélation positive significative entre la qualité de crédit de la contrepartie et la valeur de la sûreté;
- (d) les sûretés ne sont pas des titres émis par la contrepartie ou une entreprise liée à cette contrepartie.

2. Lorsqu'un contrat de sûreté répond à la définition de l'article 1^{er}, point 26 b), et qu'il prévoit que la sûreté soit détenue par un dépositaire ou un autre tiers, l'entreprise d'assurance ou de réassurance veille à ce que tous les critères suivants soient remplis:

- (a) le dépositaire ou autre tiers cantonne les actifs détenus en tant que sûretés par rapport à ses propres actifs;
- (b) les actifs cantonnés sont détenus par un établissement de dépôt ayant une qualité de crédit à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit 3 ou supérieur conformément au chapitre I, section 2, du présent titre;
- (c) les actifs cantonnés sont individuellement identifiables et ne peuvent être remplacés ou substitués qu'avec l'accord de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une personne agissant en qualité de fiduciaire en ce qui concerne l'intérêt de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans ces actifs;
- (d) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le droit (ou est le bénéficiaire d'une fiducie dont le fiduciaire a le droit) de liquider ou de conserver, en temps utile, les actifs cantonnés en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite ou d'un autre événement de crédit en rapport avec le dépositaire ou tout autre tiers qui détient la sûreté pour le compte de la contrepartie;
- (e) les actifs cantonnés ne peuvent servir à payer aucune personne, ni à faire office de sûreté pour aucune personne autre que l'entreprise d'assurance ou de réassurance, sauf sur instruction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

*Article 215***Garanties**

Lors du calcul du capital de solvabilité requis de base, les garanties ne sont comptabilisées que lorsque le présent chapitre y fait expressément référence et que, outre les critères qualitatifs des articles 209 et 210, tous les critères suivants sont remplis:

- (a) la protection de crédit fournie par la garantie est directe;
- (b) l'ampleur de la protection de crédit est clairement définie et indubitable;
- (c) la garantie ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct du prêteur et qui:
 - i) permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer unilatéralement celle-ci;
 - ii) renchérirait le coût effectif de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'exposition couverte;
 - iii) pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l'obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d'origine;
 - iv) permettrait au fournisseur de la protection d'en réduire la durée;

- (d) dès le défaut, l'insolvabilité, la faillite ou autre événement de crédit de la contrepartie, l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie, et le paiement par le garant n'est pas assujéti à l'obligation faite à l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'engager préalablement des poursuites contre le débiteur;
- (e) la garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant;
- (f) la garantie couvre pleinement tous les types de paiements réguliers que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance.

SECTION 11

Fonds cantonnés

Article 216

Calcul du capital de solvabilité requis en ce qui concerne les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur

1. Dans le cas de fonds cantonnés déterminés conformément à l'article 81, paragraphe 1, du présent règlement, ou si l'entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu l'autorisation d'appliquer un ajustement égalisateur à la courbe des taux sans risque conformément à l'article 77 *ter* de la directive 2009/138/CE, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ajuste le calcul du capital de solvabilité requis conformément à la méthode décrite à l'article 217 du présent règlement.
2. Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été autorisée par son autorité de contrôle à appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE à un fonds cantonné, elle ne procède pas à un ajustement du calcul tel que décrit à l'article 217, mais fonde le calcul sur l'hypothèse d'une pleine diversification entre les actifs et les passifs du fonds cantonné et le reste de l'entreprise.

Article 217

Méthode de calcul du capital de solvabilité requis en ce qui concerne les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur

1. Les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné et chaque portefeuille sous ajustement égalisateur, ainsi que pour la partie restante de l'entreprise, comme si ces fonds cantonnés, ces portefeuilles sous ajustement égalisateur et la partie restante de l'entreprise étaient des entreprises distinctes.
2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis comme étant la somme des montants notionnels du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné et chaque portefeuille sous ajustement égalisateur et pour la partie restante de l'entreprise.
3. Lorsque le calcul du capital requis pour un module ou un sous-module de risque du capital de solvabilité requis de base est fondé sur l'impact d'un scénario sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'impact du scénario sur les fonds propres de base au niveau du fonds cantonné et du portefeuille sous ajustement égalisateur et sur les parties restantes de l'entreprise est calculé.
4. Les fonds propres de base au niveau du fonds cantonné ou du portefeuille sous ajustement égalisateur sont les éléments de fonds propres restreints qui répondent à la définition des fonds propres de base énoncée à l'article 88 de la directive 2009/138/CE.
5. Lorsque le fonds cantonné prévoit une participation aux bénéfices, les entreprises d'assurance ou de réassurance ajustent le capital de solvabilité requis comme suit:
 - (a) si le calcul visé au paragraphe 3 se traduit par une augmentation des fonds propres de base au niveau du fonds cantonné, la variation estimée de ces fonds propres de base est ajustée de façon à tenir compte de la participation aux bénéfices prévue par le fonds cantonné; dans ce cas, l'ajustement de la variation des fonds propres de base du fonds cantonné est le montant dont les provisions techniques devraient augmenter du fait des distributions futures attendues aux assurés ou bénéficiaires de ce fonds cantonné;
 - (b) si le calcul visé au paragraphe 3 se traduit par une diminution des fonds propres de base au niveau du fonds cantonné, la variation estimée de ces fonds propres de base pour le calcul du capital de solvabilité requis de base tel que visé à l'article 206, paragraphe 2, est ajustée de façon à tenir compte de la réduction des prestations discrétionnaires à verser aux assurés ou aux bénéficiaires de ce fonds cantonné; cet ajustement ne dépasse pas le montant des prestations discrétionnaires futures de ce fonds cantonné.

6. Nonobstant le paragraphe 1, le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné et chaque portefeuille sous ajustement égalisateur est calculé en utilisant les calculs fondés sur le scénario ayant l'incidence la plus négative sur les fonds propres de base de l'entreprise dans son ensemble.

7. Pour déterminer quel scénario a l'incidence la plus négative sur les fonds propres de base de l'entreprise dans son ensemble, l'entreprise calcule d'abord la somme des résultats de l'incidence des scénarios sur les fonds propres de base au niveau de chaque fonds cantonné et de chaque portefeuille sous ajustement égalisateur conformément aux paragraphes 3 et 5. Les sommes au niveau de chaque fonds cantonné et de chaque portefeuille sous ajustement égalisateur sont additionnées entre elles et ajoutées aux résultats de l'incidence des scénarios sur les fonds propres de base de la partie restante de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

8. Le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné et chaque portefeuille sous ajustement égalisateur est déterminé en additionnant les exigences de capital pour chaque sous-module et chaque module de risque du capital de solvabilité requis de base.

9. Les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent supposer qu'il n'y a pas de diversification des risques entre chacun des fonds cantonnés et des portefeuilles sous ajustement égalisateur et les parties restantes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

SECTION 12

Paramètres propres à l'entreprise

Article 218

Sous-ensemble de paramètres standard pouvant être remplacés par des paramètres propres à l'entreprise

1. Le sous-ensemble de paramètres standard pouvant être remplacés par des paramètres propres à l'entreprise, comme énoncé à l'article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE, comprend les paramètres suivants:

- (a) dans le sous-module «risque de primes et de réserve en non-vie», pour chaque segment figurant à l'annexe II du présent règlement:
 - i) l'écart type du risque de primes en non-vie visé à l'article 117, paragraphe 2, point a), du présent règlement;
 - ii) l'écart type du risque de primes brut en non-vie visé à l'article 117, paragraphe 3, du présent règlement;
 - iii) le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle visée à l'article 117, paragraphe 3, du présent règlement, à condition qu'il existe un contrat de réassurance en excédent de sinistres reconnaissable pour ce segment comme énoncé au paragraphe 2 du présent article;
 - iv) l'écart type du risque de réserve en non-vie visé à l'article 117, paragraphe 2, point b), du présent règlement;
- (b) dans le sous-module «risque de révision en vie», l'augmentation du montant des prestations de rente visée à l'article 141 du présent règlement, pour autant que les rentes relevant de ce sous-module ne soient pas affectées par un risque d'inflation important;
- (c) dans le sous-module «risque de primes et de réserve en santé non-SLT», pour chaque segment figurant à l'annexe XIV du présent règlement:
 - i) l'écart type du risque de primes en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 2, point a), du présent règlement;
 - ii) l'écart type du risque de primes brut en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 3, du présent règlement;
 - iii) le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle visé à l'article 148, paragraphe 3, du présent règlement, à condition qu'il existe un contrat de réassurance en excédent de sinistres reconnaissable pour ce segment comme énoncé au paragraphe 2 du présent article;
 - iv) l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 2, point a), du présent règlement;
- (d) dans le sous-module «risque de révision en santé», l'augmentation du montant des prestations de rente visée à l'article 158 du présent règlement, pour autant que les rentes relevant de ce sous-module ne soient pas affectées par un risque d'inflation important.

Les entreprises d'assurance et de réassurance ne remplacent pas à la fois les deux paramètres standard visés aux points a) ii) et a) iii) pour un segment donné ni les deux paramètres standard visés aux points c) ii) et c) iii) pour un segment donné.

2. Un contrat de réassurance en excédent de sinistres pour un segment est considéré comme reconnaissable s'il satisfait aux conditions suivantes:

- (a) il prévoit, dans la mesure où les pertes de l'entreprise cédante se rapportant soit à des sinistres d'assurance uniques, soit à tous les sinistres d'assurance relevant d'un même contrat au cours d'une période déterminée sont supérieures à une rétention donnée, une compensation complète de ces pertes jusqu'à une limite déterminée, ou sans limite;
- (b) il couvre tous les sinistres d'assurance auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est susceptible d'être exposée dans le segment ou les groupes de risques homogènes au sein du segment au cours des 12 mois à venir;
- (c) il prévoit un nombre suffisant de reconstitutions pour que tous les sinistres découlant d'événements multiples survenant au cours des 12 mois à venir soient couverts;
- (d) il est conforme aux articles 209, 210, 211 et 213.

Aux fins du présent article, «contrat de réassurance en excédent de sinistres» désigne également les arrangements avec des véhicules de titrisation qui fournissent un transfert de risque équivalent à celui d'un contrat de réassurance en excédent de perte.

3. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a conclu plusieurs contrats de réassurance en excédent de sinistres qui satisfont chacun aux exigences énoncées au paragraphe 2, point d), du présent article, et qui, combinés, satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et c), leur combinaison est considérée comme un contrat de réassurance en excédent de perte reconnaissable.

4. Aux fins du paragraphe 1, points b) et d), le risque d'inflation est considéré comme significatif si le fait de l'omettre dans le calcul de l'exigence de capital pour risque de révision est susceptible d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs de cette information, y compris les autorités de contrôle.

Article 219

Critères relatifs aux données

1. Les données utilisées pour le calcul des paramètres propres à l'entreprise ne sont considérées comme exhaustives, exactes et appropriées que si elles satisfont aux critères suivants:

- (a) les données répondent aux conditions énoncées à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 3, et pour ces données, l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte les exigences énoncées à l'article 19, paragraphe 4, les références au calcul des provisions techniques s'entendant comme des références au calcul des paramètres propres à l'entreprise;
- (b) les données peuvent être intégrées aux méthodes standardisées;
- (c) les données n'empêchent pas l'entreprise d'assurance ou de réassurance de se conformer aux exigences de l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/13/CE;
- (d) les données respectent toute autre exigence supplémentaire en matière de données nécessaire à l'utilisation de chaque méthode standard;
- (e) les données et le processus de leur élaboration sont pleinement documentés, y compris en ce qui concerne:
 - i) la collecte des données et l'analyse de leur qualité, la documentation requise comprenant un répertoire des données qui précise leur source, leurs caractéristiques et leur usage, et les caractéristiques de la collecte, du traitement et de l'application des données;
 - ii) le choix des hypothèses utilisées pour élaborer et ajuster les données, y compris les ajustements en ce qui concerne les créances de réassurance et les sinistres catastrophiques ainsi que la répartition des dépenses, la documentation requise comprenant un répertoire de toutes les hypothèses sur lesquelles se fonde le calcul des provisions techniques et une justification du choix des hypothèses;
 - iii) le choix des méthodes actuarielles et statistiques aux fins de l'élaboration et de l'ajustement des données, et leur application;
 - iv) la validation des données.

2. Lorsque des données externes sont utilisées, elles satisfont aux critères supplémentaires suivants:

- (a) le processus de collecte des données est transparent et vérifiable par audit, et il est connu de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui fonde le calcul des paramètres propres à l'entreprise sur ces données;
- (b) lorsque les données proviennent de différentes sources, les hypothèses sous-tendant la collecte, le traitement et l'application des données assurent que celles-ci sont comparables;

- (c) les données proviennent d'entreprises d'assurance ou de réassurance ayant une activité et un profil de risque similaires à ceux de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dont les paramètres propres à l'entreprise sont calculés sur la base de ces données;
- (d) les entreprises utilisant les données externes sont en mesure de s'assurer que des éléments statistiques suffisants montrent que les distributions de probabilité qui sous-tendent leurs propres données et celles des données externes ont un degré élevé de similitude, en particulier en ce qui concerne le niveau de volatilité qu'elles impliquent;
- (e) les données externes ne comprennent que des données provenant d'entreprises présentant un profil de risque similaire, semblable également à celui de l'entreprise utilisant les données, en ce sens notamment que les données externes comprennent des données d'entreprises dont la nature de l'activité et le profil de risque, en ce qui concerne les données externes, sont similaires, et pour lesquelles il existe des éléments statistiques suffisants montrant que les distributions de probabilité sous-jacentes aux données externes présenteront un degré élevé d'homogénéité.

Article 220

Méthodes standardisées pour calculer les paramètres propres à l'entreprise

1. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance calcule des paramètres propres à l'entreprise, elle utilise, pour chaque paramètre, les méthodes standardisées figurant à l'annexe XVII comme suit:
 - (a) la méthode du risque de primes pour les paramètres propres à l'entreprise remplaçant les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, points a) i), a) ii), c) i) et c) ii);
 - (b) la méthode du risque de réserve n° 1 ou la méthode du risque de réserve n° 2 pour les paramètres propres à l'entreprise remplaçant les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, points a) iv) et c) iv);
 - (c) la méthode de réassurance non proportionnelle pour les paramètres propres à l'entreprise remplaçant les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, points a) iii) et c) iii);
 - (d) la méthode du risque de révision pour les paramètres propres à l'entreprise remplaçant les paramètres standard visés à l'article 218, paragraphe 1, points b) et d).
2. Lorsque l'entreprise est en mesure d'utiliser plusieurs méthodes standard, elle utilise celle qui fournit les résultats les plus précis aux fins des exigences de calibrage énoncées à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.

Toutefois, lorsqu'une entreprise n'est pas en mesure de démontrer la plus grande exactitude des résultats d'une méthode standard par rapport aux autres méthodes standard pour calculer un paramètre propre à l'entreprise, elle utilise la méthode fournissant le résultat le plus prudent.

SECTION 13

Procédure d'actualisation des coefficients de corrélation

Article 221

1. Les autorités de contrôle recueillent les données quantitatives propres à l'entreprise nécessaires pour déterminer les dépendances entre les risques visées à l'article 309, paragraphe 8, et les fournissent une fois par an à l'AEAPP aux fins de l'actualisation des coefficients de corrélation.
2. L'AEAPP peut analyser les données visées au paragraphe 1 en vue de fournir un avis sur l'actualisation des coefficients de corrélation.

CHAPITRE VI

CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS — MODÈLES INTERNES INTÉGRAUX OU PARTIELS

SECTION 1

Définitions

Article 222

Importance relative

Aux fins du présent chapitre, une modification ou une erreur affectant les résultats produits par le modèle interne, y compris le capital de solvabilité requis, ou les données utilisées dans le modèle interne est considérée comme importante lorsqu'elle est susceptible d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs de cette information, y compris les autorités de contrôle.

SECTION 2

Test relatif à l'utilisation du modèle*Article 223***Utilisation du modèle interne**

À la demande des autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance expliquent les utilisations qu'elles font de leur modèle interne et comment elles assurent la cohérence entre les différents résultats que celui-ci produit lorsqu'il est utilisé à différentes fins. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance décide de ne pas utiliser son modèle interne pour une partie de son système de gouvernance, en particulier en ce qui concerne la couverture de tout risque important, elle explique cette décision.

*Article 224***Adéquation aux activités**

Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à aligner la conception de leur modèle interne sur leurs activités, de la manière suivante:

- (a) la modélisation reflète la nature, l'ampleur et la complexité des risques inhérents aux activités de l'entreprise et qui entrent dans le champ d'application du modèle interne;
- (b) les résultats produits par le modèle interne et le contenu du reporting interne et externe de l'entreprise sont cohérents;
- (c) le modèle interne est en mesure de produire des résultats suffisamment détaillés pour jouer un rôle important dans les décisions de gestion de l'entreprise. Au minimum, les résultats du modèle interne différencient les lignes d'activité, les catégories de risques et les unités opérationnelles majeures;
- (d) la politique de modification du modèle interne prévoit que celui-ci est adapté en cas de modification de l'étendue ou de la nature des activités de l'entreprise.

*Article 225***Compréhension du modèle interne**

1. L'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et les autres personnes qui dirigent effectivement l'entreprise sont en mesure de faire la preuve, à la demande des autorités de contrôle, de leur compréhension globale du modèle interne, et notamment de leur connaissance de l'ensemble des éléments suivants:

- (a) la structure du modèle interne, et la manière dont il est adapté aux activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et intégré à son système de gestion des risques;
- (b) le champ du modèle interne, ses finalités, les risques qu'il couvre et ceux qu'il ne couvre pas;
- (c) la méthode générale appliquée dans les calculs du modèle interne;
- (d) les limites du modèle interne;
- (e) les effets de diversification pris en considération dans le modèle interne.

2. Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise sont en mesure de faire la preuve d'une compréhension suffisamment détaillée des parties du modèle interne utilisées dans leur domaine de responsabilité.

*Article 226***Contribution à la prise de décision et intégration à la gestion des risques**

Un modèle interne n'est réputé être largement utilisé et jouer un rôle important dans le système de gouvernance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance que s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes:

- (a) le modèle interne contribue aux processus décisionnels de l'entreprise, y compris la définition de sa stratégie d'entreprise;
- (b) le modèle interne et les résultats qu'il produit font l'objet de discussions et de réexamens réguliers au sein de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

- (c) tous les risques quantifiables importants identifiés par le système de gestion des risques qui entrent dans le champ d'application du modèle interne sont effectivement couverts par le modèle interne;
- (d) l'entreprise utilise le modèle interne pour évaluer l'impact de décisions potentielles, lorsque celui-ci est important, sur son profil de risque, y compris l'impact sur le résultat attendu et la variabilité des profits et pertes découlant de ces décisions;
- (e) les résultats produits par le modèle interne, y compris la mesure des effets de diversification, sont pris en considération dans la formulation des stratégies en matière de risque, et notamment dans la définition des limites de tolérance au risque et des stratégies d'atténuation du risque;
- (f) les résultats produits par le modèle interne sont pris en considération par les procédures de reporting interne du système de gestion des risques;
- (g) les quantifications de risques et les classements de risques produits par le modèle interne déclenchent des mesures de gestion des risques, lorsque cela est pertinent;
- (h) lorsque les résultats du processus de validation du modèle interne prévu à l'article 124 de la directive 2009/138/CE montre que le celui-ci ne satisfait pas aux exigences énoncées aux articles 101, 113 et 120 à 125 de cette directive, l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue de le modifier le plus rapidement possible conformément à l'article 115 de ladite directive, de manière à rétablir sa conformité à ces exigences;
- (i) la politique de modification du modèle interne prévoit que celui-ci est modifié, s'il y a lieu, pour tenir compte de modifications du système de gestion des risques.

Article 227

Calcul simplifié

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié du capital de solvabilité requis, conformément au paragraphe 2 du présent article, pour satisfaire à l'obligation de calculer celui-ci conformément à l'article 120, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE.
2. Pour produire le calcul simplifié du capital de solvabilité requis visé au paragraphe 1, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent n'effectuer qu'une partie des calculs normalement nécessaires pour déterminer le capital de solvabilité requis. Pour le reste des calculs, les résultats obtenus lors du précédent calcul du capital de solvabilité requis sont utilisés.
3. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser l'approche prévue au paragraphe 2 sous réserve d'être en mesure de démontrer, à la demande des autorités de contrôle, que les résultats repris du précédent calcul du capital de solvabilité requis ne seraient pas sensiblement différents des résultats d'un nouveau calcul.
4. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne recourent pas à un calcul simplifié du capital de solvabilité requis pour calculer celui-ci conformément à l'article 102 de la directive 2009/138/CE.

SECTION 3

Normes de qualité statistique

Article 228

Distribution de probabilité prévisionnelle

1. La distribution de probabilité prévisionnelle sous-tendant le modèle interne affecte des probabilités à des modifications soit du montant des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, soit d'autres montants monétaires, tels que le résultat, sous réserve que ces montants monétaires puissent servir à déterminer les modifications affectant les fonds propres de base. L'ensemble exhaustif d'événements futurs mutuellement exclusifs, visé à l'article 13, point 38), de la directive 2009/138/CE contient un nombre d'événements suffisant pour refléter le profil de risque de l'entreprise.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent la distribution de probabilité prévisionnelle d'un modèle interne partiel au plus haut niveau d'agrégation des composantes de ce modèle. Lorsqu'un modèle interne partiel consiste en différentes composantes qui font l'objet d'un calcul séparé et qui ne sont pas agrégées au sein du modèle interne partiel, la distribution de probabilité prévisionnelle est calculée pour chaque composante.

*Article 229***Techniques actuarielles adéquates, applicables et pertinentes**

Des techniques actuarielles et statistiques ne sont considérées comme adéquates, applicables et pertinentes, aux fins de l'article 121, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

- (a) ces techniques sont fondées sur des informations actuelles, et leur choix tient compte l'évolution des techniques actuarielles et des pratiques de marché généralement admises;
- (b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a une compréhension fine de la théorie économique et actuarielle et des hypothèses qui sous-tendent ces techniques;
- (c) les résultats produits par le modèle interne signalent les évolutions pertinentes du profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (d) les résultats produits par le modèle interne sont stables en cas de modifications des données d'entrée ne correspondant pas à une modification pertinente du profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (e) le modèle interne tient compte de toutes les caractéristiques pertinentes du profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (f) les techniques sont adaptées aux données utilisées dans le modèle interne;
- (g) les résultats produits par le modèle interne ne contiennent pas d'erreur de modèle ou d'erreur d'estimation importante. Chaque fois que possible, la distribution de probabilité prévisionnelle est ajustée pour tenir compte des erreurs de modèle et des erreurs d'estimation;
- (h) le calcul des résultats produits par le modèle interne peut être présenté de manière transparente.

*Article 230***Informations et hypothèses sous-tendant les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle**

1. Des informations ne sont considérées comme crédibles, aux fins de l'article 121, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit la preuve de leur cohérence et de leur objectivité, de la fiabilité de la source dont elles proviennent et de la transparence de la méthode par laquelle elles ont été générées et traitées.

2. Des hypothèses ne sont considérées comme réalistes, aux fins de l'article 121, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

- (a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'expliquer et de justifier chacune des hypothèses retenues, compte tenu de l'importance de l'hypothèse considérée, de l'incertitude qui lui est liée et des raisons pour lesquelles elle n'utilise pas les hypothèses alternatives pertinentes;
- (b) les circonstances dans lesquelles les hypothèses retenues seraient considérées comme fausses peuvent être clairement identifiées;
- (c) l'entreprise d'assurance ou de réassurance établit et conserve une explication écrite de la méthode qu'elle utilise pour formuler ces hypothèses.

*Article 231***Données utilisées dans le modèle interne**

1. Les données utilisées dans le modèle interne ne sont considérées comme exactes, aux fins de l'article 121, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

- (a) les données sont exemptes d'erreurs importantes;
- (b) les données provenant de périodes de temps différentes, mais utilisées aux fins de la même estimation, sont cohérentes;
- (c) les données sont enregistrées en temps utile et de manière cohérente dans la durée.

2. Les données utilisées dans le modèle interne ne sont considérées comme exhaustives, aux fins de l'article 121, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

- (a) les données incluent suffisamment d'informations historiques pour qu'il soit possible d'apprécier les caractéristiques des risques sous-jacents et, en particulier, de dégager des tendances d'évolution des risques;
- (b) des données satisfaisant au point a) du présent paragraphe existent pour tous les paramètres pertinents du modèle interne, et aucune de ces données pertinentes n'est exclue du modèle interne sans justification.

3. Les données utilisées dans le modèle interne ne sont considérées comme appropriées, aux fins de l'article 121, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

- (a) les données sont adaptées aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées;
- (b) le volume et la nature des données sont propres à garantir que les estimations formulées sur leur fondement dans le cadre du modèle interne ne sont pas entachées d'une erreur d'estimation importante;
- (c) les données sont cohérentes avec les hypothèses sous-tendant les techniques actuarielles et statistiques qui leur sont appliquées dans le cadre du modèle interne;
- (d) les données reflètent les risques pertinents auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée;
- (e) les données sont collectées, traitées et appliquées de manière transparente et structurée, sur la base d'une spécification des éléments suivants:
 - i) la définition et l'évaluation de la qualité des données, y compris des normes quantitatives et qualitatives spécifiques pour différents ensembles de données;
 - ii) la définition et l'utilisation d'hypothèses dans le cadre de la collecte, du traitement et de l'application des données;
 - iii) le processus selon lequel les données sont actualisées, y compris la fréquence des actualisations régulières et les circonstances dans lesquelles des actualisations supplémentaires sont effectuées.

Article 232

Capacité à classer les risques

1. Aux fins de l'article 121, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, le modèle interne a la capacité de classer tous les risques importants qu'il couvre.

2. Cette capacité à classer les risques est cohérente avec la classification des risques utilisée dans le modèle interne et avec celle utilisée dans le système de gestion des risques.

3. Des risques similaires sont classés de manière cohérente dans l'ensemble de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et dans la durée.

4. Le classement des risques est cohérent avec l'allocation du capital visée à l'article 120, premier alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE.

Article 233

Couverture de tous les risques importants

1. Aux fins de l'article 121, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent, au moins une fois par trimestre, si leur modèle interne couvre tous les risques quantifiables importants entrant dans son champ. Cette évaluation tient compte d'un ensemble approprié d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

2. Les indicateurs qualitatifs visés au paragraphe 1 recouvrent:

- (a) l'identification, dans le cadre de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, des risques autres que ceux couverts par le modèle interne;
- (b) l'existence d'un processus de gestion des risques dédié pour les risques autres que ceux couverts par le modèle interne;
- (c) l'existence de techniques d'atténuation du risque dédiées pour les risques autres que ceux couverts par le modèle interne.

3. Les indicateurs quantitatifs visés au paragraphe 1 du présent article recouvrent:
 - (a) l'allocation du capital, conformément à l'article 120 de la directive 2009/138/CE;
 - (b) le montant de profits et de pertes ne pouvant être expliqué par les risques couverts par le modèle interne;
 - (c) les résultats des tests de résistance et des analyses de scénario réalisés, et tout outil utilisé dans le processus de validation du modèle.

Article 234

Effets de diversification

Le système utilisé pour mesurer les effets de diversification, visé à l'article 121, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE, n'est considéré comme adéquat que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

- (a) ce système identifie les principales variables qui sont déterminantes pour les dépendances;
- (b) il tient compte de l'ensemble des éléments suivants:
 - i) toute dépendance non linéaire et de tout manque de diversification selon des scénarios extrêmes;
 - ii) toute restriction de la diversification résultant de l'existence d'un fonds cantonné ou d'un portefeuille sous ajustement égalisateur;
 - iii) les caractéristiques de la mesure du risque utilisée dans le modèle interne;
- (c) les hypothèses qui le sous-tendent sont justifiées sur une base empirique.

Article 235

Techniques d'atténuation du risque

1. Les risques qui sont pris en considération de manière adéquate dans le modèle interne, tels que visés à l'article 121, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, n'incluent pas les risques découlant des situations suivantes:
 - (a) les dispositions contractuelles afférentes à la technique d'atténuation du risque ne sont pas, dans le ressort d'un territoire concerné, légalement efficaces ni exécutoires ou ne garantissent pas une définition claire ni le caractère irréfutable du transfert de risque;
 - (b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne détient pas de créance directe sur la contrepartie en cas de défaut, d'insolvabilité ou de défaillance de celle-ci, ou de survenance d'un autre événement de crédit prévu dans la documentation de transaction jointe aux dispositions contractuelles afférentes à la technique d'atténuation du risque;
 - (c) les dispositions légales sous-tendant la technique d'atténuation du risque ne contiennent pas de référence explicite à une exposition au risque particulière, définissant clairement l'étendue de la couverture fournie par la technique d'atténuation du risque.
2. Lorsque la technique d'atténuation du risque visée au paragraphe 1, point c), ne couvre pas l'exposition au risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans tous les cas, le modèle interne n'est pas réputé prendre en considération, de manière adéquate, le risque découlant de la technique d'atténuation du risque conformément à l'article 121, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, à moins qu'il ne tienne compte de la perte d'efficacité de la technique d'atténuation du risque découlant de cette non-coïncidence des expositions au risque.
3. Lorsque la technique d'atténuation du risque est soumise à une condition dont la satisfaction échappe au contrôle direct de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et qui pourrait nuire à l'efficacité du transfert de risque, le modèle interne n'est pas réputé prendre en considération, de manière adéquate, le risque découlant de la technique d'atténuation du risque conformément à l'article 121, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, à moins qu'il ne tienne compte des effets de cette condition et de toute perte d'efficacité de la technique d'atténuation du risque.

Article 236

Futures décisions de gestion

1. La mise en œuvre de futures décisions de gestion n'est considérée comme raisonnablement attendue, aux fins de l'article 121, paragraphe 8, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
 - (a) les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion utilisées dans les calculs du modèle interne sont établies de manière objective;

- (b) les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée sont réalistes et cohérentes avec les pratiques et la stratégie d'entreprise actuelles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris l'utilisation de techniques d'atténuation du risque, et, lorsqu'il existe suffisamment de preuves de ce que l'entreprise va modifier ses pratiques ou sa stratégie, elles sont cohérentes avec les pratiques ou la stratégie telles que modifiées;
 - (c) les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée sont cohérentes entre elles;
 - (d) les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée ne sont contraires à aucun engagement de l'entreprise d'assurance ou de réassurance envers les preneurs ou les bénéficiaires, ni aux dispositions légales en vigueur;
 - (e) les futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée tiennent compte de toute information ou communication publique de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernant les mesures qu'elle escompte prendre ou non.
2. Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion sont réalistes et incluent l'ensemble des éléments suivants:
- (a) une comparaison des futures décisions de gestion dont la mise en œuvre est présumée avec les décisions de gestion que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a prises précédemment;
 - (b) une comparaison des futures décisions de gestion prises en considération dans les calculs actuels et passés du modèle interne.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'expliquer tout écart significatif en relation avec les points a) et b).

3. Aux fins du paragraphe 1, l'entreprise d'assurance ou de réassurance établit un plan complet de ses futures décisions de gestion, approuvé par son organe d'administration, de gestion ou de contrôle, qui prévoit l'ensemble des éléments suivants:

- (a) l'identification des futures décisions de gestion mises en œuvre dans le modèle interne;
- (b) l'identification des circonstances spécifiques dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance escompte raisonnablement mettre en œuvre les futures décisions de gestion identifiées conformément au point a);
- (c) l'identification des circonstances spécifiques dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance pourrait ne pas être en mesure de mettre en œuvre les futures décisions de gestion identifiées conformément au point a) et une description de la manière dont ces circonstances sont prises en considération dans le modèle interne;
- (d) l'ordre dans lequel les futures décisions de gestion seraient mises en œuvre et les exigences de gouvernance qui leur sont applicables;
- (e) une description de tout travail en cours qui est nécessaire pour que l'entreprise d'assurance ou de réassurance soit en mesure de mettre en œuvre les futures décisions de gestion identifiées conformément au point a);
- (f) une description de la manière dont les futures décisions de gestion ont été prises en considération dans le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle;
- (g) une description des procédures de reporting interne applicables aux futures décisions de gestion mises en œuvre dans le modèle interne, incluant au moins une communication annuelle à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle.

4. Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion tiennent compte du temps nécessaire à la mise en œuvre de ces décisions et de toute dépense qu'elles entraînent.

Article 237

Compréhension des modèles et données externes

Les parties du modèle interne qui ont été obtenues auprès d'un tiers sont soumises à tous les tests et à toutes les normes applicables aux parties développées par l'entreprise. En outre, les parties qui ont été obtenues auprès d'un tiers ne sont considérées comme adéquates que si l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure de faire la preuve d'une compréhension fine de ces parties, y compris de leurs limites.

Les données du modèle interne obtenues auprès d'un tiers ne sont considérées comme adéquates que si l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure de faire la preuve d'une compréhension fine de ces données, y compris de leurs limites.

SECTION 4

Normes de calibrage

Article 238

1. La faculté, prévue à l'article 122 de la directive 2009/138/CE, de se référer à un autre horizon temporel ou d'utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article 101, paragraphe 3, de cette directive s'applique aussi bien au modèle interne dans son ensemble qu'aux différentes catégories de risques ou unités opérationnelles majeures à l'intérieur du modèle interne.

2. La démonstration de la fourniture d'une protection aux preneurs exigée à l'article 122, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE inclut une démonstration de ce que les approximations visées dans cet article n'introduisent pas d'erreur importante dans le capital de solvabilité requis ou ne conduisent pas à un capital de solvabilité requis moins élevé que celui calculé conformément aux exigences énoncées à l'article 101, paragraphe 1, de cette directive.

Lorsque les approximations sont fondées sur le rééchelonnement de risques modélisés, les entreprises visées à l'article 122, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE démontrent que ce rééchelonnement ne nuit pas au résultat des approximations.

Lorsque l'horizon temporel utilisé pour la mesure du risque est différent de celui prévu à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises visées à l'article 122, paragraphe 3, de cette directive tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:

- (a) si les événements sont distribués également dans le temps et, dans la négative, comment les approximations en tiennent compte;
- (b) si tous les risques importants à l'horizon d'un an sont adéquatement gérés;
- (c) lorsque l'horizon temporel utilisé est plus long que celui prévu à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, si l'entreprise a tenu dûment compte de sa position de solvabilité sur cet horizon temporel;
- (d) si l'horizon temporel utilisé est approprié, compte tenu de la durée moyenne des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de ses activités et, le cas échéant, des incertitudes liées aux longues périodes;
- (e) toute hypothèse formulée, dans les approximations, sur les dépendances entre risques sur des périodes de temps consécutives.

3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance démontre qu'elle offre le niveau de protection requis par l'article 122, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE au moins une fois par an et chaque fois que son profil de risque a changé de manière significative.

4. Les approximations visées à l'article 122, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE sont réputées faire partie du modèle interne.

SECTION 5

Intégration de modèles internes partiels

Article 239

1. Pour intégrer pleinement un modèle interne partiel à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent, comme technique d'intégration par défaut, les matrices de corrélation et les formules de la formule standard, telle que prévue à l'annexe IV de la directive 2009/138/CE et au titre I, chapitre V, du présent règlement.

2. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance démontre aux autorités de contrôle que la technique d'intégration par défaut visée au paragraphe 1 ne serait pas appropriée pour l'une quelconque des raisons visées au paragraphe 5, elle utilise la technique d'intégration la plus appropriée prévue à l'annexe XVIII. Elle démontre le caractère approprié de la technique d'intégration proposée.

3. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance démontre en outre aux autorités de contrôle qu'aucune des techniques d'intégration prévues à l'annexe XVIII ne serait appropriée pour l'une quelconque des raisons visées au paragraphe 5, elle peut utiliser une technique d'intégration alternative. Elle démontre le caractère approprié de la technique d'intégration proposée.

4. La technique d'intégration alternative utilisée produit un capital de solvabilité requis qui est conforme aux principes énoncés au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 3, de la directive 2009/138/CE et qui reflète mieux le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

5. Une technique d'intégration n'est pas appropriée dès lors qu'elle produit l'une quelconque des situations suivantes:
- (a) le capital de solvabilité requis résultant n'est pas conforme à l'article 101 de la directive 2009/138/CE;
 - (b) le capital de solvabilité requis résultant reflète mal le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
 - (c) le modèle interne partiel est conçu d'une manière conforme aux principes énoncés aux articles 101 et 102 de la directive 2009/138/CE, mais qui ne permet pas son intégration à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.

SECTION 6

Attribution des profits et des pertes

Article 240

1. Aux fins de l'attribution des profits et des pertes prévue à l'article 123 de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance spécifient l'ensemble des éléments suivants:
 - (a) quels sont leurs profits et leurs pertes;
 - (b) quelles sont leurs unités opérationnelles majeures;
 - (c) la catégorisation des risques retenue dans leur modèle interne;
 - (d) le profit global ou la perte globale attribuée aux unités opérationnelles majeures et catégories de risques.
2. La spécification des profits et des pertes est cohérente avec les augmentations et diminutions du montant monétaire sous-tendant la distribution de probabilité prévisionnelle visée à l'article 228, paragraphe 1.
3. La catégorisation des risques retenue dans le modèle interne est adéquate et suffisamment détaillée aux fins de la gestion des risques et de la prise de décision, conformément à l'article 120 de la directive 2009/138/CE. Elle distingue les risques couverts par le modèle interne de ceux qu'il ne couvre pas.
4. L'attribution des profits et des pertes est effectuée de manière objective et transparente et elle est cohérente dans la durée.

SECTION 7

Normes de validation

Article 241

Processus de validation du modèle

1. Le processus de validation du modèle s'applique à toutes les parties du modèle interne et couvre toutes les exigences énoncées à l'article 101, à l'article 112, paragraphe 5, et aux articles 120 à 123 et 125 de la directive 2009/138/CE. Dans le cas d'un modèle interne partiel, il couvre en outre les exigences énoncées à l'article 113 de cette directive.
2. Afin de garantir l'indépendance du processus de validation du modèle par rapport à son développement et à sa mise en œuvre, les personnes ou l'unité organisationnelle qui conduisent ce processus ne sont pas soumises à l'influence des personnes responsables du développement et de la mise en œuvre du modèle interne. Cette appréciation est conforme au paragraphe 4,
3. Aux fins du processus de validation du modèle, les entreprises d'assurance et de réassurance spécifient l'ensemble des éléments suivants:
 - (a) les processus et méthodes utilisés pour valider le modèle interne et leurs finalités;
 - (b) pour chaque partie du modèle interne, la fréquence des validations régulières et les circonstances déclenchant une validation supplémentaire;

- (c) les personnes responsables de chaque tâche de validation;
 - (d) la procédure à suivre au cas où le processus de validation révélerait des problèmes de fiabilité du modèle interne et le processus décisionnel selon lequel ces problèmes sont traités.
4. Dans le cadre du processus de validation du modèle, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent la qualité et l'indépendance de la validation. Lorsqu'elles évaluent l'indépendance de la validation, elles tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:
- (a) dans le cas d'un processus de validation interne, les responsabilités des personnes associées au processus et la structure de reporting qui leur est applicable;
 - (b) dans le cas d'un processus de validation externe, la structure de rémunération des personnes associées au processus, y compris, le cas échéant, leurs salariés ou toute autre personne agissant en leur nom, et tout autre mandat de ces personnes vis-à-vis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Article 242

Outils de validation

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance testent, au moins annuellement, les hypothèses fondamentales sous-tendant leur modèle interne et les résultats que celui-ci produit en les confrontant aux données tirées de l'expérience et à d'autres données appropriées, dans la mesure où ces données sont raisonnablement disponibles. Ces tests sont effectués au niveau de chaque résultat, ainsi qu'au niveau des résultats agrégés. Les entreprises d'assurance et de réassurance identifient la raison de tout écart important entre les hypothèses et les données, ainsi qu'entre les résultats et les données.
2. Lorsqu'elles testent les résultats produits par leur modèle interne par confrontation aux données tirées de l'expérience, les entreprises d'assurance et de réassurance comparent les résultats de l'attribution des profits et des pertes visée à l'article 123 de la directive 2009/138/CE aux risques modélisés dans leur modèle interne.
3. Le procédé statistique de validation du modèle interne, visé à l'article 124, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, est fondé sur l'ensemble des éléments suivants:
 - (a) des informations actuelles, compte tenu, lorsque cela est pertinent et approprié, de l'évolution des techniques actuarielles et des pratiques de marché généralement admises;
 - (b) une compréhension fine de la théorie économique et actuarielle et des hypothèses sous-tendant les méthodes de calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle du modèle interne.
4. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance constatent, conformément à l'article 124, quatrième alinéa, de la directive 2009/138/CE, qu'une modification d'une hypothèse fondamentale sous-tendant le modèle interne a un impact important sur le capital de solvabilité requis, elles sont en mesure d'expliquer cette sensibilité et comment celle-ci est prise en considération dans leurs processus décisionnels. Aux fins de l'article 124, quatrième alinéa, de la directive 2009/138/CE, les hypothèses fondamentales incluent les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion.
5. Le processus de validation du modèle inclut une analyse de la stabilité des résultats produits par le modèle interne pour différents calculs utilisant les mêmes données d'entrée.
6. Lorsqu'elles entreprennent de démontrer que les exigences de capital résultant de leur modèle interne sont appropriées, les entreprises d'assurance et de réassurance comparent la couverture et le champ de leur modèle interne. À cet effet, le procédé statistique de validation du modèle interne inclut un test de résistance inversé, identifiant les situations de crise les plus probables qui menaceraient la viabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

SECTION 8

Normes en matière de documentation

Article 243

Dispositions générales

1. La documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement du modèle interne requise par l'article 125 de la directive 2009/138/CE est suffisante pour assurer que tout tiers indépendant bien informé serait en mesure de comprendre les détails en question et de porter un jugement bien fondé quant à la conformité du modèle interne aux articles 101 et 120 à 124 de cette directive.

2. Dans le cas d'un modèle interne partiel, la documentation visée au paragraphe 1 du présent article couvre en outre le respect de l'article 113 de la directive 2009/138/CE, en particulier en ce qui concerne la justification du champ limité du modèle et la technique d'intégration utilisée pour intégrer celui-ci à la formule standard.

3. La documentation visée aux paragraphes 1 et 2 est adéquatement structurée, détaillée et complète et elle est tenue à jour. Il est possible de reproduire les résultats produits par le modèle interne en utilisant cette documentation et toutes les données entrées dans le modèle interne.

Article 244

Contenu minimum de la documentation

La documentation du modèle interne contient l'ensemble des informations suivantes:

- (a) une liste de tous les documents constitutifs de cette documentation;
- (b) la politique de modification du modèle interne visée à l'article 115 de la directive 2009/138/CE;
- (c) une description des politiques, contrôles et procédures régissant la gestion du modèle interne, y compris les responsabilités attribuées à cet égard aux membres du personnel de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (d) une description de la technologie informatique utilisée dans le modèle interne, y compris de tout plan d'urgence lié à cette technologie informatique;
- (e) toutes les hypothèses pertinentes sur lesquelles le modèle interne est fondé et leur justification, conformément à l'article 230, paragraphe 2;
- (f) l'explication, visée à l'article 230, paragraphe 2, point c), de la méthode selon laquelle ces hypothèses sont choisies, qui contient les informations suivantes:
 - i) les données d'entrée sur lesquelles ce choix se fonde;
 - ii) les objectifs de ce choix et les critères utilisés pour établir son caractère approprié;
 - iii) toute limite que présente ce choix;
- (g) un répertoire des données utilisées dans le modèle interne, indiquant leur source, leurs caractéristiques et l'utilisation qui en est faite;
- (h) la spécification de la manière dont les données ont été collectées, traitées et appliquées, visée à l'article 231, paragraphe 3, point e);
- (i) lorsque, dans le modèle interne, des données ne sont pas utilisées de manière cohérente dans la durée, une description des incohérences, assortie d'une justification;
- (j) la spécification des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de la couverture des risques, visée à l'article 233;
- (k) une description des techniques d'atténuation du risque prises en considération dans le modèle interne, visées à l'article 235, et une explication de la manière dont le modèle interne tient compte des risques découlant de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque;
- (l) une description des futures décisions de gestion prises en considération dans le modèle interne, visées à l'article 236, et une description des écarts significatifs visés à l'article 236, paragraphe 2;
- (m) les spécifications afférentes à l'attribution des profits et des pertes, visées à l'article 240, paragraphe 1;
- (n) les spécifications afférentes au processus de validation du modèle, visées à l'article 241, paragraphe 3;
- (o) les résultats de la validation, en termes de respect de l'article 101 de la directive 2009/138/CE;
- (p) pour les modèles et données externes:
 - i) le rôle joué par ces modèles et données externes dans le modèle interne;
 - ii) les raisons pour lesquelles des modèles externes sont préférés à des modèles développés en interne, et des données externes à des données internes;
 - iii) les alternatives à l'utilisation de modèles et données externes envisagées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance et une explication de la décision de privilégier un modèle externe particulier ou un ensemble particulier de données externes.

*Article 245***Circonstances dans lesquelles le modèle interne ne fonctionne pas efficacement**

Lorsqu'elles apprécient et documentent les circonstances dans lesquelles le modèle interne ne fonctionne pas efficacement, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:

- (a) les risques non couverts par le modèle interne;
- (b) les limites que présente la modélisation des risques utilisée dans le modèle interne;
- (c) la nature, le degré et les sources des incertitudes liées aux résultats produits par le modèle interne, y compris la sensibilité de ces résultats aux hypothèses fondamentales sous-tendant le modèle interne;
- (d) les défauts que présentent les données utilisées dans le modèle interne et le manque de données pour les calculs du modèle interne;
- (e) les risques découlant de l'utilisation de modèles et données externes dans le modèle interne;
- (f) les limites que présente la technologie informatique utilisée dans le modèle interne;
- (g) les limites que présente la gouvernance du modèle interne.

*Article 246***Modifications du modèle interne**

La documentation du modèle interne contient un relevé des modifications mineures et majeures apportées au modèle interne, y compris l'ensemble des informations suivantes:

- (a) une description de la raison pour laquelle les modifications, mineures et majeures, ont été effectuées;
- (b) une description des implications des modifications majeures en termes de conception et de fonctionnement du modèle interne;
- (c) lorsqu'une modification majeure, ou une combinaison de modifications mineures, a un impact important sur les résultats produits par le modèle interne, une comparaison quantitative et qualitative de ces résultats avant et après modification, pour la même date d'évaluation.

*SECTION 9***Modèles et données externes***Article 247*

Les entreprises d'assurance et de réassurance surveillent toute limite potentielle au respect continu des exigences énoncées aux articles 101 et 120 à 125 ainsi que, dans le cas d'un modèle interne partiel, à l'article 113 de la directive 2009/138/CE, découlant de l'utilisation de modèles et données externes dans leur modèle interne.

*CHAPITRE VII***MINIMUM DE CAPITAL REQUIS***Article 248***Minimum de capital requis**

1. Le minimum de capital requis se calcule comme suit:

$$MCR = \max(MCR_{combined}; AMCR)$$

où:

- (a) $MCR_{combined}$ représente le minimum de capital requis combiné;
- (b) $AMCR$ représente le seuil plancher absolu visé à l'article 129, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE et à l'article 253 du présent règlement.

2. Le minimum de capital requis combiné se calcule comme suit:

$$MCR_{combined} = \min(\max(MCR_{linear}; 0,25 \cdot SCR); 0,45 \cdot SCR)$$

où:

- (a) MCR_{linear} représente le minimum de capital requis linéaire, calculé conformément aux articles 249 à 251;
- (b) SCR représente le capital de solvabilité requis, calculé conformément au chapitre V, ou au chapitre VI si l'utilisation d'un modèle interne intégral ou partiel a été approuvée.

Article 249

Minimum de capital requis linéaire

Le minimum de capital requis linéaire se calcule comme suit:

$$MCR_{linear} = MCR_{(linear,nl)} + MCR_{(linear,l)}$$

où:

- (a) $MCR_{(linear,nl)}$ représente le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie;
- (b) $MCR_{(linear,l)}$ représente le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie.

Article 250

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie

1. Le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie se calcule comme suit:

$$MCR_{(linear,nl)} = \sum_s \alpha_s \cdot TP_{(nl,s)} + \beta_s \cdot P_s$$

où:

- (a) la somme couvre tous les segments visés à l'annexe XIX;
 - (b) $TP_{(nl,s)}$ représente les provisions techniques sans marge de risque pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie dans le segment s après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro;
 - (c) P_s désigne les primes émises pour les engagements d'assurance et de réassurance dans le segment s au cours des 12 derniers mois, après déduction des primes des contrats de réassurance, avec un plancher de zéro;
 - (d) les facteurs α_s et β_s sont fixés à l'annexe XIX.
2. Les provisions techniques visées au paragraphe 1, point b), ne comprennent pas les montants suivants:
 - (a) les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui ne peuvent être pris en considération en application de l'article 41, paragraphes 3 et 5;
 - (b) les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation non conformes aux articles 209, 210, 211 et 213, ou à l'article 235.
 3. Lors du calcul des primes émises après déduction des primes des contrats de réassurance visées au paragraphe 1, point c), les primes des contrats de réassurance suivantes ne sont pas déduites:
 - (a) les primes se rapportant à des événements non assurantiels ou à des sinistres d'assurance réglés, qui ne sont pas comptabilisés dans les flux de trésorerie visés à l'article 41, paragraphe 3;
 - (b) les primes de contrats de réassurance non conformes aux articles 209, 210, 211 et 213, ou à l'article 235.

Article 251

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie

1. Le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie se calcule comme suit:

$$MCR_{linear,l} = 0,037 \cdot TP_{(life,1)} - 0,052 \cdot TP_{(life,2)} + 0,007 \cdot TP_{(life,3)} + 0,021 \cdot TP_{(life,4)} + 0,0007 \cdot CAR$$

où:

- (a) $TP_{(life,1)}$ représente les provisions techniques sans marge de risque pour les prestations garanties des engagements d'assurance avec participation aux bénéfices, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro, et les provisions techniques sans marge de risque pour les engagements de réassurance lorsque les engagements d'assurance vie sous-jacents prévoient une participation aux bénéfices, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro;
 - (b) $TP_{(life,2)}$ représente les provisions techniques sans marge de risque pour les prestations discrétionnaires futures des engagements d'assurance vie avec participation aux bénéfices, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro;
 - (c) $TP_{(life,3)}$ représente les provisions techniques sans marge de risque pour les engagements d'assurance vie indexée et en unités de compte et les engagements de réassurance se rapportant à ces engagements d'assurance, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro;
 - (d) $TP_{(life,4)}$ représente les provisions techniques sans marge de risque pour tous les autres engagements d'assurance et de réassurance vie, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro;
 - (e) CAR représente le montant total du capital sous risque, à savoir la somme, pour l'ensemble des contrats donnant lieu à des engagements d'assurance ou de réassurance vie, du capital sous risque des contrats, le capital sous risque d'un contrat étant la différence entre les deux montants suivants, avec un minimum de zéro:
 - i) la somme de tous les éléments suivants:
 - le montant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance paierait actuellement en cas de décès ou d'invalidité des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
 - la valeur actuelle attendue des montants non couverts au taret précédent que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait payer à l'avenir en cas de décès immédiat ou d'invalidité immédiate des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
 - ii) la meilleure estimation des engagements correspondants, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.
2. Les provisions techniques visées au paragraphe 1, points a) à d), ne comprennent pas les montants suivants:
- (a) les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui ne peuvent être pris en considération en application de l'article 41, paragraphes 3 et 5;
 - (b) les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation non conformes aux articles 209 à 215, ou à l'article 235.

Article 252

Minimum de capital requis: entreprises d'assurance multibranches

1. Le montant notionnel du minimum de capital requis en vie et le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie visés à l'article 74, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE sont calculés conformément aux paragraphes 2 à 11 du présent article.
2. Le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie se calcule comme suit:

$$NMCR_{nl} = \max(NMCR_{(combined,nl)}; AMCR_{nl})$$

où:

 - (a) $NMCR_{(combined,nl)}$ représente le montant notionnel du minimum de capital requis combiné en non-vie;
 - (b) $AMCR_{nl}$ représente le seuil plancher absolu prescrit à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), de la directive 2009/138/CE et à l'article 253 du présent règlement.
3. Le montant notionnel du minimum de capital requis combiné en non-vie se calcule comme suit:

$$NMCR_{(combined,nl)} = \min(\max(NMCR_{(linear,nl)}; 0,25 \cdot (NSCR_{nl} + Addon_{nl})); 0,45 \cdot (NSCR_{nl} + Addon_{nl}))$$

où:

- (a) $NMCR_{(linear, nl)}$ représente le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire pour les activités d'assurance ou de réassurance non-vie;
- (b) $NSCR_{nl}$ représente le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour les activités d'assurance ou de réassurance non-vie;
- (c) $Addon_{nl}$ représente la partie des exigences de capital supplémentaire, imposées par l'autorité de contrôle en vertu de l'article 37 de la directive 2009/138/CE, qui a été affectée par cette autorité de contrôle aux activités d'assurance ou de réassurance non-vie de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

4. Le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire pour les activités d'assurance ou de réassurance non-vie se calcule comme suit:

$$NMCR_{(linear, nl)} = MCR_{(nl, nl)} + MCR_{(l, nl)}$$

où:

- (a) $MCR_{(nl, nl)}$ représente le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie relevant des activités d'assurance ou de réassurance non-vie;
- (b) $MCR_{(l, nl)}$ représente le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie relevant des activités d'assurance ou de réassurance non-vie.

5. $MCR_{(nl, nl)}$ et $MCR_{(l, nl)}$ sont calculés respectivement de la même manière que $MCR_{(linear, nl)}$ et $MCR_{(linear, l)}$ visés aux articles 250 et 251 du présent règlement, mais les provisions techniques ou les primes émises utilisées dans le calcul sont uniquement celles qui se rapportent aux engagements d'assurance et de réassurance des activités d'assurance ou de réassurance non-vie des branches d'assurance non-vie visées à l'annexe I de la directive 2009/138/CE.

6. Le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour les activités d'assurance ou de réassurance non-vie se calcule comme suit:

$$NSCR_{nl} = \frac{NMCR_{(linear, nl)}}{NMCR_{(linear, nl)} + NMCR_{(linear, l)}} \cdot SCR$$

où:

- (a) SCR représente le capital de solvabilité requis calculé conformément au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 2, de la directive 2009/138/CE ou au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 3, de cette directive, à l'exclusion, aux fins du présent article, de toute exigence de capital supplémentaire imposée en vertu de l'article 37 de ladite directive;
- (b) $NMCR_{(linear, nl)}$ représente le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire en non-vie pour les activités d'assurance ou de réassurance non-vie;
- (c) $NMCR_{(linear, l)}$ représente le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire pour les activités d'assurance ou de réassurance vie.

7. Le montant notionnel du minimum de capital requis en vie se calcule comme suit:

$$NMCR_l = \max(NMCR_{(combined, l)}; AMCR_l)$$

où:

- (a) $NMCR_{(combined, l)}$ représente le montant notionnel du minimum de capital requis combiné en vie;
- (b) $AMCR_l$ représente le seuil plancher absolu prescrit à l'article 129, paragraphe 1, point d) ii), de la directive 2009/138/CE.

8. Le montant notionnel du minimum de capital requis combiné en vie se calcule comme suit:

$$NMCR_{(combined, l)} = \min(\max(NMCR_{(linear, l)}; 0,25 \cdot (NSCR_l + Addon_l)); 0,45 \cdot (NSCR_l + Addon_l))$$

où:

- (a) représente le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire pour les activités d'assurance ou de réassurance vie;
- (b) $NSCR_l$ représente le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour les activités d'assurance ou de réassurance vie;
- (c) $Addon_l$ représente la partie des exigences de capital supplémentaire, imposées par l'autorité de contrôle en vertu de l'article 37 de la directive 2009/138/CE, qui a été affectée par cette autorité de contrôle aux activités d'assurance ou de réassurance vie de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

9. Le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire pour les activités d'assurance ou de réassurance vie se calcule comme suit:

$$NMCR_{(linear,l)} = MCR_{(nl,l)} + MCR_{(l,l)}$$

où:

- (a) $MCR_{(nl,l)}$ représente le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie relevant des activités d'assurance ou de réassurance vie;
- (b) $MCR_{(l,l)}$ représente le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie relevant des activités d'assurance ou de réassurance vie.

10. $MCR_{(nl,l)}$ et $MCR_{(l,l)}$ sont calculés respectivement de la même manière que $MCR_{(linear,nl)}$ et $MCR_{(linear,l)}$ visés aux articles 250 et 251 du présent règlement, mais les provisions techniques ou les primes émises utilisées dans le calcul sont uniquement celles qui se rapportent aux engagements d'assurance et de réassurance des activités d'assurance ou de réassurance vie des branches d'assurance vie visées à l'annexe II de la directive 2009/138/CE.

11. Le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour les activités d'assurance ou de réassurance vie se calcule comme suit:

$$NSCR_l = \frac{NMCR_{(linear,l)}}{NMCR_{(linear,nl)} + NMCR_{(linear,l)}} \cdot SCR$$

où:

- (a) SCR représente le capital de solvabilité requis calculé conformément au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 2, de la directive 2009/138/CE ou au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 3, de cette directive, à l'exclusion, aux fins du présent article, de toute exigence de capital supplémentaire imposée en vertu de l'article 37 de ladite directive;
- (b) $NMCR_{(linear,nl)}$ représente le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire en non-vie pour les activités d'assurance ou de réassurance non-vie;
- (c) $NMCR_{(linear,l)}$ représente le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire pour les activités d'assurance ou de réassurance vie.

Article 253

Seuil plancher absolu du minimum de capital requis

1. Le seuil plancher absolu du minimum de capital requis pour les entreprises d'assurance qui ont obtenu les agréments visés à l'article 73, paragraphe 2, point a) ou b), de la directive 2009/138/CE est égal à la somme des montants fixés à l'article 129, paragraphe 1, points d) i) et d) ii), de ladite directive.

2. Lorsque les primes brutes émises pour les activités d'assurance non-vie classées sous les branches 1 et 2 de l'annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE ne dépassent pas 10 % du total des primes brutes émises par l'entreprise dans son ensemble, le seuil plancher absolu du minimum de capital requis est égal au montant fixé à l'article 129, paragraphe 1, point d) ii), de ladite directive.

3. Lorsque les primes brutes émises pour les activités d'assurance vie ne dépassent pas 10 % du total des primes brutes émises par l'entreprise dans son ensemble, le seuil plancher absolu du minimum de capital requis est égal au montant fixé à l'article 129, paragraphe 1, point d) ii), de ladite directive.

CHAPITRE VIII

INVESTISSEMENTS DANS DES POSITIONS DE TITRISATION

Article 254

Exigences en matière de conservation des risques applicables à l'initiateur, au sponsor ou au prêteur initial

1. Aux fins de l'article 135, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE, l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial conserve en permanence un intérêt économique net significatif qui n'est en aucun cas inférieur à 5 %, comme spécifié au paragraphe 2, et il informe explicitement l'entreprise d'assurance ou de réassurance de cet engagement dans la documentation régissant l'investissement.

2. Seules les conservations suivantes sont considérées comme la conservation d'un intérêt économique net significatif d'au moins 5 %:
 - (a) la conservation de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;
 - (b) dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables au sens de l'article 242, point 12), du règlement (UE) n° 575/2013, la conservation d'un intérêt de l'initiateur qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;
 - (c) la conservation d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à 100 à l'initiation;
 - (d) la conservation de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la conservation soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées;
 - (e) la conservation d'une exposition de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation.
3. L'intérêt économique net est mesuré à l'initiation. Il ne fait l'objet d'aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture et il n'est pas vendu. Il est déterminé par la valeur notionnelle en ce qui concerne les éléments de hors bilan.
4. L'intérêt économique net conservé visé au paragraphe 1 n'est pas divisé entre différents types de conservateurs.
5. L'exigence de conserver un intérêt économique net prévue au paragraphe 1 est intégralement remplie par l'une quelconque des entités suivantes:
 - (a) l'initiateur ou les initiateurs multiples;
 - (b) le sponsor ou les sponsors multiples;
 - (c) le prêteur initial ou les prêteurs initiaux multiples.
6. Lorsque les expositions titrisées sont créées par des initiateurs multiples, l'exigence de conservation est remplie par chaque initiateur pour la fraction du total des expositions titrisées dont il est l'initiateur.
7. Lorsque les expositions titrisées sont créées par des prêteurs initiaux multiples, l'exigence de conservation est remplie par chaque prêteur initial pour la fraction du total des expositions titrisées pour laquelle il est le prêteur initial.
8. Par dérogation aux paragraphes 6 et 7, lorsque les expositions titrisées sont créées par des initiateurs multiples ou par des prêteurs initiaux multiples, l'exigence de conservation peut être intégralement remplie par un seul initiateur ou prêteur initial, sous réserve que l'une des conditions suivantes soit remplie:
 - (a) l'initiateur ou le sponsor a mis en place et gère le programme ou le dispositif de titrisation;
 - (b) l'initiateur ou le sponsor a mis en place le programme ou le dispositif de titrisation et contribué à plus de 50 % du total des expositions titrisées.
9. Lorsque les expositions titrisées ont été sponsorisées par des sponsors multiples, l'exigence de conservation est remplie:
 - (a) soit par le sponsor dont l'intérêt économique est le plus aligné sur celui des investisseurs, comme convenu par les sponsors multiples sur la base de critères objectifs, et notamment la structure des frais, la participation à la mise en place et à la gestion du programme ou du dispositif de titrisation et l'exposition au risque de crédit inhérent aux titrisations;
 - (b) soit par chaque sponsor en proportion du nombre de sponsors.

*Article 255***Exemptions des exigences de conservation des risques**

1. L'article 254, paragraphe 1, ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées sont des expositions sur, ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par des entités visées à l'article 180, paragraphe 2, points a) à d), dès lors que la garantie satisfait aux exigences énoncées à l'article 215.
2. L'article 254, paragraphe 1, ne s'applique pas aux expositions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les actifs sous-jacents à cet indice sont identiques à ceux qui composent un indice largement négocié ou sont d'autres valeurs mobilières négociables autres que des positions de titrisation.

*Article 256***Exigences qualitatives que doivent respecter les entreprises d'assurance et de réassurance**

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance investissant dans des positions de titrisation satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 7.
2. Avant de réaliser l'investissement, les entreprises d'assurance et de réassurance font preuve de la diligence requise, ce qui suppose notamment d'évaluer l'engagement pris par l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de conserver en permanence un intérêt économique net important d'au moins 5 % dans la titrisation, ainsi que les facteurs qui pourraient l'empêcher de tenir son engagement de conserver cet intérêt, tels que divulgués conformément au paragraphe 3, point f).
3. Avant d'investir dans des positions de titrisation, et par la suite s'il y a lieu, les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial présente l'ensemble des caractéristiques suivantes:
 - (a) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial octroie des prêts sur la base de critères sains et biens définis et il établit clairement le processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des prêts, pour les prêts à titriser comme pour les prêts qu'il ne titrisera pas;
 - (b) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial dispose de systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continu de ses divers portefeuilles et expositions comportant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des prêts à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées;
 - (c) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial diversifie adéquatement chaque portefeuille de prêts sur la base du marché qu'il cible et de sa stratégie globale en matière de prêts;
 - (d) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial permet à l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'accéder aisément à toutes les données pertinentes dont elle a besoin pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 4 à 7;
 - (e) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial dispose d'une politique écrite en matière de risque de crédit, précisant notamment ses limites de tolérance au risque et sa politique de provisionnement, ainsi que la manière dont il mesure, suit et contrôle ce risque;
 - (f) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial divulgue le niveau d'intérêt économique net conservé, tel que visé à l'article 254, paragraphe 1, ainsi que tout facteur susceptible de l'empêcher de conserver l'intérêt économique net minimum prévu audit paragraphe.
4. Les entreprises d'assurance et de réassurance investissant dans des positions de titrisation établissent des procédures de suivi écrites proportionnées au profil de risque de leurs positions de titrisation afin de contrôler de manière continue et en temps voulu la performance des expositions sous-jacentes.
5. Les entreprises d'assurance ou de réassurance investissant dans des positions de titrisation veillent à l'existence d'un niveau adéquat de reporting interne à leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle, afin que celui-ci ait connaissance des positions de titrisation importantes, et à la bonne gestion des risques découlant de ces investissements.
6. Les entreprises d'assurance et de réassurance investissant dans des positions de titrisation soumettent régulièrement à des tests de résistance les flux de trésorerie et les sûretés garantissant les expositions sous-jacentes. Ces tests de résistance sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité du risque inhérent à la position de titrisation.

7. Les entreprises d'assurance et de réassurance investissant dans des positions de titrisation sont en mesure de démontrer à leurs autorités de contrôle qu'elles disposent d'une connaissance complète et approfondie de chacun de ces investissements et des expositions sous-jacentes et qu'elles mettent en œuvre des politiques et des procédures écrites pour la gestion des risques que ceux-ci comportent.

Article 257

Exigences applicables aux investissements dans des positions de titrisation qui ne satisfont plus aux exigences en matière de conservation des risques ni aux exigences qualitatives

1. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance constate que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne se conforme pas aux exigences énoncées à l'article 254 ou que les exigences énoncées à l'article 256, paragraphes 2 et 3, ne sont pas respectées, elle en informe aussitôt ses autorités de contrôle.

2. Lorsque les exigences énoncées à l'article 256, paragraphes 2 et 3, ne sont pas respectées du fait d'une négligence ou d'une omission de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, les autorités de contrôle imposent une augmentation proportionnée du capital de solvabilité requis, conformément au paragraphe 3 du présent article.

3. Lorsque la formule standard est utilisée pour le risque de spread («risque lié à la marge»), comme prévu à l'article 178, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis augmenté visé au paragraphe 2 du présent article, l'exigence de capital pour risque de spread applicable aux positions de titrisation concernées est basée sur les facteurs de risque visés à l'article 178 et elle est augmentée d'au moins 250 % de ces facteurs de risque.

4. Les facteurs de risque sont progressivement augmentés suite à chaque non-respect des exigences énoncées à l'article 256.

5. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences énoncées à l'article 256, paragraphes 4 à 7, du présent règlement par négligence ou omission, ses autorités de contrôle déterminent si cette défaillance doit être considérée comme un écart significatif par rapport à son système de gouvernance tel que visé à l'article 37, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE.

CHAPITRE IX

SYSTÈME DE GOUVERNANCE

SECTION 1

Éléments du système de gouvernance

Article 258

Exigences générales en matière de gouvernance

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance satisfont à l'ensemble des exigences suivantes:

- (a) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnel, à tous les niveaux pertinents de l'entreprise, un système efficace de coopération, de reporting interne et de communication des informations;
- (b) elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures décisionnelles efficaces et une structure organisationnelle qui indique clairement les lignes de reporting, assigne clairement les fonctions et les responsabilités et tient compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;
- (c) elles veillent à ce que les membres de leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle possèdent collectivement les qualifications, les compétences, les aptitudes et l'expérience professionnelle nécessaires, dans les domaines d'activité concernés, pour gérer et superviser efficacement l'entreprise de manière professionnelle;
- (d) elles veillent à ce que chaque membre de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle possède, à titre individuel, les qualifications, les compétences, les aptitudes et l'expérience professionnelle nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont assignées;
- (e) elles emploient un personnel possédant les aptitudes, les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter dûment des responsabilités qui lui sont confiées;
- (f) elles veillent à ce que tous les membres de leur personnel aient connaissance des procédures leur permettant de s'acquitter dûment de leurs responsabilités;

- (g) elles veillent à ce que l'assignation de tâches multiples à des individus et à des unités organisationnelles n'empêche pas, ou ne soit pas susceptible d'empêcher, les personnes concernées d'exercer quelque fonction que ce soit de manière saine, honnête et objective;
 - (h) elles se dotent de systèmes d'information qui produisent des informations complètes, fiables, claires, cohérentes, pertinentes et à jour sur les activités de l'entreprise, les engagements qu'elle assume et les risques auxquels elle est exposée;
 - (i) elles enregistrent de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne;
 - (j) elles préservent la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations, en tenant compte de leur nature;
 - (k) elles instaurent des lignes de reporting claires, garantissant la transmission rapide des informations à toutes les personnes qui en ont besoin, d'une manière leur permettant de reconnaître l'importance de ces informations au regard de leurs responsabilités respectives;
 - (l) elles adoptent une politique écrite en matière de rémunération.
2. Les politiques en matière de gestion des risques, de contrôle interne, d'audit interne et, le cas échéant, de sous-traitance indiquent clairement les responsabilités, les objectifs, les processus et les procédures de reporting applicables, chacun de ces éléments devant être cohérent avec la stratégie d'entreprise globale de l'entreprise.
3. Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique de continuité de l'activité visant à garantir, en cas d'interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs activités d'assurance et de réassurance ou, si cela n'est pas possible, la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités d'assurance et de réassurance.
4. Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à être effectivement dirigées par au moins deux personnes.
5. Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à se doter de processus et de procédures efficaces de prévention des conflits d'intérêts, à identifier les sources potentielles de conflit d'intérêts et à instaurer des procédures garantissant que les personnes participant à la mise en œuvre des stratégies et politiques de l'entreprise savent où pourraient apparaître des conflits d'intérêts, et comment les traiter.
6. Les entreprises d'assurance et de réassurance contrôlent et, à intervalles réguliers, évaluent l'adéquation et l'efficacité de leur système de gouvernance; elles prennent des mesures appropriées pour remédier à toute défaillance.

Article 259

Système de gestion des risques

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnel un système de gestion des risques comportant:
- (a) une stratégie de gestion des risques clairement définie, qui soit cohérente avec la stratégie d'entreprise globale de l'entreprise. Les objectifs et les principes fondamentaux de cette stratégie, les limites approuvées de tolérance au risque et la répartition des responsabilités entre toutes les activités de l'entreprise sont consignés par écrit;
 - (b) une procédure clairement définie en ce qui concerne le processus de prise de décision;
 - (c) des politiques écrites qui définissent et catégorisent effectivement par type les risques importants auxquels l'entreprise est exposée, et indiquent les limites approuvées de tolérance au risque pour chaque type de risque. Ces politiques mettent en œuvre la stratégie de l'entreprise en matière de risque, prévoient des mécanismes de contrôle et tiennent compte de la nature, de l'étendue et de l'horizon temporel des activités, ainsi que des risques qui leur sont liés;
 - (d) des procédures et processus de reporting garantissant que les informations relatives aux risques importants auxquels l'entreprise est exposée et à l'efficacité du système de gestion des risques sont activement suivies et analysées et, si nécessaire, que les modifications appropriées sont apportées au système.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que les personnes qui les dirigent effectivement ou qui occupent d'autres fonctions clés tiennent compte, dans leur processus de prise de décision, des informations communiquées dans le cadre du système de gestion des risques.
3. Lorsque cela est approprié, les entreprises d'assurance et de réassurance incluent, dans leur système de gestion des risques, la réalisation de tests de résistance et d'analyse de scénarios pour tous les risques pertinents auxquels elles sont exposées.

4. Outre les exigences définies à l'article 44, paragraphe 4 *bis*, de la directive 2009/138/CE aux fins du calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis, les méthodes de gestion interne des risques ne reposent pas exclusivement ou automatiquement sur des évaluations externes du crédit. Lorsque le calcul des provisions techniques ou du capital de solvabilité requis se fonde sur les évaluations externes de crédit d'un OEEC ou sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, cela ne dispense pas les entreprises d'assurance et de réassurance de tenir compte également d'autres informations pertinentes.

Article 260

Domaines couverts par la gestion des risques

1. Les domaines visés à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE incluent toutes les politiques suivantes:

(a) Souscription et provisionnement:

- i) mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour évaluer et gérer le risque de perte, ou de variation défavorable de la valeur des engagements d'assurance ou de réassurance, résultant d'hypothèses de tarification et de provisionnement inadéquates;
- ii) suffisance et qualité des données à prendre en considération dans les processus de souscription et de provisionnement, telles qu'elles sont définies à l'article 19 du présent règlement, et conformité de ces données avec les normes de suffisance et de qualité;
- iii) adéquation des procédures de gestion des sinistres, notamment la mesure dans laquelle elles couvrent l'ensemble du cycle des sinistres.

(b) Gestion actif-passif:

- i) asymétrie structurelle entre les actifs et les passifs et, en particulier, leur asymétrie de duration;
- ii) toute dépendance entre les risques liés aux différentes catégories d'actifs et de passifs;
- iii) toute dépendance entre les risques liés aux différents engagements d'assurance ou de réassurance;
- iv) toute exposition hors-bilan de l'entreprise;
- v) effet des techniques pertinentes d'atténuation du risque sur la gestion actif-passif.

(c) Gestion du risque d'investissement:

- i) mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour que ses investissements respectent le principe de la «personne prudente» énoncé à l'article 132 de la directive 2009/138/CE;
- ii) mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour garantir que ses investissements tiennent compte de la nature de son activité, de ses limites approuvées de tolérance au risque, de sa position de solvabilité et de son exposition au risque à long terme;
- iii) évaluation interne, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même, du risque de crédit présenté par les contreparties à ses investissements, y compris lorsque ces contreparties sont des administrations centrales;
- iv) lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance utilise des instruments dérivés, ou tout autre instrument financier ayant des caractéristiques ou des effets similaires, les objectifs et la stratégie sous-tendant cette utilisation, la manière dont ces instruments permettent une gestion performante du portefeuille ou contribuent à réduire les risques, les procédures d'évaluation des risques liés à ces instruments et les principes de gestion des risques à leur appliquer;
- v) lorsque cela est approprié pour assurer une gestion efficace des risques, les limites quantitatives internes applicables aux actifs et aux expositions, y compris aux expositions hors-bilan.

(d) Gestion du risque de liquidité:

- i) mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour tenir compte du risque de liquidité, tant à court terme qu'à long terme;
- ii) caractère approprié de la composition des actifs, du point de vue de leur nature, de leur duration et de leur liquidité, pour permettre à l'entreprise d'honorer ses engagements à l'échéance;
- iii) plan de réaction aux variations des entrées et sorties de trésorerie attendues.

- (e) Gestion du risque de concentration: mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour identifier les sources pertinentes de risque de concentration, de manière à maintenir les concentrations de risque dans les limites établies, et mesures d'analyse des éventuels risques de contagion entre expositions concentrées.
 - (f) Gestion du risque opérationnel: mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour assigner clairement les responsabilités en matière d'identification, de documentation et de suivi réguliers des expositions pertinentes au risque opérationnel.
 - (g) Réassurance et autres techniques d'atténuation du risque:
 - i) mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour être sûre de sélectionner des techniques de réassurance, et autres techniques d'atténuation du risque, appropriées;
 - ii) mesures à prendre par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour apprécier quels types de techniques d'atténuation du risque sont adaptés à la nature des risques qu'elle assume, et sa capacité à gérer et contrôler les risques liés à ces techniques;
 - iii) évaluation, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même, du risque de crédit lié aux techniques d'atténuation du risque.
2. Le bénéfice attendu inclus dans les primes futures est égal à la différence entre, d'une part, les provisions techniques sans marge de risque, telles que calculées conformément à l'article 77 de ladite directive, et d'autre part, les provisions techniques sans marge de risque, telles que calculées dans l'hypothèse où les primes à recevoir pour les contrats d'assurance et de réassurance existants ne seraient pas reçues pour toute autre raison que la survenance de l'événement assuré, indépendamment du droit légal ou contractuel du preneur de mettre fin à son contrat.
3. Le calcul du bénéfice attendu inclus dans les primes futures est effectué séparément pour les différents groupes de risques homogènes utilisés pour calculer les provisions techniques, sous réserve que les engagements d'assurance et de réassurance soient également homogènes par rapport au bénéfice attendu inclus dans les primes futures.
4. Les contrats déficitaires ne peuvent être compensés par des contrats bénéficiaires qu'à l'intérieur d'un groupe de risques homogène.

Article 261

Gestion des risques dans les entreprises fournissant des prêts et/ou des services d'assurance ou de réassurance de crédit hypothécaire

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui exercent une activité de prêt définissent des politiques écrites visant à garantir concomitamment:
- (a) qu'elles octroient les crédits sur la base de critères sains et bien définis, et que les processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont clairement établis;
 - (b) qu'elles disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur chaque débiteur et le risque de crédit au niveau du portefeuille;
 - (c) que des systèmes efficaces sont utilisés pour la gestion et le suivi continus des portefeuilles de prêts, et notamment pour la détection et la gestion des crédits à problème et la réalisation de corrections de valeur adéquates;
 - (d) que la diversification des portefeuilles de prêts est adéquate, compte tenu des marchés cibles et de la stratégie d'investissement globale de l'entreprise.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui s'engagent dans l'assurance ou la réassurance de crédits hypothécaires fondent leurs souscriptions sur des critères sains et bien définis et se conforment aux exigences définies au paragraphe 1, points b), c) et d), en ce qui concerne les crédits hypothécaires qui font l'objet de leurs engagements d'assurance et de réassurance.

Article 262

Besoin global de solvabilité

1. L'évaluation, prévue à l'article 45, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, du besoin global de solvabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est prospective et porte sur l'ensemble des éléments suivants:
- (a) les risques, y compris opérationnels, auxquels l'entreprise est ou pourrait être exposée, compte tenu des modifications que son profil de risque pourrait connaître à l'avenir sous l'effet de sa stratégie d'entreprise ou de l'environnement économique et financier;
 - (b) la nature et la qualité des éléments de fonds propres ou autres ressources adaptés à la couverture des risques visés au point a) du présent paragraphe.

2. Les éléments visés au paragraphe 1 tiennent compte:
 - (a) des horizons temporels pertinents pour la prise en compte des risques qu'encourt l'entreprise à long terme;
 - (b) de bases de valorisation et de comptabilisation adaptées à l'activité et au profil de risque de l'entreprise;
 - (c) des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise, ainsi que de ses limites approuvées de tolérance au risque.

Article 263

Méthodes de valorisation alternatives

Lorsqu'une méthode de valorisation alternative est utilisée conformément à l'article 10, paragraphe 5, les entreprises d'assurance et de réassurance:

- (a) indiquent les actifs et les passifs auxquels cette méthode de valorisation est appliquée;
- (b) justifient le recours à cette méthode de valorisation pour les actifs et les passifs visés au point a);
- (c) documentent les hypothèses qui sous-tendent cette méthode de valorisation;
- (d) évaluent l'incertitude de valorisation des actifs et des passifs visés au point a);
- (e) évaluent régulièrement l'adéquation de la valorisation des actifs et des passifs visés au point a) par comparaison avec les données tirées de l'expérience.

Article 264

Valorisation des provisions techniques — validation

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance valident le calcul de leurs provisions techniques, en particulier par comparaison avec les données tirées de l'expérience, comme prévu à l'article 83 de la directive 2009/138/CE, au moins une fois par an et lorsque des signes indiquent que les données, hypothèses ou méthodes utilisées pour ce calcul, ou le niveau des provisions techniques, ne sont plus appropriés. Cette validation porte sur:

- (a) le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, comme prévu à l'article 19 du présent règlement;
- (b) le caractère approprié de tout regroupement de contrats, conformément à l'article 34 du présent règlement;
- (c) les solutions destinées à remédier aux limites des données visées à l'article 20 du présent règlement;
- (d) le caractère approprié des approximations, visé à l'article 21 du présent règlement, pour calculer la meilleure estimation;
- (e) l'adéquation et le réalisme des hypothèses utilisées dans le calcul des provisions techniques, aux fins du respect des exigences énoncées aux articles 22 à 26 du présent règlement;
- (f) l'adéquation, l'applicabilité et la pertinence des méthodes actuarielles et statistiques appliquées aux fins du calcul des provisions techniques;
- (g) le caractère approprié du niveau des provisions techniques, visé à l'article 84 de la directive 2009/138/CE, nécessaire au respect de l'article 76 de cette directive.

2. Aux fins du paragraphe 1, point d), les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent l'impact de changements d'hypothèses concernant les futures décisions de gestion sur la valorisation des provisions techniques. Lorsque des changements d'hypothèses concernant les futures décisions de gestion ont un impact significatif sur les provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance sont en mesure d'expliquer les raisons de cet impact et la manière dont il est pris en compte dans leur processus décisionnel.

3. La validation est effectuée séparément pour chaque groupe de risques homogène. Elle est effectuée séparément pour la meilleure estimation, la marge de risque et les provisions techniques calculées sur la base de la valeur de marché des instruments financiers répliquant de manière fiable les flux de trésorerie futurs conformément à l'article 40 du présent règlement. Elle est effectuée séparément pour les provisions techniques lorsque l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 *ter* de la directive 2009/138/CE est appliqué. En ce qui concerne la meilleure estimation, elle est effectuée séparément pour la meilleure estimation brute et les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. En ce qui concerne les engagements d'assurance non-vie, elle est effectuée séparément pour les provisions pour primes et les provisions pour sinistres à payer.

*Article 265***Valorisation des provisions techniques — documentation**

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance constituent une documentation relative aux processus suivants:
 - (a) la collecte et l'analyse qualitative de données et d'autres informations relatives au calcul des provisions techniques;
 - (b) le choix des hypothèses utilisées dans le calcul des provisions techniques et, en particulier, le choix d'hypothèses pertinentes concernant la répartition des dépenses;
 - (c) le choix et l'application de méthodes actuarielles et statistiques pour le calcul des provisions techniques;
 - (d) la validation des provisions techniques.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), la documentation inclut:
 - (a) un répertoire des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, indiquant leur source, leurs caractéristiques et l'usage qui en est fait;
 - (b) les spécifications relatives à la collecte, au traitement et à l'application des données, visées à l'article 19, paragraphe 3, point e);
 - (c) lorsque des données ne sont pas utilisées de manière cohérente dans la durée, une description et une justification de ces utilisations différentes.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), la documentation inclut:
 - (a) un répertoire de toutes les hypothèses pertinentes sur lesquelles se fonde le calcul des provisions techniques, notamment des hypothèses relatives aux futures décisions de gestion;
 - (b) une justification des hypothèses choisies, conforme au chapitre III, section 3, sous-section 1;
 - (c) une description des données d'entrée sur lesquelles repose ce choix;
 - (d) les objectifs de ce choix et les critères utilisés pour établir son caractère approprié;
 - (e) toute limite importante inhérente à ce choix;
 - (f) une description des processus mis en place pour revoir ce choix;
 - (g) une justification des changements d'hypothèses d'une période sur l'autre et une estimation de l'impact des changements importants;
 - (h) les écarts significatifs visés à l'article 23, paragraphe 2.

*Article 266***Système de contrôle interne**

Le système de contrôle interne garantit le respect, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables, ainsi que l'efficacité et l'efficience de ses opérations au regard de ses objectifs; il garantit également la disponibilité d'informations financières et non financières et leur fiabilité.

*Article 267***Contrôle interne de la valorisation des actifs et des passifs**

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des systèmes et des contrôles efficaces afin de garantir que les estimations qu'elles utilisent pour valoriser leurs actifs et leurs passifs sont fiables et propres à assurer le respect de l'article 75 de la directive 2009/138/CE; elles mettent également en place un processus permettant de vérifier à intervalles réguliers que les prix du marché qu'elles utilisent ou les données d'entrée de leur modèle de valorisation sont appropriés et fiables.
2. Aux fins du processus de valorisation, les entreprises d'assurance et de réassurance établissent, mettent en œuvre, gardent opérationnelles et consignent par écrit des politiques et procédures clairement définies, incluant une description et une définition des rôles et responsabilités des membres du personnel qui participent à la valorisation et indiquant les modèles à appliquer et les sources d'information à utiliser.

3. À la demande des autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance font procéder à une valorisation externe indépendante de leurs actifs et passifs importants ou à une vérification externe indépendante de leur valeur.
4. Les entreprises d'assurance et de réassurance satisfont à l'ensemble des exigences suivantes:
 - (a) elles prévoient des ressources suffisantes, tant quantitativement que qualitativement, pour l'élaboration, le calibrage, l'approbation et la révision des méthodes de valorisation utilisées à des fins de solvabilité;
 - (b) elles mettent en place des processus de contrôle interne prévoyant à la fois:
 - i) une révision et une vérification indépendantes, à intervalles réguliers, des informations, données et hypothèses utilisées dans le cadre de la méthode de valorisation, des résultats qu'elle produit et de son adéquation pour la valorisation des éléments visés à l'article 263, point a).
 - ii) une supervision, par les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise, des processus internes d'approbation des valorisations ainsi produites et du processus mis en place pour tenir compte de toute valorisation externe indépendante de leurs actifs et passifs importants, ou de toute vérification externe indépendante de leur valeur.

SECTION 2

Fonctions

Article 268

Dispositions particulières

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance intègrent à leur structure organisationnelle les fonctions et les lignes de reporting qui leur sont liées d'une manière qui garantisse que chaque fonction est exempte d'influences pouvant compromettre sa capacité à s'acquitter de façon objective, loyale et indépendante des tâches qui lui incombent. Chaque fonction opère sous la responsabilité ultime de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle, auquel elle rend compte, et, s'il y a lieu, coopère avec les autres fonctions dans l'exercice de leurs rôles respectifs.
2. Les personnes exerçant une fonction peuvent communiquer de leur propre initiative avec tout membre du personnel; elles disposent de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et peuvent accéder sans restriction à toutes les informations pertinentes dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités.
3. Les personnes exerçant une fonction signalent immédiatement à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle tout problème majeur relevant de leur domaine de responsabilité.

Article 269

Fonction de gestion des risques

1. La fonction de gestion des risques s'acquitte de toutes les missions suivantes:
 - (a) aider l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et les autres fonctions à mettre efficacement en œuvre le système de gestion des risques;
 - (b) assurer le suivi du système de gestion des risques;
 - (c) assurer le suivi du profil de risque général de l'entreprise dans son ensemble;
 - (d) rendre compte des expositions au risque de manière détaillée et conseiller l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle sur les questions de gestion des risques, y compris en relation avec des questions stratégiques telles que la stratégie de l'entreprise, les opérations de fusion-acquisition et les projets et investissements de grande ampleur;
 - (e) identifier et évaluer les risques émergents.
2. La fonction de gestion des risques remplit toutes les exigences suivantes:
 - (a) satisfaire aux exigences énoncées à l'article 44, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE;
 - (b) être en contact étroit avec les utilisateurs des résultats produits par le modèle interne;
 - (c) coopérer étroitement avec la fonction actuarielle.

*Article 270***Fonction de vérification de la conformité**

1. La fonction de vérification de la conformité des entreprises d'assurance et de réassurance met en place une politique de conformité et un plan de conformité. La politique de conformité définit les responsabilités, les compétences et les obligations de reporting de la fonction de vérification de la conformité. Le plan de conformité détaille les activités prévues pour la fonction de vérification de la conformité, lesquelles couvrent tous les domaines d'activité pertinents de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et leur exposition au risque de conformité.
2. Il incombe notamment à la fonction de vérification de la conformité d'évaluer l'adéquation des mesures adoptées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour prévenir toute non-conformité.

*Article 271***Fonction d'audit interne**

1. Les personnes exerçant la fonction d'audit interne n'assument aucune responsabilité au titre d'une quelconque autre fonction.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et en particulier dans le respect du principe de proportionnalité posé par l'article 29, paragraphes 3 et 4, de la directive 2009/138/CE, les personnes chargées de la fonction d'audit interne peuvent aussi exercer d'autres fonctions clés, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
 - (a) cet exercice est approprié à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;
 - (b) il ne crée pas de conflit d'intérêts pour les personnes exerçant la fonction d'audit interne;
 - (c) le maintien de personnes n'exerçant pas d'autres fonctions clés que la fonction d'audit interne imposerait à l'entreprise des coûts disproportionnés par rapport au total de ses charges administratives.
3. La fonction d'audit interne s'acquitte de toutes les missions suivantes:
 - (a) établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un plan d'audit détaillant les travaux d'audit à conduire dans les années à venir, compte tenu de l'ensemble des activités et de tout le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
 - (b) adopter une approche fondée sur le risque lorsqu'elle fixe ses priorités;
 - (c) communiquer le plan d'audit à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle;
 - (d) émettre des recommandations fondées sur le résultat des travaux conduits conformément au point a) et soumettre au moins une fois par an à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle un rapport écrit contenant ses constatations et recommandations;
 - (e) s'assurer du respect des décisions prises par l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle sur la base des recommandations visées au point d).

Si nécessaire, la fonction d'audit interne peut conduire des audits qui ne sont pas prévus dans le plan d'audit.

*Article 272***Fonction actuarielle**

1. Dans le cadre de la coordination du calcul des provisions techniques, la fonction actuarielle s'acquitte de toutes les missions suivantes:
 - (a) appliquer des méthodes et des procédures permettant de juger de la suffisance des provisions techniques et de garantir que leur calcul satisfait aux exigences énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE;
 - (b) évaluer l'incertitude liée aux estimations effectuées dans le cadre du calcul des provisions techniques;
 - (c) veiller à ce que toute limite inhérente aux données utilisées dans le calcul des provisions techniques soit dûment prise en considération;

- (d) veiller à ce que, dans les cas visés à l'article 82 de la directive 2009/138/CE, les approximations les plus appropriées aux fins du calcul de la meilleure estimation soient utilisées;
- (e) veiller à ce que les engagements d'assurance et de réassurance soient regroupés en groupes de risques homogènes en vue d'une évaluation appropriée des risques sous-jacents;
- (f) tenir compte des informations pertinentes fournies par les marchés financiers ainsi que des données généralement disponibles sur les risques de souscription et veiller à ce qu'elles soient intégrées à l'évaluation des provisions techniques;
- (g) comparer le calcul des provisions techniques d'une année sur l'autre et justifier toute différence importante;
- (h) veiller à l'évaluation appropriée des options et garanties incluses dans les contrats d'assurance et de réassurance.

2. La fonction actuarielle vérifie, à la lumière des données disponibles, si les méthodes et hypothèses utilisées dans le calcul des provisions techniques sont adaptées aux différentes lignes d'activité de l'entreprise et au mode de gestion de l'activité.

3. La fonction actuarielle vérifie si les systèmes informatiques servant au calcul des provisions techniques permettent une prise en charge suffisante des procédures actuarielles et statistiques.

4. Lorsqu'elle compare les meilleures estimations aux données tirées de l'expérience, la fonction actuarielle évalue la qualité des meilleures estimations établies dans le passé et exploite les enseignements tirés de cette évaluation pour améliorer la qualité des calculs en cours. La comparaison des meilleures estimations avec les données tirées de l'expérience inclut une comparaison des valeurs observées avec les estimations entrant dans le calcul de la meilleure estimation, afin que des conclusions puissent être tirées sur le caractère approprié, exact et complet des données et hypothèses utilisées ainsi que sur les méthodes employées pour les calculer.

5. Les informations soumises à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle concernant le calcul des provisions techniques incluent, au minimum, une analyse raisonnée de la fiabilité et de l'adéquation de ce calcul, ainsi que des sources dont est tirée l'estimation des provisions techniques et du degré d'incertitude lié à cette estimation. Cette analyse raisonnée est étayée par une analyse de sensibilité incluant une étude de la sensibilité des provisions techniques à chacun des grands risques sous-tendant les engagements couverts par les provisions techniques. La fonction actuarielle indique et explique clairement toute préoccupation qu'elle peut avoir concernant l'adéquation des provisions techniques.

6. En ce qui concerne la politique de souscription, l'avis que doit émettre la fonction actuarielle conformément à l'article 48, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE contient, au minimum, des conclusions sur les aspects suivants:

- (a) la suffisance des primes à acquérir pour couvrir les sinistres et dépenses à venir, compte tenu notamment des risques sous-jacents (y compris les risques de souscription), et l'impact des options et garanties prévues dans les contrats d'assurance et de réassurance sur la suffisance des primes;
- (b) l'effet de l'inflation, du risque juridique, de l'évolution de la composition du portefeuille de l'entreprise et des systèmes ajustant à la hausse ou à la baisse les primes dues par les preneurs en fonction de leur historique de sinistres (systèmes de bonus-malus) ou de systèmes similaires, mis en œuvre au sein des différents groupes de risques homogènes;
- (c) la tendance progressive d'un portefeuille de contrats d'assurance à attirer ou à retenir des assurés présentant un profil de risque comparativement plus élevé (antisélection).

7. En ce qui concerne les dispositions globales en matière de réassurance, l'avis que doit émettre la fonction actuarielle conformément à l'article 48, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE contient une analyse du caractère adéquat:

- (a) du profil de risque et de la politique de souscription de l'entreprise;
- (b) de ses réassureurs, compte tenu de leur qualité de crédit;
- (c) de la couverture qu'elle peut attendre dans le cadre de scénarios de crise, par rapport à sa politique de souscription;
- (d) du calcul des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

8. La fonction actuarielle établit au moins une fois par an un rapport écrit qu'elle soumet à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle. Ce rapport rend compte de tous les travaux conduits par la fonction actuarielle et de leur résultat, il indique clairement toute défaillance et il émet des recommandations sur la manière d'y remédier.

SECTION 3

Exigences de compétence et d'honorabilité

Article 273

1. Les entreprises d'assurance ou de réassurance établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques, consignées par écrit, et des procédures adéquates pour garantir que toutes les personnes qui les dirigent effectivement ou occupent d'autres fonctions clés satisfont à tout moment aux exigences de compétence et d'honorabilité prévues à l'article 42 de la directive 2009/138/CE.
2. L'évaluation de la compétence d'une personne comprend une évaluation de ses diplômes et qualifications professionnelles, de ses connaissances et de son expérience pertinente dans le secteur de l'assurance ou dans d'autres secteurs financiers ou entreprises; elle tient compte des différentes tâches qui lui ont été confiées et, selon le cas, de ses compétences dans les domaines de l'assurance, de la finance, de la comptabilité, de l'actuariat et de la gestion.
3. L'évaluation de la compétence des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle tient compte des différentes tâches confiées à chacun de ces membres, afin d'assurer une diversité de qualifications, de connaissances et d'expériences propre à garantir une gestion et une supervision professionnelles de l'entreprise.
4. L'évaluation de l'honorabilité d'une personne comprend une évaluation de son honnêteté et de sa solidité financière, fondée sur des éléments concrets concernant son caractère, son comportement personnel et sa conduite professionnelle, y compris tout élément de nature pénale, financière ou prudentielle pertinent aux fins de cette évaluation.

SECTION 4

Sous-traitance

Article 274

1. Toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui sous-traite ou se propose de sous-traiter des activités d'assurance ou de réassurance ou des fonctions à un prestataire de services établit une politique écrite en matière de sous-traitance, qui tient compte de l'impact de la sous-traitance sur son activité et des dispositifs de reporting et de suivi à mettre en œuvre en cas de sous-traitance. L'entreprise veille à ce que les conditions de l'accord de sous-traitance soient conformes aux obligations qui lui incombent, conformément à l'article 49 de la directive 2009/138/CE.
2. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance et le prestataire de services sont membres du même groupe, l'entreprise, lorsqu'elle sous-traite des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques, tient compte de l'étendue du contrôle qu'elle exerce sur le prestataire ou de l'influence qu'elle peut avoir sur ses actes.
3. Lors du choix du prestataire de services visé au paragraphe 1 pour toute activité ou fonction opérationnelle importante ou critique, l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle veille à ce que:
 - (a) un examen approfondi soit réalisé pour vérifier que le prestataire de services potentiel est doté des aptitudes, de la capacité et de tout agrément légal nécessaires pour exercer les fonctions ou activités requises de manière satisfaisante, compte tenu des objectifs et des besoins de l'entreprise;
 - (b) le prestataire de services ait pris toute mesure nécessaire pour qu'aucun conflit d'intérêts manifeste ou potentiel ne compromette la satisfaction des besoins de l'entreprise qui sous-traite;
 - (c) un accord écrit définissant clairement les droits et obligations respectifs des deux parties soit conclu entre l'entreprise et le prestataire de services;
 - (d) les conditions générales de l'accord de sous-traitance soient clairement expliquées à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise et avalisées par celui-ci;
 - (e) la sous-traitance n'entraîne la violation d'aucun texte de loi, en particulier des règles relatives à la protection des données;
 - (f) le prestataire de services soit soumis aux mêmes dispositions, en matière de sûreté et de confidentialité des informations relatives à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou à ses preneurs ou bénéficiaires, que celles qui s'appliquent à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

4. L'accord écrit visé au paragraphe 3, point c), que doivent conclure l'entreprise d'assurance ou de réassurance et le prestataire de services, énonce clairement, en particulier, l'ensemble des exigences suivantes:

- (a) les devoirs et responsabilités des deux parties;
- (b) l'engagement du prestataire de services de se conformer à toutes les dispositions législatives, exigences réglementaires et lignes directrices applicables, ainsi qu'aux politiques approuvées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et de coopérer avec l'autorité de contrôle de cette dernière pour ce qui concerne les activités ou fonctions sous-traitées;
- (c) l'obligation, pour le prestataire de services, de signaler tout événement susceptible d'avoir un impact important sur sa capacité à exercer les activités ou fonctions sous-traitées de manière efficace et conforme aux dispositions législatives et exigences réglementaires applicables;
- (d) un délai de préavis, pour l'annulation du contrat par le prestataire de services, qui soit suffisamment long pour permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de trouver une solution de remplacement;
- (e) que l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut, si nécessaire, mettre fin à l'accord de sous-traitance sans que cela nuise à la continuité ni à la qualité de ses services aux preneurs;
- (f) que l'entreprise d'assurance ou de réassurance se réserve le droit d'obtenir des informations sur les fonctions et activités sous-traitées et leur exercice par le prestataire de services, ainsi que le droit d'émettre des lignes directrices générales et des instructions particulières à l'adresse du prestataire de services sur les éléments à prendre en considération dans l'exercice des fonctions ou activités sous-traitées;
- (g) l'obligation, pour le prestataire de services, de protéger toute information confidentielle relative à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, à ses preneurs, bénéficiaires, salariés et contractants et à toute autre personne;
- (h) que l'entreprise d'assurance ou de réassurance, son auditeur externe et son autorité de contrôle jouissent d'un accès effectif à toutes les informations relatives aux fonctions et activités sous-traitées, ce qui inclut la possibilité d'effectuer des inspections sur place, dans les locaux du prestataire de services;
- (i) que, lorsque cela est approprié et nécessaire aux fins du contrôle, l'autorité de contrôle peut adresser directement au prestataire de services des questions auxquelles celui-ci est tenu de répondre;
- (j) que l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut obtenir des informations sur les fonctions et activités sous-traitées et donner des instructions en ce qui concerne les fonctions et activités sous-traitées;
- (k) le cas échéant, les conditions selon lesquelles le prestataire de services peut lui-même sous-traiter l'une ou l'autre des fonctions et activités qui lui ont été sous-traitées;
- (l) que toute sous-traitance effectuée conformément au point k) est sans préjudice des devoirs et responsabilités incombant au prestataire de services en vertu de son accord avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

5. L'entreprise d'assurance ou de réassurance qui sous-traite des fonctions ou activités opérationnelles importantes ou critiques satisfait à l'ensemble des exigences suivantes:

- (a) elle veille à ce que les éléments pertinents des systèmes de gestion des risques et de contrôle interne du prestataire de services soient propres à garantir le respect des dispositions de l'article 49, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2009/138/CE;
- (b) elle tient dûment compte des fonctions ou activités sous-traitées dans ses systèmes de gestion des risques et de contrôle interne, de façon à respecter les dispositions de l'article 49, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2009/138/CE;
- (c) elle vérifie que le prestataire de services dispose des ressources financières nécessaires pour s'acquitter comme il se doit et de manière fiable de ces tâches supplémentaires, et que tous les membres du personnel de ce prestataire appelés à participer à l'exercice des fonctions ou activités sous-traitées sont suffisamment qualifiés et fiables;
- (d) elle veille à ce que le prestataire de services mette en place des plans d'urgence adéquats pour faire aux situations d'urgence ou d'interruption de son activité et à ce qu'il teste régulièrement ses systèmes de secours, si nécessaire, compte tenu des fonctions ou activités sous-traitées.

SECTION 5

Politique de rémunération

Article 275

1. Lorsqu'elles établissent et mettent en application la politique de rémunération visée à l'article 258, paragraphe 1, point l), les entreprises d'assurance et de réassurance respectent l'ensemble des principes suivants:
 - (a) la politique et les pratiques de rémunération sont établies, mises en œuvre et maintenues en vigueur d'une manière conforme à la stratégie d'entreprise et de gestion des risques, au profil de risque, aux objectifs, aux pratiques de gestion des risques et aux intérêts et résultats à long terme de l'entreprise dans son ensemble; elles comportent des mesures de prévention des conflits d'intérêts;
 - (b) la politique de rémunération promeut une gestion saine et efficace des risques et n'encourage pas la prise de risques au-delà des limites de tolérance au risque de l'entreprise;
 - (c) la politique de rémunération s'applique à l'entreprise dans son ensemble; elle comporte des dispositions spécifiques tenant compte des tâches et des performances respectives de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle, des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou occupent d'autres fonctions clés et des autres catégories de personnel dont l'activité professionnelle a un impact important sur le profil de risque de l'entreprise;
 - (d) l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise qui fixe les principes généraux de la politique de rémunération pour les catégories de personnel dont l'activité professionnelle a un impact important sur le profil de risque de l'entreprise a la responsabilité de superviser la mise en œuvre de cette politique;
 - (e) la rémunération fait l'objet d'une gouvernance claire, transparente et efficace, notamment en ce qui concerne la supervision de la politique de rémunération;
 - (f) un comité de rémunération indépendant est créé, si cela est approprié au regard de la taille et de l'organisation interne de l'entreprise, afin d'aider périodiquement l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle à superviser la conception de la politique et des pratiques de rémunération, leur mise en œuvre et leur fonctionnement;
 - (g) la politique de rémunération est portée à la connaissance de chaque membre du personnel de l'entreprise.
2. Les dispositions spécifiques auxquelles fait référence le paragraphe 1, point c), respectent l'ensemble des principes suivants:
 - (a) lorsque le système de rémunération comprend à la fois une composante fixe et une composante variable, ces composantes sont équilibrées de sorte que la composante fixe, ou garantie, représente une part suffisamment élevée de la rémunération totale, pour éviter que les salariés ne dépendent de manière excessive de la composante variable, et pour que l'entreprise puisse conserver la plus grande souplesse en matière de bonus, voire ne verser aucune composante variable;
 - (b) lorsque la part variable est liée à la performance, son montant total se fonde sur une évaluation combinée de la performance de la personne et de l'unité opérationnelle concernées, d'une part, et du résultat global de l'entreprise ou du groupe dont elle fait partie, d'autre part;
 - (c) une part importante de la composante variable, quelle que soit la forme sous laquelle celle-ci doit être versée, comporte une composante modulable, à paiement différé, qui tient compte de la nature et de l'horizon temporel de l'activité de l'entreprise; cette période de différé ne peut être inférieure à trois ans et tient dûment compte de la nature de l'activité, de ses risques et des activités des salariés concernés;
 - (d) l'évaluation de la performance d'une personne s'appuie sur des critères tant financiers que non financiers;
 - (e) la mesure de la performance, en tant que base de calcul de la rémunération variable, comporte un ajustement à la baisse pour exposition aux risques actuels et futurs, tenant compte du profil de risque de l'entreprise et du coût du capital;
 - (f) les indemnités de départ sont liées aux performances enregistrées sur toute la période d'activité et conçues de manière à ne pas rétribuer l'échec;
 - (g) les personnes soumises à la politique de rémunération s'engagent à ne recourir à aucune stratégie individuelle de couverture ou assurance de maintien de revenu ou de responsabilité civile qui compromettrait l'alignement sur les risques prévu par leur régime de rémunération;
 - (h) la part variable de la rémunération des membres du personnel exerçant les fonctions visées aux articles 269 à 272 est indépendante de la performance des unités et domaines opérationnels placés sous leur contrôle.
3. La politique de rémunération est conçue de manière à tenir compte de l'organisation interne de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi que de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité.

CHAPITRE X

EXIGENCES DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE

SECTION 1

Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée*Article 276***Appréciation de l'existence d'un écart significatif en ce qui concerne le capital de solvabilité requis**

Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, pour conclure que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard ou d'un modèle interne, les autorités de contrôle tiennent compte de tous les facteurs pertinents, et notamment de l'ensemble des facteurs suivants:

- (a) la nature, le type et l'ampleur de l'écart;
- (b) la probabilité et la gravité de tout impact négatif sur les preneurs et les bénéficiaires;
- (c) le degré de sensibilité des hypothèses par rapport auxquelles l'écart s'est constitué;
- (d) la durée attendue de l'écart et sa volatilité attendue sur cette durée.

*Article 277***Appréciation de l'existence d'un écart significatif en ce qui concerne la gouvernance**

Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE, pour conclure que le système de gouvernance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des normes prévues au titre I, chapitre IV, section 2, de cette directive, les autorités de contrôle tiennent compte de tous les facteurs pertinents, et notamment de l'ensemble des facteurs suivants:

- (a) l'effet de l'écart par rapport aux normes de gouvernance prévues au titre I, chapitre IV, section 2, de la directive 2009/138/CE sur la gestion saine et prudente de l'activité, et si cet écart découle d'une mise en œuvre inadéquate ou d'un défaut de mise en œuvre d'une exigence relative au système de gouvernance;
- (b) la probabilité et la gravité de tout impact négatif sur les preneurs et les bénéficiaires;
- (c) les différentes manières d'organiser un système de gouvernance efficace et proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;
- (d) la perte financière probable que pourrait subir l'entreprise en conséquence de l'écart;
- (e) la durée attendue de l'écart.

*Article 278***Appréciation de l'existence d'un écart significatif en ce qui concerne les ajustements et corrections de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et les mesures transitoires**

1. Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE, pour conclure que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 *ter*, la correction pour volatilité visée à l'article 77 *quinquies* ou les mesures transitoires visées aux articles 308 *quater* et 308 *quinquies* de cette directive, les autorités de contrôle tiennent compte de tous les facteurs pertinents, et notamment de l'ensemble des facteurs suivants:

- (a) la nature, le type et l'ampleur de l'écart;
- (b) la probabilité et la gravité de tout impact négatif sur les preneurs et les bénéficiaires;
- (c) le degré de sensibilité des hypothèses par rapport auxquelles l'écart s'est constitué;
- (d) la durée attendue de l'écart et sa volatilité attendue sur cette durée;
- (e) l'impact de l'écart sur le capital de solvabilité requis et les fonds propres de l'entreprise.

2. En ce qui concerne l'ajustement égalisateur et les mesures transitoires, et en ce qui concerne la correction pour volatilité si les États membres exigent l'approbation préalable de son utilisation, lorsque les autorités de contrôle ont permis à une entreprise d'assurance ou de réassurance d'utiliser un ajustement, une correction ou des mesures transitoires, elles ne peuvent imposer une exigence de capital supplémentaire conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE que lorsque l'écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent cet ajustement, cette correction ou ces mesures transitoires a un caractère temporaire et ne justifie pas de révoquer l'approbation qu'elles ont donnée aux fins de son utilisation.

Article 279

Exigences de capital supplémentaire liées à un écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis

1. Lorsque le capital de solvabilité requis modifié, tel que calculé conformément à l'article 282, point a), excède le capital de solvabilité requis tel que calculé conformément à l'article 282, point b), d'au moins 10 %, les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis au sens de l'article 37, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, sauf si elles ont clairement établi que ce n'est pas le cas sur la base des facteurs énoncés à l'article 276.

2. Lorsque le capital de solvabilité requis modifié, tel que calculé conformément à l'article 282, point a), excède le capital de solvabilité requis tel que calculé conformément à l'article 282, point b), d'au moins 15 %, les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis au sens de l'article 37, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE.

Article 280

Appréciation de l'exigence de recourir à un modèle interne

1. Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point a), i), de la directive 2009/138/CE, les circonstances dans lesquelles l'exigence de recourir à un modèle interne est inappropriée incluent les circonstances dans lesquelles les ressources financières et autres nécessaires au développement du modèle interne sont disproportionnées au regard de la taille de l'écart du profil de risque de l'entreprise par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis.

2. Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, point a), i), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de recourir à un modèle interne s'est révélée inefficace lorsqu'aucun modèle interne n'a été développé, ou lorsque le modèle interne développé ne satisfait pas aux conditions générales d'approbation des modèles internes intégraux ou partiels énoncées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 3, de la directive 2009/138/CE.

Article 281

Délai approprié pour adapter le modèle interne

Aux fins de l'article 37, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2009/138/CE respectivement, pour pouvoir conclure que l'adaptation du modèle interne, de manière à mieux refléter le profil de risque de l'entreprise, n'a pas eu lieu ou que l'application d'autres mesures n'est guère susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées, les autorités de contrôle tiennent compte de tous les facteurs pertinents lorsqu'elles définissent un délai approprié, y compris de la probabilité et de la gravité de tout impact négatif sur les preneurs et les bénéficiaires. Ce délai n'excède pas 6 mois.

SECTION 2

Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire

Article 282

Calcul des exigences de capital supplémentaire liées à un écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis

Aux fins d'imposer une exigence de capital supplémentaire conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a) ou b), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle calculent cette exigence de capital supplémentaire comme étant égale à la différence, à un moment donné, entre les éléments suivants:

- le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de toute exigence de capital supplémentaire précédemment ou simultanément appliquée, qui serait calculé si la formule standard ou, selon le cas, le modèle interne était modifié(e) de manière à refléter le profil de risque réel de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et à permettre à celle-ci de se conformer à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;
- le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de toute exigence de capital supplémentaire précédemment ou simultanément appliquée.

*Article 283***Étendue des modifications et approche en matière de modifications pour un écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis**

1. Lorsqu'elles calculent le montant visé à l'article 282, point a), les autorités de contrôle prennent en considération les aspects de la formule standard ou du modèle interne qui ont amené le profil de risque qui résulte de l'application de la formule standard ou du modèle interne à s'écarter du profil de risque réel de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris, le cas échéant, les risques quantifiables non pris en compte par la formule standard ou le modèle interne, la structure de la formule standard ou du modèle interne et les méthodes d'agrégation, les paramètres et les hypothèses utilisés.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités de contrôle modifient les hypothèses et paramètres qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, tel que calculé à l'aide de la formule standard ou du modèle interne, de manière à ce que ces hypothèses et paramètres reflètent le profil de risque réel de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et à permettre à celle-ci de se conformer à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE
3. Lorsque les modifications visées au paragraphe 2 sont insuffisantes ou inappropriées pour le calcul du montant visé à l'article 282, point a), d'autres méthodes, allant au-delà de modifications des hypothèses ou paramètres, peuvent être utilisées aux fins de ce calcul.
4. Toute modification visée au paragraphe 2 et toute autre méthode visée au paragraphe 3 utilisent des techniques actuarielles et statistiques appropriées, applicables et pertinentes et se fondent sur des données de l'entreprise qui sont exactes, complètes et appropriées ou, lorsque de telles données ne sont pas disponibles, sur des données directement pertinentes pour les opérations de l'entreprise.
5. Lorsque l'utilisation d'autres méthodes telles que visées au paragraphe 3 est insuffisante ou inappropriée, les autorités de contrôle peuvent calculer le capital de solvabilité requis aux fins de l'article 282, point a), par comparaison avec le capital de solvabilité requis d'entreprises présentant des profils de risque similaires.
6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, les autorités de contrôle peuvent utiliser des informations relatives à d'autres entreprises d'assurance ou de réassurance présentant des profils de risque similaires, à condition de veiller à ce que les motifs de leur décision d'imposer une exigence de capital supplémentaire soient divulgués conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et que cette divulgation respecte les exigences de secret professionnel énoncées à l'article 64 de cette directive.
7. Les autorités de contrôle ne procèdent pas à une compensation entre les aspects de l'écart du profil de risque indiquant qu'un capital de solvabilité requis moins élevé reflèterait mieux le profil de risque réel de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et les aspects indiquant, au contraire, qu'il conviendrait de relever le capital de solvabilité requis, à moins que l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne satisfasse à l'ensemble des exigences suivantes:
 - (a) il existe une modification possible ou une méthode satisfaisant aux exigences énoncées au paragraphe 4 pour quantifier l'impact, sur le montant visé à l'article 282, point a), des aspects indiquant qu'un capital de solvabilité requis moins élevé serait approprié;
 - (b) il serait inapproprié de traiter les aspects indiquant qu'un capital de solvabilité requis moins élevé serait approprié en remplaçant des paramètres standard par des paramètres propres à l'entreprise conformément à l'article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE ou par l'utilisation d'un modèle interne conformément à l'article 112 de cette directive;
 - (c) le montant global du capital de solvabilité requis qui résulterait de la compensation mutuelle des écarts du profil de risque satisfait à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.

*Article 284***Calcul des exigences de capital supplémentaire liées à des ajustements ou corrections de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents ou à des mesures transitoires**

Aux fins d'imposer une exigence de capital supplémentaire conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle calculent cette exigence de capital supplémentaire comme étant la somme, à un moment donné, des éléments suivants:

- (a) la valeur négative du montant de fonds propres éligibles qui serait obtenu si l'ajustement, la correction ou la mesure transitoire était modifié(e) de manière à ce que les hypothèses qui le ou la sous-tendent correspondent aux actifs, passifs et profil de risque réels de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

- (b) le montant du capital de solvabilité requis, à l'exclusion de toute exigence de capital supplémentaire précédemment ou simultanément appliquée, qui serait obtenu si l'ajustement, la correction ou la mesure transitoire était modifié(e) de manière à ce que les hypothèses qui le ou la sous-tendent correspondent aux actifs, passifs et profil de risque réels de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et à permettre à celle-ci de se conformer à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;
- (c) le montant des fonds propres éligibles;
- (d) la valeur négative du montant du capital de solvabilité requis, à l'exclusion de toute exigence de capital supplémentaire précédemment ou simultanément appliquée, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Article 285

Étendue des modifications et approche en matière de modifications en ce qui concerne les ajustements et corrections de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et les mesures transitoires

1. Lorsqu'elles calculent les montants visés à l'article 284, points a) et b), les autorités de contrôle prennent en considération les caractéristiques des actifs, des passifs ou du profil de risque qui ont entraîné l'écart par rapport aux hypothèses qui sous-tendent l'ajustement, la correction ou la mesure transitoire.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités de contrôle modifient l'ajustement, la correction ou la mesure transitoire et le calcul du capital de solvabilité requis de manière à ce que les hypothèses qui sous-tendent l'ajustement, la correction ou la mesure transitoire correspondent aux actifs, aux passifs et au profil de risque réels de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et à permettre à celle-ci de se conformer à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;
3. Toute modification visée au paragraphe 2 utilise des techniques actuarielles et statistiques appropriées, applicables et pertinentes et se fonde sur des données de l'entreprise qui sont exactes, complètes et appropriées ou, lorsque de telles données ne sont pas disponibles, sur des données directement pertinentes pour les opérations de l'entreprise.

Article 286

Calcul des exigences de capital supplémentaire liées à un écart par rapport aux normes de gouvernance

Aux fins du calcul d'une exigence de capital supplémentaire en vertu de l'article 37, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de tous les facteurs pertinents, et notamment de l'ensemble des facteurs suivants:

- (a) s'il y a lieu, les facteurs visés à l'article 277;
- (b) s'il y a lieu, les exigences de capital supplémentaire précédemment imposées, pour des écarts comparables, à d'autres entreprises d'assurance ou de réassurance présentant des profils de risque similaires, sous réserve que les autorités de contrôle veillent à ce que les motifs de leur décision d'imposer une exigence de capital supplémentaire soient divulgués conformément à l'article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et que cette divulgation respecte les exigences de secret professionnel énoncées à l'article 64 de cette directive.

Article 287

Répartition des exigences de capital supplémentaire pour les entreprises qui exercent simultanément des activités d'assurance vie et non-vie

1. Lorsqu'elles calculent une exigence de capital supplémentaire pour une entreprise d'assurance à laquelle s'applique l'article 73, paragraphe 2 ou 5, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle calculent un montant notionnel d'exigence de capital supplémentaire en vie et un montant notionnel d'exigence de capital supplémentaire notionnelle en non-vie.
2. Lorsque les causes des écarts pertinents peuvent être objectivement réparties entre l'activité d'assurance vie et l'activité d'assurance non-vie, les autorités de contrôle calculent le montant notionnel d'exigence de capital supplémentaire en vie et le montant notionnel d'exigence de capital supplémentaire en non-vie selon la même répartition.
3. Lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer une répartition conformément au paragraphe 2, les autorités de contrôle calculent le montant notionnel d'exigence de capital supplémentaire en vie et le montant notionnel d'exigence de capital supplémentaire en non-vie selon la même répartition que celle prévue à l'article 74, paragraphe 2 de la directive 2009/138/CE entre le montant notionnel du minimum de capital requis en vie et le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie.

CHAPITRE XI

PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE RÉTABLISSEMENT*Article 288***Évaluation de l'existence de situations défavorables exceptionnelles**

Aux fins de la déclaration de l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d'assurance et de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées, comme visé à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, l'AEAPP tient compte de l'ensemble des facteurs et critères suivants:

- (a) l'incidence, sur les marchés financiers, sur l'offre de produits d'assurance et de réassurance et sur les preneurs et les bénéficiaires, d'éventuelles décisions ultérieures des autorités de contrôle de prolonger la période de rétablissement;
- (b) le nombre, la taille et la part de marché des entreprises d'assurance et de réassurance affectées par la situation défavorable exceptionnelle, et s'il pourrait y avoir un effet négatif sur les marchés financiers ou les marchés de l'assurance et de la réassurance du fait de la taille et de la nature de ces entreprises considérées ensemble;
- (c) les effets procycliques que les mesures prises pour restaurer le respect du capital de solvabilité requis sont susceptibles d'engendrer, y compris la vente en urgence d'actifs sur les marchés financiers;
- (d) la possibilité, pour les entreprises d'assurance et de réassurance, de lever des fonds propres supplémentaires sur les marchés financiers;
- (e) l'existence d'un marché actif pour les actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance, et la liquidité de ce marché;
- (f) la capacité du marché de la réassurance à fournir des couvertures de réassurance ou de rétrocession;
- (g) l'existence, sur les marchés financiers, de techniques adéquates d'atténuation du risque, y compris des instruments financiers;
- (h) l'existence, sur les marchés financiers, d'autres moyens de réduire l'exposition au risque des entreprises d'assurance et de réassurance.

*Article 289***Facteurs et critères à prendre en compte pour décider de la prolongation de la période de rétablissement**

Afin de décider s'il y a lieu de prolonger la période visée à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, et de déterminer sa longueur pour une entreprise d'assurance ou de réassurance donnée, l'autorité de contrôle tient compte des facteurs et des critères énoncés à l'article 288, points c) à h), du présent règlement, ainsi que des facteurs et critères propres à l'entreprise suivants:

- (a) l'incidence d'une prolongation sur les preneurs et les bénéficiaires de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (b) la mesure dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance est affectée par la situation défavorable exceptionnelle;
- (c) les moyens dont dispose l'entreprise pour parvenir à se conformer de nouveau au capital de solvabilité requis et l'existence d'un programme de rétablissement réaliste;
- (d) les causes et le degré de non-conformité au capital de solvabilité requis;
- (e) la composition des fonds propres détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (f) la composition des actifs détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (g) la nature et la durée des provisions techniques et des autres passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (h) le cas échéant, la possibilité de disposer du soutien financier d'autres entreprises du groupe auquel l'entreprise d'assurance ou de réassurance appartient;
- (i) toute mesure prise par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour limiter les sorties de capitaux et la détérioration de sa solvabilité.

CHAPITRE XII

INFORMATIONS À DESTINATION DU PUBLIC

SECTION 1

Rapport sur la solvabilité et la situation financière: structure et contenu*Article 290***Structure**

1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière suit la structure prévue à l'annexe XX et présente les informations visées aux articles 292 à 298 du présent règlement.
2. Le rapport contient des informations descriptives tant qualitatives que quantitatives, complétées, s'il y a lieu, par des modèles de déclaration quantitative.

*Article 291***Importance relative**

Aux fins du présent chapitre, les informations à publier dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière sont considérées comme importantes si leur omission ou leur inexactitude est susceptible d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs de ce document, y compris les autorités de contrôle.

*Article 292***Synthèse**

1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient une synthèse concise et claire. Cette synthèse est compréhensible par les preneurs et les bénéficiaires.
2. La synthèse met en évidence tout changement important survenu dans l'activité et les résultats de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, son système de gouvernance, son profil de risque, la valorisation qu'elle applique à des fins de solvabilité et la gestion de son capital sur la période de référence.

*Article 293***Activité et résultats**

1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:
 - (a) le nom et la forme juridique de l'entreprise;
 - (b) le nom et les coordonnées de l'autorité de contrôle chargée du contrôle financier de l'entreprise et, s'il y a lieu, le nom et les coordonnées du contrôleur du groupe auquel l'entreprise appartient;
 - (c) le nom et les coordonnées de l'auditeur externe de l'entreprise;
 - (d) une description des détenteurs de participations qualifiées dans l'entreprise;
 - (e) lorsque l'entreprise appartient à un groupe, des informations détaillées sur la position occupée par l'entreprise dans la structure juridique du groupe;
 - (f) les lignes d'activité importantes de l'entreprise et ses zones géographiques importantes dans lesquelles elle exerce une activité;
 - (g) toute opération importante ou tous autres événements survenus dans la période de référence qui ont eu un impact important sur l'entreprise.

2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient des informations qualitatives et quantitatives concernant les résultats de souscription de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sur la période de référence, à un niveau agrégé ainsi que par ligne d'activité importante et zone géographique importante dans laquelle elle exerce une activité, assorties d'une comparaison avec les informations correspondantes publiées pour la précédente période de référence, telles qu'elles apparaissent dans les états financiers de l'entreprise.

3. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations qualitatives et quantitatives suivantes concernant les résultats des investissements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sur la période de référence, assorties d'une comparaison avec les informations correspondantes publiées pour la précédente période de référence, telles qu'elles apparaissent dans les états financiers de l'entreprise:

- (a) des informations sur les produits et les dépenses générés par les investissements, par catégorie d'actifs, et, s'il y a lieu aux fins d'une bonne compréhension de ces produits et dépenses, leurs composantes;
- (b) des informations sur les profits et les pertes comptabilisés directement en fonds propres;
- (c) des informations sur tout investissement dans des titrisations.

4. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière décrit les autres produits et dépenses importants de l'entreprise d'assurance ou de réassurance enregistrés sur la période de référence, assortis d'une comparaison avec les informations correspondantes publiées pour la précédente période de référence, telles qu'elles apparaissent dans les états financiers de l'entreprise.

5. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière présente, dans une section séparée, toute autre information importante relative à l'activité et aux résultats de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Article 294

Système de gouvernance

1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

- (a) la structure de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise, y compris une description de ses principales missions et responsabilités, une brève description de la séparation des responsabilités en son sein, en particulier s'il comprend ou non des comités, et une description des principales missions et responsabilités des fonctions clés;
- (b) tout changement important du système de gouvernance survenu au cours de la période de référence;
- (c) des informations sur la politique et les pratiques de rémunération applicables aux membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et, sauf indication contraire, aux salariés, y compris:
 - i) les principes de la politique de rémunération, avec une explication de l'importance relative de la part fixe et de la part variable de la rémunération;
 - ii) des informations sur les critères de performance individuelle et collective ouvrant droit à l'attribution d'options sur actions, d'actions ou d'autres composantes variables de la rémunération;
 - iii) une description des principales caractéristiques des régimes de retraite complémentaire et de retraite anticipée des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et des titulaires d'autres fonctions clés;
- (d) des informations sur les transactions importantes conclues durant la période de référence avec des actionnaires, des personnes exerçant une influence notable sur l'entreprise ou des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle.

2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant la politique de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en matière de compétence et d'honorabilité:

- (a) une description des exigences spécifiques d'aptitudes, de connaissances et d'expertise appliquées par l'entreprise aux personnes qui la dirigent effectivement ou qui occupent d'autres fonctions clés en son sein;
- (b) une description du processus par lequel l'entreprise apprécie la compétence et l'honorabilité des personnes qui la dirigent effectivement ou qui occupent d'autres fonctions clés en son sein.

3. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant le système de gestion des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

- (a) une description du système de gestion des risques de l'entreprise, y compris des stratégies, processus et procédures de reporting appliquées dans ce cadre, ainsi que de la manière dont ce système permet d'identifier, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer efficacement et en continu les risques, au niveau individuel et agrégé, auxquels l'entreprise est ou pourrait être exposée;
- (b) une description de la manière dont le système de gestion des risques, y compris la fonction de gestion des risques, est intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'entreprise.

4. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant la procédure que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a adoptée pour satisfaire à son obligation de procéder à une évaluation interne des risques et de la solvabilité:

- (a) une description du processus mis en œuvre par l'entreprise pour satisfaire à son obligation de procéder à une évaluation interne des risques et de la solvabilité dans le cadre de son système de gestion des risques, y compris de la manière dont l'évaluation interne des risques et de la solvabilité est intégrée à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'entreprise;
- (b) une déclaration indiquant à quelle fréquence l'évaluation interne des risques et de la solvabilité est examinée et approuvée par l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise;
- (c) une déclaration expliquant comment l'entreprise a déterminé ses propres besoins de solvabilité compte tenu de son profil de risque et les interactions entre ses activités de gestion du capital et son système de gestion des risques.

5. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant le système de contrôle interne de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

- (a) une description du système de contrôle interne de l'entreprise;
- (b) une description de la manière dont la fonction de vérification de la conformité est mise en œuvre.

6. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant la fonction d'audit interne de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

- (a) une description de la manière dont la fonction d'audit interne de l'entreprise est mise en œuvre;
- (b) une description de la manière dont la fonction d'audit interne de l'entreprise préserve son indépendance et son objectivité par rapport aux activités qu'elle examine.

7. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient une description de la manière dont la fonction actuarielle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance est mise en œuvre.

8. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient une description de la politique de sous-traitance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et signale la sous-traitance, par cette entreprise, de toute activité ou fonction opérationnelle importante ou critique, en précisant le ressort territorial où se situe le prestataire de services chargé de cette activité ou fonction.

9. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient une évaluation de l'adéquation du système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance par rapport à la nature, l'ampleur et la complexité des risques inhérents à son activité.

10. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière présente, dans une section séparée, toute autre information importante relative au système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Article 295

Profil de risque

1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient des informations qualitatives et quantitatives concernant le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, conformément aux paragraphes 2 à 7, présentées séparément pour les catégories de risques suivantes:

- (a) risque de souscription;
- (b) risque de marché;

- (c) risque de crédit;
- (d) risque de liquidité;
- (e) risque opérationnel;
- (f) autres risques importants.

2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient les informations suivantes concernant l'exposition au risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris l'exposition découlant de positions hors bilan et du transfert de risques à des véhicules de titrisation:

- (a) une description des mesures utilisées pour évaluer les risques au sein de l'entreprise, y compris tout changement important survenu à cet égard au cours de la période de référence;
- (b) une description des risques importants auxquels l'entreprise est exposée, y compris tout changement important survenu à cet égard au cours de la période de référence;
- (c) une description de la manière dont les actifs ont été investis conformément au principe de la «personne prudente» énoncé à l'article 132 de la directive 2009/138/CE, cette description rendant compte des risques visés à cet article et de la manière dont ils ont été pris en compte.

3. En ce qui concerne la concentration des risques, le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient une description des concentrations de risques importantes auxquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée.

4. En ce qui concerne l'atténuation du risque, le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient une description des techniques utilisées à cet effet et des procédures de suivi selon lesquelles il est vérifié que ces techniques restent efficaces.

5. En ce qui concerne le risque de liquidité, le rapport sur la solvabilité et la situation financière indique le montant total du bénéfice attendu inclus dans les primes futures, calculé conformément à l'article 260, paragraphe 2.

6. En ce qui concerne la sensibilité aux risques, le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient une description des méthodes utilisées, des hypothèses formulées et du résultat des tests de résistance et des analyses de sensibilité réalisés pour les risques et événements importants.

7. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière présente, dans une section séparée, toute autre information importante relative au profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Article 296

Valorisation à des fins de solvabilité

1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant la valorisation des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à des fins de solvabilité:

- (a) séparément pour chaque catégorie d'actifs importante, la valeur des actifs et une description des bases, méthodes et principales hypothèses utilisées pour leur valorisation à des fins de solvabilité;
- (b) séparément pour chaque catégorie d'actifs importante, une explication quantitative et qualitative de toute différence importante entre les bases, méthodes et principales hypothèses utilisées par l'entreprise pour la valorisation des actifs à des fins de solvabilité et celles utilisées pour leur valorisation dans les états financiers.

2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant la valorisation des provisions techniques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à des fins de solvabilité:

- (a) séparément pour chaque ligne d'activité importante, la valeur des provisions techniques, y compris le montant de la meilleure estimation et de la marge de risque, et une description des bases, méthodes et principales hypothèses utilisées pour leur valorisation à des fins de solvabilité;
- (b) une description du niveau d'incertitude lié à la valeur des provisions techniques;
- (c) séparément pour chaque ligne d'activité importante, une explication quantitative et qualitative de toute différence importante entre les bases, méthodes et principales hypothèses utilisées par l'entreprise pour la valorisation des provisions techniques à des fins de solvabilité et celles utilisées pour leur valorisation dans les états financiers;

- (d) dans le cas où l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 *ter* de la directive 2009/138/CE est appliqué, une description de l'ajustement égalisateur et du portefeuille d'engagements et des actifs du portefeuille assigné auxquels s'applique l'ajustement égalisateur, ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de l'ajustement égalisateur sur la situation financière de l'entreprise, y compris sur le montant des provisions techniques, le capital de solvabilité requis, le minimum de capital requis, les fonds propres de base et les montants de fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis;
 - (e) une déclaration indiquant si l'entreprise utilise la correction pour volatilité visée à l'article 77 *quinquies* de la directive 2009/138/CE, et une quantification des effets d'une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l'entreprise, y compris sur le montant des provisions techniques, le capital de solvabilité requis, le minimum de capital requis, les fonds propres de base et les montants de fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis;
 - (f) une déclaration indiquant si la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée à l'article 308 *quater* de la directive 2009/138/CE est appliquée, et une quantification des effets de la non-application de cette mesure transitoire sur la situation financière de l'entreprise, y compris sur le montant des provisions techniques, le capital de solvabilité requis, le minimum de capital requis, les fonds propres de base et les montants de fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis;
 - (g) une déclaration indiquant si la déduction transitoire visée à l'article 308 *quinquies* de la directive 2009/138/CE est appliquée, et une quantification des effets de la non-application de cette déduction transitoire sur la situation financière de l'entreprise, y compris sur le montant des provisions techniques, le capital de solvabilité requis, le minimum de capital requis, les fonds propres de base et les montants de fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis.
 - (h) une description des éléments suivants:
 - i) les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;
 - ii) tout changement important des hypothèses pertinentes utilisées dans le calcul des provisions techniques par rapport à la précédente période de référence.
3. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant la valorisation des autres passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à des fins de solvabilité:
- (a) séparément pour chaque catégorie importante d'autres passifs, la valeur de ces autres actifs et une description des bases, méthodes et principales hypothèses utilisées pour leur valorisation à des fins de solvabilité;
 - (b) séparément pour chaque catégorie importante d'autres passifs, une explication quantitative et qualitative de toute différence importante entre les bases, méthodes et principales hypothèses utilisées par l'entreprise pour la valorisation de ces autres passifs à des fins de solvabilité et celles utilisées pour leur valorisation dans les états financiers.
4. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient des informations sur les domaines visés à l'article 260 en ce qui concerne le respect des exigences de publication applicables à l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article.
5. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière présente, dans une section séparée, toute autre information importante concernant la valorisation des actifs et des passifs à des fins de solvabilité.

Article 297

Gestion du capital

1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant les fonds propres de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:
- (a) des informations sur les objectifs, politiques et procédures appliqués par l'entreprise pour la gestion de ses fonds propres, y compris des informations sur l'horizon temporel utilisé pour la planification des activités et sur tout changement important survenu au cours de la période de référence;
 - (b) séparément pour chaque niveau de fonds propres, des informations sur la structure, le montant et la qualité des fonds propres à la fin de la période de référence et à la fin de la précédente période de référence, y compris une analyse des changements importants survenus à chaque niveau de fonds propres au cours de la période de référence;
 - (c) le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, classés par niveau;

- (d) le montant des fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, classés par niveau;
- (e) une explication quantitative et qualitative de toute différence importante entre les fonds propres tels qu'ils apparaissent dans les états financiers de l'entreprise et l'excédent des actifs par rapport aux passifs tel que calculé à des fins de solvabilité;
- (f) pour chaque élément de fonds propres de base faisant l'objet des mesures transitoires prévues à l'article 308 *ter*, paragraphes 9 et 10, de la directive 2009/138/CE, une description de la nature de cet élément et son montant;
- (g) pour chaque élément important de fonds propres auxiliaires, une description de cet élément, son montant et, lorsqu'une méthode selon laquelle déterminer ce montant a été approuvée, cette méthode, ainsi que la nature et le nom de la contrepartie ou du groupe de contreparties pour les éléments visés à l'article 89, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/138/CE;
- (h) une description de tout élément déduit des fonds propres et une brève description de toute restriction notable affectant la disponibilité et la transférabilité des fonds propres au sein de l'entreprise.

Aux fins du paragraphe g), les noms des contreparties ne sont pas divulgués lorsqu'une telle divulgation est juridiquement impossible ou impraticable ou lorsque les contreparties concernées ne sont pas importantes.

2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

- (a) le montant du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis à la fin de la période de référence, assorti, s'il y a lieu, d'une indication selon laquelle le montant définitif du capital de solvabilité requis reste subordonné à une évaluation par les autorités de contrôle;
- (b) le montant du capital de solvabilité requis de l'entreprise scindé par module de risque lorsque l'entreprise applique la formule standard, ou par catégorie de risques lorsqu'elle utilise un modèle interne;
- (c) si, et pour quels modules et sous-modules de risque de la formule standard, l'entreprise utilise des calculs simplifiés;
- (d) si, et pour quels paramètres de la formule standard, l'entreprise utilise des paramètres qui lui sont propres, conformément à l'article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE;
- (e) s'il y a lieu, une déclaration indiquant que l'État membre de l'entreprise a fait usage de la faculté prévue à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE;
- (f) sauf si l'État membre de l'entreprise a fait usage de la faculté prévue à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE, l'effet de tout paramètre propre à l'entreprise qu'elle est tenue d'utiliser conformément à l'article 110 de ladite directive et le montant de toute exigence de capital supplémentaire appliquée au capital de solvabilité requis, avec des informations concises sur sa justification par l'autorité de contrôle concernée;
- (g) des informations sur les données utilisées par l'entreprise pour calculer le minimum de capital requis;
- (h) tout changement important du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis survenu dans la période de référence, et les raisons de ce changement.

3. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes en ce qui concerne la faculté prévue à l'article 304 de la directive 2009/138/CE:

- (a) une déclaration indiquant si l'entreprise utilise le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée prévu dans cet article pour le calcul du capital de solvabilité requis, après approbation de son autorité de contrôle;
- (b) le cas échéant, le montant de l'exigence de capital qui en résulte pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée.

4. Lorsque le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide d'un modèle interne, le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient également l'ensemble des informations suivantes:

- (a) une description des diverses fins auxquelles l'entreprise utilise son modèle interne;
- (b) une description du champ du modèle interne en termes d'unités opérationnelles et de catégories de risques;

- (c) lorsqu'un modèle interne partiel est utilisé, une description de la technique utilisée pour intégrer celui-ci à la formule standard, y compris, s'il y a lieu, une description des techniques alternatives utilisées;
- (d) une description des méthodes utilisées dans le modèle interne pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle et le capital de solvabilité requis;
- (e) une explication, par module de risque, des principales différences dans les méthodes et hypothèses sous-jacentes respectivement utilisées dans la formule standard et le modèle interne;
- (f) la mesure du risque et l'horizon temporel utilisés dans le modèle interne et, lorsque ce ne sont pas les mêmes que ceux prévus à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, une explication de la raison pour laquelle le capital de solvabilité requis tel que calculé avec le modèle interne garantit aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 101 de ladite directive;
- (g) une description de la nature et du caractère approprié des données utilisées dans le modèle interne.

5. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant tout manquement au minimum de capital requis et tout manquement grave au capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

- (a) pour tout manquement à l'exigence de minimum de capital requis: la durée et le montant maximum de ce manquement au cours de la période de référence, une explication de son origine et de ses conséquences, toute mesure corrective prise, comme prévu à l'article 51, paragraphe 1, point e) v), de la directive 2009/138/CE, et une explication de l'effet de ces mesures correctives;
- (b) lorsque le manquement au minimum de capital requis n'a pas été résolu par la suite: le montant du manquement à la date du rapport;
- (c) pour tout manquement grave au capital de solvabilité requis au cours de la période de référence: la durée et le montant maximum de ce manquement grave au cours de la période de référence, une explication de son origine et de ses conséquences, toute mesure corrective prise, comme prévu à l'article 51, paragraphe 1, point e) v), de la directive 2009/138/CE, et une explication de l'effet de ces mesures correctives;
- (d) lorsque le manquement grave au capital de solvabilité requis n'a pas été résolu par la suite: le montant du manquement à la date du rapport.

6. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière présente, dans une section séparée, toute autre information importante relative à la gestion du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Article 298

Communication spontanée d'informations supplémentaires

Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance publient, conformément à l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, toute information ou explication relative à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n'est pas légalement exigée, elles veillent à ce que ces informations supplémentaires soient cohérentes avec toute information fournie aux autorités de contrôle conformément à l'article 35 de ladite directive.

SECTION 2

Rapport sur la solvabilité et la situation financière: non-publication d'informations

Article 299

1. Lorsque les autorités de contrôle autorisent les entreprises d'assurance et de réassurance, en vertu de l'article 53, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138/CE, à ne pas publier certaines informations, cette autorisation ne reste valable qu'aussi longtemps que la raison de cette non-publication continue d'exister.
2. Dès que la raison de la non-publication cesse d'exister, les entreprises d'assurance et de réassurance en informent les autorités de contrôle.

SECTION 3

Rapport sur la solvabilité et la situation financière: modalités de publication et actualisations*Article 300***Délais**

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance publient le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière dans les délais fixés à l'article 308 *ter*, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE et, après la fin de la période transitoire prévue dans cet article, au plus tard 14 semaines après la clôture de leur exercice financier.
2. Dès que les entreprises d'assurance et de réassurance publient le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière, y compris toute version actualisée de ce rapport, celui-ci est soumis aux autorités de contrôle.

*Article 301***Moyens de publication**

1. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance possèdent et tiennent à jour un site web lié à leur activité, elles publient le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière sur ce site web.
2. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance ne possèdent pas ni ne tiennent à jour de site web, mais sont membres d'une organisation professionnelle qui possède et tient à jour un site web, elles publient le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière sur le site web de cette organisation professionnelle, si celle-ci le permet.
3. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance publient le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière sur un site web conformément au paragraphe 1 ou 2, ce rapport reste disponible sur ce site web pour une durée d'au moins cinq ans après la date de publication visée à l'article 300, paragraphe 1.
4. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance ne publient pas le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière sur un site web conformément au paragraphe 1 ou 2, elles en adressent une copie électronique à toute personne qui, dans les cinq ans suivant la date de publication visée à l'article 300, paragraphe 1, en fait la demande. Elles lui adressent leur rapport dans les dix jours ouvrables suivant sa demande.
5. Que le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière ait, ou non, été publié sur un site web conformément au paragraphe 1 ou 2, les entreprises d'assurance et de réassurance adressent à toute personne qui, dans les deux ans suivant la date de publication visée à l'article 300, paragraphe 1, en fait la demande, une copie papier de leur rapport dans les vingt jours ouvrables suivant cette demande.
6. Les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière et toute version actualisée de celui-ci sous format électronique.

*Article 302***Actualisations**

1. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance doivent publier, conformément à l'article 54, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, des informations appropriées sur la nature et les effets de tout événement majeur affectant significativement la pertinence du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière, elles publient une version actualisée de ce rapport conformément au paragraphe 2 du présent article. Les articles 290 à 299 du présent règlement s'appliquent à cette version actualisée.
2. Sans préjudice de toute publication que les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent effectuer immédiatement conformément aux exigences de l'article 54, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, toute version actualisée du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière est publiée dès que possible après l'événement majeur visé au paragraphe 1 du présent article, conformément aux dispositions de l'article 301 du présent règlement.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent décider, aux fins de l'article 301, paragraphe 5, de publier des informations appropriées sur la nature et les effets de tout événement majeur affectant significativement la pertinence du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière sous la forme de modifications du rapport initial.

Article 303

Dispositions transitoires relatives à la comparaison des informations

Lorsqu'une comparaison d'informations avec des informations publiées pour la précédente période de référence est exigée en vertu du présent chapitre, les entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfont à cette exigence que si la précédente période de référence couvre une période postérieure à la date d'entrée en application de la directive 2009/138/CE.

CHAPITRE XIII

COMMUNICATION RÉGULIÈRE D'INFORMATIONS AUX FINS DU CONTRÔLE

SECTION 1

Éléments et contenu

Article 304

Éléments d'information à communiquer régulièrement aux fins du contrôle

1. Les informations dont les autorités de contrôle exigent la communication par les entreprises d'assurance et de réassurance à des moments prédéfinis conformément à l'article 35, paragraphe 2, point a), i), de la directive 2009/138/CE incluent:

- (a) le rapport sur la solvabilité et la situation financière publié par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément à l'article 300 du présent règlement, assorti de toute information équivalente publiée en vertu d'autres exigences législatives ou réglementaires à laquelle le rapport fait référence, et toute version actualisée du rapport publiée conformément à l'article 302 du présent règlement;
- (b) le rapport régulier au contrôleur, contenant les informations visées aux articles 307 à 311 du présent règlement. Le rapport régulier au contrôleur présente aussi toute information visée aux articles 293 à 297 du présent règlement que les autorités de contrôle ont autorisé l'entreprise d'assurance ou de réassurance à ne pas publier dans le rapport sur sa solvabilité et sa situation financière conformément à l'article 53, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. Le rapport régulier au contrôleur suit la même structure que celle prévue à l'annexe XX pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière;
- (c) le rapport au contrôleur sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ci-après le «rapport EIRS au contrôleur»), contenant, conformément à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, les conclusions de chaque évaluation interne régulière des risques et de la solvabilité effectuée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément à l'article 45, paragraphe 5, de cette directive;
- (d) des modèles de déclaration quantitative annuelle et trimestrielle précisant et complétant les informations présentées dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière et le rapport régulier au contrôleur, compte tenu des limitations et dispenses possibles prévues à l'article 35, paragraphes 6 et 7, de la directive 2009/138/CE. Les entreprises dispensées de l'obligation de communiquer des informations sur une base trimestrielle en vertu de l'article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE soumettent des modèles de déclaration quantitative annuelle uniquement. L'obligation de communiquer des informations sur une base annuelle n'inclut pas l'obligation de les communiquer poste par poste pour les entreprises dispensées de cette dernière obligation en vertu de l'article 35, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE.

2. Le rapport régulier au contrôleur contient une synthèse qui, en particulier, met en évidence tout changement important survenu dans l'activité et les résultats de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, son système de gouvernance, son profil de risque, sa valorisation à des fins de solvabilité et la gestion de son capital sur la période de référence et fournit une brève explication des causes et des effets de ce changement. Cette synthèse contient des informations sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité aux fins de l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE.

3. Le champ des modèles de déclaration quantitative trimestrielle est plus étroit que celui des modèles de déclaration quantitative annuelle.

4. Le paragraphe 1 est sans préjudice du pouvoir des autorités de contrôle d'exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles leur communiquent régulièrement toute autre information élaborée sous la responsabilité ou à la demande de leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle.

*Article 305***Importance relative**

Aux fins du présent chapitre, les informations communiquées aux autorités de contrôle sont considérées comme importantes lorsque leur omission ou leur inexactitude est susceptible d'influer sur la prise de décision ou le jugement de ces dernières.

*Article 306***Rapport au contrôleur sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité**

Le rapport EIRS au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes:

- (a) les résultats qualitatifs et quantitatifs de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité et les conclusions tirées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance de ces résultats;
- (b) les méthodes et les principales hypothèses utilisées dans l'évaluation interne des risques et de la solvabilité;
- (c) des informations sur le besoin global de solvabilité de l'entreprise et une comparaison entre ce besoin, les exigences réglementaires de capital et les fonds propres de l'entreprise;
- (d) des informations qualitatives sur la mesure dans laquelle des risques quantifiables de l'entreprise n'ont pas été pris en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis et, lorsque des écarts significatifs ont été observés, une quantification de cette mesure.

*Article 307***Activité et résultats**

1. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

- (a) les principales tendances et les principaux facteurs qui contribuent au développement, aux résultats et à la position de l'entreprise sur la période de planification de son activité, y compris sa position concurrentielle et toute question légale ou réglementaire importante à cet égard;
- (b) une description des objectifs généraux de l'entreprise, y compris les stratégies et délais correspondants.

2. Le rapport régulier au contrôleur comprend l'ensemble des informations qualitatives et quantitatives suivantes concernant la performance de souscription de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, telle qu'elle apparaît dans ses états financiers:

- (a) des informations sur les revenus et les dépenses de souscription de l'entreprise sur la période de référence, par ligne d'activité importante et grande zone géographique dans laquelle elle est souscripteur, une comparaison avec les informations correspondantes communiquées pour la précédente période de référence et les raisons de toute différence importante;
- (b) une analyse de la performance de souscription globale de l'entreprise sur la période de référence;
- (c) des informations sur la performance de souscription de l'entreprise par ligne d'activité sur la période de référence par rapport aux projections et les facteurs significatifs ayant influé sur les écarts par rapport aux projections;
- (d) les projections relatives à la performance de souscription de l'entreprise sur la période de planification de son activité, assorties d'informations sur les facteurs significatifs qui pourraient influencer sur cette performance;
- (e) des informations sur toute technique importante d'atténuation du risque achetée ou contractée durant la période de référence.

3. Le rapport régulier au contrôleur comprend l'ensemble des informations qualitatives et quantitatives suivantes concernant la performance des investissements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, telle qu'elle apparaît dans ses états financiers:

- (a) des informations sur les revenus et les dépenses générés par les activités d'investissement sur la période de référence, une comparaison avec les informations correspondantes communiquées pour la précédente période de référence et les raisons de toute différence importante;
- (b) une analyse de la performance globale des investissements de l'entreprise sur la période de référence, ainsi que par catégorie d'actifs concernée;

- (c) les projections relatives à la performance attendue des investissements de l'entreprise sur la période de planification de son activité, assorties d'informations sur les facteurs significatifs qui pourraient influencer sur cette performance;
 - (d) les principales hypothèses utilisées par l'entreprise dans ses décisions d'investissement en ce qui concerne l'évolution des taux d'intérêt, des taux de change et d'autres paramètres de marché pertinents sur la période de planification de son activité;
 - (e) des informations sur tout investissement dans une titrisation et les procédures de gestion des risques appliquées par l'entreprise pour les valeurs mobilières ou les instruments concernés.
4. Le rapport régulier au contrôleur contient des informations sur toute source importante de revenus et de dépenses pour l'entreprise, autre que les revenus et dépenses de souscription et d'investissement, sur la période de planification de son activité.
5. Le rapport régulier au contrôleur contient toute autre information pertinente concernant l'activité et les résultats de l'entreprise.

Article 308

Système de gouvernance

1. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:
- (a) des informations permettant aux autorités de contrôle de bien appréhender le système de gouvernance de l'entreprise et d'évaluer son caractère approprié au regard de la stratégie et des opérations de l'entreprise;
 - (b) des informations relatives à la délégation de responsabilités, à l'attribution des fonctions et aux lignes de reporting au sein de l'entreprise;
 - (c) les droits à rémunération des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle sur la période de référence, une comparaison avec les informations correspondantes communiquées pour la précédente période de référence et les raisons de toute différence importante.
2. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant le respect, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des exigences de compétence et d'honorabilité:
- (a) conformément aux exigences énoncées à l'article 42 de la directive 2009/138/CE, une liste des personnes qui occupent des fonctions clés dans l'entreprise;
 - (b) des informations sur les politiques et procédures mises en place par l'entreprise pour s'assurer de la compétence et de l'honorabilité de ces personnes.
3. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant le système de gestion des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:
- (a) pour chaque catégorie de risques, des informations sur les objectifs, les stratégies, les processus et les procédures de reporting de l'entreprise en matière de gestion des risques;
 - (b) des informations sur les risques significatifs auxquels l'entreprise est exposée sur la durée de vie de ses engagements d'assurance et de réassurance et sur la manière dont ces risques ont été pris en compte dans son besoin global de solvabilité;
 - (c) des informations sur tout risque important que l'entreprise a identifié et qui n'est pas pleinement pris en compte dans le calcul du capital de solvabilité requis tel que prévu à l'article 101, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE;
 - (d) des informations sur la manière dont l'entreprise satisfait à son obligation d'investir tous ses actifs conformément au principe de la «personne prudente» énoncé à l'article 132 de la directive 2009/138/CE;
 - (e) des informations sur la manière dont l'entreprise vérifie le caractère approprié des évaluations de crédit produites par des organismes externes d'évaluation du crédit, y compris sur les modalités et le degré d'utilisation des évaluations de crédit produites par des organismes externes d'évaluation du crédit;
 - (f) les résultats des évaluations concernant l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque, l'ajustement égalisateur et la correction pour volatilité, visées à l'article 44, paragraphe 2 bis, de la directive 2009/138/CE.
4. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant les évaluations internes des risques et de la solvabilité qui ont été effectuées sur la période de référence par l'entreprise d'assurance ou de réassurance:
- (a) une description de la manière dont les évaluations internes des risques et de la solvabilité sont réalisées, documentées et analysées en interne;

- (b) une description de la manière dont les évaluations internes des risques et de la solvabilité sont intégrées aux processus de gestion et de prise de décision de l'entreprise.
5. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant le système de contrôle interne de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:
- (a) des informations sur les procédures clés que comprend le système de contrôle interne;
 - (b) des informations sur les activités conduites conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE durant la période de référence;
 - (c) des informations sur la politique de conformité élaborée par l'entreprise conformément à l'article 270 du présent règlement, le processus de réexamen de cette politique et la fréquence de ce réexamen, et toute modification significative apportée à la politique de conformité durant la période de référence.
6. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant la fonction d'audit interne de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:
- (a) une description des audits internes réalisés durant la période de référence, assortie d'une synthèse des constatations et recommandations importantes communiquées à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise, et toute mesure prise à la suite de ces constatations et recommandations;
 - (b) une description de la politique d'audit interne de l'entreprise, du processus de réexamen de cette politique et de la fréquence de ce réexamen, et de toute modification significative apportée à la politique d'audit interne durant la période de référence;
 - (c) une description du plan d'audit de l'entreprise, y compris les audits internes prévus à l'avenir et la justification de ces futurs audits;
 - (d) lorsque les personnes qui exercent la fonction d'audit interne occupent d'autres fonctions clés conformément à l'article 271, paragraphe 2, une évaluation qualitative et quantitative du respect des critères énoncés à l'article 271, paragraphe 2, points a) et b).
7. En ce qui concerne la fonction actuarielle, le rapport régulier au contrôleur contient une vue d'ensemble des activités conduites par cette fonction durant la période de référence dans chacun de ses domaines de responsabilité, décrivant comment elle contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques de l'entreprise.
8. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant la sous-traitance:
- (a) lorsque l'entreprise sous-traite des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques, ce qui justifie cette sous-traitance et la preuve qu'une supervision et des garanties appropriées sont en place;
 - (b) des informations sur les prestataires de services auxquels des activités ou des fonctions opérationnelles importantes ou critiques ont été sous-traitées et sur la manière dont l'entreprise s'assure que les prestataires de services en question satisfont aux exigences de l'article 274, paragraphe 3, point a).
 - (c) une liste des personnes responsables, chez les prestataires de services en question, des fonctions clés qui leur ont été sous-traitées.
9. Le rapport régulier au contrôleur contient toute autre information importante concernant le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Article 309

Profil de risque

1. Le rapport régulier au contrôleur contient des informations qualitatives et quantitatives concernant le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, conformément aux paragraphes 2 à 9, présentées séparément pour les catégories de risques suivantes:
- (a) risque de souscription;
 - (b) risque de marché;
 - (c) risque de crédit;
 - (d) risque de liquidité;
 - (e) risque opérationnel;
 - (f) autres risques importants.

2. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant l'exposition au risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris l'exposition découlant de positions hors bilan et du transfert de risques à des véhicules de titrisation:

- (a) une vue d'ensemble des expositions importantes anticipées sur la période de planification de l'activité de l'entreprise, compte tenu de sa stratégie d'entreprise, et comment ces expositions seront gérées;
- (b) lorsque l'entreprise vend ou redonne en garantie une sûreté, au sens de l'article 214, du présent règlement, le montant de cette sûreté, valorisée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;
- (c) lorsque l'entreprise a fourni une sûreté, au sens de l'article 214, la nature de la sûreté, la nature et la valeur des actifs fournis comme sûreté et les passifs réels et éventuels correspondants créés par ce contrat de sûreté;
- (d) des informations sur les clauses et conditions importantes attachées au contrat de sûreté;
- (e) une liste complète des actifs et comment ces actifs ont été investis conformément au principe de la «personne prudente» énoncé à l'article 132 de la directive 2009/138/CE;
- (f) lorsque l'entreprise a conclu des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou des accords de mise ou prise en pension au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 82), du règlement (UE) n° 575/2013, y compris des swaps de liquidité, des informations sur leurs caractéristiques et leur volume
- (g) lorsque l'entreprise vend des rentes variables, des informations sur les garanties complémentaires et la couverture des garanties.

3. Le rapport régulier au contrôleur contient des informations concernant la nature et le volume du portefeuille de prêts de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

4. En ce qui concerne la concentration des risques, le rapport régulier au contrôleur contient des informations sur les concentrations de risques importantes auxquelles l'entreprise est exposée ainsi qu'une vue d'ensemble des concentrations de risques anticipées sur la période de planification de son activité, compte tenu de sa stratégie d'entreprise et de la manière dont ces concentrations de risques seront gérées.

5. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant les techniques d'atténuation du risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

- (a) des informations sur les techniques que l'entreprise utilise actuellement pour atténuer les risques, une description de toute technique d'atténuation du risque importante que l'entreprise envisage d'acheter ou de souscrire sur la période de planification de son activité, compte tenu de sa stratégie d'entreprise, et la justification et l'effet de ces techniques d'atténuation du risque;
- (b) lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient une sûreté, au sens de l'article 214 du présent règlement:
 - i) la valeur de la sûreté, déterminée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;
 - ii) des informations sur les clauses et conditions importantes attachées au contrat de sûreté.

6. En ce qui concerne le risque de liquidité, le rapport régulier au contrôleur contient, en particulier, des informations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernant le bénéfice attendu inclus dans les primes futures tel que calculé conformément à l'article 260, paragraphe 2, du présent règlement pour chaque ligne d'activité, le résultat de l'évaluation qualitative visée à l'article 260, paragraphe 1, point d) ii), et une description des méthodes et principales hypothèses utilisées pour calculer le bénéfice attendu inclus dans les primes futures.

7. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant la sensibilité aux risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

- (a) une description des tests de résistance et des analyses de scénarios pertinents, visés à l'article 259, paragraphe 3, réalisés par l'entreprise, ainsi que leurs résultats;
- (b) une description des méthodes et des principales hypothèses utilisées pour ces tests de résistance et analyses de scénarios.

8. Le rapport régulier au contrôleur contient des informations concernant les données quantitatives nécessaires pour déterminer les dépendances entre les risques couverts par les modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base.

9. Le rapport régulier au contrôleur contient toute autre information importante concernant le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Article 310

Valorisation à des fins de solvabilité

1. Le rapport régulier au contrôleur contient toute information importante, autre que les informations déjà publiées dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, concernant la valorisation de ses actifs, de ses provisions techniques et de ses autres passifs à des fins de solvabilité.

2. Le rapport régulier au contrôleur contient une description:

- (a) des hypothèses retenues concernant les futures décisions de gestion;
- (b) des hypothèses retenues concernant le comportement des preneurs.

3. Le rapport régulier au contrôleur contient des informations sur les domaines visés à l'article 263 du présent règlement dans le cadre du respect des exigences d'information applicables à l'entreprise d'assurance ou de réassurance en rapport avec la valorisation à des fins de solvabilité.

4. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance valorise ses actifs ou ses passifs en se fondant sur les méthodes de valorisation qu'elle utilise pour établir ses états financiers conformément à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement, elle présente une évaluation qualitative et quantitative du critère énoncé à l'article 9, paragraphe 4, point d).

Article 311

Gestion du capital

1. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant les fonds propres de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

- (a) des informations sur les clauses et conditions importantes attachées aux principaux éléments de fonds propres détenus par l'entreprise;
- (b) l'évolution attendue des fonds propres de l'entreprise sur la période de planification de son activité compte tenu de sa stratégie d'entreprise, les plans de capital testés de manière appropriée et si l'entreprise a l'intention de rembourser ou de racheter tout élément de fonds propres ou projette de lever des fonds propres supplémentaires;
- (c) les plans de l'entreprise concernant la manière de remplacer les éléments des fonds propres de base soumis aux mesures transitoires visées à l'article 308 ter, paragraphes 9 et 10, de la directive 2009/138/CE sur la période visée dans ces dispositions.

2. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

- (a) des informations quantitatives sur le capital de solvabilité requis, scindé par module de risque lorsque l'entreprise applique la formule standard, ou par catégorie de risques lorsqu'elle utilise un modèle interne;
- (b) l'évolution attendue du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis de l'entreprise sur la période de planification de son activité, compte tenu de sa stratégie d'entreprise;
- (c) une estimation du capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard, lorsque les autorités de contrôle exigent de l'entreprise qu'elle fournisse cette estimation conformément à l'article 112, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE.

3. Lorsque le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide d'un modèle interne, le rapport régulier au contrôleur contient également l'ensemble des informations suivantes:

- (a) les résultats de l'examen des origines et des causes des profits et des pertes enregistrés, requis par l'article 123 de la directive 2009/138/CE, pour chaque unité opérationnelle majeure, et comment la catégorisation des risques retenue dans le modèle interne explique ces origines et ces causes;
- (b) des informations sur la question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, le profil de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses qui sous-tendent son modèle interne;
- (c) des informations sur les futures décisions de gestion prises en compte dans le calcul du capital de solvabilité requis.

4. Lorsque des paramètres propres à l'entreprise sont utilisés pour calculer le capital de solvabilité requis, ou qu'un ajustement égalisateur est appliqué à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents, le rapport régulier au contrôleur indique si les informations figurant dans la demande d'approbation des paramètres propres à l'entreprise ou de l'ajustement égalisateur ont subi des modifications qui sont pertinentes pour l'évaluation de la demande par les autorités de contrôle.
5. Le rapport régulier au contrôleur contient des informations sur tout risque raisonnablement prévisible de non-respect, par l'entreprise, de son minimum de capital requis ou de son capital de solvabilité requis et sur les plans qu'elle a élaborés pour s'assurer de continuer à les respecter.
6. Le rapport régulier au contrôleur contient toute autre information importante concernant la gestion du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

SECTION 2

Délais et moyens de communication

Article 312

Délais

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle:
 - (a) le rapport régulier au contrôleur visé à l'article 304, paragraphe 1, point b), du présent règlement au moins tous les 3 ans, dans les délais prévus à l'article 308 *ter*, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE et, après la fin de la période transitoire prévue dans cet article, au plus tard 14 semaines après la clôture de l'exercice financier de l'entreprise;
 - (b) le rapport EIRS au contrôleur visé à l'article 304, paragraphe 1, point c), du présent règlement dans un délai de 2 semaines après la clôture de l'évaluation;
 - (c) les modèles de déclaration quantitative annuelle visés à l'article 304, paragraphe 1, point d), du présent règlement dans les délais prévus à l'article 308 *ter*, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE et, après la fin de la période transitoire prévue dans cet article, au plus tard 14 semaines après la clôture de l'exercice financier de l'entreprise;
 - (d) les modèles de déclaration quantitative trimestrielle visés à l'article 304, paragraphe 1, point d), du présent règlement dans les délais prévus à l'article 308 *ter*, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE et, après la fin de la période transitoire prévue dans cet article, au plus tard cinq semaines après la fin de chaque trimestre.
2. Les autorités de contrôle peuvent exiger d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle soumette son rapport régulier au contrôleur à la fin de tout exercice, dans les délais prévus au paragraphe 1, point a).
3. Lorsque la soumission d'un rapport régulier au contrôleur n'est pas exigée pour un exercice donné, les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent néanmoins à leurs autorités de contrôle un rapport exposant tout changement important qui s'est produit dans leur activité et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, la valorisation aux fins de la solvabilité et leur gestion du capital au cours de l'exercice en question et elles fournissent une brève explication des causes et des effets de ce changement. Elles soumettent ce rapport dans les délais prévus au paragraphe 1, point a).

Article 313

Moyens de communication

Les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent les informations visées à l'article 312, paragraphe 1, sous forme électronique.

Article 314

Exigences d'information transitoires

1. Outre les obligations de communication d'informations aux autorités de contrôle énoncées dans la présent chapitre, pour la première année d'application de la directive 2009/138/CE telle que visée à l'article 311, paragraphe 3, de cette directive, les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle les informations quantitatives et qualitatives suivantes:
 - (a) une valorisation d'ouverture des actifs et des passifs, établie conformément aux principes de valorisation énoncés aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE. La date de référence de l'état financier d'ouverture est le premier jour de l'exercice de l'entreprise d'assurance ou de réassurance commençant le 1^{er} janvier 2016 ou après cette date, mais avant le 1^{er} juillet 2016;

- (b) séparément pour chaque catégorie importante d'actifs et de passifs, une explication qualitative des principales différences entre les chiffres déclarés dans la valorisation d'ouverture prévue au point a) et ceux calculés selon le régime de solvabilité en place précédemment;
 - (c) le minimum de capital requis, le capital de solvabilité requis et les fonds propres éligibles de l'entreprise à la date de référence de l'état financier d'ouverture visée au point a).
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent les informations visées au paragraphe 1 aux autorités de contrôle au plus tard 20 semaines après la date de référence de l'état financier d'ouverture visée au paragraphe 1, point a).

CHAPITRE XIV

OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE RENDRE DES COMPTES INCOMBANT AUX AUTORITÉS DE CONTRÔLE

Article 315

Informations confidentielles

Aucune information confidentielle reçue par les autorités de contrôle dans le cadre de leurs fonctions n'est incluse dans les informations qu'elles publient, sauf sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte qu'aucune entreprise ou aucun groupe en particulier ne puisse être identifié.

Article 316

Données statistiques agrégées

1. Les données statistiques agrégées à publier sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel incluent les informations spécifiées à l'annexe XXI.
2. À compter du 31 décembre 2020, cette publication inclut les données des quatre années précédentes. Les publications antérieures au 31 décembre 2018 incluent les données de toutes les années précédentes à compter du 1^{er} janvier 2016.

Article 317

Moyens de publication

1. Les informations visées à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE sont publiées et mises à disposition via le site web de l'autorité de contrôle, dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné, ainsi que dans une langue usuelle dans le monde de la finance internationale.
2. Ces informations sont actualisées au moins une fois par an. Lorsque l'actualisation a trait à une modification des dispositions législatives, réglementaires et administratives et des orientations générales appliquées en matière de réglementation de l'assurance ou de la réassurance, les informations actualisées sont fournies au plus tard lorsque la modification devient applicable.
3. Les données statistiques agrégées sur les entreprises et groupes contrôlés à publier conformément à l'article 316 le sont, pour chaque année civile, dans les trois mois suivant la date à laquelle les entreprises dont l'exercice se termine le 31 décembre sont tenues de soumettre des modèles de déclaration quantitative annuelle en vertu de l'article 312, paragraphe 1, point b). Les informations relatives aux autorités de contrôle sont disponibles dans les quatre mois suivant le 31 décembre de chaque année civile.
4. La première année pour laquelle des informations sont à publier dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné est l'année civile commençant le 1^{er} janvier 2016 ou après cette date, et ces informations sont publiées au plus tard trois mois après le début de l'année. Pour la première année, les informations à publier dans une langue usuelle dans le monde de la finance internationale sont publiées au plus tard douze mois après la date à laquelle elles le sont dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné.

CHAPITRE XV

VÉHICULES DE TITRISATION

SECTION 1

Agrément*Article 318*

L'agrément d'un véhicule de titrisation par l'autorité de contrôle de l'État membre sur le territoire duquel il établit son siège social est soumis à l'ensemble des conditions suivantes:

- (a) le véhicule de titrisation prend en charge les risques transférés par une entreprise d'assurance ou de réassurance dans le cadre de contrats de réassurance, ou prend en charge des risques d'assurance dans le cadre d'arrangements similaires;
- (b) lorsque le véhicule de titrisation prend en charge les risques transférés par plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance, sa solvabilité n'est affectée par la liquidation d'aucune de ces entreprises d'assurance ou de réassurance;
- (c) les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance au véhicule de titrisation et aux investissements en actifs réalisés par le véhicule de titrisation remplissent les conditions énoncées aux articles 319 à 321;
- (d) les personnes qui dirigent effectivement le véhicule de titrisation satisfont aux exigences visées à l'article 322;
- (e) les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée, au sens de l'article 13, point 21), de la directive 2009/138/CE, dans le véhicule de titrisation remplissent les conditions énoncées à l'article 323;
- (f) le véhicule de titrisation dispose d'un système de gouvernance efficace et satisfait aux exigences énoncées à l'article 324;
- (g) le véhicule de titrisation est en mesure de satisfaire aux exigences visées à l'article 325;
- (h) le véhicule de titrisation satisfait aux exigences énoncées aux articles 326 et 327.

SECTION 2

Conditions contractuelles obligatoires*Article 319***Financement en totalité**

Les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un véhicule de titrisation garantissent que le véhicule de titrisation est, en permanence, financé en totalité conformément à l'article 326.

*Article 320***Transfert effectif des risques**

1. Les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un véhicule de titrisation, et de celui-ci à des fournisseurs de dette ou autre financement, garantissent que les deux conditions suivantes sont remplies:

- (a) le transfert de risques est effectif en toutes circonstances;
- (b) l'ampleur du transfert de risques est clairement définie et incontestable.

2. Le transfert de risques n'est pas considéré comme effectif en toutes circonstances lorsqu'il existe des opérations liées susceptibles de compromettre son effectivité.

*Article 321***Droits des fournisseurs de dette ou autre financement**

Les dispositions contractuelles relatives au transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à un véhicule de titrisation, et de celui-ci à des fournisseurs de dette ou autre financement, garantissent que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

- (a) les créances des fournisseurs de dette ou autre financement sont, en permanence, subordonnées aux engagements de réassurance du véhicule de titrisation vis-à-vis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

- (b) aucun paiement en faveur des fournisseurs de dette ou autre financement n'est effectué, si, à la suite de ces paiements, le véhicule de titrisation ne serait plus financé en totalité;
- (c) les fournisseurs de dette ou autre financement au véhicule de titrisation n'ont aucun droit de recours sur les actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (d) les fournisseurs de dette ou autre financement au véhicule de titrisation n'ont pas le droit de demander la liquidation du véhicule de titrisation.

SECTION 3

Système de gouvernance

Article 322

Exigences de compétence et d'honorabilité applicables aux personnes qui dirigent effectivement un véhicule de titrisation

1. Toutes les personnes qui dirigent effectivement un véhicule de titrisation satisfont en permanence aux exigences énoncées à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
2. Les véhicules de titrisation notifient aux autorités de contrôle l'identité des personnes qui les dirigent effectivement et démontrent aux autorités de contrôle que ces personnes satisfont aux exigences énoncées à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
3. Les véhicules de titrisation notifient aux autorités de contrôle tout changement de l'identité des personnes qui les dirigent effectivement et fournissent aux autorités de contrôle toute information nécessaire pour leur permettre d'apprécier si toute personne nouvellement nommée à leur direction présente la compétence et l'honorabilité requises conformément à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
4. Un véhicule de titrisation informe les autorités de contrôle du remplacement de toute personne le dirigeant effectivement qui ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.

Article 323

Exigences de compétence et d'honorabilité applicables aux actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée

1. Pour apprécier si les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée, au sens de l'article 13, point 21), de la directive 2009/138/CE, dans un véhicule de titrisation présentent la compétence et l'honorabilité requises, il est tenu compte de l'ensemble des critères suivants:
 - (a) la réputation et l'intégrité de l'actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;
 - (b) la solidité financière de l'actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;
 - (c) le niveau d'influence que l'actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation exercera sur celui-ci;
 - (d) s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1^{er} de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽¹⁾ est en cours ou a eu lieu en rapport avec la participation qualifiée de l'actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation, ou que cette participation qualifiée pourrait en augmenter le risque.
2. Les véhicules de titrisation notifient aux autorités de contrôle l'identité des personnes qui sont des actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans son capital.

Article 324

Procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques

1. Les véhicules de titrisation disposent d'un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente de leur activité et qui est approprié au regard de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques qu'ils assument et des utilisations pour lesquelles ils sont agréés.

⁽¹⁾ Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

2. Le système de gouvernance d'un véhicule de titrisation comprend tous les éléments suivants:
 - (a) des politiques écrites, concernant au moins la gestion des risques, le contrôle interne, les procédures administratives et comptables et, le cas échéant, la sous-traitance. Ces politiques écrites incluent des politiques relatives aux domaines visés à l'article 44, paragraphe 2, points a) à f), de la directive 2009/138/CE dans la mesure où ceux-ci sont pertinents compte tenu des utilisations du véhicule de titrisation;
 - (b) des contrôles internes efficaces pour garantir que les conditions contractuelles obligatoires prévues à la section 2 et les exigences énoncées à la section 5 sont remplies en permanence;
 - (c) un système de gestion des risques efficace, prévoyant les processus et les procédures de reporting nécessaires à l'identification, la mesure, le suivi, la gestion et la déclaration, en permanence, des risques auxquels le véhicule de titrisation pourrait être exposé.
3. Les véhicules de titrisation veillent à la mise en œuvre effective des politiques visées au paragraphe 2, point a).

SECTION 4

Déclarations aux autorités de contrôle

Article 325

Déclarations aux autorités de contrôle

1. Les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel un véhicule de titrisation est établi peuvent exiger de celui-ci les informations dont elles ont besoin pour le contrôler.
2. Les véhicules de titrisation déclarent l'ensemble des informations suivantes aux autorités de contrôle de l'État membre dans lequel ils sont établis:
 - (a) la valeur de leurs actifs, séparés par catégorie d'actifs importante et valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'une description des bases, méthodes et hypothèses utilisées pour leur valorisation;
 - (b) leur exposition maximale agrégée, ainsi qu'une description de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour la détermination de leur exposition maximale agrégée;
 - (c) les conflits d'intérêts entre eux-mêmes, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les fournisseurs de dette ou autre financement;
 - (d) les opérations importantes qu'ils ont réalisées sur la dernière période de déclaration.
3. Les véhicules de titrisation soumettent le rapport visé au paragraphe 2 au moins une fois par an.
4. Les véhicules de titrisation soumettent le rapport visé au paragraphe 2:
 - (a) au plus tard 20 semaines après la fin de leur exercice se terminant le 30 juin 2016 ou après cette date, mais avant le 1^{er} janvier 2017;
 - (b) au plus tard 18 semaines après la fin de leur exercice se terminant le 1^{er} janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 1^{er} janvier 2018;
 - (c) au plus tard 16 semaines après la fin de leur exercice se terminant le 1^{er} janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1^{er} janvier 2019;
 - (d) au plus tard 14 semaines après la fin de leur exercice pour les exercices se terminant le 1^{er} janvier 2019 ou après cette date.
5. Les véhicules de titrisation informent immédiatement les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel ils sont établis de tout changement susceptible de les empêcher de se conformer aux articles 318 à 324 et à l'article 326.

SECTION 5

Exigences de solvabilité

Article 326

Exigences de solvabilité

1. Pour être considéré comme financé en totalité, un véhicule de titrisation satisfait à l'ensemble des exigences suivantes:
 - (a) ses actifs sont valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;

- (b) le véhicule de titrisation possède, en permanence, des actifs dont la valeur est égale ou supérieure à son exposition maximale agrégée et il est en mesure de payer les montants dont il est redevable lorsque ceux-ci deviennent exigibles;
 - (c) les produits de l'émission de dette ou autre mécanisme de financement sont entièrement libérés.
2. Pour apprécier si le véhicule de titrisation possède, en permanence, des actifs dont la valeur est égale ou supérieure à son exposition maximale agrégée et s'il est en mesure de payer les montants dont il est redevable lorsque ceux-ci deviennent exigibles, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:
- (a) le risque de liquidité du véhicule de titrisation;
 - (b) les risques quantifiables du véhicule de titrisation;
 - (c) les modalités de la détention d'actifs dans le véhicule de titrisation.
3. Le véhicule de titrisation démontre aux autorités de contrôle qu'il satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1 dans le rapport visé à l'article 325, paragraphe 2, ainsi qu'à la demande des autorités de contrôle, et il rend également compte des risques visés au paragraphe 2, points a) et b).
4. Les paiements liés à des contrats d'assurance et de réassurance existants que le véhicule de titrisation devrait recevoir à l'avenir de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui a transféré des risques peuvent être inclus dans les actifs du véhicule de titrisation, sous réserve que l'ensemble des exigences suivantes soient satisfaites:
- (a) les engagements futurs du véhicule de titrisation vis-à-vis des fournisseurs de dette ou autre financement ne naissent que sous réserve de la réception des paiements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui a transféré des risques;
 - (b) en aucun cas, les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a transféré des risques au véhicule de titrisation ne seront négativement affectés par la non-réception des paiements par le véhicule de titrisation;
 - (c) le véhicule de titrisation continue de remplir les conditions énoncées au paragraphe 1 même en cas de non-réception des paiements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui a transféré des risques;
 - (d) les paiements ne sont pas liés à des dépenses exclues de l'exposition maximale agrégée au sens de l'article 1^{er}, point 42).

Article 327

Exigences de solvabilité applicables aux investissements

Les véhicules de titrisation investissent tous leurs actifs conformément à l'ensemble des exigences suivantes:

- (a) pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, les véhicules de titrisation n'investissent que dans des actifs et instruments présentant un risque qu'ils sont en mesure d'identifier, de mesurer, de suivre, de gérer, de contrôler et de déclarer adéquatement;
- (b) les actifs sont investis d'une manière propre à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble. En outre, la localisation des actifs est telle qu'elle garantit leur disponibilité;
- (c) tous les actifs sont investis d'une manière appropriée au regard de la nature et de la durée des engagements du véhicule de titrisation. Ils sont également investis dans le meilleur intérêt de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a transféré des risques au véhicule de titrisation;
- (d) l'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille;
- (e) les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché financier réglementé sont maintenus à des niveaux prudents;
- (f) les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée, et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille;
- (g) les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe n'exposent pas le véhicule de titrisation à une concentration excessive de risques.

TITRE II

GROUPES D'ASSURANCE

CHAPITRE I

CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AU NIVEAU DU GROUPE

SECTION 1

Solvabilité du groupe: choix de la méthode de calcul et principes généraux

Article 328

Choix de la méthode

1. Lorsqu'il évalue si l'application exclusive de la première méthode n'est pas appropriée, autorisant ainsi à calculer la solvabilité du groupe conformément à la seconde méthode ou à une combinaison des première et seconde méthodes définies aux articles 230 et 233 de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe, en consultation avec les autres autorités de contrôle concernées et l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, ou la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte, prend en compte l'ensemble des éléments suivants:

- (a) si le volume et la qualité des informations disponibles concernant une entreprise liée ne seraient pas suffisants pour que celle-ci soit soumise à la première méthode;
- (b) si une entreprise liée n'est pas couverte par un modèle interne de groupe dans les cas où un tel modèle, approuvé conformément à l'article 231 de la directive 2009/138/CE, est utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée;
- (c) si, aux fins du point b), les risques qui ne sont pas couverts par le modèle interne de groupe ne sont pas significatifs par rapport au profil de risque global du groupe;
- (d) si l'utilisation de la première méthode pour une entreprise liée ou plusieurs entreprises liées représenterait une charge disproportionnée, et si la nature, l'ampleur et la complexité des risques du groupe sont telles que l'utilisation de la seconde méthode pour cette entreprise liée ou ces entreprises liées n'influence pas sensiblement les résultats du calcul de la solvabilité du groupe;
- (e) si les transactions intragroupe ne sont pas significatives tant en ce qui concerne leur volume que leur valeur;
- (f) si, lorsque le groupe comprend des entreprises d'assurance ou de réassurance liées de pays tiers, des actes délégués ont été adoptés conformément à l'article 227, paragraphe 4 ou 5, de la directive 2009/138/CE, établissant que les régimes de solvabilité de ces pays tiers sont équivalents ou provisoirement équivalents.

2. La méthode ou combinaison de méthodes choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps. Le contrôleur du groupe exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle revienne à la première méthode en ce qui concerne toute entreprise liée pour laquelle l'utilisation de la seconde méthode ou d'une combinaison des première et seconde méthodes ne se justifie plus à la lumière des éléments mentionnés au paragraphe 1.

Article 329

Traitement des entreprises liées spécifiques

1. Sans préjudice de l'article 328 et sauf si la valeur comptable de l'entreprise liée concernée a été déduite des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe en vertu de l'article 229 de la directive 2009/138/CE, le calcul de la solvabilité du groupe comprend l'ensemble des éléments suivants:

- (a) le capital requis pour les entreprises liées qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers et les éléments de fonds propres de ces entreprises calculés conformément aux règles sectorielles applicables visées à l'article 2, point 7, de la directive 2002/87/CE;
- (b) le capital requis pour les entreprises liées qui sont des institutions de retraite professionnelle et les éléments de fonds propres de ces entreprises calculés conformément aux articles 17 à 17 *quater* de la directive 2003/41/CE;
- (c) le capital requis pour les entreprises liées qui sont des sociétés de gestion d'OPCVM, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/65/CE et les fonds propres de ces entreprises calculés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point l), de ladite directive;

- (d) le capital requis pour les entreprises liées qui sont des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs calculés conformément à l'article 9 de la directive 2011/61/CE et les fonds propres de ces entreprises calculés conformément à l'article 4, paragraphe 1, point ad), de ladite directive;
- (e) le capital notionnel requis et les éléments de fonds propres des entreprises liées qui sont des entreprises non réglementées exerçant des activités financières, lorsque le capital notionnel requis correspond au capital dont devrait disposer l'entreprise liée pour respecter les règles sectorielles applicables si elle était réglementée.

2. Aux fins de l'application des dispositions visées à l'article 235 de la directive 2009/138/CE, lorsque la société holding d'assurance mère ou la compagnie financière holding mixte émet une créance subordonnée ou dispose d'autres fonds propres éligibles soumis aux limites fixées à l'article 98 de ladite directive, l'article 226, paragraphe 2, de ladite directive s'applique.

3. Les véhicules de titrisation définis à l'article 13, point 26, de la directive 2009/138/CE, auxquels l'entreprise participante ou une de ses filiales a transféré un risque sont exclus du calcul de la solvabilité du groupe dans chacune des situations suivantes:

- (a) le véhicule de titrisation respecte les exigences fixées à l'article 211 de la directive 2009/138/CE, ou s'il y a lieu, le droit de l'État membre conformément à l'article 211, paragraphe 3, de ladite directive;
- (b) le véhicule de titrisation est réglementé par une autorité de contrôle d'un pays tiers et respecte des exigences équivalentes à celles fixées à l'article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

Aux fins du présent paragraphe, l'article 211 de la directive 2009/138/CE s'applique au niveau du groupe.

Article 330

Disponibilité, au niveau du groupe, des fonds propres éligibles des entreprises liées

1. Lorsqu'elles évaluent si certains fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ne peuvent être effectivement libérés pour couvrir le capital de solvabilité requis, les autorités de contrôle prennent en compte l'ensemble des éléments suivants:

- (a) si l'élément de fonds propres est soumis à des exigences juridiques ou réglementaires limitant sa capacité à absorber tous les types de pertes où qu'elles apparaissent dans le groupe;
- (b) s'il existe des exigences juridiques ou réglementaires limitant la transférabilité des actifs vers une autre entreprise d'assurance ou de réassurance;
- (c) si la libération de ces fonds propres pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe ne serait pas possible dans un délai de 9 mois maximum;
- (d) si, lorsque la seconde méthode est utilisée, l'élément de fonds propres ne respecte pas les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77; à cette fin, l'expression «capital de solvabilité requis» dans ces articles englobe à la fois le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée qui a émis l'élément de fonds propres et le capital de solvabilité requis du groupe.

2. Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de contrôle prennent en compte les restrictions qui existeraient en continuité d'exploitation.

Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de contrôle prennent également en compte tous les coûts supportés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte ou par toute entreprise liée, que la mise à disposition de tels fonds propres pour le groupe est susceptible d'entraîner.

3. Il est présumé que les éléments suivants ne sont pas effectivement disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe:

- (a) les fonds propres auxiliaires;
- (b) les actions privilégiées, les comptes mutualistes subordonnés et les passifs subordonnés;

- (c) un montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets; à cette fin, le montant des actifs d'impôts différés peut être réduit du montant des passifs d'impôts différés associés, à condition que les premiers comme les seconds résultent du droit fiscal d'un seul État membre ou pays tiers et que l'autorité fiscale de cet État membre ou de ce pays tiers autorise une telle compensation.

Lorsque l'entreprise participante peut démontrer, à la satisfaction de l'autorité de contrôle, que l'hypothèse mentionnée au premier alinéa pour un des éléments est inappropriée dans les circonstances particulières du groupe, elle peut inclure cet élément dans les fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe.

4. Les éléments suivants ne sont en aucun cas considérés comme effectivement disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe:

- (a) tout intérêt minoritaire détenu dans une filiale excédant la contribution de cette filiale au capital de solvabilité requis du groupe, lorsque la filiale est une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte;
- (b) tout intérêt minoritaire dans une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale;
- (c) tout élément de fonds propres restreint dans des fonds cantonnés tels que visés à l'article 99, point b), de la directive 2009/138/CE et à l'article 80 du présent règlement.

5. Lorsqu'un élément de fonds propres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, d'une société holding d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ne peut être libéré effectivement pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe, cet élément de fonds propres ne peut être inclus dans le calcul de la solvabilité du groupe qu'à hauteur de la contribution de cette entreprise d'assurance ou de réassurance liée, de cette entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière holding mixte au capital de solvabilité requis du groupe.

6. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée, une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte est incluse dans les données consolidées conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a) et c), sa contribution au capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée reflète les avantages de la diversification et est calculée comme étant égale:

- (a) lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée pour cette entreprise liée est calculé au moyen de la formule standard, à la part proportionnelle du capital de solvabilité requis de cette entreprise liée, multipliée par un pourcentage correspondant à la part de la composante diversifiée du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, tel qu'établi à l'article 336, dans la somme du capital de solvabilité requis de chacune des entreprises incluses dans le calcul de cette composante diversifiée;
- (b) lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée pour cette entreprise liée est calculé au moyen d'un modèle interne, au capital de solvabilité requis de cette entreprise liée, multiplié par un pourcentage correspondant à la proportion des effets de la diversification au niveau du groupe qui sont attribués à cette entreprise liée, déterminée au moyen du modèle interne, pour autant que la somme de ces pourcentages pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance liées, des sociétés holding d'assurance ou des compagnies financières holding mixtes incluses dans le calcul consolidé basé sur le modèle interne soit égale à 100 %.

SECTION 2

Solvabilité du groupe: méthodes de calcul

Article 331

Classification des éléments de fonds propres des entreprises d'assurance et de réassurance liées au niveau du groupe

1. Lorsqu'un élément de fonds propres a été classé à un des trois niveaux sur la base des critères établis au titre I, chapitre IV, section 2, par une entreprise d'assurance ou de réassurance incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe, sa classification est la même au niveau du groupe, à condition que les exigences supplémentaires suivantes soient remplies:

- (a) les entreprises respectent les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement;

- (b) l'élément de fonds propres n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément aux exigences établies à l'article 94 de la directive 2009/138/CE au niveau du groupe;

2. Aux fins du paragraphe 1, point a):

- (a) l'expression «capital de solvabilité requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne à la fois le capital de solvabilité requis de l'entreprise liée qui a émis l'élément de fonds propres et celui du groupe;
- (b) l'expression «minimum de capital requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne à la fois le minimum de capital requis de l'entreprise liée qui a émis l'élément de fonds propres et un des minimums suivants:
 - i) lorsque la première méthode est utilisée, le minimum de capital de solvabilité requis pour le groupe, calculé conformément à l'article 230, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE;
 - ii) lorsqu'une combinaison des première et seconde méthodes est utilisée, le minimum déterminé conformément à l'article 341 du présent règlement.

3. Aux fins du présent article, l'expression «entreprise d'assurance ou de réassurance» dans le titre I, chapitre IV, section 2, désigne à la fois l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et l'entreprise d'assurance ou de réassurance appartenant au groupe qui a émis l'élément de fonds propres.

4. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance inclut au niveau 2 un élément de fonds propres remplissant les conditions pour être classé au niveau 1 conformément à l'article 73, paragraphe 1, point j), cette classification n'interdit pas la classification du même élément de fonds propres au niveau 1 au niveau du groupe, à condition que la limite fixée à l'article 82, paragraphe 3, soit respectée au niveau du groupe.

Article 332

Classification des éléments de fonds propres des entreprises d'assurance et de réassurance liées de pays tiers au niveau du groupe

1. Lorsqu'un élément de fonds propres a été émis par une entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers, l'entreprise participante classe cet élément en fonction des critères de classification établis au titre I, chapitre IV, section 2, à condition que toutes les exigences supplémentaires suivantes soient respectées:

- (a) les entreprises respectent les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement;
- (b) l'élément de fonds propres n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément aux exigences établies à l'article 94 de la directive 2009/138/CE au niveau du groupe;

2. Aux fins du paragraphe 1, point a):

- (a) l'expression «capital de solvabilité requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne le capital de solvabilité requis du groupe;
- (b) l'expression «minimum de capital requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne à la fois le capital requis établi par l'autorité de contrôle du pays tiers concernée, de l'entreprise liée qui a émis l'élément de fonds propres et un des minimums suivants:
 - i) lorsque la première méthode est utilisée, le minimum de capital de solvabilité requis pour le groupe, calculé conformément à l'article 230, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE;
 - ii) lorsqu'une combinaison des première et seconde méthodes est utilisée, le minimum déterminé conformément à l'article 341 du présent règlement.

*Article 333***Classification des éléments de fonds propres des sociétés holding d'assurance, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises de services auxiliaires qui sont des filiales au niveau du groupe**

1. Lorsqu'un élément de fonds propres a été émis par une société holding d'assurance, une société holding d'assurance intermédiaire, une compagnie financière holding mixte, une compagnie financière holding mixte intermédiaire ou une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale, l'entreprise participante classe l'élément de fonds propres sur la base des critères établis au titre I, chapitre IV, section 2, à condition que toutes les exigences suivantes soient respectées:

- (a) les entreprises respectent les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement;
- (b) l'élément de fonds propres n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément aux exigences établies à l'article 94 de la directive 2009/138/CE au niveau du groupe.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a):

- (a) l'expression «capital de solvabilité requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne le capital de solvabilité requis du groupe;
- (b) l'expression «minimum de capital requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne à la fois le non-respect du minimum applicable visé à l'article 331, paragraphe 2, point b), et l'insolvabilité de la société holding d'assurance, de la société holding d'assurance intermédiaire, de la compagnie financière holding mixte, de la compagnie financière holding mixte intermédiaire ou de l'entreprise de services auxiliaires qui est une filiale.

3. Aux fins du présent article, l'expression «entreprise d'assurance ou de réassurance» visée au titre I, chapitre IV, section 2, désigne la société holding d'assurance, la société holding d'assurance intermédiaire, la compagnie financière holding mixte, la compagnie financière holding mixte intermédiaire ou l'entreprise de services auxiliaires qui est une filiale émettrice de l'élément de fonds propres.

*Article 334***Classification des éléments de fonds propres des entreprises liées résiduelles**

1. Les éléments de fonds propres des entreprises liées visées à l'article 335, paragraphe 1, point f), sont considérés comme faisant partie de la réserve de réconciliation au niveau du groupe.

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque c'est possible et lorsque les éléments de fonds propres visés au paragraphe 1 ont une incidence significative sur le montant des fonds propres du groupe ou la solvabilité du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte classe ces éléments de fonds propres à l'un des trois niveaux prévus sur la base des critères établis au titre I, chapitre IV, section 2.

*Article 335***Première méthode: détermination des données consolidées**

1. Les données consolidées pour le calcul de la solvabilité du groupe selon la première méthode se composent de tous les éléments suivants:

- (a) la consolidation intégrale des données de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers, les sociétés holding d'assurance, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises de services auxiliaires qui sont des filiales de l'entreprise mère;
- (b) la consolidation intégrale des données des véhicules de titrisation auxquels l'entreprise participante ou une de ses filiales a transféré le risque et qui ne sont pas exclus du champ d'application du calcul de la solvabilité du groupe en vertu de l'article 329, paragraphe 3;
- (c) la consolidation proportionnelle des données des entreprises d'assurance et de réassurance, des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d'assurance, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises de services auxiliaires gérées par une entreprise visée au point a), en collaboration avec une ou plusieurs entreprises non incluses au point a), lorsque la responsabilité de ces entreprises est limitée à la part du capital qu'elles détiennent;
- (d) sur la base de la méthode de la mise en équivalence corrigée visée à l'article 13, paragraphe 3, les données relatives à toutes les participations dans des entreprises d'assurance et de réassurance liées, des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d'assurance et des compagnies financières holding mixtes qui ne sont pas des filiales de l'entreprise mère et qui ne sont pas couvertes par les points a) et c);

- (e) la part proportionnelle des fonds propres des entreprises, calculée sur la base des règles sectorielles applicables visées à l'article 2, point 7, de la directive 2002/87/CE, par rapport aux participations dans des entreprises liées qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, des sociétés de gestion d'OPCVM, des institutions de retraite professionnelle ou des entreprises non réglementées exerçant des activités financières;
 - (f) conformément à l'article 13 du présent règlement, les données de toutes les entreprises liées, y compris les entreprises de services auxiliaires, autres que celles visées aux points a) à e).
2. Nonobstant le paragraphe 1, point d), les données des entreprises liées par une relation telle que visée à l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE sont incluses, conformément au paragraphe 1, points a), c), d), e) ou f), sur la base de la détermination de la part proportionnelle par le contrôleur du groupe visée à l'article 221, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE.
3. Aux fins du calcul des fonds propres du groupe sur une base consolidée, les données visées aux paragraphes 1 et 2 sont nettes de toute transaction intragroupe.

Article 336

Première méthode: calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée

Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est égal à la somme des éléments suivants:

- (a) un capital de solvabilité requis calculé sur la base des données consolidées visées à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement suivant les règles établies au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE;
- (b) la part proportionnelle du capital de solvabilité requis de chaque entreprise visée à l'article 335, paragraphe 1, point d), du présent règlement; pour une entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers qui n'est pas une filiale, le capital de solvabilité requis est calculé comme si cette entreprise avait son siège dans l'Union;
- (c) pour les entreprises visées à l'article 335, paragraphe 1, point e), du présent règlement, la part proportionnelle du capital requis pour les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, les sociétés de gestion d'OPCVM et les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE, calculée sur la base des règles sectorielles applicables, et la part proportionnelle du capital notionnel requis des entreprises non réglementées exerçant des activités financières;
- (d) pour les entreprises visées à l'article 335, paragraphe 1, point f), du présent règlement, le montant déterminé conformément à l'article 13, aux articles 168 à 171, aux articles 182 à 187 et à l'article 188 du présent règlement.

Article 337

Première méthode: détermination de la monnaie locale aux fins du calcul du risque de change

Lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est calculé, intégralement ou en partie, sur la base de la formule standard, la monnaie locale visée à l'article 188, paragraphe 1, est la monnaie utilisée pour l'élaboration des comptes consolidés.

Article 338

Première méthode: paramètres spécifiques au groupe

1. Sous réserve de l'approbation par le contrôleur du groupe, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée peut, dans le cadre de la formule standard, être calculé en remplaçant un sous-ensemble de paramètres standard établis à l'article 218 par des paramètres spécifiques au groupe (les «paramètres spécifiques au groupe»).
2. Les données utilisées pour calculer les paramètres spécifiques au groupe remplissent les critères établis à l'article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE et à l'article 219 du présent règlement.
3. Les méthodes standardisées utilisées pour calculer les paramètres spécifiques au groupe sont celles établies à l'article 220 du présent règlement.

4. Aux fins du présent article, toute référence aux «paramètres propres à l'entreprise» aux articles 218, 219 et 220 du présent règlement renvoie aux «paramètres spécifiques au groupe» et toute référence aux «entreprises d'assurance ou de réassurance» renvoie à l'«entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte» qui demande à utiliser des paramètres spécifiques au groupe.

Article 339

Première méthode: meilleure estimation

1. La meilleure estimation consolidée des provisions techniques sur la base des données consolidées est égale à la somme des facteurs suivants:

- (a) la meilleure estimation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, calculée conformément aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE;
- (b) la part proportionnelle, visée à l'article 221, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, de la meilleure estimation, calculée conformément aux articles 75 à 86 de ladite directive, des entreprises d'assurance et de réassurance liées et des entreprises d'assurance et de réassurance d'un pays tiers visées à l'article 335, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement.

2. Aux fins du paragraphe 1, les meilleures estimations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et de chacune des entreprises d'assurance et de réassurance liées et des entreprises d'assurance et de réassurance d'un pays tiers sont nettes de toute transaction intragroupe. En ce qui concerne les contrats de réassurance intragroupe, toutes les adaptations suivantes sont effectuées:

- (a) la meilleure estimation de l'entreprise qui accepte les risques n'inclut pas les flux de trésorerie découlant des engagements prévus par les contrats de réassurance intragroupe;
- (b) l'entreprise qui cède les risques ne comptabilise pas les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance intragroupe.

3. Aux fins du paragraphe 1, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante peut limiter la documentation et le répertoire des données visés à l'article 265 aux données utilisées dans le calcul des adaptations de la meilleure estimation visées au paragraphe 2.

Article 340

Première méthode: marge de risque

La marge de risque consolidée des provisions techniques sur la base des données consolidées est égale à la somme des facteurs suivants:

- (a) la marge de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante;
- (b) la part proportionnelle, visée à l'article 221, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, de la marge de risque des entreprises d'assurance et de réassurance liées et des entreprises d'assurance et de réassurance d'un pays tiers visées à l'article 335, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement.

Article 341

Combinaison des première et seconde méthodes: minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée

Lorsque le contrôleur du groupe décide, conformément à l'article 220, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, d'appliquer au groupe une combinaison des première et seconde méthodes, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, calculé pour la partie du groupe qui est couverte par la première méthode, atteint un montant minimum déterminé conformément aux exigences établies à l'article 230, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive.

Article 342

Seconde méthode: élimination de la création intragroupe de capital en rapport avec la meilleure estimation

1. Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée sont adaptés pour éliminer l'incidence d'une transaction intragroupe lorsque celle-ci influence les meilleures estimations des entreprises d'assurance et de réassurance en ce sens que le montant défini au paragraphe 2 est différent selon que la transaction intragroupe est exclue ou non du calcul de ce montant.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est la somme des facteurs suivants:
 - (a) la meilleure estimation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante calculée conformément aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE;
 - (b) la part proportionnelle, visée à l'article 221, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, de la meilleure estimation calculée conformément aux articles 75 à 86 de ladite directive pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance liée et chaque entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers.

CHAPITRE II

MODÈLES INTERNES POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS DU GROUPE SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

SECTION 1

Modèles internes intégraux ou partiels utilisés pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe

Article 343

Demande d'utilisation d'un modèle interne pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée

1. La demande de calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée au moyen d'un modèle interne, conformément à l'article 230, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, est soumise par écrit au contrôleur du groupe dans une langue officielle de son État membre, ou dans une langue qu'il a approuvée au préalable.
2. Aux fins du présent chapitre, les autorités de contrôle de tous les États membres dans lesquels sont situés les sièges des entreprises liées couvertes par le modèle interne sont dénommées «autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande».
3. Le contrôleur du groupe informe sans délai le collège des contrôleurs de la réception de la demande et transmet également la demande aux autres autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande.
4. Toute requête d'une des autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande visant à ce que l'ensemble ou une partie de la demande soit rédigée dans une langue différente de celle dans laquelle est formulée la demande fournie au contrôleur du groupe est adressée en premier lieu à ce dernier. Après consultation des autres autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande, le contrôleur du groupe décide que cette demande, ou une part significative de celle-ci, doit être fournie dans une langue couramment utilisée par les autorités de contrôle participantes.
5. En plus des documents et informations requis conformément aux articles 112 et 113 de la directive 2009/138/CE, une demande d'utilisation d'un modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée comprend l'ensemble des documents et informations suivants:
 - (a) en ce qui concerne le champ du modèle:
 - i) une liste des entreprises liées entrant dans le champ du modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée; pour chaque entreprise, la liste comprend une référence à son autorité de contrôle, les lignes d'activité dans lesquelles opère l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée, la méthode utilisée pour déterminer les données consolidées conformément à l'article 335 du présent règlement et la part proportionnelle appliquée en vertu de l'article 221 de la directive 2009/138/CE;
 - ii) la structure juridique et organisationnelle du groupe, avec une description de toutes les filiales, des entreprises liées significatives au sens de l'article 256 bis de la directive 2009/138/CE et des succursales importantes au sens de l'article 354, paragraphe 1, du présent règlement et des informations sur les opérations et transactions concernées au sein du groupe, sauf si ces informations n'ont pas changé depuis le dernier rapport régulier au contrôleur publié conformément à l'article 373 du présent règlement;
 - iii) s'il y a lieu, une liste des entreprises liées exclues du champ du modèle interne partiel pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, ainsi qu'une explication des raisons de cette exclusion; une description des méthodes utilisées pour évaluer les risques de ces entreprises liées exclues est fournie pour démontrer que l'exclusion ne conduit pas à une sous-estimation des risques globaux auxquels est exposé le groupe; la demande démontre que le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée calculé au moyen d'une combinaison du modèle interne et de la formule standard reflétera adéquatement le profil de risque global du groupe;

iv) pour chaque entreprise liée entrant dans le champ du modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, une justification des raisons pour lesquelles le modèle interne couvre une entreprise liée pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, mais n'est pas utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis de cette entreprise liée; à cette fin et pour justifier le fait qu'une demande n'est pas soumise conformément à la procédure établie à l'article 231 de la directive 2009/138/CE, la demande comprend une explication de la manière dont le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe diffère du modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis de toute entreprise d'assurance ou de réassurance liée et précédemment approuvé par son autorité de contrôle, ainsi que de la manière dont il interagit avec ce modèle; l'entreprise participante fournit des informations sur tout plan futur visant à étendre l'utilisation du modèle interne au calcul du capital de solvabilité requis de toute entreprise d'assurance ou de réassurance liée;

(b) en ce qui concerne les exigences de capital du groupe:

- i) une estimation du dernier capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée calculé avant la demande au moyen du modèle interne et de la formule standard, lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée était calculé au moyen de la formule standard;
- ii) pour chaque entreprise liée, le dernier capital de solvabilité requis calculé avant la demande au moyen de la formule standard;
- iii) s'il y a lieu, l'exigence réglementaire de capital pour les entreprises liées qui sont également des entreprises réglementées, autres que des entreprises d'assurance et de réassurance, entrant dans le champ du modèle interne pour la dernière fois avant la demande, lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée était calculé au moyen de la formule standard;
- iv) une explication de la différence entre la somme du capital de solvabilité requis de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance liées du groupe et le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée calculé au moyen du modèle interne.

Si la demande est présentée avant que tout capital de solvabilité requis doive être calculé, le capital de solvabilité requis mentionné aux points i), ii) et iii) est calculé pour une date préalable à celle de la présentation de la demande.

Article 344

Évaluation de la demande d'utilisation d'un modèle interne pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée

1. Avant de prendre sa décision finale, afin de permettre une évaluation appropriée de la demande et, s'il y a lieu, d'inviter le demandeur à soumettre sa demande en vertu de l'article 231 de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe consulte les autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande.

2. Les autorités de contrôle, au sein du collège des contrôleurs, qui ne sont pas les autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande au sens de l'article 343, paragraphe 2, sont également autorisées à participer à l'évaluation de la demande. Leur participation se limite à déterminer et à prévenir les circonstances dans lesquelles:

- (a) l'exclusion de certaines activités du champ du modèle interne conduit à une sous-estimation significative des risques du groupe;
- (b) le modèle interne est en contradiction avec un modèle interne approuvé précédemment, ou en voie d'approbation par l'autorité de contrôle concernée, utilisé pour le calcul du capital de solvabilité requis de l'une quelconque des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.

3. S'il y a lieu, l'évaluation de la demande examine notamment si l'explication fournie conformément à l'article 343, paragraphe 5, point a) iii), concernant les raisons de l'exclusion de certaines entreprises liées du modèle interne aux fins du calcul de la solvabilité du groupe suffit pour démontrer que les risques globaux auxquels est exposé le groupe ne sont pas sous-estimés lorsqu'ils sont calculés au moyen d'un modèle interne partiel.

4. L'évaluation de la demande examine notamment si la justification fournie conformément à l'article 343, paragraphe 5, point a) iv), des raisons pour lesquelles le modèle interne couvre une entreprise liée pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée mais n'est pas utilisé pour calculer le capital de solvabilité

requis de cette entreprise liée, suffit pour justifier le fait qu'une demande ne soit pas soumise conformément à la procédure établie à l'article 231 de la directive 2009/138/CE.

Article 345

Décision sur la demande et plan de transition concernant l'extension du champ d'un modèle interne partiel utilisé pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée

1. Après consultation des autres autorités de contrôle conformément à l'article 344, paragraphes 1 et 2, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande. Il fait part de sa décision à l'entreprise participante et aux autres autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande. La décision est rédigée dans une langue officielle de l'État membre du contrôleur du groupe.
2. Lorsque les autorités de contrôle qui participent à l'évaluation de la demande comprennent des autorités de contrôle de plus d'un État membre, le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle et du groupe lui-même, rend la décision visée au paragraphe 1 dans une autre langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle concernées.
3. Après consultation des autres autorités de contrôle conformément à l'article 344, paragraphes 1 et 2, le contrôleur du groupe peut exiger du demandeur qu'il soumette un plan de transition réaliste concernant l'extension du champ du modèle interne.
4. Lorsqu'un modèle interne a été approuvé en vertu de l'article 230 de la directive 2009/138/CE aux fins du calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, toute demande ultérieure d'autorisation relative à l'utilisation du même modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe suit la procédure établie à l'article 231 de la directive 2009/138/CE.

Article 346

Test relatif à l'utilisation des modèles internes servant à calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe

1. Lorsqu'un modèle interne est utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée conformément à l'article 230, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, les exigences fixées aux articles 223 à 227 du présent règlement sont remplies par l'ensemble des entreprises, sociétés ou compagnies suivantes:
 - (a) l'entreprise participante qui calcule le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée au moyen du modèle interne;
 - (b) toute entreprise d'assurance ou de réassurance liée dont l'activité est intégralement ou partiellement couverte par le champ du modèle interne, uniquement en ce qui concerne les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe;
 - (c) toute société holding d'assurance ou compagnie financière holding mixte dont l'activité est intégralement ou partiellement couverte par le champ du modèle interne, en ce qui concerne uniquement les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe.
2. Aux fins du paragraphe 1, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte respecte uniquement les exigences fixées à l'article 225 du présent règlement en ce qui concerne les parties du modèle interne qui couvrent les risques de cette entreprise et de ses entreprises liées.

SECTION 2

Utilisation d'un modèle interne de groupe

Article 347

Demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe

1. Aux fins de la présente section, le «modèle interne de groupe» désigne un modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée ainsi que le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe, comme indiqué à l'article 231, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
2. Une demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe est soumise par écrit, dans une langue officielle de l'État membre du contrôleur du groupe, ou dans une langue approuvée au préalable par le contrôleur du groupe.

3. Aux fins de la présente section, le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle de l'ensemble des États membres dans lesquels sont situés les sièges de chacune des entreprises d'assurance et de réassurance demandant à utiliser le modèle interne de groupe pour calculer leur capital de solvabilité requis sont dénommés «autorités de contrôle concernées».
4. Le contrôleur du groupe informe sans délai le collège des contrôleurs de la réception de la demande et transmet également celle-ci aux autres autorités de contrôles concernées et aux autres autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande.
5. Les autorités de contrôle concernées peuvent demander que l'ensemble ou une partie de la demande soit rédigée dans une langue différente de la langue dans laquelle la demande a été fournie au contrôleur du groupe. Après consultation des autres autorités de contrôle concernées, le contrôleur du groupe exige que le demandeur fournisse cette demande, ou la partie concernée de celle-ci, dans cette autre langue ou dans une langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle concernées.
6. Une demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe comprend les documents et informations suivants, s'il y a lieu:
 - (a) les documents et informations requis en vertu de l'article 343, paragraphe 5, pour l'utilisation d'un modèle interne afin de calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée; conformément à l'article 343, paragraphe 5, point a) i), les documents comprennent également une liste de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qui demandent à utiliser le modèle interne du groupe pour calculer leur capital de solvabilité requis;
 - (b) les documents requis en vertu du titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 3, de la directive 2009/138/CE pour l'utilisation d'un modèle interne afin de calculer le capital de solvabilité requis de toute entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe demandant à utiliser le modèle interne du groupe pour calculer son capital de solvabilité requis; à cette fin, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut limiter ces documents à ceux dont le contenu n'est pas encore couvert par les documents soumis par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante conformément au point a).

Article 348

Évaluation du caractère complet d'une demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe

1. Le contrôleur du groupe établit si la demande est complète dans un délai de 45 jours suivant la date de sa réception. Une demande est considérée comme complète si elle comprend tous les documents visés à l'article 347.
2. Lorsque le contrôleur du groupe juge que la demande n'est pas complète, il informe immédiatement le demandeur que la période de six mois visée à l'article 231 de la directive 2009/138/CE n'a pas encore commencé, en précisant les documents pour lesquels la demande n'est pas complète.
3. Lorsque le contrôleur du groupe juge que la demande est complète, il en informe sans délai le demandeur et indique la date à laquelle commence à courir le délai de six mois visé à l'article 231 de la directive 2009/138/CE, à savoir la date de réception de la demande complète.

Article 349

Décision conjointe sur la demande et plan de transition concernant l'extension du champ du modèle

1. Avant de parvenir à une décision conjointe avec les autres autorités de contrôle concernées, comme indiqué à l'article 231, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe consulte les autres autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande, visées à l'article 343, paragraphe 2, du présent règlement.
2. La décision conjointe des autorités de contrôle concernées est rendue dans une langue officielle de l'État membre du contrôleur du groupe. Ce dernier fournit au demandeur et à chaque autorité de contrôle concernée la décision traduite dans une langue officielle de l'État membre du siège du demandeur. Toute entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui demande à utiliser le modèle interne de groupe pour calculer son capital de solvabilité requis reçoit la décision conjointe ou, le cas échéant, une traduction de cette décision, de la part de l'autorité de contrôle ayant autorisé cette entreprise.

3. Dans la décision conjointe, les autorités de contrôle concernées peuvent demander au demandeur de soumettre un plan de transition réaliste concernant l'extension du champ du modèle interne de groupe.

Article 350

Test relatif à l'utilisation des modèles internes de groupe

1. Lorsqu'un modèle interne de groupe est utilisé conformément à l'article 231, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, les exigences fixées aux articles 223 à 227 du présent règlement sont remplies par les entreprises suivantes:

- (a) l'entreprise participante qui calcule le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée au moyen du modèle interne de groupe, en ce qui concerne les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe et, pour les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, en ce qui concerne également les résultats produits par le modèle interne au niveau de cette entreprise;
- (b) toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui calcule son capital de solvabilité requis au moyen du modèle interne de groupe, en ce qui concerne les résultats produits par le modèle interne à la fois au niveau du groupe et au niveau de l'entreprise;
- (c) toute autre entreprise d'assurance ou de réassurance liée dont l'activité est intégralement ou partiellement couverte par le champ du modèle interne de groupe, en ce qui concerne uniquement les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe;
- (d) toute société holding d'assurance ou compagnie financière holding mixte liée dont l'activité est intégralement ou partiellement couverte par le champ du modèle interne de groupe, en ce qui concerne uniquement les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe.

2. Aux fins du paragraphe 1, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte respecte uniquement les exigences fixées à l'article 225 du présent règlement en ce qui concerne les parties du modèle interne de groupe qui couvrent les risques de cette entreprise et de ses entreprises liées.

CHAPITRE III

CONTRÔLE DE LA SOLVABILITÉ DES GROUPES À GESTION CENTRALISÉE DES RISQUES

Article 351

Évaluation des conditions: critères

1. Pour évaluer si les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mère couvrent la filiale conformément à l'article 236, point b), de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées examinent si l'ensemble des critères suivants sont remplis:

- (a) la fonction de gestion des risques visée à l'article 44, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE est exercée dans une large mesure par l'entreprise mère en ce qui concerne la filiale, de telle sorte que l'entreprise mère exerce la plupart des tâches de la fonction de gestion des risques visées à l'article 269 du présent règlement;
- (b) la fonction de vérification de la conformité visée à l'article 46 de la directive 2009/138/CE est exercée dans une large mesure par l'entreprise mère en ce qui concerne la filiale, de telle sorte que l'entreprise mère exerce la plupart des tâches de la fonction de vérification de la conformité visées à l'article 270 du présent règlement;
- (c) la filiale respecte les exigences en matière de sous-traitance énoncées à l'article 49 de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne les activités de gestion des risques et de vérification de la conformité exercées par l'entreprise mère.

2. Pour évaluer si la filiale est gérée de manière prudente, conformément à l'article 236, point b), de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées examinent si l'ensemble des critères suivants sont remplis:

- (a) le système de gouvernance du groupe visé à l'article 246 de la directive 2009/138/CE est suffisamment efficace et ne conduit pas à une situation similaire à l'écart significatif visé à l'article 37, paragraphe 1, point c), de ladite directive;
- (b) le système de gouvernance de la filiale visé à l'article 41 de la directive 2009/138/CE est suffisamment efficace et ne conduit pas à une situation similaire à l'écart significatif visé à l'article 37, paragraphe 1, point c), de ladite directive;
- (c) le système de gouvernance de la filiale visé à l'article 41 de la directive 2009/138/CE n'est pas affaibli par les fonctions de gestion des risques et de vérification de la conformité de l'entreprise mère couvrant la filiale.

*Article 352***Évaluation des conditions: procédures**

1. Aux fins du présent chapitre, les «autorités de contrôle concernées» sont les autorités de contrôle des États membres dans lesquels se situe le siège des filiales pour lesquelles l'autorisation d'assujettissement aux articles 238 et 239 de la directive 2009/138/CE a été demandée.
2. Lorsque l'entreprise mère décide de soumettre simultanément des demandes concernant plusieurs filiales, ces demandes sont examinées conjointement par le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées, conformément à l'article 237 de la directive 2009/138/CE.

*Article 353***Évaluation d'une situation d'urgence: critères**

Pour évaluer si une situation doit être considérée comme une situation d'urgence au sens de l'article 239, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, l'autorité de contrôle qui a agréé la filiale examine si un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:

- (1) le temps nécessaire pour coopérer, échanger des informations et procéder à une consultation au sein du collège mettrait en péril l'efficacité des mesures à prendre;
- (2) un retard dans l'application des mesures proposées est susceptible d'entraîner une poursuite de la détérioration des conditions financières de la filiale, d'une manière telle que cette dernière risque de ne pas respecter le minimum de capital requis dans les trois mois qui suivent.

CHAPITRE IV

COORDINATION DU CONTRÔLE DU GROUPE

SECTION 1

Collèges des contrôleurs*Article 354***Participation des contrôleurs de succursales importantes et d'entreprises liées**

1. Aux fins de l'article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, une «succursale importante» d'une entreprise d'assurance ou de réassurance désigne une succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle au moins une des conditions suivantes est remplie:
 - (a) les primes brutes annuelles émises par la succursale représentent plus de 5 % des primes brutes annuelles émises du groupe, mesurées par référence aux derniers états financiers consolidés disponibles du groupe;
 - (b) les primes brutes annuelles émises par la succursale représentent plus de 5 % des primes brutes annuelles totales émises pour la branche vie, la branche non-vie, ou les deux dans l'État membre dans lequel est situé le risque, mesurées par référence aux derniers états financiers disponibles.

De sa propre initiative ou sur demande motivée de l'autorité de contrôle chargée du contrôle d'une succursale, lorsque cette dernière remplit au moins une des conditions fixées au point a) ou b) du présent paragraphe, le contrôleur du groupe invite cette autorité de contrôle à participer à toute activité du collège des contrôleurs qui la concerne.

2. De sa propre initiative ou sur demande motivée d'une autorité de contrôle chargée du contrôle d'une entreprise liée au sein du groupe, le contrôleur du groupe peut, s'il juge opportun de renforcer l'efficacité de l'échange d'informations et de faciliter l'exercice du contrôle du groupe, et après consultation des autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, inviter cette autorité de contrôle d'une entreprise liée à participer à toute activité du collège des contrôleurs qui la concerne.

*Article 355***Accords de coordination**

1. Les accords de coordination à conclure conformément à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE se présentent sous forme écrite.
2. Les accords de coordination précisent, en ce qui concerne à la fois la continuité d'exploitation et les situations d'urgence, les éléments suivants:
 - (a) les informations minimales à fournir au contrôleur du groupe par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs ou à diffuser par le contrôleur du groupe aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs;
 - (b) la langue et la fréquence des informations à fournir au contrôleur du groupe par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs ou à diffuser par le contrôleur du groupe aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs;
 - (c) la langue et la fréquence des informations à échanger avec toute autre autorité concernée;
 - (d) l'obligation d'adopter un plan de travail révisé au moins tous les ans et convenu par le collège des contrôleurs pour coordonner les activités de contrôle du collège dans les 12 mois à venir;
 - (e) un plan d'urgence convenu par le collège des contrôleurs.
3. Le plan d'urgence visé au paragraphe 2, point e), est adapté aux risques spécifiques du groupe d'assurance ou de réassurance. Il comprend des dispositions couvrant tous les éléments suivants:
 - (a) la reconnaissance de l'existence d'une crise;
 - (b) la préparation de la gestion de crise;
 - (c) l'évaluation de la crise;
 - (d) la gestion de la crise;
 - (e) la communication externe.
4. Le plan d'urgence prévoit que toutes les informations suivantes seront échangées entre les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs dès qu'elles seront disponibles:
 - (a) une description de la situation d'urgence, avec une indication de toute incidence sur les preneurs et sur les marchés financiers;
 - (b) un recensement des entreprises du groupe touchées par la situation d'urgence visée au point a), accompagné d'informations pertinentes sur leur situation financière;
 - (c) un aperçu de toutes les mesures prises par le groupe en rapport avec la situation d'urgence visée au point a);
 - (d) un aperçu de toutes les mesures prises par l'une quelconque des autorités de contrôle concernées en rapport avec la situation d'urgence visée au point a) et une description de toutes les mesures nationales existantes pertinentes pour la gestion et la résolution de la crise.
5. Les accords de coordination visés au paragraphe 2 sont régulièrement vérifiés et réexaminés par le collège des contrôleurs.

*Article 356***Autorisation des autorités de contrôle pour l'utilisation de paramètres spécifiques au groupe**

1. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte (ci-après le «demandeur» aux fins du présent article) soumet par écrit au contrôleur du groupe, dans une des langues officielles de l'État membre dudit contrôleur ou dans une langue approuvée au préalable par ses soins, une demande pour pouvoir utiliser des paramètres spécifiques au groupe, tels que visés à l'article 338.

2. Le contrôleur du groupe informe sans délai les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs de la réception de la demande, et il la leur transmet.

3. Avant de prendre sa décision finale, le contrôleur du groupe consulte les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs. À l'issue de cette consultation, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande. Il fait part de sa décision au demandeur et aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs. La décision est formulée par écrit dans une langue officielle de l'État membre du contrôleur du groupe et dans une autre langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle.

SECTION 2

Échange d'informations

Article 357

Informations à échanger de manière systématique

1. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont échangées de manière systématique entre les autorités de contrôle au sein du collège, sauf si celles-ci décident, dans le cadre d'un accord de coordination, conformément à l'article 355, paragraphe 2, point a), qu'une partie de ces informations n'est pas nécessaire pour les activités du collège des contrôleurs. L'échange consiste à transmettre les informations ou à en améliorer l'accessibilité.

2. Pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance liée entrant dans le champ d'application du contrôle du groupe, les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs échangent les informations suivantes avec le contrôleur du groupe de manière systématique:

- (a) le rapport sur la solvabilité et la situation financière, sauf si le contrôleur du groupe a accepté, en vertu de l'article 256, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, d'inclure les filiales du groupe dans un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière;
- (b) le rapport régulier au contrôleur, ainsi que les modèles de déclaration quantitative annuelle et trimestrielle concernés;
- (c) les conclusions tirées par l'autorité de contrôle concernée à la suite du processus de contrôle prudentiel mené au niveau de l'entreprise considérée isolément.

3. Le contrôleur du groupe échange les informations suivantes avec les autres autorités de contrôle au sein du collège de manière systématique:

- (a) en ce qui concerne l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte:
 - i) le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe;
 - ii) le rapport régulier au contrôleur concernant le groupe, ainsi que les modèles de déclaration quantitative annuelle et trimestrielle concernés du groupe;
 - iii) les conclusions tirées par le contrôleur du groupe à la suite du processus de contrôle prudentiel mené au niveau du groupe;
- (b) pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance liée entrant dans le champ d'application du contrôle du groupe, les informations visées au paragraphe 2.

SECTION 3

Contrôle d'un sous-groupe national ou régional

Article 358

Lorsque les États membres permettent aux autorités de contrôle d'exercer un contrôle de groupe sur un sous-groupe conformément à l'article 216 ou 217 de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle ne prennent une telle décision que dans des circonstances justifiées par des différences objectives entre le sous-groupe et le groupe en ce qui concerne leurs opérations, leur organisation ou leur profil de risque.

CHAPITRE V

INFORMATIONS À DESTINATION DU PUBLIC

SECTION 1

Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe*Article 359***Structure et contenu**

Les articles 290 à 298 du présent règlement s'appliquent au rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe que doivent publier les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes. En outre, le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe comprend les informations suivantes:

- (a) en ce qui concerne les activités et les résultats du groupe:
 - i) une description de la structure juridique et de la structure de gouvernance et organisationnelle du groupe, accompagnée d'une description de toutes les filiales, de toutes les entreprises liées significatives au sens de l'article 256 bis de la directive 2009/138/CE et de toutes les succursales significatives au sens de l'article 354, paragraphe 1, du présent règlement;
 - ii) des informations qualitatives et quantitatives sur les opérations et les transactions en cause au sein du groupe;
- (b) en ce qui concerne le système de gouvernance du groupe:
 - i) une description de la manière dont les systèmes de gestion du risque et de contrôle interne, ainsi que les procédures de communication d'informations, sont mis en œuvre de manière cohérente dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du contrôle de groupe, comme l'exige l'article 246 de la directive 2009/138/CE;
 - ii) s'il y a lieu, une déclaration indiquant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte a fait usage de la faculté prévue à l'article 246, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE;
 - iii) des informations sur tout accord intragroupe de sous-traitance significatif;
- (c) en ce qui concerne le profil de risque du groupe: des informations qualitatives et quantitatives sur toute concentration de risque significative au niveau du groupe, tel que mentionné à l'article 376 du présent règlement;
- (d) en ce qui concerne la valorisation du groupe aux fins de la solvabilité: lorsque les bases, méthodes et principales hypothèses utilisées au niveau du groupe pour la valorisation aux fins de la solvabilité des actifs, des provisions techniques et des autres passifs du groupe diffèrent significativement de celles utilisées par une filiale, quelle qu'elle soit, pour la valorisation aux fins de la solvabilité de ses actifs, de ses provisions techniques et de ses autres passifs, une explication quantitative et qualitative de toute différence significative;
- (e) en ce qui concerne la gestion du capital du groupe:
 - i) laquelle, de la première ou de la seconde méthode visées aux articles 230 et 233 de la directive 2009/138/CE, est utilisée pour calculer la solvabilité du groupe et, lorsqu'une combinaison de ces deux méthodes est utilisée, l'entreprise liée pour laquelle la seconde méthode est utilisée;
 - ii) des informations qualitatives et quantitatives sur toute restriction significative à la fongibilité et la transférabilité des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis;
 - iii) lorsque la première méthode est utilisée pour calculer la solvabilité du groupe, le montant du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, avec mention distincte des montants visés à l'article 336 du présent règlement;
 - iv) des informations qualitatives et quantitatives sur les sources importantes d'effets de diversification du groupe;
 - v) s'il y a lieu, la somme des montants mentionnés à l'article 230, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b), de la directive 2009/138/CE;
 - vi) s'il y a lieu, une description des entreprises relevant de tout modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe;
 - vii) une description des principales différences, s'il y en a, entre tout modèle interne utilisé au niveau de l'entreprise considérée isolément et tout modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe.

*Article 360***Langues**

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes publient leur rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe dans la ou les langues prescrites par le contrôleur du groupe.
2. Lorsque le collège des contrôleurs comprend des autorités de contrôle de plus d'un État membre, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle communique également le rapport mentionné au paragraphe 1 dans une autre langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle concernées, comme convenu par le collège des contrôleurs.
3. Lorsque l'une quelconque des filiales d'assurance ou de réassurance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte possède son siège dans un État membre dont la ou les langues officielles diffèrent de la ou des langues dans lesquelles le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe est publié en application des paragraphes 1 et 2, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte publie une traduction du résumé de ce rapport dans la ou les langues officielles de cet État membre.

*Article 361***Non-publication d'informations**

L'article 299 du présent règlement s'applique à la non-publication d'informations dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe présenté par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes.

*Article 362***Délais**

L'article 300 s'applique à la communication, par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes, de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe. Aux fins du présent article, les délais visés à l'article 300 sont prolongés de six semaines.

*Article 363***Actualisations**

1. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes doivent publier des informations appropriées sur la nature et les effets de tout événement majeur qui a une incidence significative sur la pertinence de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, elles fournissent une version actualisée de ce rapport. Les articles 359, 360 et 361 du présent règlement s'appliquent à cette version actualisée.
2. Sans préjudice des exigences de publication immédiate énoncées à l'article 54, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, toute version actualisée du rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe est publiée dès que possible après l'événement majeur visé au paragraphe 1 du présent article.

*Article 364***Dispositions transitoires relatives aux informations comparatives**

L'article 303 du présent règlement s'applique à la publication d'informations comparatives par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes.

SECTION 2

Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière

Article 365

Structure et contenu

1. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes fournissent un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière, les exigences énoncées à la présente section s'appliquent.
2. Le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière présente séparément les informations qui doivent être publiées au niveau du groupe conformément à l'article 256, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et les informations qui doivent être publiées conformément aux articles 51, 53, 54 et 55 de ladite directive pour toute filiale couverte par ledit rapport.
3. Tant les informations au niveau du groupe que les informations relatives à toute filiale couverte par ce rapport respectent la structure fixée à l'annexe XX. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes peuvent décider, lorsqu'elles fournissent une quelconque partie des informations à publier pour une filiale couverte, de faire référence à des informations au niveau du groupe, lorsque ces informations sont équivalentes à la fois pour ce qui est de leur nature et de leur portée.

Article 366

Langues

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes publient leur rapport unique sur la solvabilité et la situation financière dans la ou les langues prescrites par le contrôleur du groupe.
2. Lorsque le collège des contrôleurs comprend des autorités de contrôle de plus d'un État membre, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle communique également le rapport mentionné au paragraphe 1 dans une autre langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle concernées, comme convenu par le collège des contrôleurs.
3. Lorsque l'une quelconque des filiales couvertes par le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière a son siège dans un État membre dont la ou les langues officielles sont différentes de la ou des langues dans lesquelles ce rapport est publié conformément aux paragraphes 1 et 2, l'autorité de contrôle concernée peut, après consultation du contrôleur du groupe et du groupe lui-même, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle inclue dans ce rapport une traduction des informations relatives à cette filiale dans une langue officielle dudit État membre. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte publie une traduction de toutes les informations suivantes dans la ou les langues officielles de cet État membre:
 - (a) le résumé des informations de ce rapport relatives au groupe;
 - (b) les informations de ce rapport relatives à cette filiale, sauf si une exemption a été accordée par l'autorité de contrôle concernée.

Article 367

Non-publication d'informations

1. L'article 361 s'applique pour ce qui est des informations au niveau du groupe.
2. L'article 299 s'applique pour ce qui est des informations relatives à toute filiale au sein du groupe.

Article 368

Délais

L'article 300 du présent règlement s'applique aux délais de communication, par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes, de leur rapport unique sur la solvabilité et la situation financière. Aux fins du présent article, les délais visés à l'article 300 sont prolongés de six semaines uniquement pour une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1^{er} janvier 2016.

*Article 369***Actualisations**

1. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes doivent publier des informations sur la nature et les effets de tout événement majeur qui a une incidence significative sur la pertinence de leur rapport unique sur la solvabilité et la situation financière, elles fournissent une version actualisée de ce rapport. Les articles 365, 366 et 367 du présent règlement s'appliquent à cette version actualisée.

2. Sans préjudice des exigences de publication immédiate énoncées à l'article 54, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, toute version actualisée du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière est publiée dès que possible après l'événement majeur visé au paragraphe 1 du présent article.

*Article 370***Référence**

1. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes fournissent un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière pour certaines de leurs filiales seulement, toutes les obligations suivantes s'appliquent:

- (a) les autres entreprises d'assurance et de réassurance qui sont des filiales de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière holding mixte incluent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière une référence au rapport unique sur la solvabilité et la situation financière publié;
- (b) le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière publié conformément à l'article 256, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE inclut, inversement, une référence au rapport sur la solvabilité et la situation financière de ces autres entreprises d'assurance et de réassurance.

2. Lorsqu'une entreprise d'assurance et de réassurance participante, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte ne fournit pas de rapport unique sur la solvabilité et la situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont des filiales de celle-ci incluent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière une référence aux rapports sur la solvabilité et la situation financière du groupe publiés conformément à l'article 256, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.

*Article 371***Dispositions transitoires relatives aux informations comparatives**

L'article 303 du présent règlement s'applique à la publication d'informations comparatives par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes.

CHAPITRE VI

COMMUNICATION D'INFORMATIONS SUR LE GROUPE AUX FINS DU CONTRÔLE

SECTION 1

Communication régulière d'informations*Article 372***Éléments et contenu**

1. Les articles 304 à 311 du présent règlement s'appliquent aux informations que doivent soumettre au contrôleur du groupe les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes. Lorsque toutes les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe sont dispensées de l'obligation de communiquer des informations sur une base trimestrielle conformément à l'article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, le rapport régulier au contrôleur concernant le groupe comprend des modèles de déclaration quantitative annuelle uniquement. L'obligation de communiquer des informations sur une base annuelle n'inclut pas l'obligation de les communiquer poste par poste lorsque toutes les entreprises du groupe sont dispensées de cette dernière obligation conformément à l'article 35, paragraphe 7, de cette directive.

2. Le rapport régulier au contrôleur concernant le groupe contient l'ensemble des informations supplémentaires suivantes:

(a) en ce qui concerne les activités et les résultats du groupe:

- i) une liste de toutes les filiales, entreprises liées et succursales;
- ii) une description des activités, des sources de bénéfices ou de pertes pour chaque entreprise liée significative au sens de l'article 256 bis de la directive 2009/138/CE et pour chaque succursale importante au sens de l'article 354, paragraphe 1, du présent règlement;
- iii) une description de la contribution de chaque filiale à la réalisation de la stratégie du groupe;
- iv) des informations qualitatives et quantitatives sur les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance et de réassurance avec le groupe et le montant des transactions sur la période de référence ainsi que leur solde à la fin de ladite période;

(b) en ce qui concerne le système de gouvernance du groupe:

- i) une description de la manière dont le mécanisme de contrôle interne du groupe respecte les exigences fixées à l'article 246, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;
- ii) s'il y a lieu, des informations sur les filiales incluses dans l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, telle que mentionnée à l'article 246, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE;
- iii) des informations qualitatives et quantitatives sur les risques spécifiques significatifs au niveau du groupe;

(c) en ce qui concerne la gestion du capital du groupe:

- i) des informations qualitatives et quantitatives sur le capital de solvabilité requis et les fonds propres pour chaque entreprise d'assurance et de réassurance au sein du groupe, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe;
- ii) des informations qualitatives et quantitatives sur le capital de solvabilité requis et les fonds propres pour chaque société holding d'assurance intermédiaire, chaque société holding d'assurance, chaque compagnie financière holding mixte intermédiaire, chaque compagnie financière holding mixte et chaque entreprise de services auxiliaires du groupe, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe;
- iii) des informations qualitatives et quantitatives sur les exigences de solvabilité et les fonds propres pour chaque entreprise liée qui est un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un établissement financier, une société de gestion d'OPCVM, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs ou une institution de retraite professionnelle, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe;
- iv) des informations qualitatives et quantitatives sur l'exigence de solvabilité notionnelle et les fonds propres pour chaque entreprise liée qui est une entreprise non réglementée exerçant des activités financières, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe;
- v) des informations qualitatives et quantitatives sur l'exigence de solvabilité et les fonds propres pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe; lorsque la seconde méthode au sens de l'article 233 de la directive 2009/138/CE est utilisée pour une entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers ayant son siège dans un pays tiers dont le régime de solvabilité est réputé équivalent au sens de l'article 227 de ladite directive, le capital de solvabilité requis est identifié séparément des fonds propres éligibles pour le couvrir tels qu'établis par le pays tiers concerné;
- vi) des informations qualitatives et quantitatives sur l'exigence de solvabilité et les fonds propres pour toute autre entreprise liée, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe;
- vii) une description des véhicules de titrisation au sein du groupe qui respectent les exigences fixées à l'article 211 de la directive 2009/138/CE;
- viii) une description des véhicules de titrisation au sein du groupe qui sont réglementés par une autorité de contrôle d'un pays tiers et respectent des exigences équivalentes à celles fixées à l'article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, afin d'inclure une description de la vérification effectuée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte concernant l'équivalence des exigences imposées à ces véhicules de titrisation dans le pays tiers avec celles établies à l'article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;

- ix) une description de chaque entité de titrisation au sein du groupe autre que celles mentionnées aux points vii) et viii), ainsi que des informations qualitatives et quantitatives sur l'exigence de solvabilité et les fonds propres de cette entité, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de la solvabilité du groupe;
- x) s'il y a lieu, pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance liées incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe, des informations qualitatives et quantitatives sur la manière dont l'entreprise respecte l'article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE;
- xi) s'il y a lieu, des informations qualitatives et quantitatives sur les éléments de fonds propres visés à l'article 222, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE qui ne peuvent effectivement être rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, y compris une description de la manière dont les fonds propres du groupe ont été ajustés;
- xii) s'il y a lieu, des informations qualitatives sur les raisons expliquant la classification des éléments de fonds propres visée aux articles 332 et 333 du présent règlement.

Article 373

Délais

L'article 312 du présent règlement s'applique à la présentation, par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes, de leur rapport régulier au contrôleur concernant le groupe. Aux fins du présent article, les délais visés à l'article 312 sont prolongés de six semaines, sauf pour le rapport EIRS au contrôleur.

Article 374

Langues

Lorsque le collège des contrôleurs comprend des autorités de contrôle de plus d'un État membre, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle communique le rapport régulier concernant le groupe aux fins du contrôle dans une langue couramment utilisée par les autorités de contrôle concernées, comme convenu par le collège des contrôleurs.

Article 375

Informations transitoires supplémentaires sur les groupes

1. Outre les obligations de communication d'informations sur le groupe aux fins du contrôle prévues au présent chapitre, pour la première année d'application de la directive 2009/138/CE visée à l'article 311, paragraphe 3, de ladite directive, l'article 314, paragraphe 1, du présent règlement s'applique aux entreprises d'assurance et de réassurance participantes, aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes. Aux fins du présent article, les informations visées à l'article 314, paragraphe 1, sont soumises au contrôleur du groupe.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes soumettent les informations visées au paragraphe 1 au contrôleur du groupe au plus tard 20 semaines après la date de référence de l'état financier d'ouverture visée à l'article 314, paragraphe 1, point a).

SECTION 2

Communication d'informations sur les concentrations de risque et les transactions intragroupe

Article 376

Concentrations de risque significatives (définition, détermination et seuils)

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes considèrent les concentrations de risque susceptibles de menacer la solvabilité ou la position de liquidité du groupe comme des concentrations de risque significatives.

2. Aux fins de la détermination des concentrations de risque significatives, les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes prennent en compte, au moins, les expositions directes et indirectes des entreprises du groupe à l'ensemble des éléments suivants:

- (a) les contreparties individuelles;
- (b) les groupes de contreparties individuelles mais interconnectées, par exemple les entreprises au sein du même groupe d'entreprises;
- (c) des zones géographiques ou des secteurs industriels donnés;
- (d) des calamités ou catastrophes naturelles.

3. Pour déterminer les seuils appropriés au-delà desquels les concentrations de risque significatives d'un groupe particulier doivent être communiquées, le contrôleur du groupe prend en compte les éléments suivants:

- (a) la solvabilité et la position de liquidité du groupe;
- (b) la complexité de la structure du groupe;
- (c) l'importance des entités réglementées d'autres secteurs financiers ou des entités non réglementées exerçant des activités financières;
- (d) la diversification du portefeuille d'investissement du groupe;
- (e) la diversification des activités d'assurance du groupe, en termes de zones géographiques et de lignes d'activité.

Article 377

Transactions intragroupe significatives (définition, détermination)

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes considèrent comme des transactions intragroupe significatives les transactions intragroupe qui influencent significativement la solvabilité ou la position du groupe ou d'une des entreprises parties à ces transactions.

2. Aux fins de la détermination des transactions intragroupe significatives, les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes prennent en compte, au moins, l'ensemble des éléments suivants:

- (a) les investissements;
- (b) les soldes réciproques, y compris les prêts, les créances et les accords de centralisation de la gestion des actifs ou de la trésorerie;
- (c) les garanties et les engagements tels que les lettres de crédit;
- (d) les transactions sur dérivés;
- (e) les dividendes, coupons et autres paiements d'intérêts;
- (f) les opérations de réassurance;
- (g) la prestation de services ou les accords de partage des coûts;
- (h) l'achat, la vente ou la location d'actifs.

TITRE III

ÉQUIVALENCE ACCORDÉE À UN PAYS TIERS ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I

ENTREPRISES EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE RÉASSURANCE AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL DANS UN PAYS TIERS

Article 378

Critères d'évaluation de l'équivalence accordée à un pays tiers

Pour évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers applicable aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut au régime instauré par le titre I de la directive 2009/138/CE, il convient d'examiner:

- (a) si les autorités de contrôle dudit pays tiers ont le pouvoir législatif ou réglementaire de contrôler effectivement les entreprises d'assurance nationales exerçant des activités de réassurance ou les entreprises de réassurance, ainsi que d'imposer des sanctions ou d'engager des actions en exécution si nécessaire;

- (b) si les autorités de contrôle dudit pays tiers disposent des moyens nécessaires, de l'expérience pertinente, des capacités, notamment en termes de ressources financières et humaines, et du mandat pour protéger effectivement les preneurs et les bénéficiaires quels que soient leur nationalité ou leur lieu de résidence;
- (c) si les autorités de contrôle dudit pays tiers, dans l'exercice de leurs fonctions générales, prennent dûment en considération les possibles effets de leurs décisions sur la stabilité des systèmes financiers à l'échelle mondiale, notamment dans les situations d'urgence, en tenant compte des informations disponibles à l'instant donné;
- (d) si les autorités de contrôle dudit pays tiers prennent en compte les éventuels effets procycliques de leurs actions dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers;
- (e) si l'accès aux activités de réassurance dans ledit pays tiers est soumis à une autorisation préalable liée au respect d'un ensemble de normes écrites claires, objectives et publiques;
- (f) si le régime de solvabilité dudit pays tiers requiert que les entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance disposent d'un système effectif de gouvernance, permettant une gestion saine et prudente des activités, et prévoit que tous les éléments suivants soient réunis:
 - i) l'existence d'une structure organisationnelle transparente adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités;
 - ii) des exigences de compétence et d'honorabilité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise, équivalentes à celles visées à l'article 42 de la directive 2009/138/CE;
 - iii) l'existence de processus efficaces garantissant la transmission d'informations, en temps voulu, au sein de l'entreprise et aux autorités de contrôle concernées;
 - iv) des exigences de suivi effectif des fonctions et activités données en sous-traitance;
- (g) si le régime de solvabilité dudit pays tiers requiert que les entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance disposent d'un système de gestion des risques efficace, comprenant tous les éléments suivants:
 - i) les stratégies, processus et procédures de reporting interne nécessaires pour déterminer, mesurer, suivre, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels l'entreprise est ou pourrait être exposée, ainsi que les interdépendances entre ces risques;
 - ii) un système de contrôle interne efficace;
- (h) si le régime de solvabilité dudit pays tiers requiert que les entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance instaurent et maintiennent des fonctions efficaces de gestion des risques, de vérification de la conformité, d'audit interne et actuarielles;
- (i) si le régime de solvabilité dudit pays tiers requiert des entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance:
 - i) qu'elles fournissent aux autorités de contrôle du pays tiers les informations nécessaires aux fins du contrôle;
 - ii) qu'elles publient, au moins une fois par an, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière qui soit équivalent à celui visé à l'article 51 de la directive 2009/138/CE;
- (j) si le régime de solvabilité dudit pays tiers exige que les modifications proposées concernant la politique commerciale ou la gestion des entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance, ou concernant la participation qualifiée dans de telles entreprises, soient compatibles avec le maintien d'une gestion saine et prudente de ces entreprises;
- (k) si l'évaluation de la situation financière des entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance repose sur des principes économiques sains, et si les exigences de solvabilité se fondent sur une valorisation économique de tous les actifs et passifs;
- (l) si le régime de solvabilité dudit pays tiers requiert que les entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance détiennent des ressources financières suffisantes pour qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes:
 - i) ces entreprises établissent des provisions techniques pour tous leurs engagements de réassurance vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires des contrats de réassurance;

- ii) les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques sont investis dans le meilleur intérêt de tous les preneurs et de tous les bénéficiaires, compte tenu de tout objectif publié;
 - iii) ces entreprises investissent uniquement dans des actifs et des instruments présentant des risques qu'elles peuvent adéquatement identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer;
 - iv) ces entreprises respectent des exigences de capital fixées à un niveau équivalent à celui visé à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, qui garantit qu'en cas de pertes significatives, les preneurs et les bénéficiaires sont adéquatement protégés et continuent à recevoir les paiements quand ils arrivent à échéance;
 - v) ces entreprises conservent un niveau de capital minimum, le non-respect de ce niveau donnant lieu à une mesure d'intervention immédiate et définitive des autorités de contrôle;
 - vi) ces entreprises satisfont aux exigences de capital visées aux points iv) et v) grâce à des fonds propres de qualité suffisante et capables d'absorber des pertes significatives, et des éléments de fonds propres considérés comme de haute qualité par les autorités de contrôle absorbent les pertes à la fois dans le cas d'une continuité d'exploitation et dans le cas d'une liquidation;
- (m) si les exigences de capital du régime de solvabilité dudit pays tiers sont fondées sur le risque, dans le but de prendre en compte les risques quantifiables, et, lorsqu'un risque significatif n'est pas quantifiable et ne peut être pris en compte dans les exigences de capital, qu'il y soit remédié au moyen d'un autre mécanisme de contrôle;
- (n) si le régime de solvabilité dudit pays tiers garantit l'intervention en temps utile des autorités de contrôle du pays tiers, au cas où l'exigence de capital visée au point l) iv) n'est pas respectée;
- (o) si le régime de solvabilité du pays tiers prévoit que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle, ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par ces autorités, sont liées par les obligations de secret professionnel, et si ces obligations portent sur les informations communiquées par toutes les autorités de contrôle;
- (p) si le régime de solvabilité dudit pays tiers prévoit que, sans préjudice des cas relevant du droit pénal, toute information confidentielle reçue par toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle du pays tiers n'est divulguée à aucune personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les entreprises d'assurance et de réassurance ne puissent pas être identifiées;
- (q) si le régime de solvabilité du pays tiers prévoit que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage de cette entreprise peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales;
- (r) si les autorités de contrôle du pays tiers qui reçoivent des informations confidentielles d'autorités de contrôle n'utilisent ces informations que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes:
- i) pour vérifier que les conditions régissant l'accès à l'activité de réassurance, le système de gouvernance et de publication d'informations et l'évaluation de la solvabilité ont été respectées;
 - ii) pour imposer des sanctions;
 - iii) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités de contrôle;
 - iv) dans le cadre de procédures juridictionnelles relatives au régime de solvabilité dudit pays tiers;
- (s) si les autorités de contrôle du pays tiers sont autorisées à échanger les informations reçues d'autorités de contrôle, dans l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle ou dans le cadre de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions, avec d'autres autorités, organes ou personnes lorsque ces derniers sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans le pays tiers concerné, et si ces informations sont divulguées uniquement après l'obtention de l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, si ces informations ont été obtenues exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

CHAPITRE II

ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE LIÉES DE PAYS TIERS

Article 379

Critères d'évaluation de l'équivalence accordée à un pays tiers

Pour évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers qui s'applique aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut à celui établi par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE, il convient d'examiner:

- (a) si l'évaluation de la situation financière des entreprises nationales d'assurance ou de réassurance repose sur des principes économiques sains, et si les exigences de solvabilité se fondent sur une valorisation économique de tous les actifs et passifs;
- (b) si le régime de solvabilité dudit pays tiers requiert que les entreprises nationales d'assurance ou de réassurance détiennent des ressources financières suffisantes pour qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes:
 - i) ces entreprises établissent des provisions techniques pour tous leurs engagements d'assurance et de réassurance vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance;
 - ii) les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques sont investis dans le meilleur intérêt de tous les preneurs et de tous les bénéficiaires, compte tenu de tout objectif publié;
 - iii) ces entreprises investissent uniquement dans des actifs et des instruments présentant des risques qu'elles peuvent adéquatement identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer;
 - iv) ces entreprises respectent des exigences de capital fixées à un niveau équivalent à celui visé à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, qui garantit qu'en cas de pertes significatives, les preneurs et les bénéficiaires sont adéquatement protégés et continuent à recevoir les paiements quand ils arrivent à échéance;
 - v) ces entreprises conservent un niveau de capital minimum, le non-respect de ce niveau donnant lieu à une mesure d'intervention immédiate et définitive des autorités de contrôle;
 - vi) ces entreprises satisfont aux exigences de capital visées aux points iv) et v) grâce à des fonds propres de qualité suffisante et capables d'absorber des pertes significatives, et des éléments de fonds propres considérés comme de haute qualité par les autorités de contrôle absorbent les pertes à la fois dans le cas d'une continuité d'exploitation et dans le cas d'une liquidation;
- (c) si les exigences de capital du régime de solvabilité dudit pays tiers sont fondées sur le risque, dans le but de prendre en compte les risques quantifiables, et, lorsqu'un risque significatif n'est pas quantifiable et ne peut être pris en compte dans les exigences de capital, s'il y est remédié au moyen d'un autre mécanisme de contrôle;
- (d) si le régime de solvabilité dudit pays tiers garantit l'intervention en temps utile des autorités de contrôle du pays tiers, au cas où l'exigence de capital visée au point b) iv) n'est pas respectée;
- (e) si le régime de solvabilité du pays tiers prévoit que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle, ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par ces autorités, sont liées par les obligations de secret professionnel, et si ces obligations portent sur les informations communiquées par toutes les autorités de contrôle;
- (f) si le régime de solvabilité dudit pays tiers prévoit que, sans préjudice des cas relevant du droit pénal, toute information confidentielle reçue par toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle du pays tiers n'est divulguée à aucune personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les entreprises d'assurance et de réassurance ne puissent pas être identifiées;
- (g) si le régime de solvabilité du pays tiers prévoit que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage de cette entreprise peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales;
- (h) si les autorités de contrôle du pays tiers qui reçoivent des informations confidentielles d'autorités de contrôle n'utilisent ces informations que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes:
 - i) pour vérifier que les conditions régissant l'accès à l'activité, le système de gouvernance et de publication d'informations et l'évaluation de la solvabilité ont été respectées;
 - ii) pour imposer des sanctions;

- iii) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités de contrôle;
- iv) dans le cadre de procédures juridictionnelles relatives au régime de solvabilité dudit pays tiers;
- (i) si les autorités de contrôle du pays tiers sont autorisées à échanger les informations reçues d'autorités de contrôle, dans l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle ou dans le cadre de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions, avec d'autres autorités, organes ou personnes lorsque ces derniers sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans le pays tiers concerné, et si ces informations sont divulguées uniquement après l'obtention de l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, si ces informations ont été obtenues exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

CHAPITRE III

ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE DONT LES ENTREPRISES MÈRES ONT LEUR SIÈGE SOCIAL EN DEHORS DE L'UNION

Article 380

Critères d'évaluation de l'équivalence accordée à un pays tiers

Pour évaluer si le régime prudentiel d'un pays tiers pour le contrôle des groupes équivaut à celui établi par le titre III de la directive 2009/138/CE, il convient d'examiner:

- (a) si les autorités de contrôle du pays tiers disposent des moyens nécessaires, de l'expérience pertinente, des capacités, notamment en termes de ressources financières et humaines, et du mandat pour protéger effectivement les preneurs et les bénéficiaires quels que soient leur nationalité ou leur lieu de résidence;
- (b) si les autorités de contrôle du pays tiers sont habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation:
 - i) à déterminer quelles entreprises relèvent du champ d'application du contrôle au niveau des groupes;
 - ii) à contrôler les entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie d'un groupe;
 - iii) à imposer des sanctions ou à entamer des actions en exécution si nécessaire;
- (c) si les autorités de contrôle du pays tiers sont en mesure d'évaluer effectivement le profil de risque, la solvabilité et la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie d'un groupe, ainsi que la stratégie du groupe;
- (d) si le contrôle au niveau des groupes concerne au moins toutes les entreprises sur lesquelles une entreprise participante au sens de l'article 212, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE exerce une influence dominante ou notable, sauf si cela se révèle inapproprié pour atteindre les objectifs du contrôle des groupes;
- (e) si les autorités de contrôle du pays tiers, dans l'exercice de leurs fonctions générales, prennent dûment en considération les possibles effets de leurs décisions sur la stabilité des systèmes financiers à l'échelle mondiale, notamment dans les situations d'urgence, en tenant compte des informations disponibles à l'instant donné;
- (f) si les autorités de contrôle dudit pays tiers prennent en compte les éventuels effets procycliques de leurs actions dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers;
- (g) si le régime prudentiel dudit pays tiers requiert un système efficace de gouvernance au niveau des groupes permettant une gestion saine et prudente des activités, et prévoit que tous les éléments suivants soient réunis:
 - i) l'existence d'une structure organisationnelle transparente adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités;
 - ii) des exigences de compétence et d'honorabilité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise, équivalentes à celles visées à l'article 42 de la directive 2009/138/CE;
 - iii) l'existence de processus efficaces garantissant la transmission d'informations, en temps voulu, au sein du groupe et aux autorités de contrôle concernées;
- iv) des exigences de suivi effectif des fonctions et activités données en sous-traitance;

- (h) si le régime prudentiel dudit pays tiers requiert un système efficace de gestion des risques au niveau des groupes comprenant au moins l'ensemble des éléments suivants:
 - i) les stratégies, processus et procédures de reporting internes nécessaires pour identifier, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques auxquels le groupe est ou pourrait être exposé ainsi que les interdépendances entre ces risques;
 - ii) un système de contrôle interne efficace;
- (i) si le régime prudentiel dudit pays tiers requiert que le groupe dispose de procédures saines de reporting et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques;
- (j) si le régime prudentiel dudit pays tiers requiert que le groupe instaure et maintienne des fonctions efficaces de gestion des risques, de vérification de la conformité, d'audit interne et actuarielles;
- (k) si le régime prudentiel dudit pays tiers requiert que le groupe:
 - i) fournisse aux autorités de contrôle du pays tiers les informations nécessaires aux fins du contrôle;
 - ii) déclare, au moins une fois par an, les concentrations de risques significatives au niveau du groupe ainsi que les transactions intragroupe significatives;
 - iii) publie, au moins une fois par an, un rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, qui soit équivalent à celui visé à l'article 51 de la directive 2009/138/CE;
- (l) si le régime prudentiel dudit pays tiers exige que les modifications proposées concernant la politique commerciale ou la gestion du groupe, ou la participation qualifiée dans le groupe, soient compatibles avec une gestion saine et prudente du groupe;
- (m) si l'évaluation de la situation financière du groupe repose sur des principes économiques sains, et si l'évaluation de la solvabilité se fonde sur une valorisation économique de tous les actifs et passifs;
- (n) si le régime prudentiel dudit pays tiers requiert que le groupe détienne des ressources financières suffisantes pour qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes:
 - i) le groupe établit des provisions techniques pour tous ses engagements d'assurance et de réassurance vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie du groupe;
 - ii) les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques sont investis dans le meilleur intérêt de tous les preneurs et de tous les bénéficiaires, compte tenu de tout objectif publié;
 - iii) le groupe investit uniquement dans des actifs et des instruments présentant des risques qu'il peut adéquatement identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer;
 - iv) conformément aux prescriptions des autorités de contrôle du pays tiers, le groupe respecte des exigences de capital fixées à un niveau équivalent à celui visé à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, qui garantit qu'en cas de pertes significatives, les preneurs et les bénéficiaires sont adéquatement protégés et continuent à recevoir les paiements quand ils arrivent à échéance;
 - v) les entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe conservent un niveau de capital minimum, le non-respect de ce niveau donnant lieu à une mesure d'intervention immédiate et définitive des autorités de contrôle;
 - vi) les exigences de capital du groupe sont respectées grâce à des fonds propres de qualité suffisante et capables d'absorber des pertes significatives, et des éléments de fonds propres considérés comme de haute qualité par les autorités de contrôle absorbent les pertes à la fois dans le cas d'une continuité d'exploitation et dans le cas d'une liquidation;
- (o) si les exigences de capital du régime prudentiel dudit pays tiers sont fondées sur le risque, dans le but de prendre en compte les risques quantifiables, et, lorsqu'un risque significatif n'est pas quantifiable et ne peut être pris en compte dans les exigences de capital, s'il y est remédié au moyen d'un autre mécanisme de contrôle;
- (p) si le régime prudentiel dudit pays tiers garantit l'intervention en temps utile des autorités de contrôle du pays tiers, au cas où l'exigence de capital visée au point n) iv) n'est pas respectée;
- (q) si les autorités de contrôle du pays tiers restreignent l'utilisation d'éléments de fonds propres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée lorsqu'elles estiment que ces éléments ne peuvent effectivement être rendus disponibles pour couvrir l'exigence de capital de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée;

- (r) si le calcul de la solvabilité du groupe dans le régime prudentiel du pays tiers produit un résultat au moins équivalent à celui obtenu au moyen d'une des deux méthodes de calcul énoncées aux articles 230 et 233 de la directive 2009/138/CE, ou d'une combinaison de celles-ci, et si le calcul garantit qu'il n'y a pas de double emploi des fonds propres pour respecter l'exigence de capital du groupe et que la création intragroupe de capital grâce au financement réciproque est exclue;
- (s) si le régime prudentiel du pays tiers prévoit que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle, ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par ces autorités, sont liées par les obligations de secret professionnel, et si ces obligations portent sur les informations communiquées par toutes les autorités de contrôle;
- (t) si le régime prudentiel dudit pays tiers prévoit que, sans préjudice des cas relevant du droit pénal, toute information confidentielle reçue par toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle du pays tiers n'est divulguée à aucune personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les entreprises d'assurance et de réassurance ne puissent pas être identifiées;
- (u) si le régime prudentiel du pays tiers prévoit que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage de cette entreprise peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales;
- (v) si les autorités de contrôle du pays tiers qui reçoivent des informations confidentielles d'autres autorités de contrôle n'utilisent ces informations que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes:
 - i) pour vérifier que les conditions régissant l'accès à l'activité, le système de gouvernance et de publication d'informations et l'évaluation de la solvabilité ont été respectées;
 - ii) pour imposer des sanctions;
 - iii) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités de contrôle;
 - iv) dans le cadre de procédures juridictionnelles relatives au régime de solvabilité dudit pays tiers;
- (w) si les autorités de contrôle du pays tiers sont autorisées à échanger les informations reçues d'autorités de contrôle, dans l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle ou dans le cadre de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions, avec d'autres autorités, organes ou personnes lorsque ces derniers sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans le pays tiers concerné, et si ces informations sont divulguées uniquement après l'obtention de l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, si ces informations ont été obtenues exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 381

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2014.

Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO